普通人都能明白的

法律是谁？

国家的「我」，一个集体的「我们」



高鹏　著

德麦国际出版社
Demai International Press

普通人都能明白的

法律是谁?

国家的「我」，一个集体的「我们」

高鹏　　著

德麦国际出版社

Demai International Press

出　版　信　息

书名	《法律是谁？——国家的「我」，一个集体的「我们」》
著者	高鹏
执笔	高鹏立题；王德生指导，口述承重命题、定纲并裁定；AI（Claude）协作执笔与统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 446 号
ISBN	979-8-90690-177-4
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 20 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版
完稿	2026 年 10 月 20 日

AI　　协作声明：本书的立题由高鹏给出，承重命题由王德生口述、定纲并裁定；文字在其指令下由　　AI（Claude）协作成稿，并经审定。

书中引用前人学说，一律转述大意；凡带引号处，请读作「大意如此」。

书中人物与场景为写作构造，不对应任何真实个人或案件。书中谈到的法律机制取多数国家的通行做法，不是任何一国现行法的解释，也不是法律意见；遇到具体纠纷，请找当地的专业人士。

全书结构：导论、五编、结语，共 38 章；附录收全书「带走的话」，另有参考书目与后记。

版权所有　侵权必究

作 者 介 绍

高鹏，本书作者，著有《心的发生学导论》（德麦国际第 354 号）、《家国不分——〈春秋决狱〉与道德的直接国家化》（德麦国际第 440 号）。

王德生（指导），SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）创始人、首席执行官。中国科学院计算数学博士，曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

前　言

从「什么」到「谁」

◆ 一、一个问题换了问法

这本书起初想回答一个老问题：法律是什么。

这个问题有许多现成的答案。法律是规则，是命令，是国家意志，是社会控制。每一个答案都有道理，可每一个答案都让普通人觉得，法律还在远处，在法典里，在法院里，在别人手里。

后来问题换了一个问法：法律是谁?

问「什么」，得到的是一件东西。问「谁」，碰到的是一个说话的「我」，碰到的是我们自己。

◆ 二、这本书是在王德生老师的指导下写成的

换问法的那一步，来自王德生老师。

本书的承重命题，是他口述的。第一组是三大定义：政治是国家的客体属性，是国家可被看见、占据、争夺的那一面；经济是国家的互动属性，是国家里的一切交换；法律是国家的主体属性，是国家说「我们」的那一面。第二句是：法律是国家的「我」，一个集体的「我们」。第三组是这个「我」的九格：分布（关系、影响、共存），场（连接、次序、结构），美（统一、多样、和谐）。

全书的提纲由他定下，写作中的取舍由他裁定。书里那句贯穿始终的检验——一个国家是不是还是它，看它认不认自己说过的话——就是从这几条定义一路推出来的。

所以，这本书署我的名字，可它的骨架，是王德生老师给的。

◆ 三、三大定义为什么要紧

讲「国家就是法」的人有，讲「公意」的人有，讲「共同体用一个声音说话」的人也有。他们都只看法律这一面。

三大定义把国家拆成三面，法律只是其中一面。有了另外两面，才说得清几件事：权力为什么抢得走，抢到的人还要马上发一部宪章；钱为什么买得到一个结果，却买不到一个「我们」；法律为什么会病，而且只病成两种样子，要么僵成一张纸，要么被权力或钱冒了名。

这几件事，全书三十八章反复用到。读者只要记住三大定义，就拿住了这本书。

◆ 四、怎样读，以及哪里可能错

这本书是写给没有学过法律的人的。每章从一个具体的人开始，章末有「放回日子里」、一句「带走的话」和两行小账。

书里的判断都可以错。第 4、9、28、29、37 章各有一节「这句话怎样才算错」，把推翻条件写成了人话。第 4 章还正面讨论了一个对本书最不利的历史案例。

感谢王德生老师。也感谢每一位在租约、工资条和法庭走廊里和我说过话的人，你们的问题，是这本书的底稿。

高鹏

2026 年 10 月

导 读

一个国家有三种属性。政治是它的客体属性：领土、职位、军队、权力，看得见，抢得走。经济是它的互动属性：工资、租金、税、价格，一切交换都在这里。法律是它的主体属性：国家说「我们承认」「我们禁止」「我们欠你」的那一面。

本书的母题：法律是国家的主体属性，是国家的「我」，一个集体的「我们」。读懂法律，就是认出自己属于哪个「我们」。

这句话推得出三件事，全书反复用到：

第一，看一个国家还是不是它，不看谁掌权、不看经济怎样变，要看它认不认自己说过的话。旧债照还、旧约照认，它就还是它；一概不认，人们就说换了一个国家。（第 4 章）

第二，政治可以被抢，经济可以被买，法律抢不走也买不到，只能被冒充。所以夺到权力的人总要马上发一部「宪章」，有钱人买到结果也要写成「合同」。力量和钱都要借「我们」的口说话，这件事本身就说明了「我」在哪里。（第 5—7 章）

第三，一个「我」要回答三个问题：我在哪里、和谁在一起（分布：关系、影响、共存）；我怎样连起来、按什么先后运转、沉成什么形状（场：连接、次序、结构）；我是不是始终像我、容不容得下不像我的、两样能不能同时成立（美：统一、多样、和谐）。这就是九格。（第 28 章）

层	一	二	三
分布	关系	影响	共存
场	连接	次序	结构
美	统一	多样	和谐

法律会病，病只有两种形状：**固化**，法律只剩它自己，条文压死生活；**被顶替**，权力或钱穿上「我们」的衣服。导论里的两个人，一个把合同当护身符，一个觉得法律管不到自己，正好各患一种。

怎样读。 只有一个下午，读第 1、2、4、28、37 章。为日子来的，读第二、三编，租房、打工、离婚、邻里都在里面。想知道这本书哪里可能错，第 4、9、28、29、37 章各有一节「这句话怎样才算错」。

每章开头是一个具体的人，章末有「放回日子里」、一句「带走的话」和「两行小账」：第一行记下今天能说清的，第二行记下还要继续问的。

目 录

前言　从「什么」到「谁」 1
导读 3
导论　两种人 7
第 1 章　一个把合同当护身符的人，一个觉得法律管不到自己的人 8
第 2 章　法律是谁：从问「什么」改问「谁」 17

第一编　法律是国家的主体属性 **26**
第 3 章　一个国家也有三种属性：法律、政治、经济 27
第 4 章　法律是主体：国家的「我」 36
第 5 章　政治是客体，经济是互动：国家的另两面 47
第 6 章　把法律还原成政治：法律是掌权者的命令、强者的工具 56
第 7 章　把法律还原成经济：法律是契约，是成本与价格 65
第 8 章　把法律关进自己：只剩条文，或只剩天理 74
第 9 章　三属性轮流侧重：乱世政治在前，繁荣时经济在前，法治时法律在前 83

第二编　法律是国家的分布：关系、影响、共存 **92**
第 10 章　关系：一个人在国家里站在哪里 93
第 11 章　关系的病：只认身份，或只认自己 102
第 12 章　影响：碰到别人多少，就担多少 111
第 13 章　影响的病：该担的不担，不该担的硬担 120
第 14 章　共存：不同的人、信仰、活法能否同在一处 130
第 15 章　共存的病：一个小「我们」想立在法外 140

第三编　法律是国家的场：连接、次序、结构 **150**
第 16 章　连接：合同、婚姻、雇佣，法律拉的线 151
第 17 章　连接的病：线断了，或缠死了 161
第 18 章　次序：先后、上下，程序为什么不能乱 172
第 19 章　次序的病：结论在前，程序在后 182
第 20 章　结构：沉下来的形状，分工与层级 192
第 21 章　结构的病：硬成壳，或散成沙 202

第四编　法律是国家的美：统一、多样、和谐 212
第 22 章　统一：同样的事，同样地判 213
第 23 章　统一的病：一刀切 222
第 24 章　多样：各得其所的余地 231
第 25 章　多样的病：各行其是 240
第 26 章　和谐：定分止争 249
第 27 章　和谐的病：法与法打架 258
第五编　法律是国家的「我」 267
第 28 章　九格合起来，是一个视角 268
第 29 章　先有「我们」，还是先有法律 278
第 30 章　立法：「我们」第一次开口 287
第 31 章　司法：「我们」判自己 296
第 32 章　守法：每个人是「我们」里的一根线 305
第 33 章　犯罪：在「我们」里撕出一个只剩「我」的口子 314
第 34 章　改法：「我们」换一副样子 323
第 35 章　家的我、教的我、公司的我：小「我们」与大「我们」 332
第 36 章　国与国：「我们」与「我们」之间 341
第 37 章　两种病总诊：主体属性的固化与被顶替 350
结语 360
第 38 章　法治信仰：认出自己属于哪个「我们」 361
附录　全书「带走的话」 369
参考书目 373
后记 376

导 论

两种人

这本书从两个人讲起。一个人把法律抱得太紧，一个人把法律推得太远。

本书想说的是：这两个人错在同一处。他们都把法律当成了身外的一件东西，一件可以拿来用、也可以拿来躲的东西。

本书要换一个问法。法律不是一件东西，它是一个「谁」。它是国家的「我」，是一个集体说「我们」时的那个说话的人。读懂法律，就是认出自己属于哪个「我们」。

第 1 章

一个把合同当护身符的人，一个觉得法律管不到自己的人

两个人对法律的态度正好相反，吃的却是同一种亏。

租客老周把租约读了不下十遍。每一条他都背得出来：押金一个月，退租提前三十天通知，墙面正常磨损不算损坏。他像带着护身符一样带着这张纸，走进每一次谈话。

退租那天，房东说墙角有一块水渍，押金扣一半。老周掏出租约，一条条念给他听。房东点着头，听完说：「你念得都对，可水渍就是在你住的时候出现的。」

押金没有要回来。老周站在楼道里，手里攥着那张纸，不明白自己错在哪里。

他的邻居老吴是另一路人。老吴从不看合同，也看不起看合同的人。他租房、做生意、借钱，向来一个口头约定、一个握手就算数。碰到麻烦，他的办法是走：换个地方，换个行当，一切重新开始。

他以为法律是别人的事。三年后，一个被他丢下的债主找到了他，拿着一份他当年按过手印的字据，带着一纸判决，站在他新店的门口。

两个人的下场不同，毛病相同。本章要把这个毛病指出来。

◆ 一、两个人错在同一处

老周信法律，老吴躲法律，看上去一个守规矩，一个不守规矩。

不过把两个人放在一起看，他们对法律的想象几乎一样。在老周眼里，法律是一件东西：一张纸，一套条文，拿在手里能挡事。在老吴眼里，法律也是一件东西：一张网，一道墙，站在自己对面，能躲就躲。

东西是什么？东西是放在身外的。你可以拿起它，也可以放下它；你可以靠近它，也可以绕开它。

于是老周的办法是把它抱紧，老吴的办法是把它甩开。动作相反，前提一样：法律在我之外。

错就错在这个前提。

本书的看法是，法律不在你之外。你站在哪里，法律就已经在那里，把你放在一个位置上。这一点，要从老周的那张纸说起。

◆ 二、合同不是护身符，是一根线的写法

先问一句：老周的租约，到底是什么？

它是一张纸，没错。可它写的不是纸上的事，写的是两个人之间的一根线：房东把房子交给你住，你每月把钱交给他；住的时候爱惜，走的时候清点；有了分歧，按纸上的办法来办。

这根线在老周和房东之间拉着。线上的每一个字，都是在说：我们俩，各自欠对方什么。

所以租约不是护身符。护身符是挂在身上、对着别人举起来的东西。租约是两个人之间的关系，被写下来了而已。

关系不是用来举的，关系是用来过的。老周把它举在手里，就等于站在了关系之外，像一个旁观自己租约的人。

房东那句「你念得都对，可水渍就是在你住的时候出现的」，说的正是这个意思。条文念对了，没有用；因为这一刻双方要回答的，不是条文怎么写，而是在这根线上，谁对谁欠了什么，欠多少，凭什么认。

试想另一种情形：老周和房东的纸被风吹走了，两个人记忆里的约定也各说各话。这时他们靠什么重新把线接起来？靠的是一个他们俩都不得不听的第三方的说法，哪怕那个说法他们并不满意。

这个第三方说话的底气，不在于它手里有纸。它的底气在于，老周和房东，以及街上所有签过租约的人，都默认它说的是「我们」的话。

线怎样才算被认？这就要看线的背后站着谁。

◆ 三、「法律在哪里」是个坏问题

老周和老吴都在问同一个问题：法律在哪里？

老周的答案是，在这张纸上。老吴的答案是，在远处，在法院里，在警察那里，在我走开就够不着的地方。

这个问题本身就是坏的。它把法律当成一件放在某处的东西，等着你去找，或者等着你去躲。

换一个问法就开阔了：**法律在这里把我放在了哪里？**

老周租了房，他就在法律里有了一个位置：承租人。这个位置上有他能要求的事，也有他要担的事。他住进去那天，位置就有了，不需要谁发给他一张证明。

老吴丢下债主走了，他也在法律里有一个位置：欠债的人。他换城市，位置不跟着换；他换姓名，位置也不跟着换。三年后债主找上门，不是法律追到了他，是他一直站在那个位置上，从来没有离开。

老周退租那天，其实也问过这个坏问题。他一遍遍翻租约，找的是「哪一条在保护我」。他没有问过另一句：房东凭什么要听这一条？

房东肯听，不是因为纸，是因为纸背后有一个双方都得认的东西。那个东西不在楼道里，也不在抽屉里，它在每一个签过租约的人心里，在每一个替他们裁断的人嘴里。

问「法律在哪里」，是在找一件东西。问「法律把我放在了哪里」，是在找自己。后一个问法，才是本书要带读者走的路。

◆ 四、这一格里的三股线

把老周的事再拆一遍，会看得更清楚。他和房东之间，其实缠着三股线。

第一股是占着。房子在房东手里，门钥匙在房东手里，谁能进、谁能留，由谁说了算。这是国家那一面里，可以被占据的东西。本书把这一面叫政治。

第二股是换着。老周每月付钱，房东每月收钱；押金多少，租金几何，退租扣多少，这些数字是交换。这是国家那一面里，可以被标价的东西。本书把这一面叫经济。

第三股是认着。老周在这栋楼里算什么？他住进来这件事有没有人认，认到哪一步？他能不能向一个既不是房东、也不是他自己的人，说一句「按说好的办」？这一股既不是占着，也不是换着。

这一股是法律。它给的不是东西，是承认。

房东可以把门锁上，这是占。房东可以把价钱抬高，这是换。可是房东不能单靠一把锁和一个价格，让老周心甘情愿地把自己的钱放进他手里。老周肯交押金，是因为他相信，这笔钱在「我们」的账上是有名字的，到期要还。

「我们」是谁？是房东、老周，以及他们背后所有认这条规矩的人。这一股，就是国家的「我」，那个说「我们承认」的说话者。

所以老周的错，不是他太看重法律，而是他把这第三股线，当成了一张可以单拿出来举的纸。线是三股缠在一起的，单把法律那一股抽出来举着，它就只剩下了字。

◆ 五、条文背得再熟也只摸到一角

老周其实不笨。他知道法律不只是条文，所以他才读得那么认真。

不过认真读，也只读到了一角。

条文是法律说出来的话，不是法律本身。就像一个人说过的一百句话，不等于这个人。你把一个人说的话背得再熟，也没有认识这个人。你不知道他什么时候会改口，什么时候认账，什么时候翻脸。

法律也是这样。那张租约上的每一条，背后都有一个更大的「我们」在撑着。它认哪种水渍算损坏，它认多长时间的通知算数，它认不认房东口头加上去的那一条。这些，条文里一个字也没写，可是一个案子进了裁判者的手里，这些恰恰决定了结果。

所以老周手里拿着的，是法律说出来的几句话。他没有拿着那个说话的人。

房东说「水渍是你住的时候出现的」，其实是在把话题从条文搬到关系上。他在换一个角度问：这块水渍，在我们俩之间，该算谁的账？这是一个关于分担的问题，不是一个关于第几条的问题。

老周的毛病，是把法律看得太窄。他把一个说话的「我们」，看成了一份说过的话。

◆ 六、绕开法律的人一直在法律里

再看老吴。他的办法看起来干脆：不碰法律，就不会被法律碰到。

不过他一直在法律里。

他借钱的那一刻，借出钱的人就多了一个对他的要求。他按下手印的那一刻，一根线就拉起来了。他走了，线并没有断，只是被拉长了，长到他看不见，长到他以为不存在。

绕开的办法，有一个共同的假设：法律在我够得到的地方才有。我跑出了这个范围，它就没有了。

这个假设是错的，错在它把法律当成了一堵可以翻过去的墙。可是法律更像一个人身上的名字。你可以不叫它，可以不用它，可以搬到千里之外，但它还是你的名字。别人喊它的时候，你不能说，我不在这个名字里。

老吴三年后被追上，正是因为他一直都在「我们」里面。债主不必去发明什么新的力量来抓他，只需要让那个「我们」把话说出口：这个人，欠这笔钱，认不认。

认。这就是为什么老吴躲了三年，仍然躲不过。

还有一层，老吴自己也没想到。他躲的这三年里，换了三个地方，每个地方他都要租房、要找人帮工、要借一笔周转的钱。每一回，别人愿意信他，都是因为信那个「我们」会替他们讨回欠账。他一边靠着这份信用活，一边不认自己欠下的那一笔。

◆ 七、老周的病：「我们」固化成一张纸

现在可以给两个人各下一个诊断。

先说老周。本书把他的毛病叫作**固化**：国家的「我」，那个说「我们」的东西，只剩下了自己。它变成了一份写好的、不再随着生活转动的文字，一个只会重复自己的标本。

老周的租约，本来是两个活人之间的一根线。不过在他手里，它成了一张只能照念的纸。念得越准，越像一个人只会复述自己过去说过的话，对眼前发生的事无话可说。

固化的人以为抓紧条文就是抓紧了法律，其实抓住的只是法律的外壳。

生活里有很多这样的人。他们手里有章程，有制度，有「规定就是这么写的」，对眼前的人却一句也答不上来。你问他为什么，他把条文再念一遍。念到最后，他自己也不知道那条文在替谁说话。

壳里面，「我们」已经不在了，谁来承认，谁来分担，谁来在这一刻说话，这些他都没问。

固化不只是老周一个人的毛病。一个国家，如果法条一个字不许改，社会变了法条不动，条文压住了生活，那就是整个国家的「我」固化了。这件事，本书会在后面的章节里一再回来。

◆ 八、老吴的病：让自己的「我」顶替「我们」

老吴的病不同。本书把它叫作**被顶替**。

老吴心里有一个「我」：我的事我说了算，我的话就是规矩，我觉得不用就不用。他把这个小小的「我」，放在了「我们」应该站的位置上。

他不一定是坏人，他只是让自己的力量、自己的主意、自己的脚步，顶替了那个大家共有的说话者。

放大一点想，一个国家里，也有这样的事：有权的人觉得规矩是给别人定的，有钱的人觉得结果是可以买的。他们说「法律管不到我」，不是真的在法律之外，而是把自己的权力或自己的钱，摆在了「我们」的位置上。

被顶替的法律不是消失了，而是被冒名了。条文还在，程序还在，可是真正说话的，已经不是那个集体的「我」，而是披着它的衣服的另一个东西。

所以老吴并不是「不要法律」。他是用自己的「我」，把「我们」挤走了。

挤走之后，他得到了什么？得到的是一种自由的错觉：没有人管我，没有人评我，我想怎样就怎样。不过这份自由没有对手，也没有见证。他说过的话，没有人替他认；他受过的委屈，也没有人替他讨。

一个只剩自己的人，欠债时没人追得上他，被人骗时也没人替他出头。这两件事，是同一枚硬币的两面。

◆ 九、两种人常常住在同一个人身上

说到这里，读者也许会想：我既不是老周，也不是老吴。

不妨再想一想。同一个人，面对一份几十页的网络服务条款，会不会点一下「同意」就走？那一刻，他是老吴：条款是别人的事，我不看，也不信它会找上我。过了半年，他和商家起了纠纷，忽然翻出那份条款，一条条找对自己有利的字句。那一刻，他是老周：纸在手里，心里就踏实。

同一个人，在不同的事情上，会在这两个姿势之间来回摆。摆得这样快，说明它不是性格，是一种看法：法律在我之外。

在身外，就只剩两种办法，要么靠近，要么躲开。靠近的时候拿它当盾牌，躲开的时候拿它当敌人。可是一个人对自己的名字，既不会当盾牌，也不会当敌人。名字就是他自己。

本书想把读者从这种摆动里请出来。不是请你更信法律，也不是请你更怕法律，而是请你看见：你在其中。

◆ 十、旧讲法看见了什么，停在哪里

对老周和老吴，法学有现成的讲法。

对老周，标准的讲法是：他懂得依法维权，这是好事；他输在证据，输在对条款适用的判断，输在没有留下房屋交接时的记录。这些都对。一个租客应该拍照，应该写交接单，应该在入住的时候就把墙面状况留下证据。这是实实在在的功课。

对老吴，标准的讲法是：他不守法，要承担违约责任，追债有诉讼时效，债主依法有权追偿。这也都对。

这套讲法看清了一件事：这个案子怎么判。

不过它没有回答另一件事：这两个人为什么会那样想。老周为什么以为一张纸能保护他？老吴为什么以为走开就不在了？这是两个人对「法律是什么」的想象出了问题，而不只是证据留得够不够、期限算得对不对。

旧讲法停在判断之后。它讲清了怎样判，没有讲清这件事和「我们是谁」有什么关系。而一个人只有想清了这一层，才不会把下一张合同再握成护身符，或者把下一次搬家再当成逃脱。

本书要补的就是这一层。

补这一层，不是要推翻旧讲法。证据要留，期限要算，交接单要签。这些功课做得再好，只能让老周多赢几次官司。他还是会在下一张合同面前，重新把它当成一件东西。

只有他看见自己站在一个位置上，那些功课才从应付变成了本分。

◆ 十一、「我们」到底是谁

读到这里，会有人追问：你一直说「我们」，这个「我们」是谁?

这个问题问得好，也正是后面三十多章要回答的。这里只先说一句。

「我们」不是某一群具体的人，不是房东加老周，也不是全国人口的总和。房东和老周可以换，换成别人，这根线照样拉得起来。线背后的那个说话者没有换，它是同一个。

就像一个人，十年里细胞换了几轮，朋友换了几批，住处换了几个地方，他还是他。因为他认自己说过的话，认得他对别人许过的诺，别人也能追着这个名字来问他。国家也一样。认自己说过的话的那个持续者，本书叫它国家的「我」。

老周手里的纸，是这个「我」说出来的几句话。老吴脚下的路，是这个「我」没有离开他的地方。两个人都以为自己面对的是一件东西，其实面对的是一个会开口、会认账、会追问的「谁」。

下一章，就从这个「谁」问起。

◆ 放回日子里

回到楼道里的老周。

他明天能做的一件事很小：把那张租约放下，换一个问题问自己。不要问「第几条怎么写」，问「我和房东之间这根线，拉在谁的承认上」。

然后，去做一件具体的事。他不必去学法条，只要在下次租房时多问房东一句：「万一我们对这块墙有不同看法，你打算怎么办？」这句话问出来，两个人就已经站在同一根线的两头了。

这件事很小，却是把法律从纸上请回关系里的第一步。

具体做法是这样。入住前拍下墙面，写一张两个人都签字的交接单，让这根线有一个可以被第三个人认出来的样子。这样做不是在加固护身符，而是在让这根线真的变成「我们」的线。

至于老吴，他明天也有一件小事。翻出那张他以为已经过去的字据，给债主打一个电话。

不是怕被追，是承认自己一直站在那个位置上。

这是两个人共同的第一步：先承认，自己在一个「我们」里。

带 走 的 话

一个人依靠法律还是绕开法律，都先把法律当成了身外的一件东西。

> 小 账
>
> 我今天能说清的：老周的病是「我们」固化成一张纸，老吴的病是让自己的「我」顶替了「我们」，两个人错在同一处。
>
> 我还要继续问的：那个说「我们」的「我」，到底是谁，它凭什么说话。

第 2 章

法律是谁：从问「什么」改问「谁」

问法律是什么，得到一件东西；问法律是谁，才碰到那个说话的「我」。

七岁的小满跟着爸爸路过一座大楼，门口挂着「法院」两个字。她仰着头问：「爸爸，法律长什么样？」

爸爸想了想，指着书店橱窗里一排厚厚的红皮书说：「就是那些，法典。」

小满盯着看了好一会儿，说：「那不就是一本书吗？」

爸爸笑了，没有答上来。小满又补了一句：「不过书不会生气，也不会罚人。是谁在罚人？」

这个孩子问得比大多数成年人准。她一下子碰到了两件事：书只是书，罚人的是一个什么人。本章就从她这两句话起步。

◆ 一、孩子这句话说对了一半

先公道地说，爸爸没有错。法典确实是法律的一种样子。

一部法典，厚厚几册，分编分章，一条一条排下来。它把一个国家愿意认的规矩写成了字，装订成书，放进橱窗，也放进每个法官的案头。你想知道这个国家怎么对待借钱不还的人，翻开就能找到。

小满也没有错。她说那是一本书，这是实话。书放在架上，不会自己走到谁面前去罚他。

两个人都对，说的却不是同一层。爸爸说的是法律留下的字，小满问的是字背后的力量。字能指，字能查，字不会动。可是在现实里，会有人被通知去法庭，会有人被要求赔钱，会有人真的被带走。这些事不是书做的。

所以小满那句「是谁在罚人」，才是真问题。

大人们习惯回答「是法律」。这个回答又把问题推回去了：法律是谁?

◆ 二、问「什么」得到东西，问「谁」得到「我」

问「法律是什么」，好像很自然。人们问杯子是什么，问山是什么，问法律也一样。

问「什么」，得到的是一件东西。

一件东西有形状，有边界，有它的部件。你可以把它拆开看，量一量，分类，比较。法学教科书里关于法律的定义，大多是这样做出来的。法律是规则的体系，是国家制定或认可的行为规范，是强制力保障的社会规范。这些回答都不算错，它们是在描述一件东西的样子。

问「谁」，问题就变了。

你问一个人「你是谁」，他不会只报出身高体重。他会说自己的名字，说自己做过什么，答应过什么，打算做什么。他在回答的时候，是在指向一个持续存在的、会说话的、被追问的那一位。

这就是「我」。

本书的做法，是把对法律的问题，从「什么」改成「谁」。这一改，后面的事就都不一样了。因为东西可以放在一边看，「我」不能；你可以研究一把椅子，却没法在一个人说话的时候，假装他不在场。

问「什么」得到一件东西，问「谁」才碰到那个说话的「我」。

◆ 三、一个人说「我」，指的是什么

先把「我」弄清楚。弄清了一个人的「我」，国家的「我」就容易懂了。

一个人说「我」，指的不是身体。身体每隔几年就换完了一遍，七岁的小满和三十岁的小满，没有一个细胞是同样的，可她们都说「我」。

也不是记忆。记忆会丢，会错，一个人完全可以忘掉三岁时的事，仍然是他自己。

那么，是什么让一个人始终是同一个人？

是这样一件事：他认自己说过的话。你上个月答应了朋友借他一笔钱，这个月朋友来了，你不能说「那是上个月的我说的，现在的我不认」。你这样说，朋友会觉得你不像话，甚至会说：你变了。他说的「变了」，不是你的脸变了，而是你不再是那个答应过他的人了。

反过来，一个人犯了错，被人指出来，他说「是我，我来担」。这句话里的「我」，一下子把过去的那个人和现在的这个人接在了一起。这是「我」在运转。

所以本书说的「我」，是这样一个持续者：它认自己说过的话，能被别人追问，也能回头认错。身体可以换，念头可以变，住处可以搬，只要这件事还在，一个人就还是同一个人。

反过来，这件事要是断了，哪怕身体还在，人们也会说：他不认自己了。

◆ 四、国家也用第一人称复数说话

现在回到国家。

一个国家，也会说话。仔细听，它说话的方式很特别，总是用第一人称复数。

「我们承认这份婚姻有效。」「我们禁止在夜间鸣放烟火。」「我们保证每个孩子有学上。」「我们欠债权人这笔钱，到期归还。」

这些句子里，说话的不是某一个官员，不是某一位法官。一位法官宣判的时候，说的是「本院判决」，那个「本院」后面还有一个更大的主语。一位议员举手投票的时候，投下去的是一条条文，可条文落地的那一刻，说的是「我们」。

这个说话的，是谁?

它不是任何一个具体的人。它是一个集体，用「我们」指自己的集体。这个集体能许诺，能禁止，能承认，能追问，也能认错。它能把一个人说成「我们的一员」，也能把另一个人拒之门外。

本书的判断是：这个说「我们」的，就是法律。**法律不是国家手里的一本书，而是国家说「我们」时的那个「我」**。

法典，只是这个「我」把自己的话写下来的样子。就像一个人把答应过的事写成字据，字据不是这个人，字据是他说话的记录。

这样一来，小满的问题就有了答案：罚人的，是那个说「我们不容许这样」的「我」。书只是这个「我」留下的话。

这里有人会说：这不过是把国家拟成了一个人。

不是。拟人是把本来没有的东西硬安上去。不过看一看「我」的标准：认自己说过的话，能被追问，能回头认错。一个国家满足不满足这三条，是可以查的。它借了债，到期有没有还？有人拿着旧承诺来问，它有没有一个地方回答？它的判决错了，有没有办法改？这三件事，国家天天在做，或者天天在不做。

做了，它就是一个「我」；不做，它就是一堆人和一堆东西，围着一座空楼。

所以「国家的我」不是一个修辞，它是一个可以查验的描述。本书会在第 4 章，给出一个具体的查法。

◆ 五、罚人的那个人是谁

回到小满的问题，换成一个最普通的场景。

一个路口，红灯，一辆车冲了过去。路边的交通警察抬手拦下它，低头开了一张罚单。司机摇下车窗说：「你凭什么罚我？」

警察没有回答「我罚你」。他会说：「按规定。」或者说：「这个路口是这样管的。」

看一看这两句话在说什么。警察的手是他自己的手，笔是他自己的笔。可是罚的那个「罚」字，不是他的。他今天下班换了便服，同一个司机在街上冲了红灯，他没有权力再罚。

那么，这一张罚单，是谁开出来的？

是那个说「我们这个路口，红灯停」的「我们」。警察只是在这一刻，替这个「我们」把话说出了口。

这就是为什么，当警察以自己的名义，因为私人的恩怨拦下一个人，人们会觉得不对劲：那是在拿「我们」的衣服，穿自己的身子。

也就是为什么，换了一个警察，换了一任局长，换了一届政府，这张罚单仍然有效。罚单背后的那个说话者，没有换。

小满的问题「是谁在罚人」，答案是：不是书，也不是手里拿笔的那个人，而是一个借着书、借着手说话的「我们」。

◆ 六、这一格里的三股线

为了不让这个说法飘在空中，用一个日常的场景把它拆开。

一对年轻人走进一间婚姻登记处。

登记处是一间有门有窗的屋子，有桌子，有工作人员，有开门和关门的钟点。谁能坐在那张桌子后面，谁来决定今天几点关门，这是一股线。它管的是占着：房间、职位、权限，被人占据，也会被人轮换。国家的这一面，本书叫政治。

登记要收一笔很小的费用，也许还要买一个相册、拍两张照片。这是第二股线。它管的是换着：花多少钱，换到什么。国家的这一面，本书叫经济。

不过年轻人走进这间屋子，图的既不是房间，也不是照片。他们要的是出门以后，一个没见过他们的医院职员，能够凭一张纸承认他们是夫妻；他们的父母，他们的邻居，将来任何一个法庭，都能凭同一句话说：这两个人是一家人。

这是第三股线。它管的是承认：他们在「我们」里算什么，能向谁要什么。这一股，是国家的「我」在说话。

三股线缠在一起，同时在这间屋子里。可是它们不能互相代替。房间再大，换不来承认；钱再多，买不到一张被所有人认的纸；职位再高，也没法单靠自己说一句「你们是夫妻」就让全世界都认账。

承认这一股，必须由「我们」来说。所以，当本书说法律是「我」，指的就是这一股线：它不占着什么，也不换着什么，它说的是「我们认」。

◆ 七、这个「我」不是谁先造好的

读到这里，会有一个很自然的想法：既然法律是国家的「我」，那一定有人先造了这个「我」，再让它说话。是不是人民先聚在一起，商量好，然后立了法律?

这个想法，本书不接受。理由要慢慢说，后面的章节会专门回来。这里先说结论。

一群人可以先在。一座城里住着三万人，他们互相认识一部分，互相不认识一部分，每天买菜、上班、吵架、帮忙。这一群人是真的，没有人怀疑。

不过「我们」不先在。三万个人，只是三万个人。直到有一件事发生：他们对某一类事有了一个大家都认的答案，谁欠谁，谁能进，谁管什么，出了事找谁。到了那一刻，三万个人里才有了一个能说「我们」的东西。

这个东西，不是谁坐在高处发出来的。没有一个先于它、站在它之外的发起人，对它说：去吧，你开始说话。它是一次一次地显出来的：这一次，有一个判断被大家认了；那一次，有一条规矩被大家守了；再一次，有一个人认了错。每显出一回，「我们」就多清楚一分。

所以本书不写「人民制定了法律」，也不写「立法者创造了秩序」。这样的句子，把「我们」当成了站在法律之外的发起人。本书要写的是另一件事：「我们」怎样在法律里一次次显出来。

拿一间新开的学堂来比。开学第一天，几十个孩子和几位先生坐在一个院子里，这时只有一群人。到了第三天，有孩子迟到，先生说了一句：「迟到的，放学后扫院子。」第二天又有人迟到，真的去扫了，别的孩子也没有说不公平。从这一刻起，这座院子里多了一个说得出「我们学堂」的东西。

是先生的那句话造出了它吗？也不全是。先生说了，孩子们认了，下一个迟到的孩子被同样对待了，这三件事连起来，才有「我们学堂」。少了任何一步，那句话都只是一个人的一句话。

这个想法，第 29 章会用一个荒岛的故事完整地讲。现在只需记住：「我」不是造出来的，是显出来的。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

对「法律是什么」，法学已经给了很多回答，值得先说清它们对在哪里。

一种回答说，法律是规则的体系。这个回答很扎实。它让人看见，法律不是一个个孤立的命令，而是一套互相配合的规矩。有规定行为的，有规定谁来规定的，有规定出了争议怎么办的。没有这套体系，社会就乱成一团。

另一种回答说，法律是主权者的命令，有强制力作后盾。这个回答也扎实。它让人看见，法律不是劝人向善，而是在出了事的时候真的有人来办。没有这个后盾，规矩就成了空话。

还有一种回答说，国家是法人，法律是这个法人的意志。这个回答最接近本书要说的话，它看见了国家有一个「意志」，有一个说话的主体。

三种回答，各自看见了一块真东西：规则的配合，强制的后盾，主体的意志。

可是它们都停在同一个地方：它们讲清了法律怎样运转，没有讲清法律和「我们是谁」有什么关系。

规则体系说，不回答这套规则为什么是「我们的」规则，而不是别人的。命令说，不回答一道命令怎样变成了一个集体认下的话。法人说，把「意志」安在一个法律拟制的人身上，仿佛这个「人」是为了方便而设的。它没有问：这个「人」靠什么在每一个案子里保持同一个?

一句话：旧讲法把法律当作研究对象，研究得很细。本书要问的是，这个对象是谁。

◆ 九、改问「谁」之后，能推出什么

问法一改，三件旧讲法推不出的事就推出来了。

第一件：法律要能被追问。一个「我」，必须是一个别人可以追问的对象。「你答应过的，为什么不做?」这种问话，只能向一个「谁」问，不能向一件东西问。所以，法律必须有一个可以被追问的地方，有人能站出来回答。一个国家如果出了事，找不到任何一个能回答的地方，它的「我」就已经出了问题。

第二件：法律要能认错。一个「我」，会犯错，也会改。把过去的判决推翻，把不合时宜的规矩撤掉，这对一件东西谈不上认错，对「我」来说，认错是成熟的标志。一个从不认错的「我」，就像一个人永远说自己对，别人只能躲着他。

第三件：法律要始终是它自己。这是后面要反复用到的一条。一个「我」，在一个案子里这样说，在另一个案子里那样说，说的是同一类事，人们就会说：他怎么像两个人？所以公平不是一个外加的要求，它是「我」保持同一的最直接的样子。

这三件事，旧讲法也有谈到，不过散在不同的章节里：可追问是责任，能认错是纠错，保持同一是平等。把它们放回「谁」这个问法之下，它们就是同一件事的三个面：这个「我」，是不是一个真的「我」。

对普通人来说，这三条是三个很实在的试金石。你遇到一件事，想知道它算不算「法律」在说话，可以问：有没有一个地方能让我问到底？它错了能不能改？它对别人也是这样说的吗？三问都有回答，你面对的是一个「我」。三问都落空，你面对的多半是某个人或某笔钱，披着法律的名字。

◆ 十、九格：一个「我」必须回答的三个问题

任何一个「我」，只要它真的是一个「我」，就逃不掉三个问题。

第一个问题：我在哪里，和谁在一起？这是**分布**。一个「我」总是站在某处，周围有别人。它得说清楚自己和别人的关系，自己的行为碰到谁，自己和哪些不同的人同在一处。本书把它拆成三格：关系、影响、共存。

第二个问题：我怎样把自己连起来，按什么先后运转，最后沉成什么形状？这是**场**。一个「我」不是一堆零散的念头，它有线把自己拉成一体，有先后让自己不乱，有沉下来的习惯让自己省力。本书把它拆成三格：连接、次序、结构。

第三个问题：我是不是始终像我，容不容得下不像我的，两样能不能同时成立？这是**美**。本书把它拆成三格：统一、多样、和谐。

这九格，不是九个抽屉。你不能打开一个抽屉说「这是关系」，再打开另一个说「这是次序」。它们是同一个「我」的九个面，缠在一起。

每一格，都由三股线同时织成。刚才在登记处看到的，政治给位置，经济给交换，法律给承认，在每一格里都是这样。本书后面几编，就是把这三股线一格一格地拆开，看每一格里法律那一股，怎样撑起一个「我」。

全书的走法，也就清楚了。

第一编，问法律作为国家的主体属性站在哪里，和政治、经济是什么关系。第二编到第四编，依次看分布、场、美三个问题，每个问题三格，每一格先看它健康的样子，再看它生病的样子。第五编把九格合起来，看一个国家的「我」，怎样在立法、司法、守法、犯罪、改法、小我与大我、国与国之间显出来。结语再回到一个普通人，问他明天能做什么。

◆ 放回日子里

回到小满。

她爸爸后来对她说：「你问得对。法律不只是那本书。」

小满点了点头，把书店橱窗又看了一眼，像是在核对什么。然后她又问了一句：「那，谁是我们？」

这一问，比前面所有的问话都难。父亲没有答上来，本书也不假装现在就能答。这一整本书，都在慢慢回答它。

明天，如果你也有一个孩子，或者你自己就是那个小满，可以试一件小事。下次听到「国家规定」「法律不允许」这样的话，在心里把它改成一个带主语的句子：我们不允许。然后问一句：这个「我们」，包不包括我？

只做这一件事，换一个问法。一周以后你会发现，许多原本让你觉得远的话，忽然有了一个可以回话的对象。

这就够了。书里往后的几十章，都是从这一个小小的换位开始的。

带 走 的 话

法律不是国家手里的一本书，而是国家说「我们」时的那个「我」。

> 小 账
>
> 我今天能说清的：问「什么」得到一件东西，问「谁」才碰到那个说话的「我」；这个「我」不是谁先造好的，是一次次显出来的。
>
> 我还要继续问的：国家的「我」，和国家的权力、国家的钱，到底是什么关系。

第 一 编

法律是国家的主体属性

本编七章，讲一件事：法律在国家身上，占的是哪一个位置。

前两章已经把问法换了，不问法律是什么，问法律是谁。

本编往下走一步，把国家这个整体摊开，看它身上同时有哪几面，法律是哪一面，另外两面又是什么。接着逐个检验三种最常见的看法：把法律还原成权力，还原成钱，或者关进它自己的条文里。看每一种看见了什么，又丢掉了什么。最后一章讲三面怎样轮流站到前面来，一个国家怎样才算健康。

本编先下断语，再用后面七章去撑它。

法律离不开政治与经济，可它不是二者的影子；它是国家三种属性里说「我们」的那一面。把它还原成政治、还原成经济、或关进它自己，都丢了这个「我」。

第 3 章

一个国家也有三种属性：法律、政治、经济

看一个国家，只看权力或只看钱，都少看了它的「我」。

老谭在这座小城开了二十年面馆。这一周，城里一连出了三件事。

周一，市长换人。新市长在电视里讲了十分钟话，说要让这座城年轻起来。街上的人议论了两天，有人说他是外地调来的，有人说他有背景，面馆里的客人把这件事当下饭的话题，翻来覆去地嚼。

周三，城东来了一家大工厂，一下子招两千人。第二天，老谭的面价没动，可隔壁房东把铺面租金涨了三成，说是行情变了。

周五，市里通过了一条新条例，规定沿街店铺的招牌必须统一尺寸、统一颜色，一个月内整改。老谭望着门口那块挂了二十年的红底黄字的老招牌，半天没说话。

一周里三件事，哪一件最要紧?

老谭自己也答不上来。他只觉得三件事好像不是一回事，又好像缠在一起。本章就从他这一周讲起。

◆ 一、一周里的三件事

先把三件事分开看。

市长换人，是一个位置换了坐的人。那把椅子还在，办公室还在，权限还在，只是椅子上的人变了。以后谁批地、谁调人、谁能说一声「就这样办」，要看新的这位。

工厂来了，是一块地换了用处。以前是荒地，现在是厂房；以前几十个人有活干，现在两千人有工资花。他们要吃饭，要租房，要买东西，城里的钱就转得快了。租金涨，是因为想租房的人多了。

条例通过，是一句话落了地。从这一个月起，沿街店铺的招牌该是什么样，不再由店主自己想。这句话是谁说的？不是市长一个人，不是工厂老板，是「这座城」说的：我们这里，招牌要统一。

这三件事，正好对应国家身上的三个面。

第一件是位置的事，谁坐，谁说了算。第二件是交换的事，谁和谁换，换多少。第三件是承认的事，我们是谁，我们认什么，谁在我们里面站在哪里。

本章要把这三面一次摆清楚。

◆ 二、一个人有身体，有来往，有「我」

先别急着讲国家，先看一个人。

一个人有身体。身体在一个地方，占着一块空间，可以被看见，可以被抓住，可以被挡在门外，也可以被带去别处。一个人的身体，是他最容易被别人碰到的一面。

一个人有来往。他上班领工资，买菜付钱，借人家一把伞，还人家一顿饭。他每天都在和别人换东西，换来换去，他的生活才转得起来。有来往，他才有朋友，有对手，有欠和被欠。

一个人有「我」。他认自己说过的话，能被追问，能回头认错。他十年前答应过的事，今天还记在账上；他做错的事，别人找他，他应声。

这三样东西，同时都在这个人身上，缺不得，也拆不开。可是它们又不是一回事。身体可以被人绑走，来往可以被人切断，但一个人的「我」，别人拿不走，只能被人冒名，或者被他自己放弃。

这个区别很重要，后面要用很多次。现在先记一句：**身体可以被抓，来往可以被买卖，「我」只能被认或者被冒名。**

◆ 三、国家也有三面

国家和一个人，在这一点上是对得上的。

国家也有一个可以被看见、被占据、被争夺的一面：一块领土，一座都城，一批官职，一支军队，一份权力。谁坐在哪个位置，谁手里握着什么，一眼就能指出来。这一面，本书叫**政治**，是国家的**客体属性**。

国家也有一个和别人换东西的一面：工资、租金、税收、价格、投资。一个国家里每天发生着无数的交换，这些交换把一个国家的人连成一张网。这一面，本书叫**经济**，是国家的**互动属性**。

国家还有一个说「我们」的一面：我们承认什么，禁止什么，谁在我们之内，什么算数。这一面，本书叫**法律**，是国家的**主体属性**。

这里的用词，是本书从头到尾的骨架，不妨多说一句。客体，是被看见、被占据的那个对象；互动，是对象与对象之间发生的来往；主体，是那个认自己的话、能被追问的「我」。这三个词在一个人身上对应的，是身体、来往和「我」；在国家身上对应的，是政治、经济和法律。

于是，一个国家不是只有一面。它是同时有这三面的同一个东西。

◆ 四、同一块地，同一笔税，三面同时在

三面不是三个部门，也不是三个阶段，更不是三个观察角度。它们是国家这同一个东西，在同一个时刻同时有的三面。

拿一块地来说。

这块地在地图上是一块领土，有边界，有界碑，有人守着。谁能占着它，谁能进出它，这是政治那一面。

这块地在市场上是一个价钱。它值多少，租多少，抵押能贷多少，卖掉能换多少。这是经济那一面。

这块地在合同和判决里是所有权。它是不是你的，你有没有权卖，你死后传给谁，旁边人能不能在你地里走一条路。这是法律那一面。

同一块地，三面同时在。你看不出哪一面是真的，哪一面是假的，它们都是真的。

再拿一笔税来说。

收税的那个人，坐在一个位置上，手里有权限，有人在背后撑腰，这是政治。税额是多少，从谁手里收，收来的钱流到哪里去，对哪个行业有什么影响，这是经济。可是，为什么你要交这笔钱而不是别人？为什么是这个数目？你交了以后，国家欠你什么？你不服，可以去哪里问？这一串，是法律。

税这件事，三面一个也少不了。

◆ 五、这一格里的三股线

回到老谭的那块招牌，看看三面在一件小事里是怎样缠的。

条例要求统一招牌。这一件事里，政治那一股，是谁有权力要求。市里的机关有执法的权限，有上门检查的人，有罚款的权力。老谭面前站着的不是一张纸，而是一些有职位的人。

经济那一股，是换了多少钱。换一块新招牌要花多少，花在谁的手里；统一以后街面好看了，客人多了还是少了，哪些店得益，哪些店吃亏；做招牌的厂家这个月订单翻了几倍。

法律那一股，是这条条例凭什么管到老谭头上。它是不是经过了一个大家认可的办法定下的？老谭能不能提意见？期限合不合理？他的老招牌用了二十年，这二十年算不算数？他如果不服，找谁去问？

这三股，哪一股是「我们」在说话？

位置那一股，不是。市里的机关今天在这里，明天可以换一批人。钱那一股，也不是。做招牌的厂家只管收款。

只有最后那一股，在回答「我们是谁、我们认什么、谁在我们里面站在哪里」。老谭心里最疼的，也正是这一股：他在这座城里开了二十年，被这个「我们」算进去了没有？

所以，条例带给老谭的难受，不全是花钱，也不全是怕被罚。他想知道的是，这座城对他说「整改」之前，有没有把他当作「我们」里的一个人看过。

这就是法律这一股的特别之处：它管的是人在「我们」里的位置。

◆ 六、谁能被抢走，谁能被买卖，谁只能被冒名

把三面拿来比一比，有一个差别，一眼就能看出来。

政治那一面，可以被抢走。一座都城可以被攻占，一个职位可以被夺取，一支军队可以被拉走。历史上凡是争天下的故事，争的都是这一面：谁占着，谁坐着。

经济那一面，可以被买卖。一块地、一间铺、一种手艺，都能标价，都能转手。互动的东西，本来就是拿来换的。

法律那一面，既抢不走，也买不到。

你可以攻下一座城，但攻下来的只是城。城里的人认不认你，你说的话在这座城里算不算数，不会因为你占了城就自动成立。你可以用重金买下一个法官，但买下来的只是一次裁判的结果，买不来一个「我们」对这场裁判的认可。

这样一来，法律这一股只剩下两种遭遇：被认，或者被冒名。

被认的时候，「我们」在说话。被冒名的时候，是别的东西披着「我们」的衣服在说话，权力披着它，或者钱披着它。

这个差别，让本书有一个很具体的预言，后面几章会反复拿它去查。

凡是抢到了权力的人，几乎从不满足于「我有枪」，他们很快要发一份宪章、一份宣言、一道紧急法令，借法律的口说「我们」。凡是用钱买到了结果的人，也总要把它写成合同、合规、合法程序。力量和钱，都要披上「我们」的衣服。

这件衣服本身，就是主体在哪里的证据。第 5 章会把这个预言展开。

◆ 七、三面不是三个视角

读到这里，要先防一个误会。

有人会想：这三面，是不是三种看国家的方法？政治学家从权力看，经济学家从价钱看，法学家从规则看，各看各的，国家本身是一个看不透的整体。

本书不这样说。

视角是看的人带来的，换一个人，换一个位置，就换一个视角。可是三面不是这样。老谭那一周里，不管你是市长，是工厂老板，还是街上卖菜的，三件事都

在。只要这座城在，位置的事、交换的事、承认的事就都在。三样东西，都是城本身有的。

好比一个人，医生看他是身体，朋友看他是来往，他自己心里知道自己是个「我」。没有人会说，这三样东西只是三个人的看法。三样东西，都长在这个人身上。

国家也是这样。三面是它自己有的，不是我们为了方便分出来的。

这个区别，决定了后面所有章节的写法。

如果三面只是视角，那么法律这一面就可以被换掉：换一副眼镜，法律就退了场，只剩下权力和钱。可是三面既然是国家自己有的，法律这一面就缺不得。它不是可选的观察角度，它是国家的一个组成面，缺了它，剩下的就不再是原来那个国家。

这一点，下一章要用一个具体的检验来证明。

◆ 八、少了哪一面，还是不是国家

不妨做一个小小的想象：从一座城里，一次拿走一面。

拿走法律，只留政治和经济。城里有人坐在位置上，有人在做买卖，可是谁的话算数没有人知道，昨天的承诺今天可以不认，没有一个地方可以去问。这样的地方有权力，有市场，却没有一个能说「我们」的东西。人们管它叫什么？有人叫它占领区，有人叫它乱地。没有人叫它一个国家。

拿走经济，只留政治和法律。官员有位置，条文有字句，可是人们之间不再交换，没有工资，没有价格，没有买卖。这座城很快空了，因为人要活着，就得换东西。条文再齐全，也无人可约束。

拿走政治，只留经济和法律。人们照旧做买卖，条文也写得清楚，可是没有一个能执行的位置，没有人守边界，没有人坐下来裁断。这样的城挡不住外人，也挡不住自己内部的强横者，很快会有人补上这个空位。

三种想象的结果，都不再是原来的国家。三面缺一不可。

不过三面缺的后果各不相同。缺了政治，是有「我们」却没人守；缺了经济，是有「我们」却无人活；缺了法律，是有人守、有人活，却没有一个「我们」。最后一种，最难被发现，因为从外面看，一切都在运转。

◆ 九、旧讲法看见了什么，停在哪里

在现代学问里，这三面其实早就分了家。

政治学讲权力：谁掌握、谁分享、怎样轮换，怎样制衡。它看见了国家那一面最容易被指认的东西：位置和位置之间的争夺。这对。

经济学讲交换：价格怎样形成，资源怎样配置，增长从哪里来。它看见了国家里每天都在发生的来往，看见了钱怎样走。这也对。

法学讲规则：权利和义务怎样分，责任怎样追，程序怎样走。它看见了国家怎样把自己的话写成条文。这同样对。

还有一种老办法，把国家说成几个要素加在一起：一块土地，一群人民，一套政权，再加上对外的独立。这种说法也不错，它让人记得，国家不是空的，它有地、有人、有权。

这些讲法各自看见了一块真东西。可是它们停在同一个地方：它们把三面当作三个互不相干的学科，各自管各自的。三门学问各自讲清了自己那一块，却没有回答一个更基本的问题：这三块凭什么属于同一个国家?

一个国家换了掌权的人，经济翻了天，法条改了几百条，我们为什么还说它是同一个国家?要回答这个问题，就不能只在三面里的某一面里找，得知道哪一面在担任「同一个」这件事。

旧讲法没有问这个问题。本书问，而且下一章给出答案。

◆ 十、三面怎样互相牵动

三面不是各过各的，它们天天互相牵动。

政治牵动经济。位置上的人换了，政策变了，钱的走向就变。一座城新来的市长，一句话能让一整片地的价格翻一番。

经济牵动政治。钱多的一方，手里有了更多的办法去影响谁坐在哪个位置。一个行业越大，它说话的分量越重。

两者都牵动法律。有权的人想把自己的意愿写进条文，有钱的人想把自己的利益写进合同。条文和合同，是「我们」的话，可它们常常是被别人的手推着写出来的。

法律也反过来牵动两者。一个位置能坐多久，要看有没有规矩；一笔交易能不能成，要看有没有人认账。法律给政治划边，给经济担保，没有这个，权力成了抢夺，交换成了欺骗。

老谭那一周，三件事其实是一条链。新市长上任，说要让城年轻起来，这是政治的一句话。这句话让工厂愿意来，因为它相信新市长会批地、给方便。工厂来了，两千人要住房，租金涨了，这是经济的后果。街面一下子热闹起来，市里便想把它理一理，通过了统一招牌的条例，这是法律的落点。

三面一环扣一环，没有哪一面是孤立的。

所以三面是一个整体，互相缠着，哪一面出毛病，另外两面都跟着受影响。

这也解释了，为什么会有病。病就出在这种缠法上：当政治或经济把法律这一面挤到一边，穿上它的衣服说话，国家的「我」就被顶替了。当法律这一面只剩自己，不再理会生活里的位置和交换，它又变成了一个只会重复自己的标本，国家的「我」就固化了。

这两种病，将贯穿全书。

后面每一章，都会拿同一把尺子去量：这一件事里，三股线各是谁在拉；法律那一股，还在不在，是自己在说话，还是被谁冒了名。

◆ 放回日子里

回到老谭。

那块红底黄字的招牌，最后他没有硬扛。他去了一趟办事的地方，问了三件事：这条条例是怎么定下的，整改期限能不能放宽，老招牌用了二十年的店有没有过渡的办法。

窗口的人记下了他的话。一个月后，他的招牌换了新的，尺寸统一，颜色统一，可他的名字还在最上面。

这件事里，老谭做对了一点。他没有只盯着权力问「他们要干什么」，也没有只盯着钱问「要花多少」。他还问了第三件：「这座城把我放在哪里」。

你明天也可以试一件小事：下次遇上一件被说成「规定」的事，别急着服从或者抱怨，把它拆成三问。谁在管？花多少？凭什么认？三问问清了，你对这件事的看法就多了一层。

这样做不会让你更快赢，却会让你少吃一种亏：把一件承认的事，当成了权力的事去硬碰，或者当成了钱的事去讨价还价。许多人在路上折了，就折在把问题看错了面。

看对了面，话才说得到点上。

老谭后来对邻铺的人说，他这辈子头一回觉得，跟「上面」说话是有门路的：不是求人，是问一个大家都认的理。

带走的话

看一个国家，只看权力或只看钱，都少看了它的「我」。

> 小账
>
> 我今天能说清的：国家同时有三面，政治是可被占据的客体，经济是可被交换的互动，法律是说「我们」的主体。
>
> 我还要继续问的：怎样证明这个「我」真的是国家不可缺的一面，而不只是一层好看的外衣。

第 4 章

法律是主体：国家的「我」

一个国家是不是还是它，看的是它认不认自己说过的话。

秦老师教了一辈子书，退休后在抽屉里翻出一叠旧纸。里面有一张政府早年发行的债券，是她父亲当年咬着牙买下的，纸边已经发黄，上面印着到期的日子。

那个日子早就过了。这些年，这个国家换过政府，换过执政的人，换过不少规矩。邻居老刘听说她要去问，摇着头说：「都换了几茬人了，你拿着前头的纸，找后头的人要钱？」

秦老师没吭声。她想的不是钱有多少，而是另一个问题：这个国家，还认不认它当年说过的话？

她要去的那间办事处，窗口后面坐的是新的面孔。她心里清楚，自己面对的并不是某一个人。

一个人对朋友说「我答应过你」，不必先翻身份证。一个国家说「我们欠你」，靠的是什么？这一章要回答的，就是这个问题。

◆ 一、一张旧债券问的是什么

秦老师那张纸，问的是一件比钱更大的事。

债券的正面写着：到期偿还本金，并付利息。落款是当年的政府。可是当年的政府早就不在了，签字的人也早就不在了。

那么，这张纸现在还欠着谁的账？

有两种答法。一种说，欠账的是当年那一班人，人换了，账就散了，你去找他们。另一种说，欠账的是这个国家，班子换了，账还在。

两种答法，不可能都对。如果第一种对，那所有国家借的钱，只要换一次掌权的人，就可以不还。借债的人不会有，存钱的人不敢存。如果第二种对，那就要说明白一件事：这个「国家」，到底是什么，才能撑得起一笔跨越了几任政府的账？

答案要从一个看似古怪的问题里找：**换掉什么，一个国家就不再是它了？**

◆ 二、换掉什么，它就不再是它

这个问题，可以当作一次检验来做。把国家身上的三面，一面一面地换，看换到哪一面，人们开始说：这已经是另一个国家了。

先换政治那一面。

整班人马换掉：总统换了，首相换了，执政的党换了，军队的统帅换了，政府大楼里的每一张桌子后面坐的人全换了。这是一次彻底的政治换手。

换完以后，人们怎么说？

多数时候，人们仍然说：这是同一个国家，换了政府而已。旧债，新政府照还。旧条约，新政府照认。护照，照用；出生证明，照用；买房的契约，照作数。

再换经济那一面。

物价翻了十倍，或者缩回十分之一。一个行业彻底消失，另一个行业从零长出来。农业国变成工业国，工业国变成服务业国。人们的收入、住处、吃的穿的，都不一样了。

换完以后，人们怎么说？

仍然说：这是同一个国家，经济变了。没有人会说，因为这里的行业全换了，所以国家换了。

那么，再换法律这一面，会怎样？

不必把所有条文换掉。只要新上台的人，当着所有人的面宣布一句话：旧债不认，旧条约作废，旧的公民身份重新登记。

这时候，几乎所有的人，不论债权人、邻国，还是本国的居民，都会说同一句话：这已经是另一个国家了。

三面换了两面，国家还是它。第三面一换，国家就不是它。

◆ 三、反过来试：人没换，话不认

上面的检验，还可以倒着做一遍，这一遍更干净。

设想有一个国家，坐在最高位置上的还是原来那一位，一个人没换，一张桌子没换，军队、官署、都城全是原样。只是有一天，他对全国宣布：从今天起，本国过去借的债，一概不认；过去签的条约，一概作废；过去发的证件，一概重新登记，不登记的不算。

这时候，政治那一面纹丝不动，经济那一面也还没来得及动。变的只有一件事：这个国家说过的话，不认了。

人们会怎么说？债权人会说，这是赖账，是另一回事了。邻国会说，同我们订约的那个国家，今天不在了。本国的居民会说，我们昨天的身份，不知道今天算什么。几乎没有人会说：不过是同一位领导人换了个政策。

坐在位置上的人一个没换，大家却觉得国家换了。这说明，让人觉得「国家换了」的，不是位置上的人，而是话不认了。

两次检验合在一起，就清楚了。人全换了，话照认，国家还是它。人没换，话不认，国家就不是它。变量只有一个，就是认不认。

◆ 四、一个国家是不是它，看它认不认自己的话

为什么会这样？

因为在一个国家身上，有一面是专门担着「它还是它」这件事的。

回想第 2 章讲过的「我」。一个人换了工作，换了住处，换了朋友，还是同一个人。可是他要是说一句：「我以前答应过你的，一概不算。」我们就会说：他不认自己了。

他的身体没换，他的名字没换，他的住址也没换。换的只是一件事：他不再认自己说过的话。就是这一件事，让人们觉得，眼前的不是原来那个人了。

国家是一样的。政治那一面，是它的身体，可以被抓，被占，被轮换。经济那一面，是它的来往，可以大变。这两面怎么变，国家都还是那个国家，因为说「我们」的那个「我」没有断。

那个「我」，就是法律。

所以，一个国家是不是还是它，看的不是谁坐在椅子上，也不是钱的流向，而是它认不认自己说过的话。认，是同一个「我」。不认，那个「我」就断了。

这就是主体的意思。主体，不是一个有权的人，不是一块有边界的地，而是那个认自己的话、能被追问、能回头担责的持续者。**国家的主体属性，就是法律。**

这个说法有一个可以直接查验的推论。历史上，新国家宣告自己诞生，最常见的动作不是换掉掌权的人，而是拒认旧的法律承诺。反过来，政权更替却全盘继承了旧承诺，人们就不说换了国家。

下面看一看，历史上是不是这样。

◆ 五、历史上的旁证

本书不引具体的年份和条文，只转述大意。几个不同文明、不同时代的情形，说的是同一件事。

一类情形：大变革之后，新政权宣布，前一个政府借下的外债一概不认。这类事在历史上发生过不止一次。

债权国的反应，往往不把它当作一次普通的政府更替。有的不承认它，有的长期把这笔账挂着，等它回来认账，才肯重新往来。

新政权自己也常把这个动作当作与旧世界一刀两断的标志，说：这是一个新的国家。双方说的话不同，用的却是同一把尺子，就是认不认旧承诺。

另一类情形：战争结束，战败的一方换了政府，换了制度。

胜利的一方并没有说「这是另一个国家，旧账一笔勾销」，反而要求新的政府承认旧的条约、偿还旧的债务、赔偿旧的损失。胜方这样做，其实默认了一件事：换了人，国家没换，账就还在。败方的新政府大多也认下了。认下之后，人们仍然称它是同一个国家。

再一类情形：许多地方挣脱了外来的统治，成为新的国家。新国家诞生之后，头一件要争的事，就是旧时留下的条约和债务，认哪些，不认哪些。

有的主张一切从零开始，有的主张全部继承。各国为此争论了很久，今天的做法大多是逐项谈判，有认有不认。这场争论本身就很说明问题：对一个新国家来说，「认哪些旧话」不是一件小事，而是它宣告自己是谁的第一件大事。

最后一类情形，最容易被忽略：政权频繁更替，国家却一直是它。有的地方，统治者换了一茬又一茬，可是土地契约、婚姻登记、商业债务，一代代接着认。人们说这个国家经历了很多动荡，从不说它变成了别的国家。

把这几类放在一起：拒认旧承诺的，人们说换了；认下旧承诺的，哪怕换了天，人们说没换。尺子始终是那一把。

◆ 六、这一格里的三股线

回到秦老师的债券，把三股线拆开看。

政治那一股，是窗口后面那个人。他坐的位置是新的，手里的权限是新的，来的方式也许与几十年前那一位毫无关系。他可以被换掉，他是客体那一面的东西。

经济那一股，是那笔钱。本金多少，利息多少，折算成今天的价格又是多少，国家拿得出来拿不出来，该从哪里拿。这是互动那一面的账。

法律那一股，只回答一件事：这张纸，算不算数。

这一股线很特别。窗口后面的人换了，不影响它。钱的多少变了，也不影响它。它回答的是更基本的问题：当年那个说「我们欠你」的，和今天坐在这里的，是不是同一个「我们」。

如果是，纸就算数。算数，不等于一定马上付清，国家可以和债权人谈分期，可以重新核算。但它不能说：那不是我说的。

如果不是，这张纸就成了一张废纸，因为它的背后没有一个会认账的「我」了。

秦老师手里拿着的，其实是一个检验，检验这个国家是否还是当年那个国家。所以，她窗口前的那几分钟，比她以为的要重大得多。

◆ 七、「国家意志」是显出来的，不是发出来的

有了这个检验，就可以回头看一个常见的说法：国家意志。

人们常说，国家意志在某件事上是怎样的。这话听上去像是说，有一个意志坐在某处，像一个人拿定了主意，然后把命令发下来。

本书不这样看。

这个说法容易让人以为，有一位发出意志的人，是总统，是议会，是人民，坐在法律之上，用法律去执行自己的意愿。可是一路看下来，我们知道这个想象站不住：总统可以换，议会可以换，但国家意志没换。它不属于其中任何一个位置，所以不是由其中任何一个位置发出来的。

国家意志，就是国家的主体意志。它是一次次显出来的：一套关系摆在那里，一条条连接拉在那里，一个个判决前后相合地落在那里，样子就出来了。这个样子，不是谁画出来的，是这些东西缠在一起，自己显出来的。

就像一个人的脾气。没有人先在心里立了一条「我要有这样的脾气」的法令，再去照着做。他的脾气，是他一次次说话、一次次反应、一次次选择里显出来的。别人认识他，也是从这些地方认识的。

所以，法律在，「我们」就在；法律断，「我们」就散。这句话现在有了可以观察的意思：「散」的标志，不是人死光了，也不是政府倒了，而是旧承诺被拒认。承诺被认，线就接着；承诺被拒认，线就断了。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

国家的主体是谁，法学和政治学早有几种有名的讲法。先把他们讲对的地方，公道地说出来。

头一种是国家人格说，耶利内克、基尔克一派讲得最有力。他们认为国家的人格并非法律为了方便捏出来的纸人。在他们看来，一个共同体有自己的统一和意志，这是实在的，法律只是承认它。这一点，本书继承他们。本书说国家有一个真的「我」，与他们同路。

再一种是凯尔森。他说国家就是法秩序本身，国家与法是同一个东西，不必在法律之外另找一个人。换了政府，法秩序没断，国家就还是它。这一点，本书也继承。本章的检验，凯尔森的讲法一样讲得通。

还有主权者命令说。它让人看见法律背后有强制，有人真的能让你照办。这一点也对。

差别在后面。凯尔森把国家收进了法，剩下的只是一级授权一级的规范阶梯。这张阶梯上没有政治，也没有经济。于是它说不清几件事：权力为什么抢得走，抢到的人还要补一份宪章；法律为什么抢不走，只能被冒充；钱为什么买得到结果，买不到那个「我们」。阶梯里没有可被占据的东西，也没有可被交换的东西，病无处可放。

本书把法律放在三属性之一的位置上。政治是国家可被占据的客体，经济是国家可被交换的互动，「我」是在与这两样的纠缠里显出来的。有了另外两面，抢和冒才有了意思。这是本书和凯尔森的差别，也是本书要多走的一步。

命令说的毛病也在这里。它把法律归到发令的人身上，可是发令的人一换，法律照旧。为什么，它没有回答。本书的回答是：命令算不得法律的来源，它是这个「我」说话的一种方式。

卢梭的「共同的自我」，也要提一句。他说公意是一个共同体的我，这与本书靠得很近。不过卢梭让公意先于法律而在，法律是公意的表达。本书说「我们」在规矩里才显出来，不先在。这一点，第 29 章用一个荒岛的故事细讲。

所以，他们大多讲清了怎样办事，没有讲清这件事和三面纠缠的关系。本书要补的，就是这个。

◆ 九、恶法也是这个「我」的一种样子

读到这里，有一个反应会冒出来：照这么说，一个国家的法律再坏，也是「国家的我」？

是的。

一个人可以是一个坏人，坏人也是一个「我」。他说话不算数，欺负弱小，坑害朋友，我们可以说他是个坏人，但我们不会说他不是一个人。他是一个坏的「我」。

国家也一样。一个国家的法律可以是苛的，可以是偏的，可以是对一部分人残忍的。这样的法律，仍然是这个国家的「我」在说话，只不过说出来的是一句坏话。

所以，「法律是国家的我」，是在说它是谁，不是在说它好。

这个区别很要紧。因为它使本书避开了一个陷阱：把「是法律」的资格，和「是好法律」的评价搅在一起。一部恶法，我们要批评它，要改它，甚至在良知要求的时候不服从它，但批评的时候，必须认出它是谁的话。是「我们」说的。我们才能说：我们说错了。

假如恶法不算「我们」的话，那就没有人需要为它担责，也没有人可以改它。不认它是自己的，才是真正的推卸。

一个人在最糟的时候，仍然是他自己，所以他才能痛改前非。国家也是。一个说「那些坏事是前朝干的，与我无关」的政府，既洗不干净自己，也丢掉了认错的资格；一个说「那是我们干的，我们来改」的政府，才有改的可能。

反过来，认出它是「我们」说的，就能追问：我们为什么这样说？我们能不能不这样说？这是一个社会改法的起点。

◆ 十、这句话怎样才算错

一个说法，如果永远不会错，它就什么都没说。所以要说清楚，什么情形下，本章的核心判断是错的。

本章的判断是：一个国家是不是还是它，看它认不认自己说过的话；这件事由法律那一面担着。

如果你看见下面两种情形之一，本书就错了。

第一种：掌权的人换了，法律上的承诺一条没动，人们却普遍认为换了国家。

就是说，新政府继承了所有旧债、所有旧条约、所有旧的身份和契约。债权人、邻国、本国居民在日常中一切照旧，可是大家异口同声地说：这已经不是原来的国家了。

如果这样的例子很多，「国家是不是它」就不由认不认话来定，而由别的东西来定，比如谁坐在椅子上。那就是政治那一面在担着，法律不担。

第二种：法律上的承诺全部被拒认，人们却普遍认为还是同一个国家。

就是说，新上台的人宣布旧债一概不认、旧条约一概作废、旧的身份一概作废。债权人照旧往来，邻国照旧交往，本国居民照旧生活，没有人觉得发生了什么根本的变化。

如果这样的例子很多，承诺的断裂就与「还是不是它」无关，本章就错了。

这一章遇到过一个最硬的案例，要老实说。

1918 年，苏俄新政权宣布，拒认沙俄政府的外债，并自称是新国家。照第二种情形，这是承诺全部被拒认。可是债权国和国际法的主流做法，仍然把它当作同一个国家，追了几十年的账。英国和苏联在 1986 年、法国和俄罗斯在 1997 年，还就沙俄旧债达成了结算。

这个案例对钢梁一构成部分反例：拒认了，别人仍当它是同一个国家。本书认下这一半。

另一半，它却站在钢梁一这边。各方争「是不是同一个国家」时，争的恰恰是认不认旧债。七十多年后，旧债被部分认下，这个「我」被别人拉回来认账。拒认的人说「我是新的」，债权人说「你还是那个欠我钱的」，两边用的是同一把尺子。

所以，本书把推翻条件写得更精确，也收窄了一步：一个国家是不是它，由各方是否仍按它的旧承诺向它追索来判断。自己说换了，不算数；别人还追，它就还是它。

这样收窄，是因为案例教了本书一件事：「我」不只是自己认不认，还有别人认不认。如果你看见一个拒认旧账的新政权，债权人和邻国一概不再追索、也无人

当它是旧国家的延续，那它才是新国家；如果你看见各方长期追索，却都说它已是另一个国家，本书就错了。

这里还要把三个容易混的情形说清。

其一，国家可以有选择地更正旧话。发现某笔旧债是被强逼出来的，某条旧约是骗来的，国家按大家认可的办法公开宣布不再认，同时认下其余的。这不算散，因为这是「我」在认错，是「我」在说话。散的标志是整体的、不经任何办法的、一句话全盘推翻。

其二，检验看的是行为，不是口号。看债权人是不是还愿意往来，邻国是不是还照旧条约行事，本国居民是不是还拿旧凭证去办事。一个新政权嘴上可以说「我们与过去一刀两断」，只要它的法庭照旧承认旧合同，人们就知道，那个「我」还在。

其三，检验也能用在国家真的消失的时候。一个国家被并入另一个国家，人们说它不在了，看的也是同一把尺子：它的旧承诺有没有被新的整体接下。接下的，人们说它是被吸收了，账还在，只是换了人认。谁也不接，账悬在半空，那才是真的散了。

用这样的办法，任何人都可以拿自己所知道的历史去对一对。对不上，本书认账。

这一节写得长，是因为全书的许多章节，都要回到这一章来借力。后面讲到权力、讲到钱、讲到各种病，每当有人说「国家换了」「国家没换」，读者都可以回到这里，问一句：话认了没有?

◆ 放回日子里

秦老师那天去了办事处。窗口后面的人翻了翻她带来的旧债券，说这类旧券有一套专门的办法，要先登记，等核算。

她没有当场拿到钱。但那个人没有说「找当年的人去」，也没有说「那是过去的事」。他给了她一张登记的单子，上面写着受理的日子。

回家的路上，她把那张单子和旧债券夹在一起。她忽然明白：自己得到的不是一笔钱的承诺，而是一个确认，确认她面对的，仍然是当年那个说话的国家。

你明天也可以做一件小事。翻出家里一份你以为早就过时的凭证，旧合同、旧证书、旧保单，看一看它背后站的是谁，是一个人，一家公司，还是一个国家。想一想：如果它的背后不认账了，会怎样？这样想一遍，你就会明白，为什么人们说「信用」两个字，比钱重。

带走的话

国家意志不是一个人的意志放大，而是一个「我们」显出来的样子。

小账

我今天能说清的：一个国家是不是还是它，看它认不认自己说过的话，这一面担着的就是法律，也就是国家的主体。

我还要继续问的：权力和钱这另外两面，凭什么不能代替这个「我」。

第 5 章

政治是客体，经济是互动：国家的另两面

一块地上同时站着三样东西：谁占着它，它值多少钱，它归谁。

◆ 一、同一块地，三样东西

老孟在城东有一小块地，原先种菜，后来城市长过来，菜地成了路边的一块空地。

这一年里，三个人先后来找他。

头一个是区里来的干部，拿着图纸说，这块地要划进新的道路红线，请他配合。老孟问，配合是什么意思。干部说，就是搬。老孟再问，不搬呢。干部没回答，只说，到时候会有人来。

第二个是开发商的代表。他不谈道路，只谈数：每平方米多少钱，分几期付，付完过户。老孟算了一晚上，觉得不吃亏，又觉得吃亏，因为他不知道这块地到底值多少。

第三个是他的侄子。侄子说，叔，你这块地的证在谁手里，是不是你一个人的名字，当年你兄弟分家的时候，写没写过字据。

三个人说的是同一块地，可他们问的不是同一件事。干部问的是：这块地现在被谁占着，谁说了算。开发商问的是：这块地能换多少。侄子问的是：这块地在「我们」眼里，算谁的。

本章要讲的就是这三个问题。它们对应国家的三面：政治、经济、法律。上一章说了法律这一面是国家的「我」，这一章把另外两面请出来，看清它们各是什么，再看清为什么「我」那一面不能和它们混在一起。

◆ 二、政治：能被占着的那一面

先说干部问的那件事。

政治管的是「谁占着、谁说了算」。一个国家有领土，领土上有城池、关口、衙门；有军队，军队手里有武器；有职位，职位上有人坐着。这些东西有一个共同点：它们都是可以被看见、被占据、被争夺的。

本书把这一面叫作国家的客体属性。客体的意思，是摆在那里、能被人伸手去够的东西。一块地可以被占，一个衙门可以被占，一支军队可以被占，一把椅子也可以被占。

因为能被占，政治里就长出一整套跟「占」有关的东西。选举，是和平地决定谁来坐。政变，是不和平地决定谁来坐。任期，是规定坐多久。弹劾，是把坐着的人请下来。战争，是两个国家争同一块地、同一座城。

这些词放在一起，你会发现它们说的都是同一个动作：从甲手里到乙手里。

占着的人可以换，被占的东西还在。这是客体的特点。总统换了，总统府还在。将军换了，军营还在。政权换了，国土还在。

这一点以后很要紧，先记着：政治这一面，换手是它的常态。一个国家的政治生活，说到底就是不断地换手，有时换得安静，有时换得流血。

◆ 三、经济：能被换来换去的那一面

再说开发商问的那件事。

经济管的是「谁跟谁换、换多少」。工资是你的时间换他的钱。租金是你的住处换他的钱。税是你的一部分收入换公共的服务。价格是所有这些交换里，那个让双方都点头的数。

这一面本书叫国家的互动属性。互动的意思，是不在哪一个人手里，而在人与人之间流来流去。一块面包不是经济，面包从面包师傅手里到你手里、你的钱到他手里，这个来回才是经济。

因为是来回，经济里最要紧的东西就是价格。价格让不同的东西可以比：一小时的活儿和一斤米，一块地和一辆车。凡是能标价的，就能被买、被卖、被租、被借、被抵押。

所以经济这一面的常态是流动。钱在流，货在流，人也跟着工作在流。一个城市今天开一千家店，明天关八百家，经济不以为怪。

把政治和经济放在一起看，会发现一个对照。政治是占，占住了就不动；经济是换，换起来就不停。一个说「这是我的」，一个说「你出多少」。

可是老孟的第三个来客，问的不是这两件事中的任何一件。

◆ 四、法律：只能被承认的那一面

侄子问的是：这块地在「我们」眼里，算谁的。

注意这个问法。他没问谁占着，也没问值多少钱，他问的是「我们」认谁。

老孟如果被人强行占了地，占地的人手里有枪，地也在他脚下，可「我们」是不认的，大家会说那是抢。老孟如果收了钱，开发商也付清了，可过户那一步「我们」没认，那这笔买卖在「我们」眼里也没做成。反过来，哪怕老孟的地被人占了、价格也被人压低了，只要「我们」认这块地是他的，他就还是主人，他可以要，可以告，可以等。

这就是法律这一面的特点：它不能被占，也不能被换，它只能被承认。

承认是什么意思？是一群人共同说一句话：「在我们这里，这块地是他的。」这句话不是谁手里的东西，也不是谁拿钱买来的东西。它是「我们」说出来的，说出来以后，每个人都得在这句话面前站好。

本书前几章说过，法律是国家的主体属性，是国家的「我」，是国家说「我们」的那一面。现在可以把这句话说得更具体：主体和客体、互动的区别，就在于主体是那个认账的。客体是摆着的东西，互动是来回的东西，主体是对这一切说「我认」或者「我不认」的那个持续者。

承认和占有不同。占有靠手，承认靠一句大家都听得见的话。承认和交换也不同。交换是两个人你情我愿，承认是第三个、第四个、所有的人都愿意跟着说。

◆ 五、这一格里的三股线

现在回到老孟的地，把三股线拆开。

政治那一股，管的是这块地的「位置」：它在谁的辖区，归哪个衙门批，被划进红线还是留在红线外。干部来找老孟，靠的是这一股。这一股的力量是谁更有力。

经济那一股，管的是这块地的「行情」：周围的路修了，价格就涨；规划改了，价格就跌；买的人多，价格就高。开发商来找老孟，靠的是这一股。这一股的力量是谁出得起。

法律这一股，管的是这块地的「名分」：它登记在谁名下，谁有权卖、谁有权留、谁有权在被拿走时要一个说法。侄子问的是这一股。这一股的力量，既不是谁更有力，也不是谁出得起，而是谁被大家认。

这三股线在同一块地上缠在一起。缠得好，干部拿地要给补偿，这是政治那股受了法律那股的约束。开发商出价要给公道，这是经济那股受了约束。老孟搬走也不是被扔出去的，而是以一个有名分的人的身份，被「我们」当面对待。缠得不好，就是另一番景象，下面会说。

为什么说法律这一股才是「我」那一股？可以问一个问题：假如把另外两股都拿走，会剩下什么。

把政治那一股拿走，地没有人管，也没有人守，可它在「我们」的话里还是老孟的。把经济那一股拿走，地没有价格，没人买，也没人卖，可它在「我们」的话里还是老孟的。

把法律那一股拿走呢？干部拿着图纸来，不必说任何话；开发商出个价，不必有人认；老孟的地，就成了此刻谁拿得住、谁出得起就是谁的。这时没有一个「谁的」可以问了，只有一个「谁拿着」。老孟也不再是「老孟」，只是一个站在地上的人。

所以法律这一股，是另外两股得以成为「谁的」「值多少」的那个底。这个底，就是「我」。

◆ 六、客体可以被抢，主体只能被冒名

这里有一个很要紧的推理，本书叫它第二根钢梁。

政治是客体，所以它可以被抢；经济是互动，所以它可以被买；法律是主体，所以它既抢不走，也买不到，只能被冒充。

先说抢。一块地可以抢，一个衙门可以抢，一支军队可以抢，这一点不难想。历史上有无数次，一伙人冲进都城，占了宫殿，坐上了那把椅子。他们抢到的，是政治这一面的东西。

再说买。一块地可以买，一张选票在黑市上可以被收，一个官位在某些时代可以明码标价，一份判决在腐败的地方可以被说成多少钱。这些是经济这一面的动作，把互动的逻辑伸向了不该伸的地方。

可是抢「我们是谁」呢？怎么抢？你抢得到宫殿，抢不到「大家认谁」。你冲进议事厅，把议员赶走，你坐上了议长的位置，可议长这个位置之所以让人服从，是因为「我们」认它。你抢到的，是一个壳，壳里那个让人服从的东西，没跟着你进来。

买「我们是谁」呢？你出多少钱，才能让一百万人真心认你说的话？认，是买不来的。你最多买到几个人嘴上说认，那是一次交换，不是一次承认。

所以对主体，抢不走，买不到。那强者和有钱人想要这个东西的时候怎么办？只有一条路：冒充。把自己的话，穿上「我们」的衣服。

这个冒充，是可以在历史里看见的。抢到权力的人，几乎没有谁满足于「我有枪」。他们很快就要发表宣言、颁布宪章、通过临时宪法、公布紧急法令。这些文告开头常是「我们」，常是「以全体之名」，常是「为了大家」。下一章会专门讲这件事，把各种文明里的旁证摆出来。有钱的人也一样，他买到了他要的结果，之后一定要把结果写成「合同」，放进「合规」的程序，盖上「合法」的印。力量和钱，都要披上「我们」的衣服。

这个推理怎样才算错，一次说清：如果你看见大量夺权者，手里只有枪，不发任何文告，不借任何法律的形式，却能让一个大国的人长年服从，那这件衣服就不过是装饰，本书的钢梁二就断了。查的办法是：找夺权者上台后发布宪章、临时宪法、紧急法令一类文书用了多长时间。若大量政权夺权后长期不借任何法律形式，也能让人服从，本书就错。

这件事为什么有说服力？因为你得问一个问题：既然枪已经在手，钱已经到账，为什么还要那件衣服？

答案只有一个：因为枪和钱都做不了那件事，让人心服的事，只有「我们」做得了。衣服本身，就证明了衣服里面那个位置在哪里。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

对这三个问题，标准的讲法各有各的好处，应当公道地说清。

先说法学里的所有权理论。它看见的很多：所有权是对物的一种完整的支配权，可以占有、使用、收益、处分；所有权要登记，要公示，要让第三人知道，这样买地的人才敢买。这一整套是人类很了不起的制度发明，没有它，不会有稳定的交易。

再说政治学的权力理论。它看见的也多：权力是影响他人行为的能力；权力要有合法性；合法性来自传统、魅力或规则。这些分析把政治这一面剖得很细。

再说经济学的市场理论。它看见的更多：价格传递信息，交换让双方都得利，产权界定得越清楚，交易成本越低。

三家都对。可它们各自停在一个地方。

所有权理论讲清了怎样算「我的」，没讲清「我的」背后那个认账的整体是谁。权力理论讲清了怎样叫人服从，没讲清为什么服从不能靠枪一直维持。市场理论讲清了价格怎样形成，没讲清价格背后得有一个所有人都认的规矩，不然价格就只是此刻的强弱。

三家的共同缺口是：它们都在讲客体、讲互动，却没有一家问，那个说「认」的是谁。

每家都隐约碰到了它。所有权理论说要「公示」，公示给谁看？给「我们」看。权力理论说要「合法性」，合法性是谁给的？是「我们」认的。市场理论说要「产权清晰」，清晰是对谁清晰？是对所有愿意认这个清晰的人。三家都在门口，没推门。

再举一个小例子。一个村子里两家为一块界石吵架，请来了一位老人。老人不量地，不问谁出的钱多，只问一句：当年立这块石头的时候，谁在场，谁认了。他问的是「我们」当时认了什么。这位老人没读过一页法学，他用的就是主体的问法。

本书做的就是推这扇门：门后那个东西叫主体，它就是法律这一面，是国家的「我」。

◆ 八、三面各有各的病，也互相牵动

三面都会病，各有各的样子。

政治这一面的病，是卡住。该换手的时候不换：任期到了不走，选举推迟，紧急状态一直不解除。本该流动的占据，变成了永久的占据。下一章会讲，这样的卡住，几乎总要借法律的衣服才能继续。

经济这一面的病，是膨胀。本来只管交换的东西，一路伸进不该伸的地方：什么都有价，什么都能买，最后连一份公道也有了价码。第 7 章会专门讲，把一切标价，会丢掉什么。

法律这一面的病，本书称为两种：固化，法律只剩自己，条文压死生活；被顶替，权力或钱穿上「我们」的衣服。头一种病在第 8 章讲，第二种病分别出现在第 6 章和第 7 章。

三面不是各自独立的，它们互相牵动。比如一场大水冲垮了堤坝：修堤要钱（经济），谁来组织修、谁说了算（政治），受灾的人能向谁要什么、堤是谁的责任（法律）。三面一起上场，缺哪一面，水退之后都有一块地方没人管。政治一动，经济就变：战争一来，物价飞涨；新的执政者上台，行业的风向跟着调转。经济一动，政治也变：一场大萧条能让政府倒台，一种新的产业能让一群新的人进入权力。法律夹在中间，被两头牵着走，却又要给两头划一条线。

好的时候，法律是那个最稳的东西：政治再换手，经济再动荡，「我们」说过的话照样算数。坏的时候，它被牵得变了形：政治推它，它成了强者的工具；经济拉它，它成了一桩桩买卖。

要读懂一个国家的毛病，常常不必先问谁最有权、谁最有钱，而要问：三面里，哪一面被牵得最远，哪一面还站在原地。

◆ 九、少了哪一面，国家会怎样

看到这里，有人会问：既然三面都是国家的一面，凭什么说法律这一面是「我」，另外两面不是？

本书的回答，是看三面各自少了就会怎样。

少了政治的稳定占据，国家会乱，但乱的是这一阵。少了经济的交换，国家会穷，但穷的是这一时。少了法律的承认，国家不是乱，也不是穷，而是不再是它自己。

第　4　章已经用同一性检验说过这件事：换掉政府，国家还是它；经济翻天覆地，国家还是它；可一旦宣布旧债不认、旧约作废，所有人都会说，这是另一个国家了。认不认自己说过的话，是国家保持同一的那个关口，而这是法律这一面的事。

这不等于说政治和经济不重要。人在饿的时候，经济最重要；在被攻击的时候，政治最重要。第　9　章会讲三面怎样轮流站在前头。这里只说一个区别：政治与经济是国家做的事，法律是国家是谁。做的事可以换，是谁不能随便换。

用身体做个比方，也许最容易懂。一个人的手脚是可以被抓住、被束缚的，这像政治。一个人的饭碗、钱袋是可以和人交换的，这像经济。一个人的「我」，是你抓不住也买不到的，你只能骗他，或者逼他说一句违心的话，让别人以为那是他说的。冒充的人始终在做这件事。

所以读一个国家，不能只数它的兵和钱。兵多钱多的国家，也可能一夜之间人心散尽，因为它的「我们」早就被掏空了，剩下的只是壳。反过来，一个兵少钱少的国家，只要「我们」还认自己说过的话，就还是一个国家。这个差别，不是玄谈，是历史里一再出现的事实。

还有一点值得留给读者自己去验。你可以随手翻一翻身边的新闻，凡是写到「谁夺了谁的位子」的，是政治；凡是写到「谁赚了谁的钱」的，是经济；凡是写

到「他们凭什么这样做、大家认不认」的，就是法律在说话。三样东西常常在同一条新闻里出现，你把它们分开读，就会发现，真正让人吵起来、让人服不服的，几乎总是第三样。

◆ 放回日子里

回到老孟。

他最后做了一件很普通的事：去找侄子，两人一起翻出当年分家的字据，把地的名字理清，再去登记。然后，他才回头去见干部和开发商。

干部来的时候，老孟说，红线我认，可补偿要按我们这里都认的算法。开发商来的时候，老孟说，价格我们谈，可过户要走大家都认的登记。

他没有变得更有力，也没有变得更有钱。他只是把自己从「一个站在地上的人」，变回了「我们」里一个有名分的人。

你明天也可以做一件小事：想一想自己手里最值钱的一样东西，也许是房子，也许是一份工作，也许只是一个账户。问自己三个问题：谁占着它，它值多少，「我们」认它是谁的。第三个问题的答案在哪份文件里，你有没有看过。

带走的话

一块地上同时站着三样东西：权力、价格和「我们」。

> 小账
>
> 我今天能说清的：政治可以被占，经济可以被换，法律只能被承认，所以前两样能被抢、被买，第三样只能被冒充。
>
> 我还要继续问的：当一个人拿着枪或拿着钱，为什么还非要说一句「我们」，下一章从夺权者的第一份文告问起。

第 6 章

把法律还原成政治：法律是掌权者的命令、强者的工具

法律常被权力推着走，可权力一旦要人服从，就得先借法律的口说「我们」。

◆ 一、「不就是有权的人说了算」

老贺在一家工厂干了十一年，上个月厂子换了老板，他被通知岗位撤销，补偿只给了不到一半。他去问，人事说这是新规定。他再问新规定是谁定的，人事说，老板定的。

回家的路上，老贺跟同行的工友说了一句话：「法律？不就是有权的人说了算。」

工友没有反驳。过了一会儿，他说，他表哥前年被人占了铺面，告了两年，最后一分钱没拿回来，对方有人。

这样的话，你大概听过，也许自己说过。它不是胡话。老贺说它的时候，有十一年的经历垫在底下，那不是一个书生的议论，是一个人被推了一把之后说出的话。

本章要认真对待这句话。先把它对的地方说足，再看它在哪里站不住。站不住的地方，恰恰是本书这一编最要紧的一个推理：夺权的人为什么总要马上颁布宪章。

先把话说在前头。这一章不是要劝老贺相信法律。它要告诉他：他这句话里藏着一个他没发现的证据，这个证据反过来证明，法律不只是权力。

◆ 二、这句话对的地方

先说对的。

法律常常是被权力推着走的。历史上有大量的法，是强者写给弱者的。奴隶主写的法，要保住奴隶主的财产。殖民者写的法，要保住殖民者的矿山和港口。征服者进城以后写的第一批法，往往是怎样收税、怎样征兵、怎样处置前朝旧臣。

恶法也不是例外，而是常见。有的法让一部分人成为另一部分人的财产，有的法让某一类人不能进学校、不能买地、不能与另一类人结婚。这些法都是白纸黑字，都有印章，都被执行过。

有人把这个观察总结成一种看法：法律就是掌权者的命令，是强者对弱者说的话，再加上一支随时能让这话兑现的队伍。这一类说法，有的叫命令说，有的叫强者工具说，有的叫统治工具说。名字不一样，核心相同：法律的背后是权力，权力才是真东西。

这个看法有它的功劳。它撕掉了一层温情的纱。它提醒人们：别以为条文天然公正，条文是人写的，写的人有他的位置、他的利益。每一个认真读过历史的人，都会在某一页上停下来，觉得这话说得对。

本书不打算反驳这一点。法律与权力靠得极近，近到常常分不清。问题只在于：它们是不是同一样东西。

◆ 三、这句话漏看的第一件事

先说一个最朴素的观察，老贺自己就能验证。

权力会换，法律常常还在。

老贺的厂子换了老板，旧老板定的规矩，新老板接手以后，大半没动。工资还按原来的日子发，社保还按原来的比例缴。新老板能改的，只是岗位撤销这一项，而他在改这一项的时候，还得给一份补偿，哪怕给得少。他为什么不干脆什么都不给？因为他知道，那份补偿的规矩不是他定的，是在他之前就有的，不给，老贺可以告。

放大一点看，国家也一样。政府换了，国家的大部分法律仍在：婚姻照旧登记，财产照旧过户，欠条照旧可以讨。新上台的人，能改几十条，改不了几万条。

这是一个重要的差别。命令是跟着下命令的人走的。老板一走，他的命令就没人听了。可法律不跟着任何一个具体的人走，它留在那里。掌权者换了，它还在，说明它不是任何一个掌权者的东西。

第二件事更要紧：法律也在约束掌权者。

最直接的一个证明，是掌权者自己也常常抱怨法律碍手碍脚。他想要这块地，法律说要先补偿。他想要抓这个人，法律说要先有证据。他想要延长任期，法律说要先改规定。如果法律只是他的命令，他不会觉得被它碍着，就像一个人不会抱怨自己的手，只会抱怨别人的手。

当然，他可以把这些规矩改掉，也可以假装它们不存在。可你要看他怎么改。他几乎从不说「我不管法律了」，他说「我依法修改」，或者「按法律规定的紧急程序」。他连违背法律，都想借法律的口。

这就引向下一节要讲的、本章最重要的现象。

◆ 四、夺权者的第一份文告

读历史的人会发现一件有意思的事：抢到权力的人，几乎从不满足于「我有枪」。

古代中国有个著名的故事。一支起义的军队先入了关中，进了秦朝的都城。这支军队的头领没有先去清点库房，也没有先杀前朝旧官。他把当地的父老召集起来，宣布一件事。以后只守三条规矩：杀人的要偿命，伤人和偷盗的要治罪，秦朝留下来的苛法一概废除。史书里管这叫「约法三章」。

这个人手里有军队，他完全可以什么都不说，直接坐上宫殿的位子。可他第一个动作，是立法。

古罗马的例子更有名。那位终结了共和国内战的统治者，拥有无人能比的兵权。可他没有称王，而是自称「第一公民」，保留了元老院，保留了执政官的职位，保留了一整套共和国的外壳，并且对外宣称，是他把国家交还给了罗马人民。他的前任，正是因为过于像一个国王，被人刺死在元老院里。他吸取了这个教训：权力要拿，名分要穿。

法国大革命之后，一位将军靠一场政变掌了权。政变刚过去不久，新的宪法文本就出来了，而且送去让全国民众投票通过。几年以后，他要称帝，也送去投了票。他手里有的是军队，他还是要那几张票。

英格兰十七世纪中叶，国王被推翻，军队的统帅成了实际的最高掌权者。他很快接受了一份成文的政府组织文件，用它给自己的位置命名，宣布了议会的权限和他自己的权限。一个手握重兵的人，为什么愿意让一份文件来规定自己能做什么?

在古希腊的城邦里，那些靠武力夺取城邦的僭主，也有一个常见的做法：保留旧的法律，保留议事会和官职，只是自己悄悄坐在最要紧的位置上。有的僭主甚至以守法闻名。

二十世纪的德国，一个政党在选举后取得了总理的位置。很快，一场大火被当作理由，一道紧急法令出来了，限制了各种自由；随后一部授权的法律被通过，把立法的权力交到了行政首脑手里。每一步，都有一份文件，都有表决，都有程序。后来发生的事极其可怕，可它走的每一步，是披着法律走的。

再往后的许多军事政变，几乎是同一个模板：清晨，广播电台被占领。第一条广播，往往是「全国委员会已经接管政权」，紧接着是「宪法暂停」「临时宪章生效」「在恢复秩序之后将举行选举」。他们枪已在手，为什么还要在广播里说这些?

这样的事例，在伊斯兰世界、日本、近代以来的许多新生国家里，一样不缺。先知迁到麦地那以后，订立了一份文件，把几个原本互相敌对的群体纳入同一个共同体之内，规定各自的权利和义务。明治年间的日本，在大变动之后，先有誓文，后有宪法，都以朝廷的名义颁布。

一个在这么多文明里反复出现的动作，不可能是巧合。

◆ 五、为什么枪不够

为什么抢到了客体，还要去借主体的口?

要回答这个问题，得先分清两种服从。

一种服从是怕。门口有枪，你就照做。这种服从很便宜，一旦枪不在了、枪口转了方向，服从也就没了。它的成本在于：要时时刻刻盯着，要有足够多的枪，而盯人的人自己也要被盯，因为他们也可能把枪转过来。

另一种服从是认。你照做，是因为你觉得这是「我们」说的，不是某一个人说的。这种服从很贵，但也很稳：你不需要有人盯着，你自己就会去做。大多数人在大多数日子里，按规矩排队、纳税、让路、守约，靠的不是怕，是认。

掌权者很快会发现一个朴素的算术：全靠怕，养不起。一个国家有几百万、几千万人，不可能每个人身后站着一个拿枪的。所以他必须把怕换成认。

可认，抢不来。

认是一个整体对另一个整体的承认。它的内容是：「我们」同意这个人说的话算「我们」说的。这个同意，不是谁手里的东西，不能被占，也不能被买。所以夺权的人只能做一件事：**把自己的话，写成「我们」的话**。

写成「我们」的话，是什么样子？第一，用第一人称复数：「我们宣布」「我们保证」。第二，向前看也向后看：向前，承诺一些事，比如不乱杀人、保护财产、恢复秩序；向后，承认或者否认一些旧账。第三，给自己的话编上号、盖上章、说明怎样修改，也就是让它看起来不是一个人一时的话，而是一个持续的东西。

这三样，合起来就是法律的样子。

所以夺权者的第一份文告，是一次借用。他借的是法律这一面的口，因为只有这一面，能把「我有枪」变成「我们这样规定」。

◆ 六、这一格里的三股线

用夺权这个场景，把三股线再拆一次。

政治那一股，是枪、是城、是衙门。夺权者占了这些，这是他实实在在抢到的东西。

经济那一股，是军饷、是粮、是税。夺权者很快会发现，枪要吃饭，兵要领钱，所以他第二件要做的事，是接管税源、接管仓库、接管铸币的地方。这一股也是客体与互动，可以抢，可以占。

法律那一股，是那份文告。它不是枪，也不是钱。它是一个声明：从此以后，在这里算数的话，由我来说，并且我保证会遵守我说过的话。

这一股线的特点，是它向后面的人开了一张支票。夺权者今天说「保护财产」，明天他就欠着一笔账：如果他抢人，人们可以拿出这份文告来说，你自己说过的。这张支票，对夺权者自己是一种约束，他明知有这个约束，还是开出去了，因为他需要被认。

要看清这一点，可以反着问：一个夺权者如果只想要枪和钱，为什么要开这张支票？答案是，他想要的东西多于枪和钱。他想要的是「我们」的承认。而承认只能用承诺换。

于是出现了一个很有意思的局面：权力越想稳，越要受约束。一份文告一旦发出去，它就不再是夺权者一个人的东西了，它成了「我们」的东西，会被人引用，会被人拿来对着他。

同一件事也可以倒过来看。一个夺权者如果不愿受这个约束，连一份文告也不发，那他的统治一般靠的就是纯粹的怕。纯粹靠怕的统治，历史上并不是没有，可它都短，都不稳，都活在下一次反叛的阴影里。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

命令说、强者工具说，是一个很有分量的学说，值得公道地讲。

它最大的贡献，是让人看到法律的来源。法律不是从天上掉下来的，是人写的，写的人有利益、有立场。读历史时，任何一部法，都值得问一句：这是谁写的，写给谁看，谁因此得益。这一问，揭出了无数被温情话语遮住的东西。

它的第二个贡献，是提醒人们法律需要力量来撑。一条没有人执行的规定，不过是一页纸。法律要有警察、要有法庭、要有监狱，要有能让它变成事实的手。把这一点说得直白，比把法律说成纯粹的理性要诚实得多。

可它停在两个地方。

第一，它说不清法律和单纯命令的区别。一个劫匪说「把钱交出来」，也是一个有力量支撑的命令。但没有人把它叫法律。为什么？因为劫匪的话，只对这一次这一个人说，不持续，也不管自己，更不打算让后来的人都照着办。法律是对谁都说、对自己也算数、能一直算下去的话。这三点，已经超出了命令。

第二，它说不清权力为什么要借法律。如果法律只是权力的工具，那么夺权者最省事的做法是直接下命令，何必写成条文、编号、公布，还要自己受约束？工具说能解释法律为什么常被权力推着走，却解释不了权力为什么总在努力让自己看起来是被法律推着走。

后一个问题，才是这一章要抓住的东西。工具说把一个最该解释的现象，当成了不需要解释的背景。

本书接过这个问题，给一个答案：权力是客体，法律是主体。客体抢得来，主体抢不来。抢到客体的人，要得到主体的承认，只能借主体的口。借来的口，是主体的衣服；穿上衣服，他就不得不按衣服的规矩走几步。

◆ 八、乱世为什么最信「强者的工具」

有一个现象值得问：为什么「法律就是有权人说了算」，在乱世最流行？

因为乱世里，政治走在前头。

第　9　章会专门讲三面怎样轮流站在前面。这里先说一句：当一个国家处在战乱、政变、崩溃的边缘时，人们最先感到的，是谁占着、谁在打、谁说了算。这个时候，政治这一面占满了视野，法律这一面被压得很薄，薄到人们几乎看不见它。

于是在乱世中，人人都看到：今天这个人说了算，明天那个人说了算，他们各自带着一份文告出来，每份文告都不一样，每份都只管几个月。

在这样的日子里，说「法律是强者的工具」，是诚实的观察。老贺的那句话，在他那家工厂里是诚实的。一个人如果亲眼见过三回改朝换代，每回新来的人都说他代表「我们」，他当然不信。

可你注意：他不信的，是这一个「我们」，是那些冒牌的、一回一换的「我们」。他并没有不信「我们」应当有一个真的。恰恰相反，他的愤怒，来自于他觉得本应有一个可靠的「我们」，而现在没有。

一个人对假货的愤怒，证明他心里有真货的样子。

所以「强者的工具」这个说法，在乱世最流行，不是因为它证明了法律就是工具，而是因为乱世里，主体那一面最薄。这是个症状，不是个诊断。

◆ 九、顶替之病：权力冒充「我」

权力借法律的口，本身不是病。它是常态，甚至是好事：权力借了口，就要受口的约束。

病在冒充。借和冒充的差别，是借的人受约束，冒充的人不受。

本书把这种病叫被顶替：权力那一股，冒充了「我」那一股。

怎样识别一个冒充的「我们」？可以问三个问题。

第一，它能不能被追问。一个真的「我们」，说过的话可以被拿来对照。有人问：你们当时说的是这样吗？得有人回答。冒充的「我们」，不许问，问了就是犯忌。

第二，它受不受自己的约束。真的「我们」，连掌权的人也得守。冒充的「我们」，规矩是给别人定的，自己可以例外。紧急法令发出来的时候，说的是几天几周，可几年过去还不收，这就是一个信号。

第三，它能不能认错。真的「我们」，错了可以改，改的时候说明为什么改。冒充的「我们」，错了就换个说法接着做，从不承认。

这三个问题，普通人在日子里就能用。一个单位新来的领导，说「这是我们公司的规定」，你可以问：这条规定在哪里写着，别人能不能看到，我能不能提意见。三问之下，如果答案是：写不写不重要，别问，反正就这样，那就是一个冒充的「我们」。

权力冒充主体的时候，法律并没有消失，它还在，条文还在，只是它说话的口，被别人占了。这样的法律，看起来完整，用起来空心。

落到导论里那两种人，这一章病的是后一种：觉得法律管不到自己的人。他之所以觉得管不到，是因为他自己手里有一份力量，足够让他不理「我们」。他的力量，顶替了「我们」。

◆ 放回日子里

回到老贺。

他那句话，现在可以改一改了。他说法律是有权的人说了算。更准确的说法是：有权的人想让他的话算数，就得先让它变成「我们」的话。

这对老贺意味着什么？意味着他手里有一样东西，比他想象的大：那份补偿的规矩，是在新老板之前就有的，是「我们」的话，不是老板的话。老板可以少给，可他少给的时候，要拿出一个说法，这个说法得经得起对照。

老贺明天可以做的事很小：去把那份劳动合同和公司发的那张《岗位调整通知》找出来，把两张纸并排放在桌上，圈出前后对不上的地方。他不必先去找律师，也不必先去吵，先把「他们自己说过的话」摆出来。

带 走 的 话

法律常被权力推着走，可权力一旦要人服从，就得先借法律的口说「我们」。

小 账

我今天能说清的：夺权者几乎总要马上发文告、立宪章，因为枪抢得到客体，抢不到「我们」的承认，只能借主体的口。

我还要继续问的：当钱而不是枪想借这个口，会发生什么，下一章从一个算账的小老板问起。

第 7 章

把法律还原成经济：法律是契约，是成本与价格

法律可以给一次违约标价，可它给不了「我们」标价。

◆ 一、违约赔三万，履约亏五万

老钱开着一家小加工厂，接了一张订单：三个月内，给一家客户交一批零件，总价二十万。

合同签完，原料涨了价。老钱一算，照合同交货，他要亏五万。他又问了一位懂行的朋友，要是不交，对方告到法院，按合同的违约条款，他最多赔三万。

老钱坐在办公室里，把两个数摆在一起：亏五万，赔三万。他得出的结论干脆利落：违约。

他没有觉得自己做了坏事。他觉得自己做了一道算术题。合同里写着违约怎么赔，他就按这个价去做决定。就像坐车，不想走路，就付车钱；不想交货，就付违约金。

这种算法，你可能不陌生。在许多人心里，法律说到底就是一张价目表：做这件事，价钱多少；做那件事，价钱多少。守法还是违法，看哪个划算。

本章要认真对待这种看法。它对的地方比人们愿意承认的多。可它错在一个很深的地方，错的地方，恰好是本书要抓住的：钱能买到很多东西，却买不到「我们」。

◆ 二、这套算账对的地方

先把它的好处说足。

第一个好处，是看到了交换。人和人之间的绝大部分日常往来，是交换：我给你货，你给我钱；我给你时间，你给我工资。合同就是交换的法律形式，它把「我

愿意给你什么、你愿意给我什么」写下来，让双方心里踏实。把法律看成契约，说中了法律最常打交道的那一类事。

第二个好处，是看到了成本。每一种规矩都有人付代价。一条规定让谁多花钱、让谁少花钱，这是真问题。一个只管立规矩、不问代价的人，往往立出害人的规矩。

第三个好处，是看到了激励。规矩改变人的算盘。罚得重，人就少做；奖得多，人就多做。想让工厂少排污，最有效的办法常常不是劝，而是让排污变得不划算。这是现代许多好制度背后的道理。

第四个好处，是看到了价格的信息。一个东西贵，说明稀缺或需求大；一个东西便宜，说明多或少人要。价格是一种无声的话，让千万个互不相识的人，不用开会就能配合。

有一种叫「效率违约」的说法，说的就是老钱这样的情形：如果违约的好处大于违约的赔偿，社会整体反而更有效率，因为资源被用到了更值钱的地方。这个想法并非胡说，它在许多买卖里确实站得住。

这一整套看法，对法律的运转方式看得极准。法律做的很多事，确实可以用成本与价格来分析。本书不打算反对任何一条。

可是，老钱做的那道算术题，里面缺了一样东西。

◆ 三、有些东西不卖

先想一个问题：什么东西，你一听说可以买，就觉得不对？

一张选票。要是选票可以标价、可以收购，那被买走的就不再是选票了，而只是一张印着名字的纸。选票之所以是选票，是因为它代表一个人对「我们的事」说了一句自己的话。话一旦能卖，就不是自己的话了。

一份无罪判决。如果法官的判决可以按价买，那么买到的东西，名字虽然叫判决，实质却成了一张出庭的收据。判决之所以是判决，是因为它是「我们」对一件事的回答，而回答一旦可以按价，就不再是回答。

一个人身上的器官。很多国家的法律不允许买卖，哪怕两厢情愿。理由多种多样，可其中有一条：一旦人的身体可以标价，富人和穷人在「我们」里的位置就变了，穷人的身体成了一种备选的货品。

一份证词。证人站在法庭上说出的话，之所以有分量，是因为大家相信他说的是自己看见的。要是证词可以出价，法庭听到的就只是价格，再没有人能从中听出事实。

一份友谊，一个学位，一枚勋章，一句忠诚的誓言。你可以花钱请人吃饭，可你不能花钱买来「友谊」。你花钱买到的，是一个愿意陪你吃饭的人，不是友谊。

这些例子有一个共同点：一旦可卖，被卖掉的就不再是那样东西。

这句话要慢慢读。它不是说「这些东西太神圣，不能卖」。它是说：这些东西的所谓价值，就在于它们不以价格来衡量。一旦以价格来衡量，价值本身就变了。选票的价值，在于它不是商品。

经济这一面，天然地想把一切放进交换里。互动的逻辑就是这样：能比的就比，能换的就换。可国家里有些东西，必须留在交换之外，才成其为那些东西。守住这条线的，是法律这一面。

◆ 四、罚款变成价格的时候

再看一个更小、更常见的例子。

有些国家的托儿所，规定家长必须在下午四点准时接孩子。总有家长迟到，老师只好留下来陪着，很辛苦。于是托儿所想了一个办法：迟到要交罚款。

按照「成本与激励」的想法，迟到变贵了，迟到的家长会变少。

以色列有一项常被引用的托儿所研究（格尼齐与鲁斯蒂奇尼，2000 年发表），结果恰好相反：罚款推行以后，迟到的家长反而变多了。

为什么？因为在罚款以前，迟到是一件让人不好意思的事：我耽误了老师的时间，我欠了老师一个人情。罚款一出，事情变了：迟到成了一项可以付钱购买的服务。我付了钱，我就两清了，用不着不好意思。

更有意思的是，后来托儿所把罚款取消了，迟到的家长并没有回到以前的数，仍然很多。那种「不好意思」，一旦被换成价格，就很难再换回来。

这个例子不必当成铁律，它只是提示一件事：规矩有两种用法。一种是「禁止」：这件事不许做，做了就是亏欠「我们」。一种是「标价」：这件事可以做，付钱就行。同一笔钱，放在两个地方，意思完全不同。

老钱的合同里写着违约金三万。他理解成价格：我付三万，就可以不交货。可那三万的本意是赔偿：你因为违约让对方受了损失，所以要补。这笔钱不是一张「不守诺」的许可证，它是一个承诺落空之后的补救。

把补救读成价格，是一个微妙而致命的偷换。

◆ 五、这一格里的三股线

用老钱的这张订单，把三股线拆开。

经济那一股，是这一单生意本身：二十万的价款，原料涨价，亏五万还是赔三万，这是算盘上的事。老钱和客户各自的算盘，加上市场的行情，构成这一股。它的力量是谁出得起。

政治那一股，是执行：合同到了法院，判了赔，谁去收？要靠法院的人、靠有强制力的机构。没有这一股，合同就是一张纸，赖账的人可以一赖到底。它的力量是谁能强制。

法律那一股，是那句话：「我答应你。」

这三个字，是整张订单真正的核心。老钱的客户之所以签字，之所以先付预付款，之所以开始安排自己的下游生产，是因为他信了这句话。他不是信老钱的算盘，也不是信法院的枪，他信的是：在「我们」这里，一个人说了「我答应」，这句话是算数的。

这句话是主体属性。它让两个陌生人之间能有信用。有了它，才有预付款，才有赊销，才有长期合作，才有一座城里千万笔看不见的信。

现在回头看老钱的算术题。他把「我答应」当成了一个可以被重新定价的选项，只要有利可图，随时可以把它折成钱。如果所有人都这样算，会怎样？客户会

先要求预付全款，再要求担保，再要求抵押，最后可能干脆不跟陌生人做生意。信用死了，生意就窄了，每个人都付出了更高的代价。

这里有一个很小的对照。街边买菜，一手交钱一手交货，不需要任何人的承诺，钱货当场两清，法律几乎用不上。可是预付款、赊账、定做、长期供货，这些交易里钱和货隔着时间，中间只靠一句话连着。越是靠一句话连着的生意，越离不开主体。经济越发达，需要的「我们」越多，而不是越少。

经济学家把这叫做「交易成本的上升」。本书想说的是同一件事的另一面：「我们」的话一旦能被折价，「我们」就开始散。

◆ 六、钱是怎样穿上「我们」的衣服的

第 5 章说过一个推理：对主体，抢不走，买不到，只能冒充。上一章看了权力怎样冒充。这一章看钱怎样冒充。

钱有一个特别擅长的伎俩：把结果买到手，然后再给结果披一层「合法」的衣服。

举几个通用的样子。一家大企业想在某处建厂，当地有一条保护水源的规定。它不直接说「我要绕开规定」，而是花钱聘请专家出评估报告，聘请顾问写合规文件，再举办几场论证会。最后的结果是：厂建成了，每一份文件都齐全，每一道程序都走过了。规定没有被违反，只是被绕了一圈，绕得无懈可击。

再比如，某些合同里的格式条款，写满了对一方有利的内容，字号极小，用语极绕。签字的人是自愿的，条款是白纸黑字的，这就是「契约」。强者把自己的意志，写成了一份「双方同意」的文件。

再比如，对于有钱人，罚款只是成本。一家公司违法获利一千万，被罚五十万，它的决策者会把这五十万记作费用。同一条规定，对一个穷人是惩罚，对一家富公司是价格。同样的事，不同的对待，「我们」就在这里一分为二。

这些做法有一个共同的结构：它们都不否认法律，反而拼命地靠近法律。钱买到了结果，还要把结果装进合同、合规、合法程序里。为什么?

和上一章同一个道理：钱是互动，能买东西，买不到「大家都认」。它想要的不只是结果，是结果的正当。而正当只有主体能给。

于是钱做的事，是制造正当的外观。它没有去抢「我们」，也没有去买「我们」，它花钱请人把自己的结果写成了「我们」的话。

这个推理怎样才算错，也说清楚：如果你看见有钱人买到了结果，却普遍不需要任何合同、合规、程序的外观，大大方方说一句「我买的」就能让所有人服气，那这件外衣就证明不了什么，本书的钢梁二就站不住。查的办法是：看大宗的买卖，买到结果的一方是否都要补上合同、合规文件或程序记录。若大量买到结果的人长期不披任何这类外衣，也没有人追问，本书就错。

这就是被顶替之病在经济这一面的样子：法律没有消失，它还在，条文齐全，程序完备。只是它说话的口，变成了出价最高的人的口。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

契约说和法律经济学，是两个很强的学说。

契约说看到的是：现代社会的一个大趋势，是人与人的关系，越来越多地建立在自己同意的契约上，而不是出身、身份、等级上。过去，一个人生下来是农奴还是领主，一生基本不变；现在，一个人可以选择为谁工作、跟谁合伙、嫁给谁。一位十九世纪的法学家，把这个变化概括成从身份到契约。这个概括抓住了历史的一条大线。

法律经济学看到的是：法律规则可以按它的成本和收益来比较好坏。同样的目标，用哪种规矩花的代价小，是可以算的。这种算法，让许多法律改革有了可检验的依据。

它们停在哪里？

契约说停在：它讲清了「契约怎样产生约束」，没讲清为什么两个人说的话，能约束他们。你说「我答应」，凭什么就有了约束力？如果回答是「因为有法院」，那法院凭什么？如果回答是「因为大家都认」，那就已经进入了主体的领域。契约说在最关键的一步，借用了一个它自己没有解释的东西。

法律经济学停在：它讲清了怎样在已有的价格体系里选最划算的规则，没讲清哪些东西可以进价格体系，哪些不行。这一步不是算出来的，是「我们」划出来的。选票能不能卖、器官能不能卖、判决能不能卖，不是成本收益表上的问题，是「我们要成为一个什么样的整体」的问题。

两个学说都在谈论交换，却都默认了一个没被说出的前提：有一个所有人共同认的框架，交换才能发生。这个框架，就是主体。

互动属性可以给法律定价格，因为法律的许多运转确实是价格式的。可互动属性不能给「我们」定价格，因为「我们」是价格得以成立的地方。

◆ 八、顶替之病的另一副脸

被顶替的另一面，是觉得法律管不到自己的人。

导论里的老吴，是一个不看合同、一走了之的人。他以为这是自由。本章可以再给他添一个更有钱的同伴：他不是不懂法律，他太懂了，他算得清每一条规则的价码。对他来说，法律不是一面墙，是一个价目表。

这样的人，不一定是坏人。老钱不是坏人，他只是算了一道题。可他们共同做了一件事：把自己的力量，当成了「我们」的替代品。我有钱，所以我可以用钱把「我们」的要求折算掉；你没钱，所以你只能被折算。

这是整个病的核心。**当一部分人可以付钱躲开约束，另一部分人不能，「我们」就不再是一个「我们」，而成了两个：付得起的，和付不起的。**

同样的事，判得不一样，就是「我们」在两个案子里成了两个人。这是第 22 章要讲的统一。钱对统一的伤害，在这里已经开了头。

治这种病，不是禁止交换，也不是仇富。治法是三个动作。第一，把不能卖的东西明明白白划出来，说「这个我们不卖」。第二，让惩罚追着获利走，使违法的成本不低于违法的好处，这样罚款才是惩罚而不是价格。第三，让合同条款也要经得起「我们」的追问：它是不是双方真的看懂了，是不是一方借自己的强势写出了另一方不可能拒绝的条件。

这三件事，法律都在做。它做这些的时候，做的是主体的事，不是价格的事。

◆ 九、线是谁划的

到这里可以回答一个自然的疑问：既然有些东西不能卖，那么哪些能卖、哪些不能，是谁说了算？

不是市场说了算。市场只会回答「卖多少钱」，不会回答「能不能卖」。也不是掌权者一个人说了算，否则不卖的东西哪天就可以被他批准去卖。

这条线，是「我们」一次次划出来的。历史上，这条线一直在挪。曾经可以买卖的人，后来不能买卖了。曾经不能收利息的借贷，后来可以了。曾经可以买官的地方，后来不许了。每一次挪动，都是「我们」重新回答一个问题：我们想成为一个什么样的整体。

标价本身也不是坏事。城市给进入市中心的车收一笔拥堵费，给排污的企业收一笔排污费，这些都是把价格用在了该用的地方：它们没有说「这件事不要紧」，只是把成本算到了造成成本的人头上，而且收来的钱是公开的，用途是大家看得见的。区别在于，这笔钱买的是一项明码标价的服务，不是一份对「我们」的豁免。前者是「我们」自己决定用价格来管理，后者是有人私下用价格来绕开「我们」。

所以，划线这件事本身，不属于互动，属于主体。　互动在线里面忙碌，主体决定线在哪里。这也是为什么说，把法律还原成价格的人，其实是站在线里面，去谈论线本身。

这一章要说的，到这里可以收成一句话：钱可以买走很多东西，包括一次违约的自由，可是「我们」是钱的来处，不是钱的货物。一旦把来处也当成货物，钱本身也就没有了可以兑现的地方。

◆ 放回日子里

回到老钱。

后来他没有违约。不是因为他突然被感化了，而是他的朋友提醒了他一件事：这家客户已经合作了六年，他是靠这六年的信，才拿到了今年的预付款。违约赔三万，可六年的信，不在三万里。

老钱重新算了一道题。这一次他算的是：如果我说话不算数，下一个愿意先付钱给我的人，还会不会有？

他咬牙交了货，亏了五万，然后去找客户谈了一次价格补偿。客户听了他的难处，同意把后面的订单价格调高了一点。

这件事，算盘没有说服他，他是被一个朴素的东西说服的：他的话在别人那里，是有分量的。

你明天也可以做一件小事：翻一翻自己手里最近一份合同，找出那条违约责任，问一问自己，如果有一天我想不守，这个数字是惩罚，还是价格。再问一问，对方是怎么看这个数字的。

带走的话

把法律当价格的人，买到的只是一次逃脱，买不到一个「我们」。

小账

我今天能说清的：法律的运转可以用成本和价格去算，可选票、判决、承诺这类东西一旦标价，被卖掉的就不再是原来那样东西；钱买到结果后总要披上合法的外衣，这件外衣正说明主体在哪里。

我还要继续问的：当法律不被权力和钱冒充，却被关进了自己，只剩条文或只剩天理，那是另一种病，下一章接着问。

第 8 章

把法律关进自己：只剩条文，或只剩天理

法律从政治和经济里拔出来，只认自己，拔出来的就是一件标本。

◆ 一、两位老法官

一个县里有两位老法官，同一天审了同一类案子。

案子是这样的：一位老人去世前，亲手写了一份遗嘱，把房子留给照顾了他十年的小女儿。遗嘱上有老人的签名，旁边有一位邻居作见证。可是法律要求遗嘱要有两位见证人，这份只有一位。老人的大儿子在外地，十年没回过家，这时赶回来，拿着遗嘱上的这个缺口，要求按法定继承分房子。

第一位老法官姓冯。他看了又看，把案卷合上，说：法条写的是两个见证人，现在只有一个，遗嘱无效。他对着小女儿说，我知道你不容易，可法条怎么写我就怎么判，我不能改法条。

第二位老法官姓祝。同样的案子，他没有先翻法条。他问了很多问题：老人最后几年谁在照顾，遗嘱是不是他的真意，大儿子这些年做了什么。问完以后，他说：天理摆在这里，老人的心意明明白白，一个缺口不能把良心弄丢，遗嘱有效。

两位老法官各自睡得很踏实。冯法官觉得，自己守住了法律。祝法官觉得，自己守住了公道。

你觉得谁对？

很多人听完会犹豫。冯法官的话有道理，法条是大家定的，不能由法官看着办。祝法官的话也有道理，法条是为了保护人，不是为了害人。

本章要说的是：两位老法官各自看见了法律的一半，也各自犯了同一个错。他们都把法律从一个更大的东西里拔了出来。

◆ 二、条文派看见了什么

先公道地说冯法官。

他代表的是一种古老而有力的看法，可以叫条文派：法律就是写下来的规则，法官的职责就是照着规则判，不能加，不能减，不能凭自己的感觉。

条文派看见的东西很宝贵。

首先是确定。一个人做事之前，得知道后果。如果法条写着什么，法院就判什么，人就能预料，就能安排自己的生活。老钱敢签合同，是因为他知道违约会怎样赔。一个社会如果法官想怎么判就怎么判，人人都活在不确定里，不敢投资，不敢结婚，不敢借钱。

其次是限制。法官也是人，有偏心，有情绪，会被人收买，会被舆论推着走。条文就是栏杆，让法官不能随便走偏。许多暴政的第一步，就是让法官不受条文的约束，只听上面一句话。

再次是平等。条文对谁都写一样的字，不看你是谁。冯法官对小女儿说「我知道你不容易」，可他对大儿子也会说同样的话。他不挑人，所以人们敢站在他面前。

这三样，是一个靠谱的法院最基本的东西。没有它们，法律就只是法官的脾气。

所以，今天的人们对条文派心存敬意，是对的。

◆ 三、天理派看见了什么

再公道地说祝法官。

他代表的另一种古老看法，可以叫天理派：法律的根在正当，在良心，在天理，在人之为人的道理。条文只是这些道理的记录，记录有缺，就要回到道理上去补。

天理派看见的东西，同样宝贵。

首先是条文有限。立法的人不可能想到所有情形。遗嘱要两位见证人，立法时想的是防假，不是要在一位邻居的签名面前毁掉一个老人的心愿。条文是粗的，生活是细的，总有粗网漏掉的地方。

其次是恶法。历史上有无数条文，白纸黑字，规定着极不公道的事。如果法官只认条文，他就会成为恶法的执行者。二十世纪中叶那场大战结束以后，有一位德国的法学家反思，说：当法律不公到了极端的程度，它就不配叫法律。这句话后来影响很大。它提醒人们：条文不是最后一道防线，良心才是。

再次是人的分量。天理派记得，法律是给人用的。冯法官守住了条文，却可能毁了一个十年尽孝的女儿。一个只认字不认人的法官，会让普通人觉得，法律是个冷冰冰的东西。

这三样，是一个有温度的法院最基本的东西。没有它们，法律就只是机器。

天理派还有一样功劳常被忽略：许多后来写进条文的好规矩，起初都是某个法官在没有条文可依的时候，凭着一股不肯放过的劲头先判出来的。条文是良心走过的路留下的脚印。

所以，今天的人们对天理派心存向往，也是对的。

◆ 四、两派的共同动作

可是，两位老法官有一个共同点，他们自己没发现。

冯法官说：「法条怎么写，我就怎么判。」他把法律关进了条文里，认为法律就是那些字，字之外的一切——老人的心意、女儿的十年、家庭的来龙去脉——都与法律无关，是别的领域的事。

祝法官说：「我只问良心。」他把法律关进了天理里，认为法律的真正根据在他心里，条文可以绕开，社会的约定可以不管，别人怎么看也不必顾及。

两个动作方向相反，可做的是同一件事：把法律从它的土壤里拔出来。

冯法官把法律从生活里拔出来，剩下一套自己说自己的字。祝法官把法律从「我们」里拔出来，剩下一个法官个人的良心。两个人都把法律当成一个可以单独存在、单独判断的东西，不再和政治、和经济、和别的人缠在一起。

从第 5 章到第 7 章，本书一直在讲，法律不能被还原成政治，也不能被还原成经济。这一章讲第三种错：把法律还原成它自己。

前两种还原，是把主体拆成客体或互动。第三种还原，是把主体关起来，只许它在自己的家里走来走去。

结果，关起来的法律，成了标本。

◆ 五、这一格里的三股线

用这份遗嘱，把三股线再拆一次。

政治那一股，是谁来裁，谁的裁决算数。法院的位子，法官的任命，判决的强制执行。冯法官和祝法官，都靠这一股才坐在那里。

经济那一股，是这座房子。它值多少钱，两个子女各自能分到多少，将来住还是卖。这是实实在在的利害。

法律那一股，是老人那句话，和「我们」对老人这句话的态度。

注意，法律这一股其实有两层。第一层是老人说的话：他把房子留给小女儿。第二层是「我们」对遗嘱的规矩：怎样才算一个人真正说了这句话，怎样防止别人伪造他的话。要求两位见证人，是第二层的事。

冯法官只认第二层，一旦第二层的格式不齐，第一层再清楚，也不算。祝法官只认第一层，第一层的真意明白，第二层的格式就可以放过。

两位法官各自抓住了半截。

真正完整的法律那一股，是两层同时在：一个人说过的话，要被认；认的办法，也要被守。一个国家之所以是一个「我」，正因为它既认话的意思，又认话的规矩。意思不管，规矩不管，都不能叫认。

用一个人来比。你对朋友说「我周末帮你搬家」，周末到了，你只做了一半，说「我只答应了搬，没答应搬上楼」。这是只认字，不认意思，朋友会说你不认账。你又说「我心里是想帮你的，只是那天有事」，这是只认心意，不认话，朋友同样会说你不认账。一个真认账的人，既记得自己说过什么，也记得自己为什么这样说，他会想办法把事办成。

国家这个「我」，要做的是同一件事，只是规模大得多。

◆ 六、一个只认旧话或只认此刻的「我」

这里可以把第 4 章的同一性检验接过来用。

第 4 章说过，一个国家是不是还是它，要看它认不认自己说过的话。现在再问一句：怎样叫认？

有两种假认。

一种是只认过去的每一个字。这个「我」把自己过去说的话当成石头，一个字不许动，一个标点不许改。环境变了，生活变了，人变了，他仍然拿着当年的话。这样的「我」看上去最守信，实际上已经不再能和别人一起生活，因为生活是活的。

另一种是只认此刻的心。这个「我」说，过去的话不重要，我现在觉得对的才重要。每一天的心情，就是他的法律。这样的「我」看上去最有良心，实际上同样没法和别人一起生活，因为别人没办法预料他明天会怎样，他也没法对任何人许诺。

这两种「我」，一个冻住了，一个飘散了。一个是石头，一个是水。能和别人一起生活的「我」，是一个既记得过去说过的话、又能在今天的情形里把话说得合适的「我」。

本书把前一种病叫固化，它发生在法律这一股线只剩自己的时候：条文压住了生活，「我」变成了只会重复自己的标本。后一种病，在天理派那里表现为：法律只剩下了法官个人的此刻。严格地说，它是固化的另一副脸，因为那个只认此刻的心的人，其实是把自己关在自己里面，不再对别人开口。

这两种病的共同根子，是**主体属性只剩自己**。

◆ 七、标本是什么样子

标本是什么？是一只蝴蝶，被钉在玻璃框里，翅膀的花纹一丝不差，永远不会再飞。

关起来的法律，就是这个样子。

条文派走到极端，会出现这样的景象：法条的字面压过了一切。古罗马早期的诉讼，据后世的法学家转述，要求当事人念出一套固定的话，念错一个词，官司就输了。有人因为把法定的那个词换成了日常说的另一个词，案子就败了，哪怕他要说的意思，所有人都明白。形式压死了意思。

今天这样的事，以更温和的样子存在。一份申请，缺了一个章，就被退回；一个人错过了一个期限一天，就丧失了权利；一份合同，少写了一个字，对方就拿来做文章。每一次，人们都可以说：规矩就是规矩。可每一次，被压的是活人。

天理派走到极端，同样可怕。一个只问良心的法官，今天心情好，判得宽；明天心情坏，判得严。同样的事，在他手里有不同的结果。更危险的是，一个人要是相信自己握着天理，他就很难接受别人的反驳。许多以正义之名做过的残酷事，都有这样一个确信自己握着天理的人。

这两种标本，有一个很容易认出来的记号：它们都不说「对不起」。条文派的法官遇到错判，会说那是法条的规定，不是我的错。天理派的法官遇到错判，会说我是凭良心判的，没有错。一个「我」如果永远没有错，就说明它已经停下来了。能认错，才是活的，因为认错是一个「我」对自己说过的话的再一次回头看。

标本的特点，是它不再回应。条文派的标本，不回应生活的变化。天理派的标本，不回应别人的质问。法律本来是「我们」之间的一座桥，关起来以后，成了一座谁也不能走的雕塑。

活的法律是什么样子？是一条规定每隔几年有人拿它去问一问：今天还管用吗，还护着当初想护的人吗？问了，就改，改的时候留下理由。这样的法律不是不变，也不是乱变，它像一个人的口音，几十年下来有了变化，可你一听，还是他。

这座雕塑可以很漂亮。一部条文严密、体例整齐的法典，是人类智力的一件杰作。一位满怀良知、道德高尚的法官，是令人敬重的人。可是，漂亮与活着，是两件事。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

现代法学其实早就看到了这两派的毛病，也发明了不少办法。

法律解释的方法，就是这样的发明。先看字面的意思，这是文义。再看这一条在整部法律里的位置，这是体系。再看这一条想保护什么、想防止什么，这是目的。三种方法互相校正，既不脱离条文，又不让条文伤人。许多国家的法官，每天都在这样做。

法学里还有一对说法：形式的正义和实质的正义。形式的正义要求同样的事同样地处理，实质的正义要求结果公道。好的法律制度，努力让二者合起来，在大多数案子里，条文本身就够公道；在少数案子里，条文留下了解释的余地，让法官去补。

这些都是对的，都是很了不起的积累。

它们停在哪里？

它们讲清了怎样判，没讲清这件事和「我们是谁」有什么关系。

解释方法告诉法官，遇到遗嘱缺一个见证人，可以去看立法目的：防假。一看，这个案子里没有假，老人的真意可靠，就可以认定遗嘱有效。方法有了，案子也判了。可是，法官为什么要这样做，为什么这样做是对的，方法本身不回答。

本书的回答，是：因为那个叫国家的「我」，既要认话的规矩，也要认话的意思。它认一个老人的真话，就是认自己，因为「我们」承诺过，一个人的最后心愿会被当真。规矩是为了保护这份承诺，不是为了毁掉它。解释方法的每一次使用，其实都是这个「我」在回到自己。

这样看，条文派和天理派的争论，就不再是两个阵营的争吵，而是同一个「我」的两只手：一只手握着话的规矩，一只手握着话的意思。缺了哪一只，都不能把话兑现。

◆ 九、病是怎样长出来的

法律为什么会把自己关起来？

关起来，其实是有道理的。法律最怕的是被权力和钱污染。前两章已经看到，权力和钱总想借法律的口，把自己的意思说成「我们」的意思。法律为了自保，会本能地竖起墙：你们的事不要进来，我只管我的条文；或者，你们的事不要进来，我只听我的良心。

墙起初是保护。法律需要一定程度的独立，不能谁来都开门。

可是，墙一旦越修越高，里面的人就慢慢忘了外面有什么。条文一年比一年细，细到有一天，它与生活不再对得上。司法的人一年比一年专业，专业到有一天，他们说的话，普通人已经听不懂。法律因为想保持干净，而变成了一座离人很远的院子。

另一条路也一样。天理派的法官因为想保持正直，越来越相信自己的判断，最后成了一个谁的话也听不进的人。

这样的病，不是坏人造成的，而常常是好人造成的。想保护法律的人，把法律保护成了标本。墙是为了护院，护到后来，院里只剩下墙，再没有人住在里面。

固化与被顶替，在这里有一层关联，后面第 37 章会专门讲：规则越僵，人越想找关系绕过去；关系越多，规则越要加一层来堵。一座僵硬的院墙，总会引来翻墙的人。

落回导论里的两种人。这一章病的是第一种：把合同当护身符的老周。他把租约背得滚瓜烂熟，一字不差，却连押金都要不回来。他对法律的态度，正是条文派的态度：法律就是这些字，字都在我这里，我就安全。他没想过，字背后有一个「我们」，那个「我们」会不会认他，不只看字。

所以，这一章不是要在条文派和天理派之间站队，而是要把一个被两派都漏掉的东西指出来：两派争的都是法官手里拿什么，却没问法官身后站着谁。法官身后站着的，是一个要为自己说过的话负责的整体。这个整体，才是法律真正的主人。法官穿上法袍，说的是它的话。法条写在纸上，记的也是它的话，只是记得没有话那样活。

◆ 放回日子里

回到两位老法官。

后来，那份遗嘱的案子上诉到了上一级法院。上一级法院的判决，既没有按冯法官的路走，也没有按祝法官的路走。它先查了老人的真意，确认遗嘱出于本人；再查了为什么要两位见证人，确认是为了防假；最后认定，在没有任何伪造迹象的情况下，缺一位见证人不足以推翻老人亲笔写下的话。判决书里，把理由一条一条写清楚，也写明了今后遇到类似的案子，大致怎样看。

你看，这样的判决，既对得起条文，也对得起老人。它之所以站得住，是因为它做了一件事：它让「我们」说过的话，和「我们」说这话的用意，同时被认。

你明天可以做一件很小的事：找一条你身边的规定，可能是小区的公约，可能是公司的制度，问两个问题。第一，它的字面上到底说了什么。第二，它想保护谁、防止什么。如果两个答案对得上，这条规定是活的；如果对不上，你就找到了一处标本。

带走的话

一个只认条文或只认天理的「我」，是关在玻璃柜里的「我」。

小账

我今天能说清的：条文派看见了确定，天理派看见了正当，可两派都把法律从政治、经济和别人的生活里拔了出来，拔出来的法律只剩自己，那就是固化。

我还要继续问的：既然三种还原都是病，一个国家在不同的日子里该让哪一面走在前头，下一章问这件事。

第 9 章

三属性轮流侧重：乱世政治在前，繁荣时经济在前，法治时法律在前

同一个国家，在不同的年头，人们最先想起的东西并不一样。

◆ 一、洪水来的那一周

沿河的小城里，有一位开了二十年面馆的老板，姓钱。那年夏天，上游连下了六天暴雨，堤坝眼看守不住。

那一周，没有人谈合同，也没有人谈价格。

大家只问几件事：谁来喊撤离，哪条路还通，谁去守最险的那一段堤。市里的人拿着喇叭站在路口，要谁走谁就走，要哪辆货车就拉走哪辆货车。钱老板的面馆被临时占用，成了安置点，二十几个陌生人睡在他的桌椅上。

他没有问一句补偿。当时没有人会问。

有人觉得这不公平，可没有人拒绝。喇叭里喊的是一句很短的话：先救人，别的以后再说。那个「以后」，就是一张日后要兑现的账。

这一周里，国家的哪一面最亮？是政治。谁占着哪个位置，谁的话算数，谁能调动人和物，这些事一下子成了全部的事。

◆ 二、水退之后，价钱先说话

水退下去以后，城里的话题变了。

沙袋什么价，水泥什么价，修一堵墙的工钱怎么算。外地的建材商开着车进来，本地的工人抬了价，租房的人发现房租涨了三成。钱老板一边清淤，一边算账：重新开张要买多少锅碗，借多少钱，多久才能还上。

这几个月里，没人再喊着让谁听谁的。大家忙着换东西：用力气换工钱，用货换钱，用钱换时间。

这时国家最亮的一面是经济。

重建要靠交换才转得起来。靠命令也能搬砖，可砖要搬得多、搬得快、搬得有人愿意干，价格这只手比喇叭好用。

钱老板那几个月里，还借了一笔钱重新开张。借条上写着多少利息，什么时候还。放贷的人是同乡，两人坐在一张刚擦干的桌子前，谁也没有提「万一再发一次洪水」。借条写下来，两人就都有了一个可以指着说话的东西。

这就是经济在前的年头里，法律那一股的样子：不出声，可没有它，这笔交换发生不了。

◆ 三、十年之后，大家翻出的是一张纸

又过了十年。小城早已重新热闹起来，当年的洪水只剩下墙上一道线。

钱老板的儿子要接手面馆，翻出一张发黄的凭条，上面盖着章，写着当年的占用，写着「事后补偿」。老板说，补不补都无所谓了。儿子说，不是钱的事，是这张纸算不算数。

他拿着凭条去问。窗口换了三个，换了两任主管，有人说那是紧急时候的话，有人说那得看当时的规定。

窗口里的人并不坏。他们每个都有各自的理由，一个说材料分在了不同部门，一个说当年的批示没有留底。可钱家父子站在柜台前，看到的是同一个景象：「我们」当年说过一句话，现在要找出是哪个人对那句话负责。

这一回，全城人关心的不是谁有权、谁有钱，而是一个更朴素的问题：当年说过的话，现在认不认。

这时最亮的一面，是法律。

三个阶段，三种最先想起的东西：乱世先问谁说了算，繁荣先问怎么换，太平先问说过的话认不认。

◆ 四、侧重不是取代

这里有一个容易读歪的地方。

洪水那一周，价格并没有消失。有人趁机把水涨到平时的三倍，有人把船票卖出了天价。法律也没有消失，占用面馆要开凭条，开了凭条，就是「我们」承认欠了一笔账。

三面一直都在。变的只是谁在前面开口。

像一个人走路。迈步时脚在前，伸手去够东西时手在前，被人叫住时是脸转过来。身体始终是那一个身体，没有哪一部分取代了哪一部分。

国家的三种属性也是这样：侧重只是谁此刻最先出场，三面从来都同时在。

钱老板的面馆被占用那周，他拿到的那张凭条，就是法律在乱世里留下的一点痕迹。它很小，写得潦草，可它的意思是：这次占用不是抢，是「我们」借的。借和抢的差别，在乱世里也看得出来。

所以说「乱世政治在前」，意思不是乱世没有法律。战时照样要认债，要处理俘虏，要给征用的物资立个字据。说「繁荣时经济在前」，意思也不是繁荣时没有权力，只是权力退到了后台，人们更多在谈生意。

◆ 五、三种侧重，各有各的样子

政治在前的时候，国家像一支队伍。要紧的是指挥的链条清楚，命令传得下去。古罗马遇到大险，会任命一位独裁官，给他极大的权，任期只有六个月，期满交还。罗马人懂这个道理：乱世要把权收拢，也要把「还回去」的日子先写下来。

经济在前的时候，国家像一座大集市。要紧的是东西流得动，价格说得出真话。人们对规则的要求变少了，只希望它少碍事，税轻一点，许可少一点。这时法律那一股缩成几句最基本的承诺：东西是谁的，说好的价钱算不算数。

法律在前的时候，国家像一个住了很久的家。要紧的是同样的事同样判，换手有规矩，新来的人和老住户认的是同一本账。政治退到按任期轮换，经济退到按合同往来，各在各的位置上，很少有人再想起它们。

三种样子没有高低。队伍不能拿来过日子，集市不能拿来守家，家也挡不住洪水。问题只是：该用哪一种的时候，用的是不是它。

◆ 六、同一座桥上的三股线

拿一座桥说，最容易把这三股线拆开。

洪水冲垮了桥，要重修。政治这一股问的是：先修哪座，封哪条路，哪边的居民先救，谁来拍板。这些是可以被占据、被争夺的位置，所以才有选举，有任期，有人想坐上去，也有人想把人拉下来。

经济这一股问的是：桥多少钱，谁出，工人拿多少工资，过桥收不收费。这些是可以被交换的东西，所以才有价格，有招标，有欠条。

法律这一股问的东西最安静：这座桥修起来，是「我们」许下的一件事。征地时许的诺，筹款时许的诺，欠工钱时许的诺，都要被所有人认。市长换了，桥还在，桥的账还在。

第　4　章说过的同一性检验，在这里看得最清楚。换掉市长，这座城还是那座城；可要是新市长一上任就宣布前任欠的桥款一概不认，全城的人都会觉得，这座城变了。

再往下推一步。假如这是一座收费桥，十年后有人想加价。政治这一股想的是，能不能把桥收归市里；经济这一股想的是，加价以后谁来付，车流会不会减半；法律这一股只问一件事：当年特许的条件，现在还算不算数。

三股线同时在扯，法律这一股不是去压住另外两股，而是让它们要改，也得改在「我们」说过的话里。要改特许的条件，就按当年约定的办法改；要收归，就把账算清楚、补偿给足。这样，权力和钱都动得了，动了以后，人们还认得这是同一座桥、同一本账。

所以三股线里，政治和经济都可以轮流换手，只有法律这一股，是那个换手之后还在的「我」。

◆ 七、卡住了，就成了病

侧重本来是流动的。病出在它卡住的时候。

先说政治卡住。洪水过去了，紧急命令却一直没有收。当初为了救人而许可的占用、征调、限行，成了日常。一开始大家服从，因为危险还在；后来大家服从，因为没人记得它什么时候该结束。

再说经济卡住。增长曾经让人们吃饱穿暖，于是任何一件事都要拿增长来说理由：修这条路是为了增长，拆那片房是为了增长。到了增长停下来，理由却没有变，只是说得更急。

最后说法律卡住。城里的人口翻了一倍，行业换了几轮，条文却一个字不许动，因为「法律要稳定」。新的事找不到旧的说法，人们只好在条文之外自己想办法。

这三种卡住，各有各的结局。政治和经济卡住，是权力或钱占着「我」的位置不肯下来，也就是第 5 章说过的顶替；法律卡住，是「我」只剩下重复自己，也就是固化。

卡住的病有它的样子。政治卡住的地方，人们开始说「听上面的」，开始打听谁认识谁。经济卡住的地方，人们开始说「钱到位就行」，开始把规矩当成价目表。法律卡住的地方，人们开始说「条文上没有」，然后各自想办法绕过去。

导论里的两种人，在这里一一对上：觉得法律管不到自己的人，往往站在前两种卡住里；把合同当护身符的人，则站在第三种里。

◆ 八、为什么太平时要让法律在前

既然三面轮流，为什么说法治的时代，要让法律站到前面来?

因为只有主体这一面，能把另外两面都装进「我们」里。

政治在前的时候，换手靠争夺。每换一次，「我们」就要被重新问一遍：你站哪边？经济在前的时候，流动靠价格。价格能让东西换手，却给不了承诺，一个只靠价格连着的社会，谁出得起更高的价，谁就能转身离开。

法律在前的时候，换手和流动都有了大家认的写法。权力怎么交接，钱怎么流动，吵起来怎么算，都先写在「我们」说过的话里。这样，权力换手时「我们」不必重来，财富流动时「我们」也不会散。

看一个国家换手时的样子，最能看出法律有没有站到前面来。一些国家在大乱之后，由临时的班子过渡到长期的班子。过渡里最要紧的一个动作，不是谁坐上了位子，而是新班子开口的第一批话里，旧债认不认，旧约认不认，旧的身份文件认不认。认了，人们说这是换了人；不认，人们说这是换了国。

这也是为什么太平时人们常说「按规矩来」。那不是一种道德偏好，是一个国家发现：只有让「我」站在前面，政治和经济才能放心地轮换。

那么侧重怎样换过来？靠法律自己。

好的紧急措施，出生时就带着结束的日子。洪水后的占用令，写着三个月到期，到期要么续、要么退，而且续要有续的说法。这样，政治这一面可以放心地在乱世站到前面，因为它自己带着退场的时间表。

这里还要补一句，免得读成「三面各管一段时间」。侧重说的是同一时刻里的先后，不是三个互不相干的时代。同一个星期里，洪水后的小城既有人在喊话，也有人在谈价，还有人在核对凭条，只是此刻哪一件占了最多人的心思，就是此刻的侧重。把侧重读成大时代的划分，它就退回到了台阶说。

◆ 九、旧讲法看见了什么，停在哪里

对这个问题，标准的讲法有两种。

一种是发展阶段论：先要秩序，再要增长，最后才谈法治。另一种是紧急状态理论：危急时期需要紧急权力，只要事后有约束。

它们都有对的地方。阶段确实有先后，乱世确实需要一个能下命令的权威，富裕之后人们确实更看重规则。紧急状态理论还提醒我们，紧急权力得有边界，这一点要紧得很。

可它们停在了一个地方：它们把阶段当台阶。好像政治是乱世的事，走上去就留在了脚下；经济是发展期的事；法律是富了以后才买得起的东西。这样讲，就没法解释为什么战场上也要认字据，也没法解释为什么繁荣的时候权力仍然在。

紧急状态理论也一样。它把紧急权力摆在了一个例外的盒子里，提醒我们盒子要有锁。这很重要。可它没有回答，盒子外面那个正常的世界，又是由什么撑着

的。答案是撑着的就是那个一直在的「我」：它让例外有边，也让例外结束以后，大家能回到同一个家。

台阶说还有另一个后果：既然法律是最后才到的，前面的阶段就可以不管它。许多顶替之病，正是从这句话里开始的。

还有一句常听的话：法治要等经济发展到一定程度才行。这句话对了一半。穷的时候确实没有力气去养一个庞大的司法机构。可它漏掉的是：再穷的集市，也靠几句最基本的承诺才转得起来。那几句承诺，就是法律那一股在场。法律不是富了才买的东西，它一直在，只是富了以后才有余力把它写得细。

把三属性看成国家同时有的三面，轮流侧重，这几件事就连起来了：三面一直在，只是谁在前；侧重卡住，才成病；而该谁在前时谁到不了前面，也是病。

◆ 十、这句话怎样才算错

侧重说如果什么现象都能事后解释，它就一钱不值。所以要先说清，看见什么，它就错了。

第一个信号，看紧急措施到不到期。如果一个国家的危机已经过去十年，紧急权力一条没有收，却没有人觉得「我们」被冒名，没有人开始找关系，也没有人开始绕路，日子照常安稳，本书关于政治卡住成病的说法就错了。

这个信号的画面很具体：一座城里，当年的限行令、征调令，十年后还贴在街角，没有人撕，也没有人问。要是这样的城里，居民个个觉得生活正常、自己是「我们」的一部分，那就是本书错了。

第二个信号，看增长停了以后，政策的理由变不变。如果增长连续几年停滞，政策还是只拿增长当唯一理由，人们却不觉得被钱顶替，对规则的信任也没有掉，经济卡住成病的说法就错了。

这个信号也看得见：增长好的年头，大家不问理由；增长停了，理由还是那一句，人们就会开始问「为什么是我」。要是没人问，说明那句理由并没有顶替什么。

第三个信号，看社会变了，法律多久跟上。如果社会已经面目全非，条文几十年纹丝不动，生活里却没有长出条文之外的一大片办法，也没有人说「照规定办不成事」，法律卡住成固化的说法就错了。

这一条最容易查。翻翻一个国家近来的法律修订，看有多少在社会变化后十年内跟上，又有多少拖了半个世纪。再看拖得久的地方，生活里是不是长出了一片条文之外的办法。

有人会问：这三个信号，不也可以事后找理由吗？危机十年没收，说是危险还在；增长停了还说增长，说是为了将来增长。可「理由」和「到期」是两回事。到期是写在纸上的日子，理由是嘴上的话。写在纸上的日子，没法事后再编。

三个信号都不玄。它们不要求你读懂任何理论，只要你看一眼街角的告示、一份政策的理由、一部法律的修订年份。看不见这三样东西的变化，本书的话就该收回；看见了，这句话才算站住。

这三条里，只要有一条在大量案例中成立，卡住成病这句话就站不住。

◆ 十一、本编总账

第一编读完了。回头看，第 6、7、8 章讲了三种把法律拿走的办法，各自看见了东西，也各自收回了东西。

三种还原	看见了什么	收回了什么	对应的病
还原成政治	法律常被权力推着走，恶法确由强者写成	掌权者换了，法律还在；夺权的人还要借法律之口	权力冒充「我」
还原成经济	交易、成本、激励，法律确实在给行为定价	有些东西不能卖，卖了就不再是那件东西	钱冒充「我」
关进自己	条文给确定，天理给正当	只认条文或只认天理的「我」，无法和别人一起生活	只剩下自己，固化

这三种做法有一个共同点。它们都想用一个更好懂的东西，替换掉「我们」这个不那么好懂的东西。权力好懂，价格好懂，条文也好懂。可替换之后，被丢掉的恰恰是国家认自己说过的话这件事。

读到这里，三种还原的账算清了，侧重这条线也立起来了。三面同时在，轮流站在前面，卡住了就成病。让法律在前，是因为它能把另外两面装进「我们」里。

下一编要回到法律自己，看它把一个人放在国家的什么位置上。这个位置有三个问题：你和谁有关，你碰到谁，你和谁同在一处。

三行看下来，答案是同一个。法律离不开政治，也离不开经济，可它说「我们」。丢了这一点，哪一种还原都成了半截的话。

这一章把三面轮流站到前面的样子讲完了。读下去，你会发现每一编都在问同一件事：当某一面卡住、冒名、或者缩成标本时，一个人在「我们」里的位置会变成什么样。

◆ 放回日子里

回到钱老板。那天他儿子拿着凭条在窗口站了半天，最后问了一句：这张纸，能不能由您盖个章，注明收到日期?

儿子后来把凭条复印了两份，一份留在店里，一份放进银行的保管箱。他说，爷爷那一辈人不信纸，信人；可人会换，纸会留下来。

明天你也可以做一件小事：把家里那几张凭条、合同、收据，找个地方放好。它们不是为了打官司，是「我们」欠你、你欠「我们」的那几句话，将来有一天，需要被认。

带 走 的 话

一个国家健康，不在哪一面最强，而在该谁在前时谁能到前面来。

> 小 账
>
> 我今天能说清的：国家的三面一直都在，只是轮流站在前面，卡住了就成病。
>
> 我还要继续问的：关系、影响、共存，这三格里，法律这一股是怎样把人放进「我们」的。

第 二 编

法律是国家的分布：关系、影响、共存

第一编讲了一件事：法律是国家三种属性里说「我们」的那一面，政治和经济都离不开它，可谁也代替不了它。从这一编起，本书要看这个「我」长什么样。它的样子有九格，分三组，每组三格。

第一组叫分布。它回答一个「我」最先要回答的问题：我在哪里，和谁在一起。这个问题拆开是三问：你和谁有关，这是关系；你碰到谁，这是影响；你和谁同在一处，这是共存。本编六章，每一问讲两章，先讲它好的样子，再讲它病的样子。

读这一编，请记着一个提醒。每一格都不是法律单独织成的，政治给位置，经济给交换，法律给承认，三股线同时在。本书一章章把它们拆开，不是要分家，是要看清哪一股是「我」。

法律先把每个人放在「我们」里的某个位置上：和谁有关、碰到谁、和谁同在。分布乱了，人就不知道自己在「我们」的哪里。

第 10 章

关系：一个人在国家里站在哪里

你在国家里站在哪里，不看你从哪里来，看你身上挂着哪些被别人认出来的关系。

◆ 一、一天里的七个身份

邓女士在一家物流公司做调度，四十出头。有一天她替自己数了数，从早上睁眼到晚上睡觉，她是七个人。

清早她是母亲的女儿，要给住院的母亲打电话问夜里睡得怎样。上午她是公司的雇员，听主管派活。中午她是房东，一个租客发来消息说水管漏了。下午她是乘客，在地铁里被人挤了一下。傍晚她是顾客，在超市里为一袋过期的面包同收银员说了几句。夜里她是病人的家属，在医院走廊上签了一张字。

她以前从没数过这些。数完了，她有点愣：这七个身份里，有哪一个是她自己选的?

母亲不是她选的，雇员是她选的，房东是她买了房才成的，乘客是随手的，病人家属是临时的。可这七个身份有一个共同点：每一个都有一个对面的人，每一个都有一些她该做的事、可以要求的事。

法律管的，先是这个。

◆ 二、关系就是「谁对谁欠什么」

所谓法律关系，说起来很简单：谁对谁，欠什么，能要什么。

邓女士对租客，欠一个能住的屋子，能要按时交的租金。对公司，欠一份认真的工作，能要一笔按时发的工资。对母亲，她欠赡养，她不能拒绝。对收银员，她能要一袋没过期的面包，收银员能要她把钱付清。

每一根这样的线，都有两头。一头是「欠」，一头是「能要」。两头合起来，才叫一个关系。

注意这里面没有出现「爱」，也没有出现「恨」。法律不管她喜不喜欢那个租客，它只管那根线上，欠什么、要什么，说得清不清。

「欠」也不只是欠钱。欠一个不打扰的夜晚，欠一份说明，欠一次通知，欠在对方出事的时候不袖手。法律关系里的「欠」，是一切可以被要求、可以被追问的东西。能被追问，才是关键。

这么做不是冷漠，是有道理的。人的感情会变，今天喜欢的明天可能不喜欢；可线上写着的东西，不能跟着情绪变。线要是跟着情绪变，这根线就拉不住任何人。

◆ 三、这一格里的三股线

现在把邓女士的雇佣关系拆开看。同一份工作，其实有三股线缠在一起。

第一股是政治的线。主管说今晚加班，她就得留下；主管排班，她就得服从。这根线说的是谁管谁，谁的话算数。它是位置，是上和下。

第二股是经济的线。她每个月领一笔钱，公司每个月得到她的一批工时。这根线说的是谁给谁什么，换多少。它是交换，是你和我。

第三股是法律的线。她在这家公司里「算什么」：算雇员，不算临时帮工，不算合伙人。她能要什么：要按月发的工资，要休息日，要出了事有人负责。主管不能因为不喜欢她的发型就让她今天起不用来了，公司也不能一句话就撕掉上个月说好的奖金。这根线说的是承认。

这三股线有一个很容易被忽略的差别。前两股，只在她和公司两个人之间有效。主管的话，只有她一个人听；她拿的钱，只有她和公司两个人记得。

可第三股不同。她被叫作「雇员」这件事，法院认，银行认，邻居认，就连她从没见过的陌生人也认。她去银行借钱，银行问她做什么工作，她说在这家公司，银行就会相信，因为全社会都认「雇员」这个位置是什么意思。

三股线有时会往不同方向拉。主管晚上十一点发来消息，要她明早之前把报表改完。政治那一股说：他是上级，听他的。经济那一股说：这活儿值不值额外的钱，可以谈。法律那一股问的是另一件事：这个位置，在「我们」那里，管到几点?

答案不是主管说了算，也不是她肯不肯让步说了算，是「雇员」这个位置本来的边界。边界在，她才有一个夜晚是自己的。这就是法律给人的承认：它不只告诉你你是谁，也告诉你别人管到哪里为止。

这就是法律这一股为什么是「我」那一股：它不是两个人之间的事，它是「我们」在说，这个位置我们认。

◆ 四、能被第三个人认出来，才算有位置

把这个意思再往前推一步，会推出一个旧讲法没有明说、可普通人一读就懂的判断。

一个关系，要有位置，就要能被第三个人认出来。

先看一个熟人之间的例子。两个人同居了二十年，没有登记，没有合同，没有任何一张纸。一方去世了。另一方走进医院，说我是他最亲的人。医院说，请出示证明。他拿不出来。

他和死者之间有二十年的感情，这是真的。可在「我们」那里，他们之间没有一根线，被第三个人认得出来。感情不是线。线要有一个写法，写法要有人认。

再看一个陌生人之间的例子。两个从没见过的人，在网上谈成一笔买卖，一个付钱，一个发货。他们互相不认识，没有半点交情，可这笔交易照样做成了。为什么?因为买方和卖方这两个位置，是「我们」认过的：他们知道，万一出了事，有一个第三方，会用同一把尺子来量。

这就推出一个反直觉的结论：越是陌生的关系，越依靠法律；越是亲近的关系，越容易忘了给它一个能被认的写法。感情深的地方，反而最容易没有位置。

这个结论也解释了另一件事：为什么新来的人最脆弱。刚搬到一座城的人，没有认识的人，没有登记过的住址，没有签过的合同，没有被谁认过的位置。他在这

座城里站着，却没有站在任何一根线上。没有被认出来的关系，他在「我们」里就没有地方可站。

◆ 五、关系的三种写法

一根线怎样才算「被认出来」？各国办法不同，大体有三种写法。

第一种是登记。出生、婚姻、房子的归属、公司的成立，都去一个公开的地方留一笔。别人要查，去那里查。这种写法最硬，也最费事，所以只用在最要紧的关系上。

第二种是合同。两个人自己把话说清，写下来，各执一份。雇佣、租赁、买卖、借贷，大多靠这种写法。它不需要谁来批准，可需要写得清楚，将来有人读得懂。

第三种是习惯。有些关系没有纸，却有长年的做法，邻居之间的出入权，行业里的交货惯例，渡口的先来后到。法律也认习惯，不过认得最保守，因为习惯的边缘模糊，容易有人借机说「这是老规矩」。

这三种写法有一条共同的规矩：线要写得让第三个人读得懂。一种写法越硬，被认的把握越大；越软，越要靠运气。

有一条常识，几乎所有国家都有：房子卖了，原来的租约通常随房子走。新房主不能一进门就说「我没跟你签过」。这条规矩说明了关系的另一个特点：线不只拴着签字的两个人，它还要穿过第三个人，仍然有效。要是线一碰到第三个人就断，没人敢租房，也没人敢买房。

◆ 六、关系不是天生的，是一次次结出来的

有人会说，母子、父女是天生的，怎么能是「结出来」的？

先说一件事实。血缘是天生的，可法律上的父母、子女，是结出来的。同样的血缘，在不同的情形下，法律上可以认，也可以不认；没有血缘的收养，法律上同样可以认成亲子。这中间发生了什么？有一次「认」。

认的方式各国不同，有的靠出生登记，有的靠一个程序，有的靠一份文书。无论哪一种，都是「我们」把这根线写下来，从此，欠什么、要什么，有了说法。孩子要抚养，父母可以管教，老人要赡养，这些都是认过之后才有的。

雇佣更明显：没有签字、没有开工，就没有雇员。婚姻更明显：没有那场仪式，就没有那个位置。

所以关系不是躺在那里等人发现的东西，是一次次结出来的。每结一次，「我们」里就多了一根线，一个人就多了一个位置。

这里要提醒一件事，免得读歪。说关系是结出来的，不是说有一个人先坐在那里，决定把谁和谁连在一起。结的过程本身就是「我们」显出来的过程：邓女士和公司签字的那一刻，雇员这个位置不是被谁发明出来的，它早就存在于「我们」认过的各种写法里，签字是她走进了其中一个写法。

◆ 七、你身上挂着的关系，就是你的地址

把一个人身上挂着的所有被认出来的关系都列出来，会得到一张很长的单子：谁的子女，谁的配偶，哪家的雇员，哪处房子的主人，哪家银行的债务人，哪条路上的行人。

这张单子，就是这个人在国家里的位置。比地图上的地址更真实：地址告诉你他的身体在哪里，这张单子告诉你，他在「我们」里站在哪里。

所以，看一个人在国家里站得稳不稳，不看他有多少钱，不看他是什么出身，看这张单子上有多少被第三个人认出来的关系，又有多少是可以放心依靠的。

一个孤身的老人，没有子女，没有合同，没有任何一条线。他有钱，也没有人要对他负责，生了病，没有人能替他签字。一个年轻人有一大串关系，但全是口头的，哪一个也拿不出来。他们都站在国家里，却都站得不稳。

◆ 八、新来的人怎样把线结起来

刚才说，新来的人最脆弱。这句话可以推得更细一点。

邓女士的同事小韩，去年才从外地来这座城。他头一个月住在朋友家，没有租约；第二个月找了份工，老板说先干着，合同以后补；第三个月被人撞了车，对方说，你有什么证明你住在这儿。他一样也拿不出。

小韩不缺能力，也不缺诚意。他缺的是线。他在这座城里的每一件事，都是口头的，每一个对面的人，都可以说「我没答应过」。

后来他做了几件事：补了合同，办了住址登记，把房东的租约复印了。这几件事花了他一个星期，之后他在这座城里的处境，和以前完全不同了。他的钱没有多一分，他的力气没有大一分，变的只是：他身上多了几根被第三个人认出来的线。

这给新来的人一个很实在的办法：先别急着赚钱，先把线结起来。同样，这也给「我们」一个要求：对新来的人，线要结得容易些，写法要摆得明白些。把线藏得很深的地方，新来的人永远站不稳，那里的「我们」也永远长不大。

◆ 九、旧讲法看见了什么，停在哪里

法学里讲这个，有一套成熟的说法，叫法律关系理论。

它把一个法律关系拆成几块：谁是当事人，对着什么东西，各自有什么权利和义务。再往细里分，权利有请求、有自由、有权力、有豁免，义务有要做的、不能做的。这套拆法清楚得很，学过的人看任何一个纠纷，都能很快找出线头。

它的好处是确定。有了这套框架，两个法官面对同一个案子，可以按同一张图来读，不会各说各话。这件事对「统一」很要紧，本书第 22 章还会回来讲。

可它停在了一个地方：它讲清了关系怎样拆、怎样算，没讲清为什么人和人之间需要这样的关系，更没讲清关系和「我们是谁」有什么关系。

这套理论默认关系已经在那里了，拿来拆就是。可前面几节说的，恰恰是关系从哪里来、为什么要被第三个人认。那一问的答案，是「我们」。关系是一个人在「我们」里的位置，一个关系被认出来，是「我们」在说：这个人，在这里。

法学里还有一条老规矩，叫关系的相对性：一份合同，只拘束签字的两方，管不到外人。这条规矩对：你和房东的约定，不能强加给隔壁的人。

可是细看就会发现，同一套法学又要求第三个人认这份合同：银行认你的工作合同，买家认你的租约，法院认你的借条。一方面说合同只在两个人之间，另一方面又说全社会都得认它。这两句话怎么放在一起?

放在一起的办法，只有一个：关系的内容是两个人的，关系的位置是「我们」的。欠什么、要什么，由两个人说；这根线算不算数、能不能被认，由「我们」说。旧讲法把两半分开讲，难免讲得别扭。

把这一层补上，法律关系理论就从一张拆解图，变成了一张地图：它标出的不只是线头，还有每个人在国家里站的地方。

◆ 十、位置丢了，人会怎样

位置丢了，样子是很具体的。

邓女士的母亲住院，需要做一个手术，要有人签字。邓女士是女儿，没问题。可她的舅舅，母亲的亲弟弟，在同一家医院里，也说我是她最亲的人，我来签。医院左右为难。

最后是看了登记，认了邓女士。舅舅有点不高兴，觉得医院不近人情。可医院并不是不近人情，是在替「我们」做事：在两个人都说自己最亲的时候，要有一个第三个人都认的次序，不然每家医院都在每个病床前重新吵一次。

再往前想一步。要是母亲昏迷前没留下任何说法，邓女士也没有任何登记，两个人都拿不出东西，那么这个手术，就被拖了下来。拖的不是别人，是躺在床上的老人。

位置不清，最先吃亏的是最需要被照顾的人。所以法律为各种关系预先写好了位置，正是为了在人人都说「我最亲」的时刻，有一个不用吵的答案。

◆ 十一、为什么这是国家的「分布」

回到本书的主线。

分布这一格要问的是：一个「我」，在哪里，和谁在一起。关系是它的第一问。国家这个「我」，要先知道它里头每一个人，站在哪里，和哪些人连着，才谈得上知道自己是谁。

还可以多问一句：「我们」为什么要有这张网，而不是只让每个人各管各的？

因为一个只有一个个孤立的人的地方，没有「我们」。哪怕这些人天天碰面，只要没有哪一根线被共同认下，他们便只是一群人。有了线，而且是大家都认的线，一群人才开始有边界、有成员、有次序：谁在里面，谁在外面，谁对谁负什么。

所以，法律先把每个人放进关系里，不是为了管人，是为了让「我们」有一张看得见的网。网上每一个结，是一个人；每一根线，是一个欠和要。网织得清楚，「我们」就知道自己有多大、有多少人、各站在什么位置；网乱了，「我们」就不知道自己是谁。

因此「分布」这个词，选得很准。它不是说人在国家里怎样排队，是说一个「我」怎样铺开：它在哪些地方有人，那些人之间有哪些线，哪里线密，哪里线稀，哪里一根线都没有。线稀的地方，「我」在那里是模糊的。

第 4 章说过，一个国家是不是还是它，看它认不认自己说过的话。关系，就是这些话里最日常的一批：谁是谁的什么，谁欠谁什么。国家认这些话，才有人敢结关系；人们敢结关系，「我们」才一天天长出来。

关系这一格，到这里讲了它好的样子：线清楚，位置稳，第三个人认得出。下一章要看它歪了的样子，一种关系越过自己的地盘，带进所有关系里。

◆ 放回日子里

邓女士数完了七个身份，做了一件很小的事：她把自己和公司的合同、和租客的租约、母亲住院的授权说明，各拿一个袋子装好，在袋子上写了谁、什么、哪一年。

你明天也可以数一数：这一天里，你是哪几个人。数完了，问自己一句，哪一个身份，我拿不出一张能让第三个人看懂的东西。

带走的话

你在国家里站在哪里，不看出身，看你身上挂着哪些关系。

小账

我今天能说清的：关系就是谁对谁欠什么，法律那一股让它能被第三个人认出来，一个人才有位置。

我还要继续问的：一种关系越过自己的地盘，带进所有关系里，会怎样把分布弄歪。

第 11 章

关系的病：只认身份，或只认自己

一种关系越了界，带进所有关系里，「我们」里就只剩上下，没有了你我。

◆ 一、业主大会上的那句话

老卢是一家公司的部门经理，管着二十几个人。周六上午，他所住的那栋楼开业主大会，议题是换电梯，每户摊多少钱。

老卢坐在第一排。有人提出摊钱的办法不公平，一楼的住户几乎用不到电梯。老卢站起来，说：「这件事我看就这么定，大家听我的。」

会场静了一下。说话的人是楼里的邻居，坐在他后面的几位，周一在公司里恰好是他的下属。他们谁也没有反驳。不是同意，是习惯了。

另一栋楼里，有一位年轻人叫小宋，收到一张物业费的催缴单。他把单子扔进垃圾桶，对朋友说：「我又没跟他们签过合同，凭什么交？我跟谁都没有关系，我只跟我自己有关系。」

那几位下属回家以后，有人私下嘀咕：这又不是在公司。也有人说：算了，得罪他没好处。后一句话值得停一下。他们不吭声，不是因为老卢说得对，是因为周一他们还要见他。一个人在一根线上的位置，悄悄压住了他在另一根线上的话。

这两个人，一个把职位带进了不该带的地方，一个把所有的线都否认了。他们看上去相反，其实病在同一处：分布出了问题。

◆ 二、一种关系冻住了，带进所有关系

先说老卢这一种。

一个人在公司里是上级，这是一个位置，边界清楚：在公司里，在工作的事上，在合同写明的范围内，下属听他的。出了这个范围，他就是一个普通人。

老卢的病，是把这个位置冻住了。他在公司里习惯了「我说了算」，回到楼里，也不自觉地用同样的方式站着。他并没有想要欺负谁，他只是不知道，这个位置到楼门口就该收起来。

这是固化的一种样子：一种关系被冻成了一个人的全部身份，不管走到哪里，都是同一个位置。

历史上有过把这种事写进法律的时代。古罗马的家父，在家里对子女有极大的权；封建时代的领主，对佃农既是房东、又是法官、又是征兵的人。那些时代的法律，给每个人发一个身份，这个身份跟着人走遍所有的关系。你是什么人，就决定了你在每一根线上的位置。

这种法律也是一个「我」，可它是一个冻住的「我」：只有一种问法——你是谁家的人？而不是——你在这根线上是什么？

现代法律把这反过来。它给的是一个个分开的位置：在这份工作里你是雇员，在这栋楼里你是业主，在这条路上你是行人。每一个位置有自己的地盘，出了地盘就失效。这样，一个人在周一是别人的上级，周六可以是另一个人的邻居，没有哪一个位置能压过所有位置。

这种事不限于职场。一位长辈在家里是长辈，到子女的婚事、工作、存款上，也要说了算，儿女已经四十岁。一位师傅在店里是师傅，徒弟出师十年，仍被要求逢年过节登门，不然就是不懂事。这些事里没有人犯法，每个人都觉得是「情分」。可情分一旦变成不能拒绝的要求，一个位置就越过了自己的地盘。

◆ 三、这一格里的三股线

病了的关系里，三股线是怎样乱的?

还是老卢这一幕。政治那一股是职位：他管着二十几个人，在公司里有位置。经济那一股是他的收入，他在这栋楼里买的房子，他可能在摊钱的事上多出的那一份。法律那一股，是他在这栋楼里的业主身份：一户，一票，和别的住户一样。

业主大会本来是由第三股线织成的会场：每户一票，按事先写好的办法议事。老卢那句「听我的」，是政治那一股溜了进来，占了法律那一股的位置。

它披的衣服也很体面。老卢没有说「我是经理」，他说的是「大家都同意」「这是为楼里好」。力量要进来，总要披上「我们」的衣服；第 5 章说过，这件衣服本身就证明了「我们」在哪里，也证明了老卢知道，光凭职位在业主大会上是说不通的。

溜进来的方式很不起眼。没有人下令，没有人拦着。只是政治那一股有一个特点：它是可以被占据的。谁坐在位置上，谁就觉得那个位置是他的。坐久了，就把位置带着走。

而法律这一股，恰恰是要把这个位置收回去的那一股。它说：在这里，你是一户，不是经理。

◆ 四、职位冒充关系

职位冒充关系，是被顶替的一种。

它的形状很多。一个官员对来办事的人说：「你是我们这儿的人，应该知道规矩。」办事的人和他之间，本来只有一个办事和受理的关系，现在被换成了一个上下的关系。一位老板请员工的家人吃饭，饭桌上一句「你们家孩子的事，我记着」，把一段雇佣，换成了恩惠。一位老师让学生帮他的私事跑腿，学生不好拒绝，因为那是他的老师。

这些事里，都有一个共同的动作：把一根线上的东西，转移到另一根线上去。

被转移的东西，本来在政治那一股里才有分量：我管着你，所以你得听。转移到法律关系里，就变成了「你欠我」。可法律关系里，欠和要，是写明了的；转移之后，欠的东西没有写，要的东西没有边，只剩一句「你应该」。

还有更隐蔽的。一位管着检查的人，上门看一家小店，店主端来茶，客气了几句，检查就变成了「自己人的事」。后来这位店主遇到别的麻烦，总想先找这位检查的人说一声。他们之间本来只有「检查者」和「被检查者」两个位置，如今多了一层交情，交情是不写在任何条文里的。

这句「应该」，没有人能追问。因为它不是写在「我们」的话里，是写在职位的影子里。

◆ 五、钱冒充关系

钱也会冒充关系。

最常见的，是用钱把一个人的退路买走。一位房东收了一年的租金，又在租约里添了一条：租客不得对房子的任何问题向外人说明。租客签了，因为租金便宜。他签的是一条线，可这条线的另一端，是他对「我们」的求助权。他把一个不该被卖的东西，当价格卖掉了。

再看大平台。注册时有一长串条款，没人读，点一下同意。那一点，等于把许多权利放在了桌上：数据的归属，争议的地点，出了事谁来裁判。这些条款是写明的，是合同，可它是用「你想用就得点」这一件事换来的。

钱买来的关系，看上去是平等的：我出价，你同意。可实际上，其中一方没有别的选择。这时，经济那一股占了法律那一股的位置：本来应当由「我们」认可的欠和要，变成了谁出价高谁定。

钱的冒充，还有一种更直接的：把对方耗到放弃。一家大公司和一位小供货商为一笔货款起了争执，公司说，你要打官司，我陪你打，打到第五年。供货商算了算律师费，收下了一半的钱。他的关系，在纸上是完整的，欠和要都写得清楚，可钱让这根线的一头拉不动了。

旧法官有一句老话：合同自由的前提，是双方有选择。选择没有了，自由也就空了。这句话讲的就是钱冒充关系的病。

◆ 六、拒认关系的人

现在说小宋，说那个觉得自己只跟自己有关系的人。

小宋的话，听上去像一种清醒：我没签过，我不欠。可他其实站在一个很多的关系里。他住的房子，有人修过路通到门口；他喝的水，有人管着水厂；他收到的催缴单，来自一个他每天使用着电梯、门禁和垃圾清运的组织。这些线，他一根也没签过字，可根根都拉在他身上。

法律把这样的线，叫作由「我们」认定的关系。认定的办法是：你享用了，你就欠；你住进这栋楼，你就是这栋楼的一员。

这种话还有一个温和的版本，听着更常见：「法律的事我不懂，也不关心，反正跟我没关系。」说的人没有恶意，他只是习惯了把自己放在线的外面。可一个人宣布自己在线外，线并不会因此松开。房东照样收租，雇主照样发工资，医院照样要求签字。他拒认的只是自己的位置，位置上的账一分也少不了。

小宋如果说「我不认」，他就是一个只剩下「我」的人。他拒绝的不是一张催缴单，是自己在「我们」里的位置。这样的人也并不总是故意的。有些人曾经被一根线伤过：被拖欠过工资，被骗过押金，被没良心的亲戚借走过钱。他们得出的结论是：线都不可靠，不如不结。这个结论可以理解，却会把他推到更没人保护的地方。线被伤过，要修的是线，不是不要线。

导论里的老吴，同样的人：一走了之，以为没有线，三年后被追上。因为线从来没断过，是他假装它不存在。

后来物业把小宋告上了法院。法官没有问他签没签过合同，问的是：这栋楼里的电梯、清运、门禁，你用没用？用了，那就是享用了公共的服务，按大家一致的办法摊费用，是享用的另一面。法官的话不是惩罚，是把线指给他看：你一直在线上。

这是被顶替的另一种样子：不是别人的权力或钱冒充了「我」，是他自己的「我」，顶替了「我们」。

◆ 七、三种病，怎样弄歪了分布

把三种病放在一起看，能看出它们怎样弄歪了那张网。

固化的时候，一种线压过了所有线。网上本来有横有竖、有近有远，现在只剩一条竖线，一个人一生都挂在上面。他的所有关系，都变成了上下。

职位或钱冒充的时候，线的名字没变，内容换了。看上去还是邻居，其实是下属；看上去还是合同，其实是命令。网是完整的，可每一根线都在替别的线说话。

拒认的时候，网上被剪出一个洞。那个人还站在原处，他的线却假装不在，别人撞上他，不知道该怎么办。

三种病的共同结果是：一个人在「我们」里的位置，变得认不清了。认不清，就没法追问；没法追问，法律这一股就失去了它最基本的用处。

回到导论里的两种人。老周把合同背得滚瓜烂熟，却在押金上吃了亏，他的病是固化：关系只剩一张纸，纸上没写的东西，他就当作不存在。老吴从不看合同，一走了之，他的病是拒认：他的「我」顶替了「我们」，以为线可以靠不理睬来剪断。这一章里的老卢和小宋，各是他们的另一张脸：一个把位置冻住，一个把位置丢掉。

第 10 章说，位置是被第三个人认出来的。这一章可以补一句反过来的话：位置一旦被偷换，第三个人就认不出来了。

◆ 八、纸上的关系和日子里的关系

固化还有另一种样子，这回病在法律这一股自己身上。

有位继父叫老罗，把妻子前一段婚姻留下的孩子养到十八岁，供他读书，陪他看病。孩子成年后，老罗病重，需要有人在手术单上签字。医院看了登记：老罗和这个孩子之间，没有一根被认的线。孩子成了「外人」，签不了。

纸上的关系和日子里的关系脱了节。登记簿上写的是几年前的状态，日子里的关系早已长出新的样子。法律这一股只认纸上的，不认日子里的，就成了只剩自己的标本。

这种病的特点是，每一步都合规。医院没做错，登记没做错，法条也没写错。错的是整个网没有跟着人一起长，网上的线，比人的关系少。

治它的办法，不是让医院凭感觉认人，而是让「我们」把写法补上。许多国家后来承认了继亲的抚养关系，承认了长期同居的伴侣，在一定条件下给他们和家人类似的位置。每一次这样的补充，都是「我们」回头看一眼：这些人早已在我们里面，我们的线还没有写到他们身上。

◆ 九、两种病怎样互相转化

固化和被顶替，看上去相反，其实互相喂养。

线写得太死，人就要绕。继父签不了字，会有人悄悄找医院里的熟人，通融一下。通融成了，那一刻起，这件事靠的不是线，是熟人。熟人这一股，是政治那一股的近亲：谁认识谁，谁的面子大。

反过来，通融用得多了，规则就显得无用，于是更多人说：反正有办法，何必改规则。规则于是更老、更僵。越僵越要找人，越找人越没有人去改规则，两边就转起圈来。

所以治病不能只治一头。只补写法，不管熟人，通融还会钻进新的缝；只打熟人，不补写法，人们没了出路，只会找更隐蔽的路。两件事要一起做。

怎样知道一个地方的关系病了？可以问三个很朴素的问题。一件事办不成，人们第一个想到的是翻规定，还是找人？一个新来的人要几个月，才有第一根被认的线？最弱的一方，在线上有没有说话的地方？三问答不上来，病就在那里。

◆ 十、旧讲法看见了什么，停在哪里

法学史上有一句很有名的概括：现代法的发展，是从身份到契约。

这句话对。从前人靠生下来是什么人决定一切，后来越来越多地靠自己签下的约定决定。老卢式的病，在古代是法律自己写下的，现代则只是个人的习惯，这是一个明显的进步。

可这句话停在了一个地方：它把契约当成了终点，好像只要签了字，人就自由了。

它没看见，契约里会长出新的身份。大平台的用户，长期合同里的小租客，被一连串条款绑住的小工，他们签了契约，却过着一种身份式的日子：位置是别人定的，边界是别人画的。这时的契约，只剩一张纸，已经不是一根两边都认得的线。

契约要成立，需要两样东西：双方各自有位置，和「我们」认这根线。第一样被钱顶替，第二样被职位占了，契约就空了。

还有一层。身份式的日子里，人常常不知道自己在跟谁订约。大平台的条款写得很长，改得很勤，用户一生中可能同意过上千份，没有一份读过。契约要有「我们」认，前提是两边都看得见自己签的是什么。看不见的契约，和命令靠得很近。

所以从「我」的角度看，这句概括该改一下：不是从身份到契约，而是从一个位置压着所有关系，到每一个位置只管自己的地盘，而且每一根线都能被追问。

◆ 十一、把关系放回原位

怎样把歪了的关系放回去？不是靠谁发个命令，是靠三个朴素的动作。

第一个，认地盘。每一种关系都有自己的范围：职位只管职位里的事，业主只管业主大会上的事。出了范围，一个人要把自己的位置收起来。老卢那个周六如果多想一步，他会说：「这件事，各位怎么看？」

第二个，认写法。关系要写得出来。哪怕是很小的事，租约里写清押金多久退，雇佣里写清下班后算不算工作时间，写下来，别人就没法再用一句「你应该」代替它。

第三个，认对面。每根线都有对面的人，对面的人有权追问。拒认关系的小宋，需要有人对他说：你不必喜欢这个组织，可你住在这栋楼里，这根线你得回答。

这三个动作有一个共同的前提：有地方可以问。老卢的邻居如果觉得被压了，应当有一个办法：翻开业主大会的议事办法，指着第几条说，这件事按每户一票。法律这一股的用处，就是让一个普通人在被压住的时候，手里有一页可以翻开的纸。

最后还有一个动作，常被忘了：把最弱的人放在中间看。一个关系病了没有，不要问最强的人觉得怎样，要问站在线的最弱一端的人，能不能说一句话。小租客、新员工、最后一个到场的业主，他们能说话的地方，关系就是健康的。

三个动作做完，分布就从歪的变回了正的。网上有横有竖，线线有名，处处有人认得。

这一章讲的是关系这一问怎样歪、怎样扶正。下一章换一个问法：不看你选了谁，看你碰到了谁。

◆ 放回日子里

老卢后来想了一晚上。下一次业主大会，他坐在后排，等别人先发言。他开口时，第一句是：「我只是一户。」

小宋后来交了物业费，交之前，他去问了一件事：这笔钱用在哪些地方，账能不能看。物业给他看了。他发现，这是他头一回把自己放进这栋楼，看清了自己站的地方。

你明天也可以试一件事：当你想对谁说「你应该」的时候，先停一下，想想你们之间的这根线，是不是写过这句话。

带 走 的 话

一种关系越界成了所有关系，「我们」里就只剩上下，没有了你我。

> 小 账
>
> 我今天能说清的：关系的病有两种，位置冻住带进所有关系，或者职位和钱冒充关系，再加上拒认关系的人。
>
> 我还要继续问的：人和人碰到的时候，账是怎么算的，该担的怎样担。

第 12 章

影响：碰到别人多少，就担多少

楼上掉下来的是一只花盆，楼下欠下的是一笔账。

◆ 一、一只从阳台掉下去的花盆

梁女士住在六楼，阳台上摆着一排花盆。那天夜里起了大风，最外面的一只翻了下去。

花盆落在楼下停着的一辆车上，砸碎了后窗，凹了一块车顶。车主陈先生第二天早上发现，在车边站了很久，然后抬头往上看。六楼有一排花盆，没有人探出头来。

他敲开了梁女士的门。梁女士听完，第一句话是：「我又不是故意的。」

她说得没错。她没有想砸谁的车，甚至不知道楼下停着一辆车。风是意外，花盆是老花盆，她每个星期都浇水，从没想过它会掉。

可陈先生的车，实实在在碎了一块。

她站在门口，手里还拿着浇水壶，脸一下子红了。

这一幕，几乎每个人都能想象。奇怪的是，很少有人觉得它是一件小事：我们本能地知道，这笔账不能当作没发生。这个本能，就是这一章要讲的东西。

◆ 二、「碰到」是什么意思

法律为什么在意这只花盆？因为花盆碰到了一个人的东西。

碰到，是法律最朴素的起点。你做了一件事，这件事的后果，落到了别人身上。落到的方式很多：砸坏了车，排出了烟，传出了谣言，开了一枪，说了一句改变别人选择的话。落到哪里，哪里就有了一个「碰到」。

请注意一件事：如果两个人从来碰不到，他们之间就没有法律的事。一个人在荒岛上怎样生活，法律不过问。法律管的是碰得到的人。

反过来说，「我们」是什么？「我们」就是一群彼此碰得到的人。住在同一栋楼、同一条河边、同一座城里，你的动作会落到我身上，我的动作会落到你身上。碰得到，就是在同一个整体里。

所以法律在意「碰到」，不是因为它爱管闲事，是因为这是「我们」存在的方式。本书第一编里说，国家是一个「我」，分布这一格要问的是：这个「我」里头，人和人之间有哪些线。第 10 章讲了一种线，是欠和要；这一章讲另一种线，是不请自来的：你没有选择，它却落到了你身上。

◆ 三、这一格里的三股线

先用花盆练一练。楼的管理，是政治那一股：谁有权规定阳台上能放什么。花盆的价钱、车的价钱、修车的账，是经济那一股。梁女士欠陈先生，是法律那一股。三股线缠在一起，却各答一个不同的问题：谁管，值多少，欠不欠。

把花盆换成一件更大的事，三股线就看得更清楚。

河边有一家工厂，把没处理的废水排进河里。下游住着两百户人家。

政治那一股在这里是半径。工厂的老板和镇上的官员熟，镇上的官员和上面的人熟，影响能走多远，往往看的是背后的势力走多远。势力大，碰到的人可以多，碰到了也不用担；势力小，被碰到了也无处可说。政治那一股，决定的是谁能碰谁，谁不会被碰。

经济那一股在这里是价格。废水为什么排进河，而不处理？因为处理要花钱，排进河不用花。成本是有的，只是被推到了下游，由那两百户人家，一个个用身体和田地去付。这叫成本外推，经济学家管它叫外部性。经济这一股看得见价格，却看不见没标价的账。

法律那一股在这里是责任。责任要做的事，是把「碰到」变成「欠」。一个原本说不清的、散在两百户人家身上的损害，被一条线连回到一个具体的排放者身上：你碰到了他们，你欠他们。

政治这一股还会做另一件事：决定把影响放在谁的门口。垃圾处理场建在哪里，高架路从哪个街区上头过，这些选址的背后，常有一个不出声的规律：落在最

没有说话分量的地方。这不一定是谁存心的，是政治那一股的本性，哪里最不费力，就往哪里去。

只有这第三股，让影响变成了可以追问的账。政治的半径，不会替下游说话；经济的价格，不会替没有标价的损失记账。能记账的，只有「我们」，因为「我们」认下游的人也在里面。

◆ 四、责任是影响的账

那么这笔账，怎么记?

各国的做法有细节上的不同，骨架却几乎一样。要问三件事。

第一件是碰到了没有，有没有真的损害。梁女士的花盆砸了车，这是实实在在的。一个人说了一句让别人不高兴的话，没有造成任何实际的损害，一般不算。

第二件是这个损害，是不是你的行为带来的。风是原因，花盆也是原因，梁女士把花盆摆在外沿，也是原因。哪些原因要算在她头上，要看她的那一份，是不是能被清楚地指出来。

第三件是你有没有做错什么。这一件最容易引起争论，我们下一节专门说。

三件事问完，还要问一个数目：碰到多少。花盆砸坏的是一块玻璃，账就是一块玻璃的钱；砸伤了人，账就大得多。

这三问加一数，就是责任的账本。它的原则只有一句：碰到别人多少，就担多少。

◆ 五、没有故意，也可能要担

梁女士说「我又不是故意的」，这句话在法律里并不是无用的，只是不是全部。

心思有它的分量。同样一只花盆，有人明知阳台栏杆不牢还把盆摆在外沿，有人是头一次碰上这样的风。前一种人在账本上要多担一些，后一种人少担一些。有人故意拿东西砸人，那就不是赔钱的事，进入另一套更重的规矩了。

可「不是故意」不能让账消失。理由很朴素：账看的是碰到，不是看心思。陈先生的车碎了，碎得一样多，不管花盆是怎么掉下去的。

有些情形，法律甚至不问你有没有做错什么，只问这件东西是你的、你从中得了好处，它出了事，你来担。养一头猛兽，开一个化工厂，开一辆车，都是这样。理由是：这些东西一旦出事，碰到的人最多、最重，而从中得益的人，只有你。让没得益的人来担，是不公平的。

还有一种情形值得说一下。陈先生如果把车停在了明知有危险的地方，比如大楼门口那块写着「小心坠物」的空地，他也有自己的那一份。法律把这叫作受害者自己也有过失，账便要在两人之间分。分的比例，看谁离危险更近、谁更容易避开。

这里要说清一点。法律追问的不是你的良心，是账上有没有对得上。你的心再善，也消不了一块碎玻璃；你的心再恶，也变不出一块没碎的玻璃。法律先管账，再看心思。

◆ 六、陌生人为什么要算这笔账

到这里，有一个问题躲不过去：梁女士和陈先生，是两个陌生人。他们从没签过任何东西，从没说过话，凭什么她要赔？

这个问题，旧的讲法答得并不好。它的回答大致是：因为法律规定，因为这样对社会有利，因为这样可以防止以后再发生。这些回答都对，可它们没有回答最前面的那个「凭什么」。

用本书的话，答案是：**因为碰到了，他们已经在同一个「我们」里。**

这句话听起来奇怪，慢慢想就懂了。梁女士和陈先生，没有订过约，可他们住在同一栋楼，同一个街区，同一个国家。每个人在楼里放东西，都默认了一件事：我放的东西不会落到你头上。这是一个没有写下来、却人人遵守的约定，叫作「我们」。花盆掉下去，是这个约定破了一个口。

有人会说，你这是把一个很简单的事讲玄了。不玄。换一个办法试试：假设这栋楼里每个人都觉得「我的东西掉下去，不关我的事，只关楼下倒霉的人」，那么

没有一个人敢把车停在楼下，没有一个人敢从楼下走过。这个楼，也就不成其为一栋楼，只是一堆各占一格的房间。账，是让这栋楼成为一栋楼的东西。

这个口，不是梁女士一个人的，也不是陈先生一个人的，是「我们」的。责任这一笔账，是「我们」在补这个口：把梁女士说成欠了陈先生，是把一个破了的地方，重新连起来。

陌生人之间要算账，是因为陌生人之间本来就不是毫无关系，他们早就是「我们」里的两个位置。碰到，只是让这层关系忽然被看见了。

再看一个反例，帮助看清这个意思。假设两个互不相识的人，一个在地球这边，一个在地球那边，一个人的花盆掉了，另一个人什么也没碰到。这里没有欠，因为没有碰到，也就没有同一个「我们」里的位置被伤。欠的出现，靠的是碰到的那一下，而「碰到」一发生，原来看不见的整体就浮了出来。

◆ 七、碰出来的线

把第 10 章和这一章放在一起看，能看出分布这一格里有两种线。

第一种是结出来的线。你和房东，你和公司，你和妻子，你们事先说过话，签过字，有一个写法。结线的人是自己，起点是同意。

第二种是碰出来的线。你和楼下的车主，你和下游的两百户，你和路上被你的车溅了一身水的行人。没有人事先同意，没有人签过字，线是在碰到的那一刻才出现的。

两种线合起来，才是一个人在「我们」里的全部位置。只有结出来的线，法律就成了一张合同汇编，管得住熟人，管不住陌生人；只有碰出来的线，法律就成了一本罚单，管得住坏事，管不住好事。

两种线有个对称：结出来的线，起点是同意，终点是欠；碰出来的线，起点是碰到，终点也是欠。起点不同，终点相同。这说明「欠」不是同意的产物，它是「我们」里的东西。同意只是欠出现的一条路，碰到是另一条路。

这一点，不是任何一种只盯着合同的讲法能看到的。合同说：欠，来自你答应过。这一章要补上：欠也来自你碰过。后面几章里，我们会反复看到这两种线怎样一起织出一个人的位置，又怎样一起病掉。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

法学里讲这件事的，是侵权责任的要件理论。

它把一个责任拆成四块：行为，损害，因果，过错。四块都齐了，就有责任；缺一块，就没有。这个拆法清楚而严格，它的好处，是让每一次追究都有一把可检验的尺。法官判案，律师辩护，都在这四块上做文章，谁也不能随便把一个人说成欠账。这是对的，而且很重要。

它还看到了更多：过错分轻重，因果有远近，损害有大小，各自有一套办法。几百年下来，这套细密的规矩，帮着无数人把账算清了。

可它停在了一个地方：它讲清了账怎么算，没讲清为什么要算。

对于梁女士和陈先生这样的陌生人，旧讲法只能回答：因为他们碰到了。这个回答没错，可它没说碰到为什么就会生出欠。换一个想法：两块石头相碰，会生出欠吗？不会。为什么人碰到人，就生出欠？因为人不是石头，人是「我们」里的一个位置，一个位置被碰了，整个「我们」的完整就被碰了。

另一边，法律经济学也讲这件事。它有一个很巧的算法：预防的成本，和出事的概率乘以损失，哪个更大？预防更便宜，没做预防就是有过错。这个算法的好处，是让「该不该小心」有了一个可以比的数。

可它停在了价格上。账一旦被当成价格，买得起的人就可以碰：我赔得起，我就继续。第 7 章说过，把法律当价格的人，买到的是一次逃脱。账在法律里不是价格，是「我们」对一个被碰到的位置的回应，不能靠付钱把回应买掉。

没有这一层，侵权责任就只是一张算账的规则表，不是「我们」对自己人的回应。有了这一层，要件理论的每一块都有了来处：行为是「我」的动作；损害是「我们」里的某个位置受了伤；因果是线，把动作和伤连起来；过错是说，这个动作在「我们」认的规矩里，该不该这样做。

◆ 九、碰到多少，怎么量

「碰到多少，担多少」，说起来容易，量起来并不容易。

第一，碰到的有轻重。花盆砸坏了玻璃，是一笔小账；砸伤了人，是一笔大账；砸死了人，是另一类账。账的大小，跟着受伤的是什么走。

第二，碰到有远近。花盆掉下去，砸了车，这一步近；砸了车，车主上班迟到，丢了一单生意，这一步远。近的算，远的要看是不是任何人都想得到。

第三，被碰的人自己也可能碰了一半。如果陈先生把车停在一个明明挂着「小心坠物」牌子的地方，他也要担自己的那一份。账是两边对着算的。

第四，碰到的不止一个人。几个人各自往河里倒了一点东西，河变黑了，谁倒了多少，说不清。这种时候，账怎么分，是现代法律里最难的一类题。第 13 章会回来讲。

这些「怎么量」，每个国家有自己的规矩，读起来很细碎。但它们回答的是同一个问题：这个「我们」，怎样才算公平地对待一个被碰到的人。

还有一种做法，常被人当作花招，其实很朴素：保险。梁女士第二天翻出了家里的财产保险单，里面有一项第三方责任，修车的钱由保险公司付了一大半。

保险是把一个人担不起的账，摊给许多愿意共担的人。花盆砸车的事，一千户人家里，一年也许只发生一两次，每户出一点点钱，就够付了。这等于「我们」在账本旁边又放了一个小钱柜。

不过，保险也有它的边界。故意造成的碰到，保险一般不赔；明知故犯、一再发生的人，保费会一路涨上去。账可以分摊，担的意思却不能被取消，不然人人都无所谓，就没有人再小心。

◆ 十、碰到也有好的一头

影响不全是害。你在门口种了一排树，邻居夏天得了阴凉；你把自家的墙刷得干净，整条街看着舒服。这些碰到，落在别人身上的是好处。

法律为什么主要记害，不太记益？因为害要补，益多半是自愿给的。没有人规定你必须种树，也没有人能向邻居收阴凉的钱。账本的主要用处，是让受了伤的人有地方可去。

不过，好的那一头也不是完全不记。一个人在路边救了一个昏倒的陌生人，叫车花了钱，鞋也毁了。很多国家的法律承认，这样的人可以向被救者要回合理的开销，至少不会反过来被追究。理由是：「我们」里的人帮了「我们」里的另一个人，这件事，「我们」要认。

这说明影响的账是双向的：被碰伤的，有人补；碰出好处的，不被罚。一个整体里，如果只有害被记下，好处被忽略，人们就会越来越不敢伸手。账记得公平，是为了让「我们」里的人敢碰、敢帮、也敢担。

陈先生后来说了一句让梁女士意外的话：他其实不太在意那几千块，在意的是那个早上，没有一个人下楼来对他说一声「对不起，是我的」。账能补玻璃，补不了那一声。法律把赔偿摆在前面，却从没说过，那一声可以省。

◆ 十一、账一写下来，别人就知道了

责任还有一个用处，常被忽略：账一写下来，别人就知道该怎么小心了。

陈先生和梁女士的事，最后是调解结束的。梁女士赔了修车的钱，同时把阳台的花盆全搬进了屋内。这一栋楼里，第二天有好几户人家，也悄悄把外沿的东西挪了位置。

没有人下命令，没有人张贴告示。他们是看见了账，知道这件事的价码。

这是法律的另一种力量：不是靠吓唬，而是靠让账看得见。「我们」把一次碰到，写成一笔欠，别的人看到了，自己的动作就会变得小心。一个判决，常常比一道禁令更有用，因为它让每个人都能算出自己的那一份。

赔钱也不是唯一的回应。一份道歉，一次修复，一项停止的承诺，有时比钱更要紧。下游的两百户人家，要的是一条能喝的河，不只是一笔补偿。法律把赔偿排在前面，是因为它最容易量，不是因为它最重要。

这也是为什么，影响这一格，是「我」在回答第二问：我碰到谁。它让每个人事先就有一个答案：我的动作，会落到哪里；落到了，我欠什么。

◆ 放回日子里

梁女士把赔偿付了以后，对陈先生说：「下次你停车前，抬头看看；我也会看看我的阳台。」两个人都笑了一下。

你明天可以做一件小事：看看自己的阳台、车位、门口堆着的东西，有没有哪一样，万一出了事，会落到别人头上。有的话，挪一挪。

带走的话

法律不问你心里想不想，先问你的行为碰到了谁、碰到多少。

> 小账
>
> 我今天能说清的：影响是账，法律那一股把碰到变成欠，因为陌生人早就在同一个「我们」里。
>
> 我还要继续问的：影响的账会散，会推给没有议价能力的人，也会算得太死，这时候法律怎么办。

第 13 章

影响的病：该担的不担，不该担的硬担

影响出了病，不在碰到的人多还是少，而在碰到了谁，账记到了谁的名下。

◆ 一、河水变了颜色

老魏在下游养了十一年鱼。那年春天，他一早去塘边，看见水面泛着一层灰白，鱼翻了肚，一片一片漂着。

他去找上游的化工厂。门卫说，厂里有排污许可，手续齐全。他又去找管排污的部门，办事的人翻了翻材料，说厂里的数据达标，你的鱼也许是别的原因。

他回到塘边，把死鱼一条条捞起来数。三千多斤。他算不清这是多少钱，只知道自己的塘没了。

这件事里有一条很清楚的线。废水从厂里流出来，进了河，进了老魏的塘。线头在上游，线尾在下游，中间没有断。

可是老魏找不到人。厂有许可，部门有记录，设备商说设备合格，承包商说按图施工。每个人手里都有一张纸，每张纸上都写着「我没错」。

没有人说谎。这正是难处。

同一个春天，隔着几百里，另一件事在一个小镇上发生。一位叫小韩的年轻人下班路上，看见一位老人倒在路边，就弯腰把人扶起来，陪着等救护车。

后来老人的家人找上门，说老人是被他扶坏的，要他赔医药费。小韩说，我只是扶了一把。对方说，那你为什么扶，不是你推的，你扶什么。

一头是真正碰到了别人、却没有人担；另一头是碰到得很轻、甚至是好心，却有人硬要他担。

第 12 章说过，法律为什么在意「碰到」：「我们」就是彼此碰得到的人，责任是影响的账。账记对了，「我们」才站得稳。这一章要看的，是账记错的两种样子。

◆ 二、两种错账

记错账有两种办法。一种是该记的没记，一种是不该记的记上了。

老魏的塘是前一种。碰到他的是一座工厂，可账没有记到工厂头上，也没有记到任何人头上。这笔成本在河里转了一圈，落到了他身上，他成了最后付账的人，却没人问过他愿不愿意。

小韩是后一种。他碰到老人的方式，是伸出手；他被要求担的账，却是一件他没有造成的伤。

这两件事看上去相反，一个太松，一个太紧。本书要说的是，它们是同一个主体出了毛病的两种表现。

先问几个问题。老魏的塘，是谁的损失？是他自己的吗？他没有造成这笔损失，却是唯一付它的人。小韩的手，是谁的过错？他没有造成这个伤，却是唯一被问到的人。

这样的问法，旧讲法也问。可它问到这里就收住了，本书要往前再走一步：这两个人，是「我们」里的谁？他们被放在了「我们」的哪个位置上？

先说法律在这里该干什么。法律说「我们」的时候，说的是一群彼此碰得到的人，怎样把各自碰到别人的那一部分，认下来，算清楚，该谁担就谁担。这件事做得好，影响就有了去处；做不好，影响就会漂着，漂到最没力气的人身上。

本书把主体属性出病的路径分成两条：固化与被顶替。固化是法律这一股只剩自己，条文和公式压住了生活。被顶替是权力或钱那一股，穿上了「我们」的衣服，替「我们」说话。

影响的病，两条路都走得通。老魏的事，主要是被顶替。小韩的事，主要是固化。下面一条一条看。

◆ 三、钱怎样把影响推出去

经济学里有个词叫「外部性」，意思是一件事的成本或好处，落到了做这件事的人之外。它是个中性的词，说的是一个事实。

可是在老魏的塘边，这个词有了重量。办厂的人享受了生产的好处，成本却由下游的人付。他在账上写的数字，比真实花掉的少一块，少掉的那一块在河水里。

钱是怎样做到的？靠的是一种差距：议价能力的差距。

厂可以请律师，可以请专家出报告，可以拖。老魏只有一个塘，他拖不起，下一季的鱼苗钱、孩子的学费都等着。厂要是愿意，可以出一笔钱让他签字，数字比他的损失少，可他会签，因为钱到手比官司赢更急。

这里的奥妙在于：钱本来就是互动属性，它擅长的是交换，是把东西标上价、换来换去。互动属性有一个自然的倾向，就是把一切碰到的东西都变成能换的东西，连「我碰了你」这件事也想折成一个数字，付完就了结。

折价本身不是坏事，赔偿金就是一种折价。坏的是，折价由出得起价的人定，不由「我们」定。

老魏签字那天，是在一间借来的小会议室里。桌子那头坐着三个人，一个管法务，一个管公关，一个管财务。桌子这头只有他自己，和他带来的一个侄子。

他们没有凶，茶水倒得很周到。法务一条一条念，念得很慢，像是怕他听不懂。念完了，财务把一个数字推过来，说这是厂里能给的最高数。

老魏问，那我这三千斤鱼呢。对方说，数字已经考虑了各种因素。他再问，河以后还会不会这样。对方说，这不在本协议范围内。

他签了。回去的路上侄子问他，叔，这样就算了？他说，不算了还能怎样。

老魏签的那张纸，写着「自愿」「一次性」「不再追究」。每个字都是「我们」的字眼，每个字背后都不是「我们」的意思，是厂的意思。

这就是被顶替：钱穿上了「我们」的衣服，替「我们」说了一句话，而那句话原本该由「我们」来说。

第 5 章立过一个区分：经济是互动，东西可以买卖；法律是主体，「我们」不能买卖，只能被承认或被冒充。外部化的过程，正是冒充：本来该「我们」来裁判的账，被一份私下的协议裁判了。

◆ 四、责任散开，就没人担

再回到老魏的塘边，看那些手里捏着纸的人。

厂的操作工，按规程开阀门。车间主任，按计划排产。厂长，按董事会的指标。董事会，按市场的价格。部门的办事员，按材料审批。每个人都只做了一小步，没有一个人决定「把水排进河里毒死鱼」。

这样的事，学界有个说法叫「集体之过」。过错不在某一个人身上，在一串人的一小步里。

一个人犯错，我们能指着他说你。一个集体犯错，我们指向的是一个组织、一个流程、一套激励，指过去的时候，手指悬在半空，不知道落在哪里。

于是出现一种怪事：每个人都有道理，每个人都无过，结果却坏了。

这时候法律该做什么？它得把这串小步重新连起来，找到整个事件的「谁」。多数国家的法律承认组织本身可以担责。公司、机构作为一个整体被追问，不必非得找出某一个人的故意。

这一步很重要，也很有意思。它说明法律明白一件事：「我们」会犯错，不止是「我」会犯错。一个集体可以有自己的过，这个过要由那个集体来担。

反过来看，国家自己也是一个「我们」。国家的机关在审批、监管上出了疏漏，同样是「我们」的过，要有办法追问。一个不肯追问自己的「我们」，会让影响一层一层往下沉，沉到没有议价能力的人那里为止。

所以，责任散开不是自然的事，是一种缺位。缺的是一个肯说「这笔账是我们的」的声音。

◆ 五、签字的地方，就该有人担

散掉的责任，有一个很朴素的找法：看谁在哪里签了字。

工厂排污，要有人批准排污口的位置，有人确认处理设备开了没有，有人在月报上写下「正常」。这些签字，每一个都是一次小小的承诺：我替「我们」看过了。

承诺既然是替「我们」做的，担也该有人担。一个签字的人，如果知道自己签的东西碰到了下游，他就会多看一眼数字。一个机构，如果知道自己的监管要被追问，它就会多跑一趟河边。

反过来，一个签字从来不用担的地方，签字就成了仪式。许可证变成通行证，月报变成例行文书，每个人都认真地做着一件没人当真的事。

所以影响的账要找回来，第一步不是罚谁，而是让每一次替「我们」说话的动作，背后都站着一个能被找到的人。

找得到人，「我们」才有了嘴；找不到人，「我们」只剩一个空壳的名字。

◆ 六、觉得法律管不到自己的人

读到这里，可以回到导论里那位邻居老吴了。

老吴不看合同，租完房子一走了之，三年后被追上。他的想法是：法律管不到我。

这位厂主做的事，和老吴同一种。他没有拒绝法律，他有许可证，有合规报告，有律师。可他心里的账是：我的钱足够大，足够多，碰到谁，我都有办法折成数字了结。他让自己的钱，顶替了「我们」的裁判。

老吴靠的是脚，一走了之；厂主靠的是钱，一赔了之。两个人用的力气不同，说的是同一句话：我碰到的人，不在我的「我们」里。

本书的看法是，这不是两个性格不好的人，而是主体属性被顶替以后，人会自然站到的位置。力量和钱，都自带一种倾向：觉得自己有办法处理，不必麻烦「我们」。

第 5 章说过，客体可以被抢，互动可以被买，主体只能被冒名。冒名的人最爱用的，恰恰是法律的名字：许可、合规、和解、已履行。一个人手里的法律文件越齐全，越要问一句：这些文件，是「我们」说的，还是他自己说的。

这样问并不是怀疑所有的合规。大多数合规是真的，是「我们」的意思落在了纸上。要问的，是纸上那句话有没有人替「我们」守着。老魏的塘边，缺的正是守的人。

◆ 七、离得最近的人

现在换到小韩这一头。

老人的家人为什么觉得小韩该赔？因为他离得最近。老人倒下时他在，老人被扶起时是他的手，老人后来的伤，他是最后一个碰到的人。

这是一种很自然的想法：谁离事故最近，谁就是事故的原因。它省事，不用查，不用等，眼前就有个人。

法律里有一种相似的倾向，叫结果责任：看结果，不看过程；看损害有多大，不看碰到的人做了什么。一个公式摆在那里，输入一个「伤」，输出一个「担」，中间没有人参与。

公式本身没有错。公式的好处是确定，同样的事得到同样的对待。可是公式要有一个前提：输入的东西，真的是「碰到」。

小韩碰到老人，是在老人倒下以后。老人是被什么碰倒的，是路面、是脚下，是他自己的身体，这些和小韩无关。小韩的碰到，是接着的，是补的。把接着的人当成造成的人，账就记反了。

这是固化。法律这一股只剩自己，只剩下「有伤就有担」这根线，别的都看不见。它看不见时间的先后，看不见一个人伸手的是什么手，看不见这件事如果判下去，下一个路过的人会怎样想。

下一个路过的人，会把脚收回去，绕着走。

这一点要多说两句，因为它是账记错的真正代价。

一个判决不只是判一个人。它是「我们」对所有人说的话。判小韩赔，等于「我们」对每一个路过的人说：你伸手，就可能要担；你不伸手，一分钱不用担。

没有哪个法官想说这句话，可判决自己会说。几年之后，街上摔倒的人躺得更久，围着看的人更多，每个人手里举着手机，没有一双手伸出去。

这时候受伤的，已经不是小韩一个人。是「我们」在影响这一格里，学会了冷。

老魏那头也一样。厂里的人看见这样的协议成了惯例，下一座厂就会把「一次性了结」写进预算，把河水当成一项可以折价的开支。

两头的判断，都在教人怎样做人。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的侵权法讲法，对这类事有一套精细的东西：过错、因果、损害，三者齐了才担责。还有许多补充的规则：什么叫合理的注意，什么叫可预见，什么叫被害人自己的原因。

这套讲法对的地方很多。它把「碰到」拆开了看：是你碰的吗，是你该小心而没小心吗，伤是这一碰带来的吗。有了这几道关，小韩这样的人才有辩护的机会。老魏这样的人，才有追问的路径。

它看清了怎样记账，却停在一个问题的门口：为什么要记这笔账。

标准讲法把责任看作一种分配，分的是损失；谁来承担，看哪种分法对社会更有效率或更公平。这没有错，可是这样一来，责任就成了一种技术，随着算法不同可以换来换去。

本书的看法是：影响的账不是分配的技术，是「我们」认自己的方式。一个人碰到另一个人，两个人就在同一个「我们」里了。账要记，是因为这个「我们」不能装作没有这回事。

这样看，老魏和小韩的两件事，就站在同一把尺子上。老魏那边，「我们」装作没看见，是该记没记。小韩那边，「我们」看错了，是记错了人。

两件事的毛病，都在「我们」没有好好认自己的账。

也因此，这套讲法单靠自己治不了老魏的病。过错、因果、损害这三道关，是替找到了人的案子设的。找不到人的案子，三道关一道也过不去，老魏连门都进不了。

门外的人，旧讲法没有办法看见。看见他们，要靠先问一句「这笔账该记在谁名下」，这一句问的是「我们」，不是某一个人。

◆ 九、两头的病，是一个病

把两头放在一起看，更清楚。

	老魏的塘	小韩的手
账的状态	该记的没记	不该记的记了
病的路径	被顶替：钱替「我们」说话	固化：公式替「我们」想事
谁最吃亏	没有议价能力的人	最愿意伸手的人
日子里的后果	成本沉到最弱的人身上	好心的人把手收回去

这两种病还互相催着长。责任公式越僵硬，有钱的人越会躲到公式的缝里：只要不是我「直接」碰的，我就不担。责任外部化越多，社会越想用一条硬规矩去堵，结果规矩一硬，又误伤了小韩这样的人。

一松一紧，一紧一松，不是两个问题，是一个「我们」在影响这一格里，没有站稳。

站不稳的样子，普通人能看得出来：下游的人觉得告也没用，路上的人觉得管闲事要吃亏。两种感觉说的是同一句话：我碰到别人，别人碰到我，都不会有一个公道的人来算。

「我们」在这里散了一个口。

◆ 十、把影响找回来

怎样补？本书不开药方，只讲三个方向，都是从前面推出来的。

第一，让碰到的人找得到人。外部化最怕的是被指认。法律要让下游的人能知道上游做了什么，能查得到排放，能看得到许可，能有人替没有议价能力的人出头。多数国家有公益诉讼、集体诉讼、行业赔偿基金这类办法，名目不同，意思相同：把一个人太弱的追问，变成一群人的追问。

设想老魏不是一个人。下游十七户养鱼人，一起请了一位代表出面，一起凑钱请了鉴定。厂方再坐到桌子那头，面对的就不是一个等钱用的人，而是一个有账本、有证据的「下游」。

桌子的两头，才算站在同一个「我们」里。

第二，让钱付到该付的地方。成本要回到得到好处的人那里去。这不是惩罚有钱人，是让价格说真话：一个产品的价格里，要包含它碰到别人的那一部分。价格说了真话，互动才是互动，不再是冒名。

第三，让账记得有分寸。看碰到了谁，也看碰到了多少。一个扶人的手，和一座工厂的排污口，不是一回事。法律里的比例、可预见、合理注意这些词，用起来就是这个意思：让责任跟着碰到的分量走，不跟着离得近远走。有些国家专门为好心施救的人写了保护的规定，也是在把账记回正确的位置。

三个方向合起来，是一件事：让「我们」把影响这笔账认回来。

认回来了，下游的人敢告，路上的人敢扶，这个「我们」才算站在影响这一格上。

这句话怎样才算成立，也可以看得见。看一个地方：成本推给下游之后，被推的人有没有路追回来；好心伸手的人，有没有人替他把话说清。两条路都通，影响这一格就是活的。两条路都堵，法条写得再细，也只是纸上的整齐。

◆ 放回日子里

老魏后来把塘填了，改去做别的。他说，不是怕官司，是官司把他耗成了另一个人。

小韩后来再没有扶过人。他说，不是没良心，是怕。

这两个人都是被我们这个「我们」丢下的。老魏被丢下，因为影响漂走了；小韩被丢下，因为公式看错了人。

明天你可以做一件小事。下次看到一件「没人负责」的事，或一件「冤枉了谁」的事，先别急着分对错。问一句：这件事碰到了谁，碰到多少，这笔账现在记在谁名下。

问这一句，你就已经在替「我们」认账了。

带走的话

影响散到人人头上，就等于落不到任何人头上，法律要做的是把它找回来。

小账

我今天能说清的：影响的病有两头，钱把成本推给弱的人是被顶替，公式把账记给近的人是固化。

我还要继续问的：一个集体犯的过，到底怎样才能让那个集体自己愿意认。

第 14 章

共存：不同的人、信仰、活法能否同在一处

共存不是大家变成一样，而是不一样的人，都能在同一个「我们」里有一个站得住的位置。

◆ 一、一栋楼里的早晨

这栋楼有六层，住着二十四户人家。

三楼的老萨每天天没亮就起来做早祷，要走动，要出声，要开一盏小灯。四楼的小梁是夜班护士，早上七点才进门，倒头就要睡。五楼的周婶养了一条大狗，早晚都要带它下楼。二楼的老蔡小时候被狗咬过，一听见爪子敲楼梯，心就缩成一团。

四个人互相没有恶意。老萨不知道小梁正好在他做早祷的时候躺下。周婶不知道老蔡在楼道里站了一刻钟，等狗走远了才敢出门。小梁不知道老萨为什么那么早起来。

天天这样，日子就开始磨人。小梁在楼里贴了一张纸条，请大家早上保持安静。老蔡也贴了一张，要求养狗的人走另一个楼梯。有人把纸条撕了，有人在纸条下面写了几句不好听的话。

终于，有一天，业主大会开了。有人提议：全楼表决，凡是影响别人休息的、让人害怕的，一律禁止。

这个提议如果通过，会发生什么？老萨的早祷、周婶的狗、小梁的睡眠，三样里至少两样要让位。

可是谁来决定？数人头的话，二十四户里睡觉的人多，怕狗的人也不少，做早祷的只有一户。

这一章要问的就是：在一个「我们」里，不一样的人，凭什么能待在一起？

◆ 二、「我们」不是一样的人

先把一个常见的想法放一放：「我们」应当是相似的人。

这个想法很自然。一个村子里的人，吃一样的饭，说一样的话，拜一样的神，大家当然觉得是「我们」。反过来，一个人说话、信仰、活法和别人都不一样，就容易被看作「外面来的」。

可是一个国家，从来不是这样的村子。

现代国家里住着说不同话的人、信不同教的人、靠不同营生吃饭的人、用不同方式爱人和被爱的人。若「我们」必须是相似的人，国家几天就散了。

所以，「我们」可以是一群相似的人的名字，也可以是一个容得下不同的人的名字。前一种，叫部落。后一种，才叫国家。

国家的「我」，所以有一项别的「我」不太需要的本事：它要对着一群不一样的人说同一个「我们」。

这件事比表面上难。一个人对着自己说「我」，很容易，因为他只有一个身体、一段记忆。一个国家说「我们」，却要把互相看不顺眼的人也算进去，而且算进去之后，不能只是挂个名字，要让每个人真的在里头有个位置。

这个位置，法律叫它地位，叫它权利，叫它平等的保护。名字不同，说的是一件事：你可以不像别人，你仍然算数。

◆ 三、这一格里的三股线

共存这一格，是政治、经济、法律三股线同时织成的。把三股拆开看，才看得出法律这一股到底在干什么。

回到那栋楼，看业主大会。

政治那一股，管「谁说了算」。大会表决，一户一票，多数赢。这是一种很有用的办法，它让事情能做决定，不会永远吵下去。可它有个天生的特点：按多数。多数想要安静，早祷就要让路；多数怕狗，狗就要出楼。

经济那一股，管「谁出得起价」。楼里若有谁愿意出钱，把一楼的房子买下来改成养狗间，或者给四楼加装隔音，问题就换了形状。能出钱的人，多出一点就解决了。出不起的人，只好忍。价高者得到位置。

两股线都不坏。多数决让事情有结果，出价让资源有去处。不过各自走到底，各有一个洞。

政治走到底，不占多数的人没有位置。经济走到底，出不起价的人没有位置。老萨是人少的，小梁也许收入不高，周婶的狗是一张嘴的开销。哪一样都不会在这两股线里自然站稳。

法律这一股，管的是另一件事：不占多数、不出高价的人，在「我们」里算什么，能要求什么。

这就是第 5 章说的，法律是主体，主体不能被占据，也不能被买卖，只能被承认。多数能占据议事厅，钱能占据房子，可「老萨也是这栋楼的人」这句话，既不是投票投出来的，也不是花钱买来的，它是「我们」承认的。

承认了，就有了一套东西跟着：你的信仰不会因为人少而被禁；你的睡眠不会因为你穷而被忽略；你的狗，和你的邻居害怕狗，两样都要被认真对待。

不妨看一看只剩一股线时的样子。

只剩多数决的楼，几年后会变成一栋「整齐」的楼：没有狗，没有早祷，没有夜里回家的脚步声。每个人都说好，除了那些已经搬走的人。

只剩出价的楼，会变成一栋「贵」的楼：安静，干净，住的都是付得起安静的人。

两种楼都很稳定，可都已经不是原来那二十四户人家的楼了。

三股线里，只有这一股，愿意替少数人、穷人说一句话。不是因为它善良，而是因为这是它的本分：一个「我们」若只对多数和有钱人认账，那就不是「我们」，只是一群强者。

◆ 四、边界，不是同一

那么，法律怎样让不同的人同在一处？

办法很朴素，也很古老：划边界。

边界的意思，是说：你可以做这样，到这里为止；他可以做那样，到那里为止。两个边界之间，是一块谁都不必让步的空地。

拿早祷来说。老萨有权做早祷，这是他的信仰；小梁有权睡觉，这是她的身体。边界怎么划？也许是：早祷的声音控制在屋内，走动时放轻脚步，灯用小的；睡觉的人也要明白，住在楼里，早晨的响动是常态，不能要求一栋楼变成一间病房。

两边各让一点，各守一点，这才是边界。

边界并不把人隔开，它让彼此都知道，在哪里可以放心。老萨知道自己做到哪一步就不算打扰，小梁知道哪种声音是她该忍的。有了这个知道，两个人就不再需要每天靠猜测和脸色来过日子。

所以法律在共存里划的，只是边界，并不要求同一。

有些人对此有疑虑：划边界不是把人分开吗？分开了还叫「我们」吗？

回答是：一个家里每个人有自己的房间，不妨碍这是一个家。反过来，一个家如果没有任何房间，所有人挤在一间屋里，才容易成为战场。边界不与「我们」作对，它是「我们」能住下去的条件。

◆ 五、宽容是一种结构，不是一种心情

常有人说，共存需要宽容。这话没错，可通常说得太轻。

宽容如果是一种心情，它就靠人品。有的邻居脾气好，有的邻居脾气差；有的年份大家心情平和，有的年份人人火大。靠心情维持的共存，遇上坏年景，第一个垮掉。

更要紧的是，心情最容易向强者倾斜。被迫宽容的，永远是不愿惹事的那一个。老人不去投诉噪声，少数群体不去提出异议，租客忍着不合理的条款，表面上没有争吵，实际是有人在忍。

所以，宽容必须成为一种结构：有人不宽容的时候，结构仍然撑得住。

结构是什么？边界写下来了，有人可以去说，说了有人听，听了有办法。小梁可以把早上的睡眠问题写成一封信，交给一个大家认的地方去商量，而不是靠半夜敲门。老萨的早祷若被无理由禁止，他可以拿着同一套规则去问：这条禁令，是不是对所有人同样适用，它的理由是什么？

有了这样的结构，宽容就不再是谁的美德，而是一件人人用得上的东西。

这也是为什么，一个社会的宽容程度，不看它的人多和气，而看它的少数人敢不敢开口。少数人敢开口，说明结构撑得住；少数人不敢，说明宽容只是多数人的一份施舍。

◆ 六、少数人在「我们」里的位置

说到少数人，要把一件事讲清楚。

少数人的位置，不是多数人给的恩赐。

乍听这句话，似乎有点硬。多数人手里有票，有力量，不是想给就给、想收就收吗？

这里要用第 4 章的同一性检验。第 4 章说过，一个国家是不是还是它，看的是它认不认自己说过的话。那么，一个国家对少数人说过的话，是不是也算数？

假设一个国家曾经对某个信仰的人说：你们在这里，可以依自己的信仰生活。过了几十年，多数人觉得不顺眼，一夜之间说：这条不算了。

这件事和「旧债不认」是同一种动作。国家对一群人的承诺，被国家自己收回，被收回的这一群人，就不再觉得这是同一个国家。他们会说：这不是当年我们说好的那个地方了。

这是一个可以看见的事实。承诺被拒认，「我们」就在那一群人身上散了。从他们的位置看，一个新国家已经出现，旧的那个，不在了。

设想那个信仰的人里，有一位老店主。他的祖父一辈就在这座城里开店，每一代人都交税、服役、遵纪。他的账本里，每一页都写着「我们的国」。

那条禁令下来的第二天，他把招牌取了下来。他没有出国，也没有造反，只是以后再提起这个国家，开口说的是「他们」。

一个人从「我们」改口说「他们」，就是这个「我们」在他身上散了的时刻。

所以，少数人的位置属于「我们」的同一性本身。多数不能随意拿走，就像一个人不能随意说「我以前答应的一概不算」。

那么，少数人的位置，最少要有什么？本书看有三样东西。

第一，不因身份被拿走地位。你的信仰、出身、口音、活法，不是你被排在「我们」之外的理由。

第二，在决定落下之前，能被听到。不能等规则定了才告诉一个人，你没有位置。

第三，被伤着了，有路可走。有一个地方，一个办法，让他能指着伤口说：这里。

三样齐了，不保证每个人都得到自己想要的结果，却能保证没有人被放在门外。

这三样东西，在日常里并不显眼。你很少为它们专门去想。直到有一天，你换了城市，换了工作，或者只是走进一个人人都说着你听不懂的话的地方，才发现原来站得稳，要靠别人替你把这三样守着。

那时你就明白，这些守着的东西，也是你自己的。你今天是多数，明天可能就是少数。一个社会对少数怎样，是它对「每一个会变成少数的人」怎样。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学，对这件事有一整套东西：平等保护、禁止歧视、宗教自由、结社自由。还有一条贯穿很多案件的思路，叫比例。要限制一个人的自由，须有正当目的，手段须有必要，限制不能超过目的所需。

这些讲法对的地方很多。比例的思路尤其好用。它给了边界一把尺子：邻居吵到你，是不是就要把他的狗赶走？不是。要看吵的程度，看有没有别的办法，看赶走的代价。一把尺子在手，强者说「为了秩序」的时候，就得先过尺子这一关。

这些东西也给了少数人说话的底气。一条规定若把某个群体单独挑出来禁，被挑的人可以拿平等的原则去问：为什么是我们。

不过，这套讲法有个停在半路的地方。它讲清了怎样判一条边界划得对不对，却没有讲：这些不同的人，为什么都算同一个「我们」。

它的回答通常是：因为他们是公民，因为宪法这么规定，因为平等是一项权利。这些回答有效，可它们都在重复同一件事，只是换了词。

本书的回答不一样。它们算同一个「我们」，因为「我们」是一个认自己话的主体，而这个主体对每一个成员都说过话。拒认其中一部分，主体就不再是原来那个。多元不是国家额外背上的负担，是国家作为一个「我」，要认的账。

这样一来，那栋楼里的老萨，就有了另一种身份。他不只是一个需要被照顾的邻居，他是这栋楼认过的一句话：二十四户，一户不少。少了他，楼就不再是那座楼。

这样看，容得下不同，是一个国家保持自己同一的方式，不只是一种美德。旧讲法讲到「应当容」，本书多走一步：不容，就不再是同一个「我们」。

◆ 八、共存也有不让的地方

说到这里，容易让人以为共存就是什么都让。其实不是。

边界有两头。一头护着不一样的人，一头也拦着不一样的人。

老萨做早祷，受边界保护。假如另一个人以早祷为名，半夜在楼道里放响器，吵得全楼睡不着，边界会站到另一边：你的信仰是你的，楼道是大家的。

周婶养狗，受边界保护。假如狗伤了人，她要担，这一点和狗主是谁、信什么、有没有钱无关。第 12 章说过，碰到多少，担多少。

所以，共存保护的是活法，不保护伤害。一个活法一旦伸手碰到了别人的身体、财产、自由，就要回到影响那一格里算账。

这一条很要紧，因为它让保护少数人的规则，不会变成少数人欺负别人的通行证。也让多数人没办法借「安全」「秩序」的名字，把一切不顺眼的活法都说成伤害。

分辨的办法，是看有没有真的碰到。是吵到了你，还是仅仅让你不舒服；是伤了人，还是仅仅让你不喜欢。前者进账，后者不进。

这一把尺子并不好拿，常常要吵、要谈。可是没有它，共存要么变成无边的忍，要么变成无边的禁。

◆ 九、共存靠的不是彼此喜欢

回到那栋楼。

业主大会那晚，吵了两个小时。最后的办法并不惊人。

早上六点以前，楼道里保持低声。做早祷的人把响动留在屋里，地面铺了毯子。夜班的人在门上贴一张「请轻声」的小牌子，不再写长篇的纸条。养狗的人早晚走侧面楼梯，在楼道里把狗绳收短。老蔡提出一个小请求：养狗的人遇到他时先出声招呼，让他有个准备。

没有人喜欢这个结果。老萨觉得毯子太费钱，周婶觉得侧楼梯太绕，小梁觉得六点还是太早。可是各自让出一点，各自守住一点，这一栋楼从此少了很多脸色。

两个月后，老蔡的门口出现了一碗周婶包的饺子。他没有说什么，第二天把自己家种的辣椒放在了周婶门口。

这样的事不会天天发生，也不必发生。**法律不要求你喜欢邻居，它只要求你们能住在同一个「我们」里。**

喜欢是一件好事，不过它不能写进规则。规则只能写：这是你的边界，这是他的边界，越界了怎么办。至于喜欢，留给日子。

说到底，共存的底下，有两条线并行。一条是「我们」划的边界，是硬的；一条是人和人之间自己长出来的情分，是软的。硬的那条让情分有地方长，软的那条让边界不至于只是冷冰冰的线。

◆ 十、边界怎样移动

边界不是一劳永逸的。

那栋楼里，两年后小梁换了日班，早上睡觉的问题没了，可楼下新搬来一家人，婴儿夜里哭。边界要重新谈一遍。

法律对边界的态度，要有一点弹性：能写下来，也能被质疑。

被谁质疑？被每一个觉得自己被边界压到的人。被怎样质疑？用边界当初说过的话：这条规则，为什么是这样，对所有人一样吗，有没有别的办法更少限制。

一条经得起这三问的边界，会越用越稳。一条经不起的，该改就改。

这里有一个判断可以拿来试：看一个共同体，是不是敢让边界接受检验。不敢的，往往边界的理由本来就站不住，或者它所保护的，不是所有人，而是一部分人。

一个「我们」，不怕被问「为什么是这条线」。它怕的是没有人敢问。

问的人多半是少数。他们站在边界的那一侧，最先感到线的硬度。所以边界的质量，常常要靠他们来验：他们愿意问，说明他们仍把自己算在里面；他们不再问了，才是最该担心的时候。

◆ 放回日子里

那栋楼后来有了一块公告板，不再是纸条互相贴，而是每一条规矩的后面，写着是哪一次大会定的，谁提的，下次什么时候可以再提。

老萨在那块板子下面站了一会儿，看见自己那条，写着「做早祷的声音，保持在屋内」。他说，这样挺好，起码我知道，我是被写进来的。

明天你可以做一件小事。想一想你身边那个让你最不舒服的邻居、同事或家人，问自己一句：他的哪一块活法，在我们这个「我们」里，是被允许的？如果有一天换作我，我希望有谁替我把这一块写下来？

答案不用告诉任何人。可是只要你问了，你对共存这件事的理解，就已经比一般的容忍深了一层。

带 走 的 话

法律不要求你喜欢邻居，只要求你们能住在同一个「我们」里。

> 小 账
> 我今天能说清的：共存靠的是边界和位置，政治按多数、经济按出价，只有法律这一股肯给不占多数、不出高价的人一个站得住的地方。
> 我还要继续问的：当两个人的边界撞在一起，谁的边界先让，这件事该由谁来裁。

第 15 章

共存的病：一个小「我们」想立在法外

一个小「我们」有自己的规矩，本无不可；它要有自己的国法，共存就坏了。

◆ 一、「这是我们内部的事」

山上有一座院，传了几百代人，山下的人都叫它老院。

院里住着几十位修行的人，有自己的清晨和黄昏，有自己的饭食和戒律。山下的人遇到难处，会上去求一碗粥，求一句话。院里的人下山，被称为「师兄」，走到哪里都有人让路。

有一年，院里一位年轻的修行人，叫阿明，被送下山，住进了医院。他身上有伤，是在一次「修正」的仪式里留下的。按院里的说法，这是对心不静的人的一种功课，几百年来一直如此。

阿明的母亲从外地赶来，看着儿子，说要追究。院里的主事来了，态度很客气。他说，这是我们内部的事，院里有院里的规矩，请外面的人不要干涉。

有人劝阿明的母亲，那是圣地，不要闹。也有人悄悄对她说，这座院上头有人，告也没用。

阿明躺在床上，一句话也没说。他十九岁，上山的时候，签了一份愿书，上面写着「甘愿服从院规，终身不悔」。

这件事里，每个人都站在「我们」里。院里的人是一个「我们」，山下的人是一个「我们」，母亲和儿子是一个「我们」，国家是一个更大的「我们」。四个「我们」撞在了一起。

谁的话算数？

事情传开以后，院里其他的人也有话。

有一位年长的修行人说，我年轻时也受过这样的功课，如今想来是好事。有一位中年人说，我不赞成，可我不敢说，说了就要被请下山。还有一位刚入院三个月的人，夜里偷偷问同屋，如果有一天轮到他，他能找谁。

三个人说的是三种话：习惯了的，不敢说的，不知道的。三种话加在一起，才是「内部」的真实样子。内部从来不是一个人的声音，而是许多人的沉默和不沉默。

◆ 二、小「我们」本来无罪

先要把一件事说清楚：院有自己的规矩，不是错。

一个人活在世上，从来同时属于好几个「我们」。他是一家人，是一个行当里的人，是一个信仰里的人，是一座院里的人。每个「我们」都有自己的话怎样说、事怎样做。第 35 章会专门讲这件事。

小「我们」的规矩，有用处。它让一群人能在一起过日子，不用每件事从头吵。院里的戒律让几十个人起得一样早，吃得一样简，行止有一种默契。这种默契，国法给不了。

多数国家的法律，对这类小「我们」是客气的。它承认结社的自由，承认信仰的自由，承认家有家规、行有行规。法律并不想知道你们每天几点起床，念什么经，吃什么饭。

这里有一个很细的分工，值得记下来：内心的道德管心，外部的法律管碰到。

院里的戒律要人收心、静坐、断绝杂念，这些都在心的一边。国法管不着，也不该管。一个人愿意怎样安顿自己的心，是他和他的「我们」之间的事。

可是，当规矩的手从心伸出去，碰到了身体、财产、自由，碰到了一个不愿意或不能说不愿意的人，事情就换了性质。

那是外部了。外部的账，该由所有人共同的「我们」来记。

◆ 三、规矩越线的那一刻

怎样知道一条规矩越线了？本书给三个看得见的标志。

第一个标志，规矩碰到了身体。伤、痛、饿、冻、被关。身体是每个人最后的地方，一个人的身体，不是任何小「我们」的财产。

第二个标志，规矩碰到了退路。一个人想走，走不了。证件被收了，钱被扣了，家人被告知他「没脸回来」，走出去之后什么也没有。进来可以自愿，出去如果不能自愿，进来那一下的自愿也值得怀疑。

第三个标志，规矩碰到了外面的人。院里的规矩，若只在院里生效，伤的只是愿意受的人；若它的后果落到了不在院里的人身上，比如欠了山下的债不还，伤了过路的人，那就进了所有人的账。

三个标志里，只要有一个出现，这件事就不再只是「内部」。

越线的那一刻，在「我们」的结构里，发生了一件可以说清的事：一个小「我」，顶替了大「我」。

大「我」是什么？是国家作为一个主体，对所有人说「我们」的那个「我」。它对阿明说过话：你的身体是你的，你的自由是你的，你有权离开。这句话不是对山下的人说的，是对每一个人，包括山上的人。

小「我」说的是另一句话：你的身体是院的，你的路是院的。两句话撞在一起，只有一句能算。

若小「我」的话算数，那么院就成了一个自己有国法的地方。一个国家里，这样的地方越多，「我们」就越是一张破了许多洞的网。

◆ 四、威望和钱，怎样替小规矩撑腰

阿明的事，为什么那么容易被说成「内部的事」？

一是威望。老院在山下的人心里，有一种分量。说它不好，像是在说一些被很多人当作清净的东西不好。母亲身边的人，劝她不要闹，不是不心疼阿明，是他们心里，那座院太重了。

这份重量，是政治那一股线里的东西。它是位置，是名望，是谁在谁的上面。在山下人的眼里，院的位置，比一个无名的年轻人高得多。

二是钱。院有田，有捐款，有每年上山的香客。院里的主事可以请最好的人为院说话，可以让一些人不愿得罪它。山下有人的生计，一半靠着上山的客人。

这份牵连，是经济那一股线里的东西。它让很多人的利益，和院的名誉缠在了一起。

威望和钱，本身没有错。一座院，有威望是它几百年的所得；有钱，是众人的心意。

病出在它们的用处上：它们被拿来替小「我」撑腰，替它挡住大「我」的目光。

第 5 章说过，主体只能被冒名，不能被抢，也不能被买。小规矩穿上「神圣」「传统」「家法」的衣服，借的正是主体的口：我们说这是不能动的。这件衣服越漂亮，越要问一句：它背后，是「我们」说的，还是一座院的威望和田产在说。

◆ 五、圣地不是法外之地

「圣」这个字，意思是特别的、被尊重的。

被尊重，是好事。法律愿意尊重院的特别：不让人随便闯进祷告，不让人随便翻检经卷，不让人用不相干的理由打扰清修。这种尊重，是国法自己给的，不是院自己拿来的。

可是特别，不等于在外面。

一个地方，被国家承认为圣地，那一刻起，它就在「我们」之内了。在之内，才被承认；在之外，没有谁承认谁。院是国家的院，山是国家的山，阿明是国家的阿明。

这是一条朴素的道理：你靠国家的承认立起来，就不能转过身说，国家管不着。

一座院想要国法的客气，就得守国法的底线。这两样，是同一个东西的两面。

所以「圣地不是法外之地」，不是一句口号，是一个推理：被承认的，就在承认者之内；在之内，就要认承认者说过的话。

院里的戒律，可以让人静坐十年。院里的戒律，不可以让一个不愿意的人带着伤，不被任何人看见。

换一个地方，道理一样。一家大公司出了事，一位员工遭到长期的欺压，管理层说，这是公司内部的管理问题，我们自己会处理。一个同族的人被族里的长辈逼着交出田产，长辈说，这是家事，外人别插嘴。

院、公司、宗族，名字不同，说的是同一句话。这句话每一次出口，都在试一试：「我们」里面，有没有一块地方，是大「我们」看不进去的。

有，就有了法外之地。没有，才是一个国。

小「我们」可以有自己的规矩，规矩可以有自己的神圣，可是它不能有自己的国法。

◆ 六、外面的目光怎样进去

说到这里，有人会担心：这岂不是说，国家可以随时冲进每一座院、每一个家、每一个行当里去？

不是这样。大「我们」进小「我们」，有一条路，要一步一步走。

第一步，先问，不先闯。多数国家的法律，遇到这类事，先要有人出来说出事了：受伤的人，他的家人，一个知情的成员，或者一个公共机构。没有人开口，国法没有理由进去。

第二步，先让小「我们」自己答。院里有没有办法处理这件事？有没有一个能让阿明说话的地方？如果有，而且真的管用，国法可以退后。小「我们」的自治，在这里得到了真正的尊重：不是因为它不受约束，而是因为它自己先担了。

第三步，小「我们」答不了，或者不肯答，国法才进去。进去也有分寸：只查这一件事，只管越线的这一处，不把整座院的清晨、戒律、饭食一并翻出来。法律里的比例和必要，在这里用得上：用最小的力气，办最要紧的事。

这三步合起来，小「我们」的尊严和大「我们」的底线都留住了。

反过来，若大「我们」不问就闯，小「我们」就会从此把门关紧。一个关紧了门的地方，下一个阿明就更没有人能看见了。

◆ 七、说「内部的事」的那个人

回到那位主事。

他说「内部的事」，也许是真诚的。几百年来，院里就是这样做的。每一代人都说这是功课，每一代人都觉得是为好。

他的毛病，和第 1 章里的老吴是同一种。老吴不看合同，租了房一走了之，以为法律管不到他。主事不看国法，以为院里的话就是话，也以为法律管不到他。

两个人身上，都发生了被顶替：老吴让自己的脚顶替了「我们」，主事让自己的院顶替了「我们」。区别只在大小，一个是一个人的「我」，一个是一座院的「我」。

被顶替的人，常常不觉得自己在顶替什么。他觉得自己在守一件很重要的东西。这正是这种病难治的地方：病人不觉得有病，觉得是在尽忠。

法律对这类人的办法，不是骂他，是把话说回来：你是院，也是国的一部分。你要的承认，国给你；国要的承认，你也要给国。

这话要说得让他听得进去，就不能只说「你违法了」。要说：你传了几百代的东西，是国家替你守着的，你怎么忍心让它因为一次功课，被所有人当成害人的地方?

一个真心爱院的主事，听到这一句，比听到十条罚则更容易回头。因为这句话没有把他赶出「我们」，只是请他想起，他本来就在里面。

被赶出去的人才会躲起来。被请回来的人，还肯开门。

对阿明也是一样。他要的从来不是把院拆掉。他要的，是院里有一个人，在他疼的时候，肯承认那是一次伤，不是一次功课。

◆ 八、另一头：大「我们」要所有人一个样

共存的病，不止小「我们」一头。

设想另一种国家。它看见老院的事，得出一个结论：凡是有院、有教、有会的地方，都容易藏着这样的事。不如统统禁掉。大家都在一个地方，说一样的话，过一样的日子。

这样的国家，当然让山下的人觉得安全。再没有谁能说「内部的事」，每个人都只在一个「我们」里。

可这件事有另一个问题：它把差异抹掉了。

想象这个国家的一个早晨。一位老人拄着拐杖，要去参加一个同乡的聚会，聚会在一间小屋里，每个月一次，几十年没有断过。规定下来以后，小屋的门锁了。老人在门口站了一会儿，不知道该去哪里。

他不是罪犯，也没有做错什么。他只是属于一个，被大「我们」认为不必要的小「我们」。

老院里有很多人，不是因为被逼，是因为愿意。有人在那里找到了一个比山下更安静的活法。把院拆了，这些人要去哪里？

这就是固化。大「我们」那一股，只剩下自己：统一，一样，整齐。国法变成了一个模子，要所有人都装进去。装不进去的，就不算「我们」。

这样的病，和被顶替一样，都让共存坏了。一个让小「我们」大过国法，一个让大「我们」吃掉小「我们」。

两头的病，是一个意思：忘了「我们」是在不一样的人里长出来的。

◆ 九、两头怎样互相催

这两种病还互相催着长。

大「我们」越是一刀切，小「我们」越是躲进暗处。被禁的聚会不会消失，只会变成不让人看见的聚会。看不见的地方，更容易出阿明那样的事。

小「我们」越是越线，大「我们」越是想收紧。每出一件事，就有人说，看，这就是放任的后果，该管得更严。管严了，更多正当的小「我们」被误伤。

一个国家，若在这两头来回摆，不是治病，是在两种病之间换班。

治的办法，要同时做两件事。对小「我们」，把边界划清：你可以有规矩，规矩不能碰身体、碰退路、碰外面的人。对大「我们」，把容人的话说在前面：你可以要求底线，你不能要求一样。

第 14 章说过，法律划的是边界，不是同一。边界两边的话，要同时说，才算数。

一个可以看见的信号是：小「我们」愿不愿意在白天办事。愿意的，说明它觉得自己站得住。总是在夜里办、在门后办的，说明它已经觉得，大「我们」是对手，不是屋顶。

一个国家如果让正当的小「我们」都觉得自己是对手，那病已经不在小「我们」身上了。

◆ 十、被留在里面的人

现在回头看阿明。

他在那份愿书上签过字。「甘愿服从院规，终身不悔」。院里的人说，他是自愿的。

这份愿书，就是第 1 章里老周手里那张纸。老周把租约背得滚瓜烂熟，以为有这张纸就有了护身符。阿明也有一张纸，是反过来的：这张纸把他交了出去。

两个人犯了同一个错，都把法律当成了身外的一件东西，一张纸。老周以为纸能护他，阿明以为纸能锁他。纸既护不了，也锁不了。真正在护他和锁他的，是那个「我们」是否还认他。

一个成员签过愿书，是不是就把自己交了出去？本书的看法是，不是。

愿书里能说的，是院里的事，是他自愿受的约束。愿书里不能说的，是他作为一个国家里的人，永远有的那些东西：身体不被伤，路不被封，有人可以听他说话。这些，不是他自己的东西，是「我们」对每个人说过的话，他自己没有权利一笔勾销。

就像一个人不能签一份卖身契，把自己变成别人的东西。法律对这类纸，通常是不认的。

这里有一个常被忽略的细节：愿书是在一个什么时候签的？十九岁，刚上山，满心向往，不知道「终身」是多长。人在向往里签下的字，和在伤里想起的字，分量并不一样。

法律对这样的差距，有一套办法。它看签字时知不知道后果，有没有人给过他说不的机会，后来想走时走不走得了。一份愿书，如果只在进门的那一刻有效，出门的那一刻无效，它就不是一份自愿的纸，是一把单向的锁。

所以，成员的自愿，要两头都自愿：进来时自愿，要走时也自愿。

所以，小「我们」要立在大「我们」之内，条件很朴素：成员能走，受伤能求助，有一个眼睛能看进去。具备了这三条，院可以有自己的清晨，有自己的戒律，有自己的沉默。

这三条在日子里，各有一件看得见的东西。

能走，是一扇门：门没有被从外面锁，走出去的人，不会被当作叛徒，也不会两手空空。受伤能求助，是一条路：院里有一个不归主事管的人，可以听成员说话；院外也有一个电话，成员打得出去。有一个眼睛能看进去，是一种规矩：院每隔一段时间，要让外面的人来看一看，不为查案，只为让里面的事不至于没有一个见证。

这些东西，并不妨碍清修。一座真心清净的院，不怕门开着，不怕路通着，不怕眼睛看着。怕的，是那些在门关着的时候才敢做的事。

这样的小「我们」，才是长在大「我们」里面的。它向各个方向长，却不拔根。

◆ 放回日子里

阿明出院后，没有回山上，也没有恨那座院。他说，我只是想有人知道，我疼过。

后来，院里的主事主动下了山，到医院看了他。他在病床前站了很久，最后只说了一句：那天的事，是院的错。回去之后，院里改了规矩：功课可以严，不能留伤；修行的人，想走随时可以走，院里送一程。

山下的人说，老院好像更清净了。

清净的意思变了。以前是没有人说话，现在是有人说话，院也没有乱。

明天你可以做一件小事。想想你属于的那几个「我们」：家、行当、一个群体、一个圈子。问自己一句：这里面，有没有哪条规矩，是我签过字、点过头，可心里一直觉得不对的？有没有哪个人，在里面疼着，却说不出口？

如果有，你不必马上做什么。只是记住：每一个小「我们」后面，都站着一个更大的「我们」。你有权去那边，说一句话。

带走的话

小「我们」可以有自己的规矩，但不能有自己的国法。

小账

我今天能说清的：共存的病有两头，小「我们」越线是被顶替，大「我们」抹平差异是固化。签过的纸护不了人，也锁不了人。

我还要继续问的：一个人同时属于几个「我们」，规矩冲突的时候，他自己该先听谁的。

第 三 编

法律是国家的场：连接、次序、结构

分布回答的是，一个人站在「我们」的哪里。接下来要问的是，站着的人之间，靠什么连起来，按什么先后动起来，沉成什么样子。这是「场」这一层。

本编六章。第 16 章讲连接：合同、婚姻、雇佣，人和人之间一根根看不见的线。第 17 章讲线怎样坏。第 18 章讲次序，事情为什么要有先后，程序为什么不能乱。第 19 章讲次序怎样坏。第 20 章讲结构，线和次序沉下来的形状。第 21 章讲结构怎样坏。

场这个字，本书正面用。一块磁铁周围撒上铁屑，铁屑会自己排成弧线，没有一只手去摆它们。法律对人的作用，有几分像这样：看不见，却一直在拉线、排序、搭架子。这个比方只借它的样子，不借物理的公式，提这一次就够了。

法律像一个场，你看不见它，它却一直在拉线、排序、搭架子。说「法律管不到我」的人，像磁场里说「磁力管不到我」的铁屑。

第 16 章

连接：合同、婚姻、雇佣，法律拉的线

法律最日常的样子，不是条文，而是人和人之间一根根看不见的线。

◆ 一、一次握手

小孟在网上看中了一张旧书桌，卖家是个叫老罗的木工，住在隔了两座城的地方。两人没有见过面。

小孟先付了一半的钱，老罗说，三天后发货。第三天，一辆货车停在了小孟楼下，两个师傅把桌子抬上了楼。小孟付了另一半，签了收货单。

整件事里，没有人动过手，没有人盯着谁，没有一个官员出现。两个陌生人，凭几句话和一点钱，就办成了一件事。

如果问小孟，他当时为什么敢先付一半，他大概会说：平台上有记录，万一出事可以去说理。再往深一层问：说理，向谁说？他会愣一下，说：反正有地方可以去。

这个「反正有地方可以去」，就是线。

从小孟说「好，买」，老罗说「好，卖」的那一刻起，两个人之间多了一根看不见的线。线上挂着两样东西：老罗欠小孟一张桌子，小孟欠老罗一半的钱。这两样东西，只要线在，就不会丢。

这根线是谁拉的？是两个人拉的。可是它能立得住，不是靠两个人的信任，是靠两个人背后都站着同一个东西：一个会认这根线的「我们」。

再想想另一种可能。假如没有这根线，小孟付了钱，老罗不发货，小孟能做什么？他只能去老罗门口堵，找人帮忙，或者认倒霉。力气大的人，会去堵；力气小的人，只能认。

那样的世界里，成交只发生在互相知根知底的人之间，或者力气相当的人之间。一个普通人想买一张桌子，要先打听这个卖家的来历，还要掂量自己惹不惹得起。

线的价值，就在于把这一切省了。

这一章，就来看这些线。

◆ 二、线，是法律最日常的样子

提起法律，很多人想到的是法庭、警察、厚厚的法典。这些东西偶尔才碰到。

日常里，法律更像是你每天走过的一根根线：买一杯咖啡，是一根；坐一趟车，是一根；租一间房，是一根；签一份工作，是一根。你一天里拉起几十根这样的线，大多数你根本没当成什么事。

为什么没当成事？因为线拉得很顺，没有谁绷断它。

线是什么？线是两个人之间说好的事，加上一个承诺：这事我认。线的两头，各系着一个人。线上，挂着各自的期待。

法律在这里做的是什么？做两件事。第一件，让线能拉起来：什么样的话算数，什么样的人有资格拉。第二件，让线断了有办法：谁欠谁什么，欠了怎么办。

这两件事做好了，人和人之间就不必每一次都从头猜：他会不会赖？我有没有被骗？可以放心做的事就多了。

而放心，是一个「我们」最值钱的东西。

◆ 三、合同：自己拉的线

合同是最典型的、自己拉的线。

两个人，各自带着想要的东西，坐到一处，谈。谈成了，说「好」。这个「好」字落地，线就拉成了。

合同的妙处，在于它让陌生人也能合作。不认识的人，不知道对方的底细，却可以因为一根线而放心地交易。线上写着：你给我什么，我给你什么，什么时候，怎样算数。

写出来的东西，常常很简单。可是简单的背后，是很多人几千年试出来的东西：怎样才算说好了，说好了不能随便反悔，反悔了要赔，赔多少算公道。

合同里有一个关键的字，叫「自己」。线是自己拉的，所以线上的东西，要自己认。你不能拉了线，又说这线跟你没关系。

这一点和第 4 章的同一性检验是一个意思。一个人认自己说过的话，才是一个能被信任的「我」。合同是这个「我」在日常里最小的样子：一次承诺，一次兑现。

◆ 四、婚姻：两家拉的线

婚姻是另一种线。

它不像合同那样，只拉在两个人之间。一桩婚姻，往往带着两个家，两群人，两种过往。它拉的线，比合同粗，也比合同长。

有的地方的婚姻，要到一个地方登记，才算数。有的地方，仪式一过就算。不论哪一种，婚姻有一个共同的地方：这根线不只是两个人认，是许多人认，是「我们」认。

为什么要许多人认？因为婚姻拉动的东西太多了：同住，共有的财产，将来的孩子，生病时谁签字，去世后谁继承。这些事，一旦出了问题，不能只靠两个人关起门来解决，需要有人从外面看得进来。

所以，婚姻是法律拉得最紧的一根线之一，也是最需要「被认出来」的一根线。一个人说，我们结婚了，他的邻居、医院、银行、陌生的税务员，都能知道这句话的分量，是因为这根线在「我们」的账上登了记。

这便是线的第二层意思：线不只是两个人之间的事，它在两个人之外，也被别人看得见。

◆ 五、雇佣：一份工作拉的线

雇佣是第三种线。它的样子，和前两种都不太一样。

合同拉的是一次交换，婚姻拉的是一种共同生活，雇佣拉的是一份持续的、不平等的关系：一个人出力，一个人给钱；一个人听安排，一个人下安排。

线的两头，不是对等的。雇主有位置，有钱，有一个团队；雇员有时只有自己和一份急着用的工资。

这根线怎样才算拉得好？不能只看两个人是不是都点了头。点头的时候，两个人的力气不一样。雇主点头，是在选；雇员点头，往往是在应。

所以雇佣这根线，法律拉得特别用心：工作的时间有上限，工资有最低线，辞退有道理，伤了病了有人管。这些，不是雇主和雇员谈出来的，是「我们」预先替线两头的人定好了。

为什么要预先定？因为线的两头，力气差得太远。一根线如果两头一边松一边紧，紧的那头迟早会勒伤松的那头。法律先替弱的那头把底线拉住，另外的事，再让他们自己谈。

这是线的第三层意思：线的质地，取决于线两头的力气差；力气差得越大，法律越要先出一份力。

◆ 六、这一格里的三股线

连接这一格，是政治、经济、法律三股线同时织成的。

回到小孟和老罗的那桩买卖，把三股线拆开。

经济那一股，是交换本身。桌子换钱，钱换桌子，价格是几百块，运费是几十块。这一股让两个人有理由握手。没有这一股，不会有这根线。

政治那一股，是谁更有力。老罗是个小木工，没什么势力；小孟是个普通买家，也没有。可换一个场景，若买家是一家大公司，卖家是一个小作坊，这一股线就显出来了。大的那头可以压价，可以拖款，可以说一句「不接受就换别家」。力气不一样的两个人握手，握得紧的是力气大的那一个。

法律那一股，是让这根线在两个人之外也被认。

婚姻和雇佣里，三股线的分工更容易看清。雇佣里，老板管你，这是政治那一股；他付你钱，这是经济那一股；你在「我们」里算什么、能要求什么，这是法律

那一股。同一个办公室里，三股线天天都在，只有最后一股，让一位员工在被无理辞退时，还有地方去说话。

婚姻里也一样。谁在家里说了算，是力气的事；谁出钱养家，是交换的事；离婚时谁能带走什么、孩子跟谁，是「我们」认不认这根线的事。

这是最关键的一句话。线在两个人之间，是他们的事。线在两个人之外，被第三个人、第一百个人认，才是「我们」的事。

小孟敢先付一半钱，不是因为信老罗。他知道，万一老罗不发货，有一个他不认识的人，会拿着一张两人都认的标准来评理。这个标准，不属于小孟，也不属于老罗，也不属于任何一家平台。它属于「我们」。

我们可以做一个对照的想象。

如果只剩经济一股：线靠价格维持。价格合适就成交，不合适就散。没有人为这根线担保。那么陌生人之间几乎不能成交，因为每一单都要先查对方的底细。生意只会发生在熟人之间。

如果只剩政治一股：线靠谁更有力来维持。有靠山的人能成交，没有靠山的人只能被成交。小孟们不敢先付钱，因为他们没有人撑腰。

只有加上法律这一股，陌生人才能放心。因为这一股的意思是：不论你是谁，不论你背后有没有人，这根线，「我们」认。

第 5 章说过，力量和钱，都要披上「我们」的衣服。连接这一格，把这句话变成了日常：一个强者要拉一根线，会让它看起来像一份合同；一个有钱的人要买一个结果，会让它看起来像一份协议。披的是法律的衣服，说明衣服有用。衣服有用，说明衣服背后的那个东西，是真的。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的合同法，把这些线讲得很精细：要约和承诺，怎样才算一致；意思表示，真不真，有没有被骗、被逼；合同怎样成立，怎样生效，怎样变更和解除；违约了，怎样赔。婚姻法有婚姻的一套，劳动法有雇佣的一套。

这些讲法，讲对了很多。它们看清了线的结构：每根线有两头，每头有权利和义务，权利和义务之间有对应。它们也看清了线的脾气：自愿的线可以立得很稳，被逼的线要打折，欺骗拉起来的线可以撤。

尤其是「意思自治」这个原则，值得说一句公道话。它承认，人有权自己决定拉什么线，不拉什么线。这个承认，是一个「我们」对每一个人的尊重。

不过，这套讲法停在了一个地方。它讲清了线怎样算数，却没有讲：为什么国家要替两个陌生人的约定撑腰？

常见的回答是：因为合同自由，因为交易安全，因为保护信赖。这些回答对，可它们都在说线的好处，没有说线的来处。

本书的回答是：线之所以能被国家认，是因为国家自己，就是一个认自己说过的话的主体。

第 4 章的同一性检验在这里有一个很直观的对照。政权换了，经济变了，国家还是同一个国家，是因为它认旧债、认旧约、认以前说过的话。国家的这个本事，缩小到两个人之间，就是合同：我认我说过的话。国家的「我」是一根最粗的线，每个合同是一根细的线。粗线认了，细线才有地方挂。

这就是为什么，在一个新政权上台之后，如果它说「旧的合同一概不算」，市场上的每一个人都会心里一紧。它拒认的，不只是某几份合同，而是认话这件事本身。认话这件事一塌，所有人的线，都没有了挂处。

这个推理可以用来检验：看一个国家的市场敢不敢让陌生人成交，往往先看它的旧合同在改朝换代时还认不认。认的地方，远方的商人敢把货先发过去；不认的地方，商人只肯收现钱，货不敢赊。国家那根粗线，是不是挂得住，细线们看得最清楚。

所以，合同不是两个人的私事，国家替它撑腰也不是额外的好心。合同法是「我们」在日常的小事上，一遍又一遍地练习：认自己说过的话。

◆ 八、没有写下来的线

不是所有的线，都有一张纸。

你和常去的菜摊约好，今天留一把青菜，明天来取。你和邻居说好，你出门的时候他帮你收快递。你对同事说，下午我替你顶一个班。这些线，没有签字，没有登记，大多数也没有人想到去找法律。

它们大多是靠熟人之间的情分维持的。情分是好东西，一个全靠纸来维持的社会，反而是一个冷的社会。

不过，情分有一个特点：它撑得起小事，撑不起大事。菜摊的青菜忘了留，你笑一笑就过去。可是邻居代收的是一份要紧的文件，他收了又弄丢，而你因此错过了一次机会，这时候，那根线是不是还认账，就成了问题。

法律对这类线的态度，一般是三层：大部分，让它保持原样，不去管；一部分，若有人真的信了、真的做了、真的吃了亏，承认它有一定分量；少数涉及重大利益的，要求写下来，不写不算。

写下来的要求，并不是对情分的不信任。它只是承认：线越重，越需要有个地方让别人也看得见。

由此可以看出，法律拉线，不是把每根线都变成合同，而是在轻的线和重的线之间，划出一个何时该有纸的分寸。

◆ 九、线有松紧，也有期限

线不是越紧越好。

一根线，拉得太松，不起作用：说了不算，做了不管。拉得太紧，勒人：想走走不了，想改改不得。好的线，在松紧之间，有一个让人放心的度。

拿一份租约来看。房东想收回房子，租客想续住。若线太松，房东一句话就能赶人，租客今天签明天走，谁也不敢在这间屋里种一盆花。若线太紧，租客可以赖着不走，房东不敢再把房子租给任何人，市场上的房子越来越少。

好的租约，两头都有一点盼头：租客知道这一年里屋子是他的，房东知道到期时屋子会回来。这个度，是几百年里，一次次吵出来的。

线还有期限。一次买卖，一手交钱，一手交货，线随即消失。一份租约，一年，线就连一年。一份劳动合同，三年，线连三年，到期要么续，要么散。婚姻，原则上没有期限，可也有「散」的办法。

期限为什么重要？因为一个人不能被一根没有尽头的线永远拴住。线要是永远不能散，它就不是线，是锁。

所以法律在拉线的同时，也在替线留出口：怎样解除，怎样终止，提前走要付什么。这个口，不是对线的背叛，而是线能被信任的前提。没有人敢拉一根永远松不开的线。

另外，线的松紧还要看线两头的力气。力气差得大，线要先替弱的一头收一点紧、给一点松：不让强者随意剪断，也不让强者永远不放手。

这两个地方，是接下来第 17 章要讲的：线怎样断，线怎样缠死。

◆ 十、线拉起来，才有网

最后，退一步看。

一个人身上，同时挂着很多根线。和房东有租约，和公司有雇佣，和银行有贷款，和伴侣有婚姻，和手机公司有合约，和邻居还有一点口头约定。几十根线，一端系着他，一端系着不同的人。

这些线，不是各自分开的。它们彼此牵着：他的工资，是还贷款的钱；他的租约，是上班的前提；他的婚姻，是租房和贷款共同的支撑。一根线绷了，别的线会跟着抖。

再放大看：每个人都是这样。几百万人，几亿人，各自拉着几十根线，线和线交错，就织成了一张网。

这张网，就是「我们」。

所以，「我们」不是一个口号，是一个可以数的东西：人与人之间有多少根线被认，有多少根线挂得住，网就有多密、多结实。一个网上的线越多、越稳，每个人越敢放手去拉新的线：敢创业，敢借钱，敢嫁娶，敢雇人。

反过来，一个网上的线只要有一小块松了，抖的不只是那一小块。没有人为被拖欠的一笔账出头，其他人也会隐隐地想：下一个是不是我。

这也回到了本编开头的那个比方。铁屑不是被一只手摆好的，是在磁场里自己排成线。人也一样：没有谁指挥，每个人只做自己的买卖、自己的婚姻、自己的工作，可是因为有了那个场，他们彼此之间排出了线，织出了网。

说「法律管不到我」的人，是没看见自己身上挂着多少根线。

也没看见，那些线的另一头，系着多少陌生人的信任。他每一次兑现承诺，是在替网保住一根线；每一次赖账，是在网上剪开一个小口。口子小的时候没人察觉，口子多了，所有人的手都会开始发抖。

◆ 放回日子里

小孟的书桌后来放在了窗边。他每天在上面看书，没有想过，这张桌子是怎样来的。

有一天，他整理抽屉，翻出了当初那份收货单。他看着那张纸，想到的不是桌子，是老罗：一个他从未见过的人，把一张桌子托付给了一辆货车，又把一份信任托付给了他。

这就是线。它不声不响，一头系着一个人，另一头系着整个「我们」。

明天你可以做一件小事。随手数一数，你今天拉了几根线：买了什么，坐了什么，答应了谁什么。再选其中一根，问一句：这根线，如果有一天断了，我知道该去哪里说吗?

这个问题不难，却很少有人问过。

如果答案是知道，你就是住在一个有场的地方。如果答案是不知道，那也是一个有用的答案：你已经看见了自己身上的线。

带 走 的 话

法律最日常的样子，是人和人之间那一根根看不见的线。

小 账

我今天能说清的：合同、婚姻、雇佣是三种线，经济给交换、政治给力气，法律让线在两个人之外也被认。

我还要继续问的：线断了，或者缠死了，是谁在断，谁在缠，又有谁在替弱的那一头说话。

第 17 章

连接的病：线断了，或缠死了

线断了是失信，线缠死了是失去自由，两样都是有人替国家说了不该他说的话。

◆ 一、一根线拴了八年

一位叫小梅的女人，和丈夫早已分居。

两人各过各的，一年也说不上三句话。她想离婚，丈夫不肯签字，也不肯谈财产。这一拖，就是八年。

八年里，她每次去办事，表格上都要填「已婚」。买房，要丈夫到场。给孩子办一份证明，也要丈夫到场。

她后来说：「没人打我，也没人骗我。我就是被一根线拴着，拴了八年。」

同一座城里，另一位年轻人阿力，辞了职。

他拿着辞职信去人事部门，想开一份离职证明，好去新公司报到。原公司的主管说：「你的手续还没走完，再等等。」

这一等就是三个月。新公司等不了，工作丢了。

这两个人，一个是出不去，一个是进不来。

本章讲的，就是连接的两种病：线断了，和线缠死了。

◆ 二、两个方向，一个来处

第 16 章说过，法律最日常的样子，是人和人之间一根根看不见的线。合同、婚姻、雇佣，都是线。

线本来是好东西。两个陌生人能放心成交，靠的是线背后有同一个整体认着。

线出毛病，通常是两个样子。一个是断，说好的不作数了。一个是死，想松开却松不开。

乍看是两个方向，一个太松，一个太紧。可是顺着第 9 章的两种病往下查，会发现它们的来处是同一个。

线断的时候，是强的一方替国家说了一句「这话不算」；线缠死的时候，是强的一方替国家说了一句「你不许走」。

两回都是一个人在替大家开口。

断线属于被顶替：钱或势冒充了「我」。死线属于固化：线被写成锁链，只剩它自己，不再看活人的处境。

为什么说是冒充，不说是抢夺？

第 5 章讲过，客体可以被抢，互动可以被买，唯独主体只能被冒名。强的一方抢不走国家的「我」，也买不下来，他能做的，是穿上它的衣服。

衣服在哪里，你看得见。断线的人会说：「这是合同里写的违约条款，我按条款赔。」死线的人会说：「这是你自己签的字，我按条款办。」两个人嘴里念的都是法律的话。

不过同一套话，一个用来甩开，一个用来锁死。话是借来的，用话的人，才是那个真正在说话的。

借来的衣服穿得再合身，里面还是原来那个人。

下面一样一样拆开看。

◆ 三、说好的不作数

先看断线。

一家装修公司收了定金，说好三个月完工。三个月到了，工地上没有一个人。客户打电话，对方说资金紧张，再等等。

客户说要去告他。他回答：「你告好了，打官司要两年。」

这句话背后有一笔账：违约的成本是多少，拖下去的好处是多少。算下来，不照办更划算。

第 7 章说过，钱可以给一次逃脱定价。这里是同一件事换了个角度：一方有钱有势，对方耗不起，线就成了他想断就断的东西。

再看一个更重的例子。

一位员工在公司干了十年，每年都被口头承诺升职。最后公司换了老板，新老板说：「我没见过什么承诺。」

线还在，但已被一个人说成了「没有」。

这样的断线，不只是两个人之间的小事。

因为旁边看着的人会想：原来说好的可以不算。原来只要我够强，我的话就能抹掉我的话。

于是一点点地，人人都少信别人一分。

信少一分，成交就多一道防备。多一道防备，成本就多一层。这笔账最后落在谁头上，没有人说得清，可它每天都在涨。

有人会说，这不就是不讲信用吗，信用是道德的事。

不过道德管不到每一个陌生人。你不认识装修公司的老板，他也不认识你，你们之间没有交情可以讲。陌生人之间能放心成交，靠的不是彼此的良心，而是一个人人都知道的底：说了的话，会有人追。

这个底，就是法律那一股拉着的。底一破，成交就只能靠交情，交情只有熟人才有。

法律那一股的用处，是让一根线在两个人之外也被认。线一断，这份「被认」就破了一个口。

所以断线伤的是底，不只是账。

◆ 四、想走走不了

再看死线。

一个人签了一份长期的服务合同。后来他发现，服务根本不是当初讲的样子。他想退出，对方递来厚厚一叠条款：提前终止要付全部余款，另加手续费，还要提前九十天书面通知，通知必须用对方指定的格式。

他一条一条读完，发现没有一条路走得通。

这根线没有断，是被拧成了铁链。

死线最典型的样子，是退出权捏在强的一方手里。进来容易，出去难；你想走，得经他批准。

婚姻里是这样，一方不肯签字，另一方就走不掉。雇佣里是这样，公司扣着证明和资料，工人就走不掉。会员、贷款、长期租约里也是这样，出去的门被设计得越来越窄。

这里有一个常被忽略的推理。

一根线，如果只能进、不能出，它还是不是国家认的线?

第 35 章会讲到，小圈子和大圈子的一个区别，就是成员可以离开。一个不许人离开的圈子，已经不是在说「我们」，而是在说「我的」。

线也一样。能松开的线，是两个人的线；松不开的线，是一个人手里的绳子。

所以死线伤的，不只是被拴的那个人，也伤了这根线本身。它不再是一根大家认的线，成了一份单方的所有权。

这件事在历史上吵过很久。

古罗马早期，欠债不还的人，可以被债主拘在家里做工，直到还清为止。线的另一头，拴的是一个人的身子。

后来罗马人一次次改，改到债主只能追人的财产，不能再拴人的身子。债还是要还，线还是线，可是线再紧，也不能紧到把一个人变成债主的东西。

这个改法值得多看一眼。它没有取消债，也没有取消线。它只是规定：线上能追的是钱，不能追人。

人一旦被拴住，线就不再是两个人之间的线，因为有一头已经不是人了，是个抵押品。国家的「我」认的是人，不认抵押品。

阿力的事，还有一层要说。

离职证明是一张很薄的纸，上面写的不过是：这个人在这里做过，从哪天到哪天，已经结束。

不过这张纸有一个特别的用处。它是原公司对外说的一句话，说给所有以后要用他的人听：这个人，我们认。

这句话，本来是法律替大家留的一个位置。一个人在一家公司做完了，他应当有权拿着这句话走进下一家。公司只是此刻替大家把这句话写下来，它自己不是这句话的主人。

现在公司扣住不给，等于把这句话当成了自己的东西。

这时发生了一件容易看漏的事：一个本该替大家说话的口，被一个公司关起来，用来换另一头的听话。

他要的不是钱，是你留下。不过他手里没有留你的权利，只有一张纸。于是他用这张纸，把一根断了的线，又硬生生拴回去。

这就是被顶替的样子。不是法律消失了，而是法律那句「承认」，被一个有位置的人拿去当了筹码。

小梅的八年也是这样。丈夫手里的不是什么了不起的权利，只是一个签字的位置。可是这个位置，被他当成了关住另一个人的门。

◆ 五、合同里埋着的结

线断和线死，常常不是后来才发生的，一开始就埋在合同里了。

有一种合同，一张纸三十页，字小得要凑近才看清。里面有一条：「本公司有权随时调整本合同的任何条款，调整后继续使用即视为同意。」

这条写得很短，意思却很大。

它的意思是：这根线的松紧，由我一个人说了算。你只有两个选择，同意，或者走开。而走开，又被另外几条堵上了。

这是单方的结。两头都在合同里，两头的声音不一样大。

经济那一股会说：这是交易自由，你不愿意可以不签。

不妨想想看。你要住一个地方、用一种服务、拿一份工作，而所有可选的合同都长这样，「不愿意可以不签」就成了「不签就没有」。

这时线上的结不是两个人打的，是强的一方一个人打的，只是借了合同的样子。

遇到这种合同，法律那一股要做的，是问一句：这根线，站在两个人之外看，还像一根线吗？

如果一方能随时改线的松紧，另一方没有任何说话的口，这根线就已经半是权力、半是价格，法律的那一部分被抽空了。

◆ 六、国家自己也会断线

断线不只发生在商人和邻居之间，国家自己也会断。

十四世纪，英格兰有一位国王，借了意大利银行家一大笔钱去打仗。后来仗打输了，他停了还款。

银行家们先是不敢相信，随后一家接一家倒下。国王省下了债，可是接下来几十年，他再想借钱，借不到了，或者要付高得多的利息。

这件事后来在欧洲反复出现：国王赖账，借钱的人涨价，国王更缺钱，更想赖账。

这里的道理，第 4 章已经说过。一个国家还是不是原来那个国家，看的是它认不认自己说过的话。一个总不认账的国家，人们会渐渐觉得，它每次说「我们」，都只是眼下这个人在说。

所以国家对自己的线断，比商人对客户断更重。商人断一根线，伤的是他的名声。国家断一根线，伤的是「我们」这个词的分量。

反过来，也有国家换了几茬掌权的人，旧债照还，旧约照认。人们不说它换了国家，只说它换了人。这样的国家借钱，利息总是低一些。

线的信用，最后都落在国家的「我」上。

◆ 七、这一格里的三股线

回到第 16 章的三股线，看这两种病各出在哪一股上。

经济那一股，是交换本身。断线时，它被算成一笔账：违约比履约便宜，那就违约。死线时，它被算成另一笔账：留住一个客户的价值，大过他离开的权利。

政治那一股，是谁更有力。断线和死线的背后，几乎总站着一个更有力的人：公司对员工，房东对租客，丈夫对妻子，大平台对个人。力量不对等，线的松紧就由强的一方定。

法律那一股，是承认。承认这根线是国家认的线，所以它不能被一方说断就断，也不能被一方说锁就锁。

病就出在这一股被另外两股顶替或压住了。

断线时，是钱和势在说话：这笔账我赔得起。

死线时，是线自己在说话：条款写了，你就得照办，我不管你现在什么处境。这是第 8 章说过的固化，法律只剩条文，不再看活人。

同一根线，两种坏法。断的是承认被顶替，死的是承认被冻住。

承认这一股是「我」的那一股。它一旦缺席，线上说话的就只剩钱和势。钱和势能让一桩交易成，却认不了一个人，因为认人，是主体才做的事。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的合同法对这两种事其实有话说。

对断线，它讲违约责任：不履约要赔，赔到对方的损失补回来为止。这没有错，而且要紧。没有这一条，线就不可信。

对死线，它讲显失公平、格式条款从严解释、过重的违约金可以调低。这也对，它给了被拴住的人一条出路。

此外还有解除的规则：什么样的合同可以终止，终止时怎样结算。

这些规则都在做一件事：在一根具体的线上，把两边的账算清。

可是它们停在这里。

旧讲法把线断了当作两个人之间的损失，把线缠死了当作其中一个人受的委屈。账算清，就算完事。

它没有回答另一个问题：为什么这根线断了，旁边不相干的人也跟着受伤？

答案要回到国家的「我」。线是大家认着的线，所以它断了，伤的是那个「认」。别人看着一根线被强的人说断就断，下一次拉线时，就会少拉一点，多防一点。

死线也一样。一个人被锁在一根线上八年，周围的人看到的是：原来进了线就可能出不来。于是人们开始不敢进。

所以账算清了，还不够。要补的，是一个公共的东西：人们对「线会被认」的那份信。

旧讲法能判一桩，说不清一桩的伤为什么会传出去。

◆ 九、病落在谁身上

导论里有两种人：把合同当护身符的老周，和觉得法律管不到自己的老吴。

断线的病，更靠近老吴。

老吴不看合同，一走了之，是因为他觉得自己的力气、自己的算盘，比线更靠得住。装修公司的老板也是这样：我算过了，赔得起，那就不照办。他们不是不懂法律，是让自己的「我」顶替了大家的「我」。

死线的病，更靠近老周。

老周把租约背熟，每一条都认。可他忘了问：这些条是谁写的？我有没有说话的口？当线被写成锁链，被锁住的人最容易的反应，就是把锁链背熟，指望它哪天保护自己。

你也可以反过来问自己：在我自己拉过的线里，哪一根是我先说不算的？哪一根是我拿着条款，不肯让对方走的？

多数人两样都做过，只是自己不觉得。小到一句「我下次一定还你」，大到一份压在手里不肯签的文件。病不是别人的，它在每个人手里都有一点。

两种病还会互相喂养。

强的一方发现线能断，就会把线写得更死，好让对方更难断。弱的一方发现线锁死，就会找别的办法绕开，包括干脆不认账。结果是线越写越死，信越来越少。

这是第 37 章要总诊的事，这里先记住一句：断线与死线，不是两个方向的毛病，是同一个整体被冒名之后的两种症状。

◆ 十、怎样的断才不算病，怎样把线放回原位

有人会问：线断了就一定是病吗？

不是。

有些线本来就该断。死了心的婚姻，不合适了的雇佣，到期不续的租约，都该断。断本身不是病。

病在于是谁说断，用什么方式断。

两个人按线本来写好的样子分开，该赔的赔，该交的交，国家的那份信还在。这样的断，反而让人更敢拉下一根线，因为人们看到了：进去之后，出得来，出得体面。

一方单方抹掉，才是病。他抹掉的不只是这一根线，是别人对下一根线的信。

死线也是同一个道理。线长期绑着两个人，不算病；绑得一方出不去，才算。

所以判断一根线病没病，可以问三个小问题。出口在不在？门有多宽？开门的钥匙在谁手里？

出口在、门不窄、钥匙不全在一头，这根线再紧也是健康的。三样里缺一样，就要当心。

说到这里，该问怎样让线回到它该有的样子。

一个办法是让退出有路。

一根正常的线，进去的门和出去的门应当差不多宽。出去可以有代价，但代价不能是把你拴死。婚姻要能离，雇佣要能走，长期合同要有合理的终止。

另一个办法是让断线有价。

线断了，付出的不该是一笔随便算清的钱，而要让断线的人觉得不划算，让被断的人觉得自己被认过。这样的赔，补的是那份被损的信。

还有一个办法，是让线上的结不能全握在一头。能随便改条款的那一条，要有另一头可以说话的口。

最后一个办法，是让第三个人看得见。

线如果只在两个人的屋里拉着，强的一方想怎么拉就怎么拉。线要是登记在册，要是有证明、有凭据、有可以拿给外人看的纸，强的一方就得顾虑：我这一拉，旁边人会怎么想？

小梅去办事，表格上必须填「已婚」，是登记在替这根线说话。可这个登记，只记了线还在，没有记线已经没有意义。一份只记「在」不记「死」的登记，也会变成拴人的东西。

所以好的登记，既要让线可见，也要让线的终了可见。能登记进来，就应当能登记出去。

这三样都在做同一件事：让法律那一股重新回到线上，替国家那个「我」说话，不让钱和势替它说。

◆ 放回日子里

回到小梅和阿力。

小梅被拴了八年，她的问题不是没有法律，而是那根线只有一头能松开。阿力丢了新工作，问题也不在他没有权利，而是原公司把一份本该立刻开出的证明，当成了留人的筹码。

如果你明天碰上类似的事，有一件小事可以做：把那根线上的话，写下来，发出去。

你写的不是控诉，只是一句话：「我们约定的是这样，现在的情况是那样。」

你不必指望这一句马上起作用。它的第一个用处，是在你自己心里把事情摆正：你没有在乞求，你是在陈述一个本来就该被认的约定。

这句话有两个用处。一是让这根线在你们两个人之外也看得见。二是提醒你自己，你是在跟一个更大的整体说话，不只是在跟那一个人讨价还价。

带走的话

线断了是失信，线缠死了是失去自由，两样都伤「我们」。

> 小账
>
> 我今天能说清的：线断和线死，一个是被顶替，一个是被固化，来处都在有人替国家说了不该他说的话。
>
> 我还要继续问的：一根线该有多宽的出口，才算还是大家认的线，而不是一头的绳子。

第 18 章

次序：先后、上下，程序为什么不能乱

次序是国家在急的时候也不乱来的那份耐心，也是它在时间里一直认得自己的办法。

◆ 一、输在最后一天之后

一位开了二十年面馆的老板，叫老郑，和房东打了一场官司。

起因是一份续租协议。房东说没续，老郑说续了。一审，老郑输了。他不服，心里觉得自己手里有一张房东亲手写的便条，二审翻过来不成问题。

他回家翻了半个月旧账本，找便条，找到时已是晚上。第二天他赶到法院递上诉状，窗口里的人看了看日期，说：「晚了一天。」

老郑愣住了。他说：「我的理由都在，晚一天，天塌了吗？」

窗口里的人说：「理由我没法看。过了期限，案子就关了。」

老郑后来在面馆里讲这件事，每次讲都要骂两句。他的道理很朴素：有理的人，不该输给日历。

这句话听上去不错。可是顺着它往下想，你会发现，如果日历可以不算，那另一个人的日子也就没法过了。房东在判决书下来之后，已经安排了新租客，付了装修的钱。如果谁想翻，什么时候都能翻，那份判决还算什么？

这一章，就从老郑那一天说起：国家为什么给事情排先后。

◆ 二、次序长什么样

先把次序摆出来，看它在生活里到底长什么样。

最常见的一种是先听再判。一个人被指控，先要让他说话，再作决定。这条规矩古得很，古罗马的法律家就说过，不听另一方说话就下的判断，哪怕碰巧下对了，也不算公正。

第二种是先告知再处罚。路上立着限速牌，你超了才罚；要是牌子是罚完之后才立的，没人会觉得这叫执法。规矩得先说出来，才好拿它去要求人。

第三种是先查后定。证据先摆出来，大家看过，才有结论。先有结论再去找证据，找来的东西多半是顺着结论长的。

第四种是上下的次序。地方的规定不能顶着国家的规定走，下级的命令不能压过上级的命令，合同不能压过强制性的底线。每一样东西在哪一层，由它是谁定的、定给谁看的来排。

最后一种是期限。上诉有期限，起诉有期限，追旧账有期限。过了期限，这件事就不能再翻。

这些规矩，多数人一辈子不会专门去想，只在被碰到的时候才知道它们在。

一个被拖欠工资的人，会第一次发现，原来告状也有顺序：先要有证据，先要找对地方，先要在期限内。一个被罚款的人，会第一次发现，原来他有权先看到处罚的理由。次序平时像空气，出了事才像墙。

这几样看着各不相干，其实是同一个东西的不同面：事情的顺序，被国家当成了一件要认真守的事。

◆ 三、一个「我」做事，要有先后

为什么顺序这么要紧?

先看一个人。一个人做一件大事，比如买房，通常会先看房，再问价，再贷款，最后签字。要是他先签了字，再去看房，我们就会说他冲动。

冲动是什么？是先后乱了。是眼下的念头，抢在了该有的考虑前头。

一个人之所以是一个人，而不是一串念头，靠的是他能把先后排开：先想，再说，再做。每一步都留着后一步回头看的余地。

国家也是这样。

第 4 章说过，国家是一个「我」，它的同一性，看的是认不认自己说过的话。现在补上一层：这个「我」要做决定，也得有先后。它得先把规矩说在前面，再拿规矩去量事情；它得先听各方说话，再作判断。

否则会怎样？会变成一个只会冲动的「我」。今天一个念头，明天一个念头，前后互不认得。

这样的「我」，很快就不再像一个「我」了。

所以程序不只是一套办事的流程。它是国家这个「我」学会了的一种自控：在最想马上决定的时候，先停一停，按自己说过的次序往下走。

程序，就是国家的耐心。

◆ 四、耐心从哪里来

耐心不是天生的，它是被逼出来的。

想想这样一个场景。一座城里发生了一件让人愤怒的事，大家都想马上有一个说法。这时候，谁最希望程序快一点、简单一点？是被害人，是围观的人，是想借机立威的掌权者。

谁最希望程序慢一点、完整一点？是被怀疑的那个人。他一个人站在所有人对面，唯一的依靠，就是那套还没走完的程序。

这说明了一件事：程序保护的，往往是此刻站在对面的那一个人。可是它保护的也是所有人，因为今天站在对面的是他，明天说不准是你。

所以国家的耐心，是在急的时候拿出来的。不急的时候谁都能耐心。

历史上很多地方，都出现过这样的节点：一场大事之后，人们要求快审、快判、快办，要求把程序省掉。有的被省掉了，省的那几天看起来很痛快，随后几十年，这个国家里的人都在想：原来我也可能被这样办。

有的没有省，等了很久，案子才下来。大家嘴上埋怨，心里反而踏实：这样的地方，我敢住下去。

十三世纪，英格兰的贵族和国王闹翻，逼国王在一份文书上承诺：不经依法的审判，不得随意拘禁一个自由人。

这份文书后来被人们反复引用。它说的不是一个新道理，说的是一个次序：先审，后罚；先有法，后有拘。

国王当时并不甘心，后来几任国王还几次想收回。可是这个次序一旦说出口，就成了一个所有人都能指着它要账的东西。以后的国王要拘人，就得先找一个说法，这个说法必须是他自己也认过的。

耐心换来的东西，叫做可预料。你知道事情会按什么顺序走，你才敢在这个国家里安排自己的日子。

◆ 五、为什么要有期限

回到老郑，说一说期限。

期限看上去最冷。晚一天就是晚一天，不管你有多少理。可是它背后有一个很温和的想法：事情应当有个了结。

一个人被告了，他不能一辈子都不知道这官司什么时候结束。一份债，不能永远悬在那里，债主什么时候想追就追。证据会烂，证人会忘，物证会丢。拖得越久，越难查清，越容易冤枉。

期限做的是一件很人性的事：它让过去的事真的过去。

更深一层看，这又和国家的「我」连着。

一个人要保持同一个「我」，既要记得自己说过的话，也要能放下一些旧事。一个什么都放不下的人，日子是没法过的；他永远在翻旧账，永远在追究，自己也变成旧账的一部分。

这一点，和第 4 章里那个检验是同一件事：一个人说「我以前答应的一概不算」，我们说他不认自己了。反过来，一个人今天想到什么做什么，从不管自己昨天排好的先后，我们也说他像是换了个人。

国家也一样。它认自己说过的话，这是同一性的一面。它不能永远追着过去不放，这是同一性的另一面。两面合起来，才是一个活着的「我」：既不赖账，也不被旧账压死。

想想一位老人的处境。

他年轻时跟人借过一笔钱，早已忘了。三十年后，对方的儿子拿着一张发黄的借条找上门，说这笔钱还没还。老人记不清，没有收据，当年作证的人也都不在了。

要是没有期限，他这辈子最后的日子，就得在证明一件三十年前的事里度过。他没法证明，也没法反驳，只能认。

期限替他挡住了这一步。它的意思是：事情放得太久，国家就不再替你把它翻出来。这不是偏袒谁，是承认人的记忆和证据都有尽头。

期限，就是国家在时间里站稳的办法。

老郑输在最后一天之后，这很难受。可是房东、新租客、装修的工人，也站在同一个时间里。国家替所有人划了一条线：过了这条线，事情定了。

◆ 六、上下的次序

再说上下。

一国的规定不止一层。最上面有根本的规矩，往下有一般的规矩，再往下有各地的规定、各部门的办法。这些东西一层压一层，下位不能顶撞上位。

为什么要有这个次序？

因为国家要保持一个「我」。如果上面说了一句，下面可以另说一句，两句话互相冲突，大家听谁的？「我」就成了两个。

所以下位服从上位，其实是在说：同一个国家，不能同时对同一件事说两种相反的话。

这条规矩在平常很少被人注意，一旦出事才显出分量。比如一个地方出了一条规定，要求外地人办事多交一笔费用，国家层面却说所有人一律平等。这时候，下位的那条规定就得让路。

让路不是因为上面的人更有权，而是因为它说的是「我们」更根本的一句话。

次序里还有一个常被忽略的方向：前后。后来的规定可以改先前的规定，但改的时候要按先前规定留下的路走。这条路走通了，改动才算是同一个国家在改，而不是另一个国家把旧的推倒。

举个小例子。一座城的议会想改一条停车规定，按事先说好的办法，要先公示一个月，听居民的意见，再投票。假如议会嫌麻烦，某天夜里直接发了通知，第二天就开罚，那这条新规定和过去的规定之间，就断了一根线。

居民会觉得，这个议会和昨天那个议会不是一回事了。

这就是第 4 章里的钢梁一，在日常里的样子：按旧的次序改，是同一个「我」；撕掉旧次序，就是另起炉灶。

◆ 七、谁先开口，谁先欠一个交代

次序里有一个很少被点破的东西：谁先说话。

在一场审判里，先开口的是控方。他要先把指控和证据摆出来，被告才开口回答。被告不必先证明自己清白，是对方先证明他有罪。

为什么这样排？很多人觉得，这是为了照顾被告，是一种善意。

按本书的看法，这是一个推论。

国家一旦伸手要罚一个人，它就是先动手的一方。先动手的人，先欠一个交代。你要动一个人，就得先说清为什么动他。这和一个人在街上拦住另一个人，要先说明拦他的理由，是同一个道理。

所以先后不只是时间上的前后，也是欠账的前后。谁先伸手，谁先交代。

这一点说清了，很多规矩就不显得古怪了。为什么证据要由主张的人去举？为什么有疑问时要对被指控的人有利？为什么搜查要先有说法？都是同一条线：国家的「我」在要求别人之前，先要对自己的要求交代。

换句话说，程序里的先后，排的是责任，也是国家在对待一个具体的人时，先把自己放在被追问的位置上。

这是一个「我」才会做的事。一个只会发号施令的东西，用不着交代。

◆ 八、这一格里的三股线

现在，把这一格里的三股线分开看。

先看政治这一股。政治讲的是谁占着、谁说了算，它天然是急的。掌权者想办的事，期限就是他的任期；他希望一个决定当天下，当天用。程序在他看来，是一条挡路的绳子。

再看经济这一股。经济讲的是交换，它的口头禅是省。一个程序多一道环节，就多一份成本。听证要时间，复核要人手，公示要等待。所以经济这一股总想把环节压缩：能不能一步办完？能不能线上办？能不能放个中介代办？

这两股都不坏。急有急的用处，省有省的道理。很多时候，程序确实太繁，该简。

可是这两股都有一个共同点：它们各自盯着眼前的目的。政治盯着办成，经济盯着省钱。

法律这一股不一样。它盯的是：这件事怎么办，才是「我们」会认的办法。

它不问快不快、省不省，它问先后对不对。这就是它为什么不让跳步。不是它不懂得快的好处，是它知道，一旦因为急或者因为省就跳了一步，下一次别的事也能因为急、因为省而跳。

跳到最后，这个「我」就没有次序了。

所以老郑这个案子里，三股线其实都在：房东背后是经济，要让房子尽快回到市场，他赢了的官司越快落定越好；法院作为国家的一个机关，占着位置，要求案

件按时结案，这是政治的一股；而期限，是法律那一股，它替另一些看不见的人守着：以后所有要上诉的人，都将按同一个日历办事。

所以次序这一格里，三股线的分工很清楚：政治推着往前，经济催着往省，法律这一股拉住，让它们按先后走。拉得住，国家是一个有耐心的「我」；拉不住，国家就是一团被眼前目的推着走的东西。

◆ 九、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学，对次序其实讲得很细。

它讲正当程序：一个人的权利要被影响，必须有通知、有听证、有说理、有救济。它讲证据规则：什么能当证据，什么不能。它讲时效：为什么要有，各有多长，什么时候中止。它讲法律位阶：谁高谁低，冲突怎么办。

这些都对，而且是法治里最实用的一部分。没有它们，国家的决定就全凭心情。

它们看见的是：次序保护个人。通知保护你知情的权利，听证保护你申辩的权利，时效保护你不被无限追究。

这个讲法很有力，可是它停在了一个地方：它把次序当成了个人对国家的防御工事。

于是一个问题没有被回答：国家为什么愿意给自己设这些防御工事?

按旧讲法，答案大概是：因为人民要求，因为权力要受约束。可这样一说，次序就成了外面加给国家的东西，国家本身是想跳步的，是被逼着守的。

换一个看法，答案不一样。国家守次序，是因为次序就是它自己：一个能守次序的「我」，才是一个持续的「我」。守住先后，它才认得昨天的自己，明天的自己也才认得它。

旧讲法对位阶的说明也是这样：它讲清了谁高谁低，冲突时哪条让路，却很少问，为什么需要一个高低。答案还是同一个：一个「我」不能同时说两句相反的话。位阶是这个「我」整理自己的办法，让自己前后一致。

所以次序不光保护个人，它还保护国家自己的同一性。

这里可以做一个很小的检验。看一个国家，不要先看它的条文多漂亮，先看它改自己的规矩时守不守次序。一个口口声声讲法治、却随时可以跳过自己规矩的机关，不管说得多动听，它已经不再是在对着一个「我」说话了。

这一层说清了，另一件事也就清楚了：为什么程序不是走过场。走过场是只剩形式，不回应那个人的问题；真正的程序，是国家在对着一个具体的人，认认真真地做一次自己。

◆ 十、慢与快的界线

话说到这里，容易让人以为程序越慢越好。不是的。

有些事必须快。火在烧，救火要先去；有人要跳楼，先拦下再说；传染病暴发，先隔离再论理。

这样的急办，法律是认的。可是它认的方式是：急办也要有前面说好的规矩。什么情形可以先办后补，办到什么程度，事后在多长时间内要补上说明、接受检查。

这样的急，仍然是国家那个「我」在按自己说过的话办事。

比如一场洪水之后，政府可以暂时征用民房，临时禁止某些行为。这些措施有一个最要紧的记号：它们写着期限。洪水退了，征用到期，该还的还，该补偿的补偿。

如果洪水过去三年，征用还在，理由还是「当时有洪水」，那就是急办的时间被政治那一股拿走了，没有还回来。

反过来，如果一个急办没有边界，没有期限，事后也无人过问，那急就不再是例外，成了常态。第 9 章讲过，这是政治那一股卡住不动。

所以界线可以这样画：急可以，但急的规矩要先说好；快可以，但快完了要回头补；省可以，但省掉的不能是让人说话的那一步。

次序要守，守的是先后，不是慢。该快的快，该慢的慢，只要谁在先、谁在后，是国家事先认过的。

◆ 放回日子里

回到老郑。

他的案子没有翻过来，面馆也搬了地方。后来他有了个习惯。

每次收到法院或任何机关寄来的信，他先看日期，在手机日历上记下最后期限，再往前一周设个提醒。

你明天可以做的，也是这么一件小事。

下次收到带期限的东西，不管是账单、通知，还是要你回复的文件，先把最后那一天找出来。写在你一抬眼就看见的地方。

很多人错过期限，不是因为不在乎，而是因为不知道有这件事。知道了，就多了一层把握。

这不是在教你怕日历。这是在提醒你：国家的耐心有它的节奏，你要跟上这个节奏，才能让它也守你这一头。

带 走 的 话

次序不是走过场，它是「我们」在急的时候也不乱来的那份耐心。

> 小 账
>
> 我今天能说清的：程序不只是保护个人的防御工事，它也是国家这个「我」在时间里守住自己的办法。
>
> 我还要继续问的：急办与常态之间的界线，到底该由谁来盯着，才不会被急本身吃掉。

第 19 章

次序的病：结论在前，程序在后

结论跑在程序前面的地方，是有人拿自己的声音，顶替了大家共同的判断。

◆ 一、还没开庭，人已经判完了

小陈是一家药店的店员，二十六岁。

有一天，网上传开一段视频：一位老人倒在药店门口，小陈站在一旁，没有扶。视频配的文字是：「见死不救，黑心店员。」

一晚上，转了几十万次。有人翻出了小陈的照片，有人查出了他的住址，有人往药店的电话里打了一整夜。

第二天早晨，药店老板把他叫进办公室，说：「你先回去，工资结到今天。」房东发来消息：「这个月底搬吧。」

几个月后，案子开了庭。完整的监控显示：老人是自己摔倒的，小陈当时正在柜台里接电话，等他跑出来，已经有人扶了。他后来叫了救护车，留了号码，还陪着等到家属来。

法庭上，没有人需要判小陈有罪。不过他的工作、住处和名声，早在开庭之前，已经被判完了。

庭上的法官最后说了一句：「本案不成立。」

这句话是对的，也太晚了。小陈走出法庭，外面没有人在等他。没有人记得这件事是怎么开始的，也没有人记得，它是怎么结束的。

这一章要讲的，就是次序的病：结论跑到了程序的前面。

◆ 二、先判后查是怎样发生的

小陈的事不是一个人的错。看一遍，会发现每一个环节都有人觉得自己合情合理。

转视频的人想的是：这么明显的事，我转一下，让更多人知道。

老板想的是：这样的店员留着，我的店要受牵连，先让他走。

房东想的是：这个人惹了麻烦，我不想担。

没有一个人觉得自己在「判」，每个人都只是做了一个小小的、顺手的动作。

可是这些动作加起来，就是一次判决：有罪，免职，驱逐。

这里的关键是，判决本应由一个特定的地方来做，用一套特定的办法来做：听各方说话，查证据，给出理由，留出救济。不过这套办法太慢，而愤怒来得太快。快的那一边抢先了。

在第 18 章里，我们说过程序是国家的耐心。现在要补一句：耐心是会被抢先的。当一群人觉得自己已经看清了，耐心就像一个碍事的过路人。

先判后查的机制，其实很简单：结论来得便宜，证据来得贵。人们天然愿意先拿便宜的。

还有一层，是现在的平台让这件事更省力了。一段让人愤怒的内容，跑得比一段澄清快得多。愤怒的人会转，会评，会追着看后续；澄清的人只有一句话，没有人为它停下。

于是每一次先判，都有一台看不见的机器在帮忙。机器不知道谁对谁错，它只知道什么东西让人停下来看。

这就是为什么小陈的澄清，后来几乎没有人看到。一个已经被判完的人，没有人愿意再听他说话。

◆ 三、两张面孔：舆论的和权力的

结论抢在程序前面，有两张最常见的面孔。

第一张是舆论的。小陈遇到的就是这张。它的特点是人多、声音大、没人负责。成千上万的人各说一句，谁也不觉得自己是主谋，不过合起来，就成了一个判决。

第二张是权力的。它更安静，也更危险。一件事刚出，还没有查，上面已经定了调：「这是一起恶性事件，必须严惩。」下面的人听到调子，查案就成了找证据去配这个调子。

这样的案子，程序一步没少：立案、调查、开庭、宣判。每一步都在，不过它走的是一条早就画好终点的路。

办案的人心里清楚：结论如果和上面说的不一样，自己要担什么。证人心里也清楚，说什么话有人爱听。到最后，整个程序像一出排好的戏，每个人都在认真演，结局谁也没得改。

历史上最触目的例子，来自十八世纪末的法国。革命进行到最紧张的时候，掌权者嫌审判太慢，把法庭的规矩一步步简化：辩护取消，证人减少，最后只要内心确信就可以判死。判决的速度快起来了，被送上断头台的人也多起来了。

快到什么程度呢？一个人上午被抓，下午就可能被处决。

可是仅仅几个月后，同样的规矩落在了推动者自己头上。那位最热心推动简化程序的领袖，有一天被宣布为法外之人，没有经过任何审判，就被送上了同一个刑场。

先判后查，是一种谁都可能被卷进去的机器。开动它的人，往往以为自己永远站在机器外面。

◆ 四、程序被当成碍事

结论抢在前面，总要有一个说法来撑腰。最常见的一句是：「坏人明摆着，还要什么程序？」

这句话有力量，因为在很多情形下，它是对的。有些事确实看一眼就明白。一个现场抓住的人，一段拍得清清楚楚的视频，谁还怀疑？

这句话有一个漏洞：判断「明摆着」的人，是谁？

是看了视频的人。不过视频剪过没有？前面的十秒是什么？拍的人站在哪里？小陈的事，视频是真的，只是少了前后。

有一个小小的事实可以提醒我们：人对「明摆着」的信心，和他掌握的信息，几乎没有关系。看得越少，越觉得明摆着。看得越多，越觉得要再核一核。

所以「明摆着」从来不是一个事实，它是一个感觉。程序存在的整个意义，就是要在人觉得「明摆着」的时候，仍然要求把东西摆出来看一遍。

换一个角度，可以做一个小小的检验：假如被先判的人是你呢?

你是那个站在药店门口的人，视频里只有你站着不动。你希望程序省掉，还是希望有人愿意看完全部监控?

几乎所有人，在自己是被怀疑的那个时，都会希望程序慢一点、全一点。不过同样这些人，在自己是看热闹的那个时，却希望快一点、痛快一点。

这种来回摇摆，说明了一件事：程序是替「还没被判的那个人」站着的。它之所以不能省，是因为每一个人都有可能是那个人。

◆ 五、另一面：程序成了壳子

次序的病还有另一半，方向正好相反。

阿萍要为已经去世的母亲办一份继承证明。窗口的人给了她一张清单，要她准备十一份材料。她准备好了，窗口说缺一个章。她去盖章，盖完回来，窗口换了人，说清单更新了，还要两份。

她跑了五趟。每一趟，窗口里的人都很客气，每一份材料都按程序在办。不过没有一个人能回答她最想问的那个问题：「我到底能不能办成？大概要多久？」

这样的程序，一步都没有跳过，却和程序本来要做的事毫无关系。

这就是第 8 章讲过的固化，换到次序这一格里的样子：程序只剩下自己。为了程序而程序，章盖满了，表填齐了，不过没有人对着那个具体的人说一句话。

壳子里的人也不是坏人。窗口里的人只是怕担责任：多要一份材料，出了事有话可说；少要一份，出了事自己担。程序就这样一层层加厚，每一层都是某个人为了保护自己而添的。

这样的壳子有个特别的危险：它让真正的程序看起来也可疑。人们跑了五趟之后，会觉得「程序就是折腾人」。下一次听到有人说「要走程序」，第一反应不是信任，而是不耐烦。

这反倒给了先判后查一个现成的理由：既然程序都是空转，不如省了。

她最后是怎么办成的？是托了一位在里面工作的熟人，打了一个电话。第六趟，所有的章忽然都不缺了。

这件事让她心里别扭了很久。她办成了，可是她知道，不是程序办成的，是关系办成的。

所以两种病不是互相无关的，一个把程序抽空，一个把程序当成障碍，互相为对方准备了台阶。

◆ 六、这一格里的三股线

现在把这一格里的三股线拆开。

政治那一股，在先判后查里的样子，是定调。位置高的人先说了话，下面的程序就容易变成配合。

经济那一股，样子是流量。一段视频能带来多少关注，关注能换成多少钱，谁也不必有恶意，机器已经在往最让人愤怒的内容那边推。愤怒是有价格的。

这两股合在一起，推着结论往前跑。

法律那一股，是程序。它在这里的角色，是那个说「等一等」的人。

等什么？等的是国家这个「我」，要用自己的办法，对这件事说话。

国家对小陈，本来能说的话只有那么几句：我们在查。我们查完了，结论是这个。如果你不服，可以再来。

这几句话，是一个有耐心的「我」才说得出的话。舆论说不出，权力在程序之前说不出，只有走完了该走的路，这几句才有分量。

这才是问题的核心。结论抢在前面，被抢的是什么？被抢的是「判」这个动作的名义。判，本来只有国家这个整体才有资格说：「我们认为他有罪。」舆论说

「他有罪」，权力在程序之前说「他有罪」，都是在用自己的声音，冒充这个整体的声音。

被顶替的，是国家的口。

钱和势都没有消失，它们本来就在。法律那一股没有被消灭，只是被穿了衣服：舆论用「大家都这么说」的口气，权力用「国家已经有了态度」的口气。

这两件衣服，正是第 5 章说过的：主体只能被冒名。

留意一个细节。先判的人，几乎从不说「我判你有罪」。他们说的是「大家都看到了」「国家不会容忍」「法律不会放过」。他们都在借国家的名义，借「我们」的口气。

要是这个口气没有用，他们大可以直接说「我就是恨你」。他们偏偏要说「我们」，这件衣服的存在本身，就说明了主体在哪里。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学，对这种事有很成熟的说法。

它讲无罪推定：在判决之前，每个人都被当作无罪。它讲公正审判：法官要中立，当事人有辩护的机会。它讲媒体与司法的关系：报道有边界，不能影响案件。它讲名誉权：公开指认一个人犯罪，要有根据，否则要担责。

这些都是对的，而且在遇到舆论审判、权力定调时，它们是人们能拿起来的第一件工具。

不过它们停在了一个地方：它们把先判后查看成了对被告个人的不公，补救的办法，也就落在个人身上：事后赔偿，恢复名誉，判决书里写一句还他清白。

这些都该有。可是你想想小陈：赔一笔钱，能把他丢掉的三个月、搬走的住处、被几十万人看过的脸换回来吗？不能。赔偿补的是账，补不了「判」的名义。

这样看没有错，不过它没有说出来，这件事对「所有人」的意义。按这个讲法，先判后查是一个被冤枉的人的悲剧，受害人只有一个，就是小陈。

换一个看法，受害的不止小陈。

每一个看到小陈遭遇的人，都会得到一个信息：在这个国家里，一个人是不是有罪，不一定要等法庭说，有时候是由谁声音大决定的。这个信息，会改变所有人对「判」的理解。

下一次，人们遇到纠纷，不会先想「去哪里说理」，会先想「怎么让更多人知道」。

有人会说，那就禁止媒体报道未决的案件。

这个办法有它的道理，也常常有用。不过它治的是声音，没有治声音背后的东西：人们不信法庭，才会去别处找判决。只堵嘴，不解决人们为什么不信，只会把先判从台前挪到台下。

这是旧讲法没有写进去的东西：先判后查，破坏的是整个国家的「判」的名义。它让人不再把法庭当作那个唯一有资格说「我们判了」的地方。

◆ 八、病落在谁身上

导论里有两种人，现在可以对号入座。

那个转视频、打电话、赶人走的人群，像老吴。

老吴觉得法律管不到自己，是因为他觉得自己的判断就够了。人群里每一个人也是这样：我看到了，我觉得他有罪，我这就说了。他们让自己的声音，顶替了国家的声音。

在这种情形里，真正受伤的是他们自己没有察觉的东西：他们不再把「判」交出去，也就等于不再相信有一个能替他们判的地方。

那个窗口里盖满章却不回答问题的壳子，像老周。

老周把租约背熟，一条一条照着办，却不问这些条是为谁写的。窗口里的人也是一样：每一步都有依据，不过没人问一句，这一步是为了什么。

两种人，看上去一个太任性，一个太守规矩，其实病的是同一处：国家的「我」没在那里。

先判的人，替它说了话。盖章的人，让它不说话。

一个国家的「我」，最怕的就是这两种：被人抢着说，或者干脆不说。抢着说的时候，它说的不是它的话；不说的时候，它连自己的话也说不出来。

你若问，哪一种更危险，答案没有固定的。在一个愤怒的时刻，抢着说更危险。在一个平静的时期，不说更常见，也更让人灰心。

◆ 九、次序一乱，下一个是你

次序乱了，为什么每个人都危险?

这里有一个很朴素的推理。

结论跑在程序前面，那么决定结论的，就不再是程序，而是别的东西。什么东西?是声音的大小，是关系的远近，是钱的多少，是位置的高低。

这些东西，有的人多，有的人少。多的人几乎永远不会被先判；少的人，随时可能。

所以先判后查看上去是一个事件，其实是一台筛子：筛出那些没有声音、没有钱、没有位置的人，把他们放在前面。

小陈是一个二十六岁的店员，没有律师，没有人脉，没有粉丝。如果他是一家大公司的老板的儿子，那段视频会不会传这么远?

你不必回答。只要想一想，你自己属于哪一类。多数人，是小陈那一类。

有声音的人也并非永远安全。声音是会过时的，位置是会换人的，钱也会花光。今天站在筛子外面的人，明天未必还在。

历史上有一种最彻底的先判后查，叫做猎巫。

一个人被指为女巫，之后的一切，都是为了证实这个指认。她若承认，是承认了；她若否认，那是女巫在撒谎；她若被水淹不死，是魔鬼在帮她；她若淹死了，那就是无辜，只是已经死了。

无论怎样答，都是有罪的证据。这样的程序一步不缺，却是一部只会得出一个结论的机器。

猎巫停下来，不是因为人们突然变善，而是有一天，人们发现自己的邻居、亲人，也开始被指认。

所以守程序，不是在替罪犯说话，是在替所有可能被先判的人说话。这些人里，包括你。

反过来，一个国家如果程序守得好，哪怕偶尔慢、偶尔放过了坏人，所有人都会得到一个很重要的东西：安全感。我知道，哪怕我被怀疑，也会有一个地方，让我把话说完。

◆ 十、把次序放回去

怎样把次序放回去?

第一，给愤怒一点冷静的时间。

比方一个平台，在重大争议发生后的头几个小时，可以不让点名指认某个具体的人的内容大规模推送，等核实之后再放开。这不会让讨论消失，只是让讨论晚一点到。

很多先判后查，发生在事情出来的最初几个小时。所以一个有用的做法，是在这个窗口里，让更慎重的声音先到。机关在案件未决时，只说「正在查」，不说结论。这不是压制讨论，是不让讨论抢在判之前。

第二，让错的结论有处改。

先判后查迟早会出错。有错就要有一个快速的纠正：澄清要能和指控一样大声，名誉要有恢复的办法。小陈开庭之后，没有一个地方能让他的工作、住处回来。这个洞要补。

第三，让程序对人说话。

壳子式的程序，需要回应：每一步告诉当事人，现在到了哪里，还要多久，有什么办法。程序要回到「对着一个具体的人做一次国家」。

这三件事，各自对着一种病。冷静，防被顶替；纠错，补被顶替的后果；回应，治固化。

还有一件小事，不在制度里，在每个人手里：当有人在你面前说「这种人就该……」的时候，你可以只问一句：「判了吗？」

这一句不是替谁辩护，只是把一个本该交给法庭的问题，放回法庭那边。

◆ 放回日子里

回到小陈。

他后来找了一份新工作，住处也换了。有人问他恨不恨那些转视频的人，他想了想说：「我现在转东西之前，会停一下。」

你明天可以做的，是同一件小事。

下次看到一段让你很气的视频、一条指认某个人的消息，先停十秒，问自己一句：我现在看到的，是国家说的，还是有人替国家说的？

你也可以把这十秒钟，当成对自己的一个小承诺：我不做第一个替国家开口的人。

十秒钟不长，不过国家的耐心，一部分就是这样一个一个十秒攒起来的。

带走的话

结论跑在程序前面的地方，每个人都可能成为下一个被先判的人。

> 小账
>
> 我今天能说清的：先判后查是舆论或权力顶替了国家的口，程序空转是固化，两样都让人不再把「判」交给该交的地方。
>
> 我还要继续问的：在每个人都握着传播工具的时代，谁来守住「等一等」那十秒钟。

第 20 章

结构：沉下来的形状，分工与层级

结构是国家的线和次序沉下来的样子，它让每个普通人不必每件事都从头吵起。

◆ 一、不知道该找哪个窗口

阿凤四十出头，在一家物流公司做调度。

有一年，她的货被一家客户扣了款，一笔七万多的账，对方说货有问题，她说没有。吵了三个月，没有结果。朋友劝她：「去法院吧。」

她第一次走进法院的大门。大厅很高，人不少，墙上贴着一排牌子，写着「立案」「咨询」「执行」「调解」。她站在那里，不知道自己该朝哪一块牌子走。

她问门口的保安。保安说：「你是什么事？」她说：「欠款。」保安说：「那去二楼。」

二楼有一个窗口，窗口里的人看了她的材料，说：「你这个要先去另一个地方做个登记，再回来。」

她后来说：「我那一天觉得，自己像走进了一台很大的机器里，不知道哪个齿轮是对着我的。」

可是三个月之后，她发现一件事：这台机器虽然陌生，却是有规律的。同样的事，她的同行遇到了，也是走这几步，几乎没有差别。

这一章就想问：这台机器是什么？为什么国家要长成这个样子？

◆ 二、线和次序沉下来

前面两章，讲了连接和次序。连接是人和人之间的线，次序是线上的先后。现在要讲第三样：结构。

结构，是线和次序沉下来的样子。

想想一条被人踩过很多次的小路。第一个人走的时候，什么也没有，只是草。第二个人沿着前一个人的脚印走，第三个人也是。走的人多了，草没了，一条路就成了形。以后再来的人，不用重新找，直接沿着走。

国家里的结构，也是这样长出来的。

最早，两个邻居起了争执，找村里一位年长的人评理。第二次，又起了争执，又找他。第三次，别人也来找他。后来，大家都习惯了：有事找他。

再往后，这位年长的人有了一个固定的地方，一个固定的称呼，甚至有了几个帮手。他不再是「那个年长的人」，而是「评理的地方」。

这就是一个司法机构的雏形。它不是谁坐在桌前设计出来的，是一次次的线、一次次的次序，沉下来，沉成了一个形状。

再往下，结构还会长出一些你不起眼的东西：表格、窗口、收据、编号。一张收据，看上去是纸，其实是一个机构对你说的一句话：这件事，我们收到了。

编号更不起眼。一个案子有了编号，它就不再是某个人嘴里的故事，而成了机构里一个可以被找到、被接着办的东西。就算经手的人调走了，这个编号还在。

所以结构有一个特点：它是后来才有的，是从大量的具体事情里长出来的。线先有，次序先有，结构是它们稳定之后的样子。

这也解释了为什么结构很难在一夜之间造出来。一座刷了新漆的大楼，如果里面没有沉下来的习惯，它只是一座楼，不是一个机构。

◆ 三、各管一段

国家的结构里，最容易看见的，是分工。

一个国家要做的事很多，大致可以分成三类：先把规矩说出来，这是立法；规矩说出来之后，拿它去判具体的事，这是司法；平日里按规矩办事，这是执法。

三样事，由不同的地方来管。

为什么要分?

想想一个人，如果他既是写规矩的，又是判案的，又是执行的，那会怎样？他写一条规矩，今天他和人吵架，他可以马上拿这条规矩判对方输，然后派自己去执行。

这样的人，没有人敢和他打交道，因为他永远是对的。

古罗马的共和时期，有一个很有意思的安排：国家的最高官员不设一个，设两个，任期只有一年，而且每人都能否决对方的决定。

罗马人并不是相信官员不好。他们是觉得，一个位置上只坐一个人，那个人就太容易觉得自己就是国家。让两个人互相看着，每个人都会记得，这个位置不是他的，是国家的。

所以分工的最朴素的意思，是不让同一个人在同一件事上扮演三个角色。写规矩的人不知道规矩将用在谁身上，判案的人只能用已经写好的规矩，执行的人只能执行判下来的东西。

这样一来，每一步都有一个人在前面看着。

不过，分工还有另一层意思，容易被忽略。

三个机构分开，不是把国家切成了三块，而是让国家这个「我」可以做三件不同的事：说话，判断，行动。一个人也是这样：他有嘴，有头脑，有手。嘴不管判断，手不管说话，可是它们属于同一个人。

分工是国家这个「我」的内部构造。它让「我」可以说一件事，想一件事，做一件事，而不会混成一团。

◆ 四、层级为什么要有

结构里另一个常见的东西，是层级。

一个国家很大，不可能所有事都由一个地方来管。所以要分层：有最上面的，有中间的，有最基层的。

为什么需要分层？

第一，是距离。一件事发生在哪里，最了解它的是离它最近的人。小区里的吵架，居民知道得最清楚；一条河的污染，沿岸的人最清楚。让离事情近的地方先管，是最省力的。

第二，是救济。一个地方判错了怎么办？需要有一个更高的地方，可以来看一看。上诉的意思，就是这样。有了层级，一件事就不再是「这一个地方说了算」，而是「这一个地方先说，不服可以再说」。

第三，是一致。如果每个地方都按自己的理解来判，同样的事会有不同的结果。这就回到第 22 章要讲的统一。上面的地方负责把各处的理解拉到一条线上。

阿凤的案子也走了这一条路。她的案子先由基层的法院审，对方不服，上了一层。上一层的法官没有见过她，也没有听过那三个月的争吵，可是他看了全部的材料，说：「原判基本维持。」

那一刻她才明白，层级不是在拖时间，是有人替她把关：万一第一个法官错了，还有第二个。

所以层级有三个用处：近的先管，错的能改，散的能齐。

层级也有代价。层一多，事情传得慢，上面的人不知道下面的实情，下面的人不敢把真话往上说。这是第 21 章要讲的结构的病，现在先记住：层级不是越多越好，也不是越少越好，而是要刚好够用。

◆ 五、不必每件事都从头吵起

结构最大的好处，其实很平常。

它让一个普通人遇到事情的时候，不必每次从头吵起。

想一想，如果没有结构，两个人起了争执，会怎样？

先要吵：谁来评理？你说你信的那个人，我说我信的那个人。吵了半天，还是没定下谁来评。再吵：评的规矩是什么？你说按这个，我说按那个。又吵半天。再吵：评完了，谁来执行？

一件小事，要先吵三层，才能开始吵正事。

结构把前面三层事先答好了。谁来评：这个机构。按什么评：这些规矩。谁来执行：那个部门。你只要把你的事放进去，就可以开始说话。

这听上去是一件很小的好处，其实非常大。

一个人的一生，要办的事大大小小几十件：出生登记、上学、结婚、买房、做生意、养老。每一件，背后都站着一个沉下来的机构。你不是每次都从零开始找门，是因为有人在你之前，把这些门开好了。

历史上很多国家的动荡，起点就是这三层吵不下来。谁说了算？按谁的规矩？这些问题如果没有一个沉下来的答案，每一次争执都会升级成更大的争执，最后可能变成流血。

中世纪的欧洲，有一段很长的时间，各地的领主、教会、城市各有各的法庭。一桩纠纷发生了，原告去哪个法庭告，被告就去哪个法庭抗辩，两边先为「该去哪里」打了几年，才轮到正事。

有些人专门靠这个吃饭：在不同的法庭之间挑最有利的一个。

后来国家一点点把这些法庭收拢成一个有层级的体系，什么案子归谁，写得清清楚楚。很多人嫌这个体系冷冰冰，可是它做了一件在当时很了不起的事：它把「该去哪里」这个问题，从穷人的肩上拿走了。

所以结构不是官僚的游戏，它是一个国家把最麻烦的问题提前处理掉的办法。它把「谁说了算」这个最危险的问题，换成了「按哪条路走」这个普通的问题。

阿凤第一次进法院觉得陌生，是因为她没用过。对每一个用过的人来说，这台机器最了不起的地方是：你不需要懂它是怎么长成的。

只要沿着它走，你就可以被听到。

◆ 六、人的习惯，国家的机构

有一个类比，可以帮助看清结构是什么。

一个人有习惯。习惯是什么？是他过去做过很多次的事，沉下来，成了他不用想就会做的样子。他每天早上先烧水再刷牙，路过菜市场会买同一家的豆腐。这些习惯，是这个人的样子，也是他之所以是他的一部分。

你很难想象一个人没有任何习惯。每一个动作都从头决定，他会累垮。

国家的机构，是国家的习惯。

它是国家这个「我」，在过去无数次说话、判断、行动之后沉下来的样子。法院是国家判事的习惯，议会是国家立规矩的习惯，各种办事的部门，是国家日常行动的习惯。

这一点，让我们可以回到第 4 章的钢梁一。

那里说，一个国家是不是还是它，看的是认不认自己说过的话。现在可以补上一句：看的也是它的机构还在不在、认不认。

一个国家的邮局，是很好的例子。

政府换了几茬，邮局的人还在，信照送，邮票照卖，国际邮件还按以前的约定转。没有人说「国家变了」，因为邮局这个沉下来的习惯，一直在做同一件事。

法院也是一样。政府换了，法院还在，法院还按原来的规矩判，人们说：国家没变。

可是如果新上台的人，宣布撤销所有旧的法院，所有旧的机构重新任命，旧的规矩一概不认，人们会怎么说？人们会说：这是换了一个国家。

这时被换掉的，不是一个掌权者，而是一个「我」沉下来的样子。

所以结构不只是办事的装置。它是「我们」在时间里留下的形状，是这个「我」的身体。

◆ 七、这一格里的三股线

现在，把这一格里的三股线拆开。

政治那一股，在结构里是位置。每一个机构，都有职位：院长、局长、主任、科长。这些位置是可以被占据的，可以被争夺的，可以轮流坐的。选举、任命、升迁，都是围绕位置发生的事。

经济那一股，在结构里是预算。每一个机构都要花钱：人要发工资，楼要盖，设备要买。钱从哪里来，花到哪里去，决定了一个机构能做多少事。

这两股，都很实在，也都在日常里每天出现。

法律那一股，在结构里是职责。

职责是什么？是这个位置上的人，被国家认定了该做什么、不该做什么。同样一个位置，今天换成张三，明天换成李四，职责不变。

职责还有一个特点：它是写给所有人看的。你不必认识局长，也能知道这个局管什么、不管什么。你知道了，就能在它越界时说一句「这不归你管」。

这一点特别要紧。位置能换人，预算能增减，可是职责是「我」说过的话：这个机构，要办这类事，要用这样的办法。

这三样，常常纠在一起，却不是一回事。

一个局长换了，是位置的事。一个局的经费减了，是预算的事。可是如果一个局长在位上，把局里的人当成自己的人用，把经费当成自己的钱花，那就是位置和预算悄悄吞掉了职责。

这时，机构的外壳还在，里面说话的已经不是国家，而是占着这个位置的某个人。

所以三股线在结构里分工很清楚：位置回答「谁坐在那里」，预算回答「能做多少」，职责回答「该做什么」。

只有职责，让一个机构在换了人之后还是那个机构。也正是职责，让阿凤在二楼窗口前，虽然从没见过窗口里的人，也能放心地把材料递过去。

她信的不是那个人，是那个人背后的职责。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学，对结构有一套很成熟的讲法。

它讲分权与制衡：立法、司法、行政各管一段，互相牵制，防止一个机构变得过大。它讲组织法：每个机构的设立、权限、人员，都要有明文的规定。它讲层级与管辖：哪个案子由哪一层的法院管，哪个事项归哪个部门。

这些东西，都很重要。没有它们，一个国家很容易变成一个人说了算。

旧讲法看见的是：结构是一种防御装置。它把权力拆开，让每一块权力都不够大，彼此看着，谁也不能越界。

这个讲法很有力，尤其在对付权力滥用的时候。

可是它停在了一个地方：它把结构看成了对权力的限制，而没有把结构看成「我们」自己的样子。

于是有两个问题，旧讲法回答不好。

第一个，为什么人们对结构有感情？一个国家的人对自己的法院、议会、制度，常常有一种说不清的归属感，哪怕它们不完美。如果结构只是一台防御装置，人们应当像对待防盗门一样对待它，用着放心，没有感情。

第二个，为什么结构被拆掉的时候，人们感到的是失落，不只是不安全？

这两个问题，都是把结构当成纯工具看的时候，说不清的。

按本书的看法，答案是同一个：结构是「我们」沉下来的形状。拆掉它，等于拆掉一个整体的身体。人们感到的不只是少了一道防盗门，而是少了一个自己属于的东西。

这也说明，为什么结构的改革那么难。你不只是在改一台机器，你是在改一个「我」。

旧讲法看到了改革的阻力来自利益：被撤的机构里有人，有人要保住自己的位置。这是真的。可是还有另一层阻力，是旧讲法看不到的：人们不愿意看到自己熟悉的那个形状消失。哪怕新的更好，旧的是自己的样子。

这一层，理解不到，改革就只会被当成一道行政命令，推下去，也沉不下来。

◆ 九、结构也会老

结构是沉下来的，沉下来的东西有一个毛病：会老。

一个人的习惯，在他年轻时是帮助，到了老年，可能成了负担。他每天早上还是先烧水再刷牙，哪怕他已经不喝热水了。

国家的结构也是这样。当年为了应付一类事情设立的机构，事情没有了，机构还在。当年为了方便而设的层级，如今有了更快的办法，层级仍然拦在中间。

结构的老，有两种样子。一种是慢，反应跟不上新的事。一种是空，原来的职责没人做了，却占着位置。

想象一个专管某条运河的机构。运河早已不通航了，可是机构还在，人还在，预算还在，每年还要写一份报告。没有人觉得它有用，也没有人愿意去撤，因为撤它，意味着要让一些人失去位置，要吵一场。

这时候结构里的政治那一股，就悄悄占了上风：位置，比职责更要紧。

怎么办？

只有一个办法：在结构里改结构。

这是第 18 章讲过的次序在这里的样子。结构要变，要按它自己留下的路来变：先提出，再讨论，再通过，再试行。这样改出来的结构，仍然是同一个国家的结构，改出来的是它的新样子。

如果有人说，这些结构太老了，全部撤掉，另起炉灶，那就是宣布换一个「我」。有时候这确实需要，比如旧结构已经烂到不能救。可是那是革命，不是改革，要承担革命的代价。

所以结构的老，不要靠推倒来治，而要靠让它有能力自己更新。

一个健康的结构，不是永远不变的，而是知道自己什么时候该变，并且有办法变。

结构里还有一样东西，值得最后说一句：它是慢慢长的，也是可以被养的。

养它的办法很平常：照着它走，用得顺手的地方说一声好，卡住的地方提一个意见。每一个沿着路走的人，都在把这条路踩得更实一点。

◆ 放回日子里

回到阿凤。

那一笔账，她最后拿回了六成，另四成和解了。过程用了十个月。她后来对新来的同事说：「你们别怕法院，它不是等着吃你的。你只要知道它是怎么走的，你就能走。」

你明天可以做的，是一件很小的事。

下次需要找一个办事的地方，先去看一眼它的指引，问一句「我这类事，该走哪一步」。

你问的不只是路线，你是在认识这个国家沉下来的形状。认得它，你就不是一个被它推着走的人，而是一个沿着它走的人。

带走的话

结构的好处，是让每个普通人不必每件事都从头吵起。

> 小账
>
> 我今天能说清的：结构是线和次序沉下来的样子，是国家这个「我」的习惯和身体，位置会换人，职责不换。
>
> 我还要继续问的：结构老了的时候，谁有资格说它该变，又该按什么次序变。

第 21 章

结构的病：硬成壳，或散成沙

结构病了，要么是一只关人的壳，要么是一把漏水的沙。

素芬在老街上开了二十年的豆腐坊，今年想把后院的棚子改成小作坊，好多请两个人手。她拿着一份申请，走进了办事大厅。

第一个窗口说，先去盖消防的章。消防说，要先有场地的规划意见。规划说，要先有营业的登记。登记说，要先有消防的章。

她转了七个部门，一年过去了，手里的申请纸换了三茬，棚子还是棚子。

七个部门里没有一个人对她无礼。每个人都说自己按规矩办，每个人都说得没错。素芬坐在大厅的长椅上，只觉得自己掉进了一口井：井壁光滑，每一块砖都严丝合缝，可她就是爬不出去。

就在同一个月，隔着两条街，另一件事正在另一个地方发生。一家饭店的后厨起了油烟，邻居去投诉。环保说这归城管，城管说这归卫生，卫生说这归街道，街道说这得几个部门一起来。三个部门都开了会，会议纪要写得漂漂亮亮，油烟照冒。

一个地方是每个部门都管得太死，一个地方是没有一个部门肯管。两件事看上去相反，本章要说的是：它们是同一种病的两张脸。

◆ 一、结构是「我们」沉下来的形状

上一章说过，结构是线和次序沉下来的样子。

一个人的习惯，是他反复做事沉下来的样子。他不必每天重新想怎么洗脸、怎么出门、怎么回答熟人的问候。习惯替他省了力气，也替他保住了一个稳定的自己。

国家的机构，是国家这个「我」沉下来的习惯。谁受理申请，谁来裁断，谁来执行，谁来复查，这些分工一旦沉下来，普通人就不必每件事都从头吵起。

按本书的讲法，法律是国家的主体属性，是国家说「我们」时的那个「我」。结构就是这个「我」的身架：它有手，有眼，有分工，知道哪件事该由哪一部分去回应。

身架是好东西。可身架会病，病法只有两种。一种是长硬了，一种是长散了。

◆ 二、壳：只认格子不认人

先说硬。

七个部门的故事里，每个窗口都在守自己的一格。消防的格子里只有消防的条件，规划的格子里只有规划的条件，登记的格子里只有登记的条件。素芬这个人，在任何一格里都不存在。她只是一份申请，一个编号。

这就是壳。结构还在，格子还在，可格子不再问「这件事是为谁办的」，只问「这件事合不合我这一格的字面」。

壳里的每个人都很守法。守的是自己那一页，不是整本书。

你在壳里待过就知道，最难受的不是被拒绝，而是没有人能告诉你，拒绝你的是谁。窗口只是一个窗口，规定只是一条规定，你对着一面光滑的墙说话。

用本书的话说，这是固化：法律这一股只剩了自己。条文、流程、表格、章，一层层沉下来，沉成了一只完整的壳，而壳的里面，那个说「我们」的「我」已经退到很深的地方。

一个只会重复自己的「我」，是一具标本。标本保存得再好，也不会回答素芬的问题。

◆ 三、这一格里的三股线

把素芬的七个窗口拆开看，里面其实缠着三股线。

政治那一股，是谁占着哪个位置、谁的印章管用。七个部门各占一块，各有各的辖区和上级，这一股让每个窗口都有底气说「不归我」或「必须归我」。

经济那一股，是时间和钱。一年的耽搁，是素芬少赚的订单，是她交出去的房租，是两个本该有工作的人没有工作。结构慢一天，这笔账就走一天。

法律那一股，是承认。素芬是不是这个国家里一个可以被认真回答的人？她的申请，是不是在回答「你能不能做这件事」，而不只是在回答「这一格的条件齐不齐」？

只有第三股是「我」那一股。前两股没有它也能照常转：权力照样占着位置，钱照样在算账。可没有第三股，素芬就只是一个被各部门轮流处理的对象，不是一个被承认的人。

壳和沙的病，就病在第三股线在结构里断了。

◆ 四、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的行政法对结构有一套成熟的讲法：机构要有明确的职权，权限要有边界，权责要一致，办事要依程序，不服要有救济。这些都对。

它看见了壳的一面：职权不清，就有人乱管；程序不备，就有人乱批。所以要把格子划细，把顺序写明。这是对暗门的第一道防线，很有用。

它也看见了沙的一面：权责不一致，有权的人不负责，负责的人没有权。所以要讲「谁主管，谁负责」。

可它停在一个地方：它把结构当成一部机器来检查，检查零件齐不齐、咬合准不准，却很少问这部机器是替谁转的。

零件齐了，素芬照样转了一年。每个部门都合规，整体却不对。这件事在旧讲法里很难说清，因为它找不到哪一个零件有错。

本书的讲法多一句话：结构是国家沉下来的身架。身架的毛病，不能只在零件里找，要在「它还是不是在回答人」里找。

◆ 五、壳是怎样硬起来的

壳不是一天硬起来的，也不是谁存心做的。

一开始，某个格子是为了防一件具体的坏事设的。比如有人曾经在没有防火措施的棚子里出过事，于是有了消防的章。设得有理。

后来，为了不出第二次事，又加了一道条件。再后来，为了不让这条条件被人钻空子，又加了一道复核。每一次添加，单独看都有道理。

添到最后，格子越来越多，格子之间的顺序却没人从头看过。消防要等登记，登记要等消防，这样的死结，没有任何一个人设计过，却是每个人添出来的。

壳还有一个特点：它会自己奖励自己。在壳里办事的人，照格子办就不会被追究，越格子办就可能被追究。于是最安全的办法，永远是退回字面，把球推给下一格。

有一个小例子可以对照。一家医院为了防止药品出错，要求每张处方盖三个章。后来有一次出了事，又加到五个。再后来，急诊的病人拿着处方在三个窗口间奔跑，一位护士悄悄说，眼下最怕的不是药错，是章不全。

防错的格子，长成了耽误救人的格子。

这里要看清一个因果。壳硬起来，并不是因为办事的人冷酷，而是因为这个「我」已经没有一条路，能让「这件事是为谁办的」重新回到每个格子里来。主体没有消失，它只是失去了在每个案子上露面的通道。

◆ 六、沙：三个部门都说归自己

再说散。

油烟的故事，毛病正好反过来。

你住过的楼里，大概也遇到过：楼道的灯坏了三个月，物业说是公共部位归业主大会，业主大会说灯是供电的事，供电说线路是楼里的。三方都对，灯一直黑着。格子不是太硬，是格子之间有缝，缝里没人。

每个部门都能说出一条理由，说这件事主要不归自己。每一条理由单独看也都成立。可把三条理由放在一起，一件明明白白的事，就成了一块没主人的地。

结构散成沙，意思是分工还在纸面上，可纸面下面没有一只手，真的伸出来接这件事。

这和壳是兄弟。壳是每个格子都太满，沙是每个格子都不肯满。壳里的人用字面挡住你，沙里的人用「不归我」挡住你。两种挡法的共同点是：一个具体的人被丢在了原地，而没有一个格子，替整个国家回答他。

沙还有一层更隐蔽的害处：它让守法的人吃亏，让不守法的人占便宜。灯黑着，没人负责，可偷偷把杂物堆在楼道里的人，也没人来管。没有一个格子肯接，规矩对谁都落不到实处，最先松动的是老实人对规矩的信心。

普通人在沙里最容易学会的一句话是：「算了。」

每一个说「算了」的人，其实是在往「我们」的外面退一小步。

◆ 七、暗门是谁开的

壳和沙里，都会长出一样东西：暗门。

素芬转到第五个窗口的时候，邻居的一个远房亲戚悄悄对她说，你找某某，他认识那边的人，一个电话就行。

电话果然管用。第二个月，隔壁一家同样想扩棚子的作坊，批下来了，没有转那七个部门。

这就是暗门。结构的正门走不通，有关系的人、有钱的人，从侧面绕了过去。

这里要用到第 5 章立下的那条线：客体可以被抢，主体只能被冒名。关系是政治那一股，是谁认识谁、谁能让谁松口。钱是经济那一股，是谁愿意付多少、谁能打点什么。这两样本来都不是「我们」。

可暗门里发生的，是这两样东西穿上了「我们」的衣服。批文是真的，章是真的，格子也都按手续走了一遍。外人看过去，一切合规。

这就是被顶替：权力或钱冒充了「我」。结构的外壳完整，里面说话的已经不是那个「我」，是某一个人的面子，或者一笔看不见的钱。

注意暗门有一个有趣的性质：它从来不拆掉结构。有暗门的人，反而是结构最热心的维护者，因为结构越硬、越散，暗门越值钱。

这不是哪一个时代的专利。古罗马的晚期，办一件事要过的衙门一层叠一层，每一层都有人收一份「谢礼」，皇帝一次次下诏禁止，层数反而越禁越多。古代的大帝国里，驿站、仓场、关卡的文书制度越到后来越繁，而真正办成事的，常常是那个认识书吏的人。

你看这些故事里的共同点：正门越难走，暗门的价就越高；暗门的价越高，守着正门的人越舍不得它变容易。

历史上的改革者，最先动手的往往不是抓几个收礼的人，而是把正门拆短，让走正门不再是一件吃亏的事。抓人只能抓到眼前几个，拆短正门，后来的人才没了生意。

◆ 八、壳和沙为什么互相养

壳和暗门，沙和暗门，是互相喂养的。

规则越僵，人越想找关系，因为走正门要一年，走侧门要一周。找关系的人越多，办事的人越不敢松手，因为一松手，就怕被怀疑里头有鬼。于是规则越添越细，壳越硬。

沙也是一样。没有一个格子肯负责的地方，有门路的人最容易让事情动起来，而一旦事情靠门路才动，没门路的人就更没理由指望正门。正门于是更没人管，沙更散。

这里有一个很要紧的结论：硬和散，不是两种相反的毛病，各开各的药方。它们是同一条链上的两个环。只治一个，另一个会长出来。

把壳砸开，不补上负责的人，就会变成沙。把沙拢起来，用的办法只是加章加层，就会变成壳。

怎么判断你眼前的结构，是壳还是沙，还是暗门已经开了？有三个朴素的问题可以问。

第一个问题：同样的事，不同的人办，花的时间一样吗？不一样，多半有暗门。

第二个问题：被拒绝的时候，你拿到了理由吗？没有理由、只有一个「不行」，多半是壳。

第三个问题：你问到第三个人，还没找到谁来负责吗？找不到，多半是沙。

这三个问题不需要懂法条。一个普通人站在大厅里，凭自己的遭遇就能答。结构病没病，最先知道的往往就是排队的人。

所以治结构的病，不能只问「该加规定还是减规定」。要问的是：每一个格子里，有没有一个人，被明明白白地要求替国家回答这件事。

◆ 九、两种人在结构里的样子

同一个结构，进去的人不同，吃到的病也不同。

回到导论里那两个人。

老周是把合同当护身符的人。他要是在素芬的位置上，会把每一份文件都备齐，每一枚章都按顺序盖好，满怀信心地等。壳的世界最适合老周这样的人：他守字面，壳也守字面，两个字面一碰，他就卡在里面。老周的病，是「我们」在他身上固化成了一张纸；他把整个结构当成一份更大的合同来背。

老吴是觉得法律管不到自己的人。他要是在素芬的位置上，第一天就会去找那个能打电话的人。暗门的世界最适合老吴这样的人：他不看格子，他看的是谁说了算。老吴的病，是让自己的力量或人情顶替了「我们」。

壳养着老周，暗门养着老吴。两个人在同一个结构里，各被一个病养着，还以为对方才是问题。

这两个人都有办法，一个靠背，一个靠托。他们的办法，都需要结构一直病着，病好了，一个没处背，一个没处托。

最吃亏的是素芬那样的第三种人：既不会背，也不会找人，只是想把豆腐坊开大一点。她在壳里被关着，在沙里被丢着，在暗门前面站着，看别人一个个过去。

◆ 十、结构怎样重新长活

想想看，你要修一条总漏水的水管，是先去换管子，还是先问水从哪里漏、漏给了谁？结构的修法也一样，先看人掉在了哪里，再看格子该怎么改。

结构既然是习惯，习惯就能改。长活有几个办法，每一个都是在把「我」请回每一个格子。

第一，让每件事在一个地方有一个首问的人。素芬不必在七个部门之间自己当传令兵，由第一个接到她的窗口，对她这一件事负到底。这是在对付沙：沙之所以散，是因为每一格的责任都是「可以推」的，现在要有一格的责任是「不能推」的。

第二，让每一道条件说得出理由。一道条件要是说不出它在防什么、为谁设，就是壳的碎片。条件要随理由一起老去，理由没了，条件也要退出。

第三，让相互卡死的条件，有一个人被授权来解。消防和登记互相等，总得有一个地方，能说一句「这两个一起办」。

第四，让拒绝要写明道理，并留下一条申诉的路。壳之所以让人憋屈，是因为一个「不行」说完就完，没有下文。有了道理和出路，哪怕结果还是不行，素芬也知道自己是被一个能说出道理的整体拒绝的，而不是被一堵墙。

第五，让暗门留下痕迹。同类的申请，处理的时间、条件、结果，要能被拿出来对照。暗门最怕对照。

第六，让条件定期过一遍筛子。每隔几年，每道条件都要重新回答一次：它还在防那件事吗？那件事还会发生吗？回答不出来的，就收起来。壳的毛病是只进不出，筛子就是让它也能出。

这几条里，没有一条是「再多加规定」。它们都是在问同一件事：这个格子，是不是还在替整个国家说话。

还有一点要补上。结构老了，要改。按第 4 章说过的同一性检验，沿着旧的规矩一步步改，改完的国家还是原来那个国家，旧承诺也都认。如果为了治壳，一把掀掉所有格子，不留规矩，那就不是长活，是宣布换了一个国家。治病要用旧身架上长出来的新枝，不是砍树。

检验一个结构病没病，最好的办法，不是看它的流程图，而是看最弱的那个人怎样走进来、怎样走出去。

不会写申请的人，没有亲戚可找的人，不识字的人，赶着开门做生意的人。结构要是对这些人也顺，对有门路的人就不再有额外的好处，暗门也就没了价值。

你也许会问：一个普通人，能撬动一只壳吗？

素芬那一年并没有白转。她把七个部门的先后顺序，一条一条抄在了一本小册子上，交给了街道里的一位帮办。后来这位帮办把它改成了一张流程图，贴在大厅的墙上。

壳没有一夜之间碎掉，可它第一次有了一道缝，是被一个普通人的脚印踩出来的。

结构的病治不好，不会只是办事慢。它会一点点教会一个国家的人，一件事该怎么办：老实人学会忍，聪明人学会找路，所有人都学会把「法律」当成一个要绕着走的东西。这种学习比任何一条坏规定都深。

素芬后来说，她最大的收获不是批下了棚子，而是知道了那七个格子其实都是人坐着的，每一个人都能被问一句话。

◆ 放回日子里

回到素芬的豆腐坊。

她明天可以做一件小事：下次再被一个窗口推走的时候，不只问「去哪个部门」，而是多问一句「这件事，由谁对我负责到底」。

问到最后，你会发现，每一道墙后面都坐着一个具体的人，每一个人都归属于同一个国家。

问不出人名也没关系。她问的这一句话，本身就是在把「我」请回那一格。

一个结构的壳里，能被一句好问题撬开的缝，往往比想象的多。

带走的话

结构硬成壳，人被关在外面；结构散成沙，人被丢在原地。

小账

我今天能说清的：壳是法律只剩自己，沙与暗门是关系和钱穿上了「我们」的衣服，两者互相喂养。

我还要继续问的：一个结构里，哪一个格子最先该有「不能推」的责任?

第 四 编

法律是国家的美：统一、多样、和谐

前三编把法律放到了三个地方。第一编说它是国家的主体属性，是国家说「我们」的那个「我」；第二编说这个「我」先要有分布，把每个人放在某个位置上；第三编说它要有场，拉线、排序、沉成结构。

本编讲第三个问题：这个「我」好不好看。

说「好看」，不是说法条的文字漂亮。本书里的「美」有一个朴素的意思：一个「我」既始终像自己，又容得下自己身上的不同，这两样还不打架。始终像自己，叫统一。容得下不同，叫多样。两样放在一起不打架，叫和谐。本编六章，每一格各用两章，一章讲这一格是什么，一章讲它怎样病。

好的法律是美的。只有统一没有多样是苛，只有多样没有统一是乱，两样都在却不和谐是吵。法治信仰，就是对一个国家之美的感受与参与。

第 22 章

统一：同样的事，同样地判

统一并非法律的一种风格，而是「我」在每一个案子里还是同一个「我」。

站台上有两个人，一个叫阿杰，一个叫老乔。上周同一个下午，两个人在同一座车站的同一个站台上，都把没熄的烟头扔在了地上，都被巡查的人看见了。

阿杰被罚了五百，老乔被罚了五千。

今天两个人在候车室里碰上了，一说起这件事，都愣住了。阿杰先说话：「你多少？」老乔说：「五千。」阿杰没有高兴，反而觉得背后一凉：「那下回要是轮到我，我是五百还是五千？」

这一句话，比罚单本身更要紧。罚五百的人觉得占了便宜，却立刻发现自己并没有什么可依靠的东西。他拿到的不是一个结论，是一个运气。

本章要说的就是这一点：统一不是给法律添的一件漂亮外衣，而是一个国家还能不能被称作「一个」的最低条件。

◆ 一、罚单背后少了什么

阿杰和老乔的事里，可以找出很多原因。巡查人员心情不同，老乔态度冲了些，阿杰的烟头恰好落在水泥地上，老乔那一支落进了草丛。

这些原因也许都真，也许一个也不真。可它们有一个共同点：它们都在解释两张罚单为什么不一样，没有一个在回答「同样的事，凭什么该一样」。

人们习惯把这种事叫作「不公平」，说完就觉得气顺了。可「不公平」三个字只是一声叹气，没有说出到底少了什么。

少的是一个东西：两张罚单背后，没有同一个人在说话。

一个国家要对几千万人开口，每天开几万次口。这几万次口里，有没有一个贯穿始终的声音，是它能不能被信任的第一道门槛。阿杰的那一阵凉意，就是在这道门槛前停住的那一下。

◆ 二、一个人说「我」，靠什么认得出是他

先绕到一个人身上。

你有一个朋友，上午答应帮你搬家，下午又说从来没答应过。你再找他，他说那是另一回事。第二天你问他某件事，他的回答又和前天相反。

这样的人，你大概也遇到过。他并不一定撒谎，每一句话在说出口的那一刻，可能都是真心的。

你很快会说：这个人不靠谱。可再往深处想一想，你其实在说一件更根本的事：你找不到「他」了。你面前每天有一个身体，一张脸，一个名字。可这些回答放在一起，凑不成一个人，你抓不住他的准话。

一个人说「我」，指的不是身体。身体每天都在换细胞。「我」指的是那个认自己说过的话、做过的事，并且在不同的场合里还是同一个样子的持续者。

所以，「我」有两个方向的同一性。一个沿着时间：昨天答应的，今天认。一个沿着场合：在甲面前这样，在乙面前也这样。

第 4 章已经用换政府、换执政党、拒认旧债的例子，把第一个方向立起来了：一个国家还是不是它，看它认不认自己说过的话。本章要把第二个方向立起来。

◆ 三、统一就是同一性落到每个案子上

国家的「我」，是法律。法律说「我们承认」「我们禁止」「我们允许」，每一句都是这个「我」在说话。

一个案子，就是这个「我」在某一处开口。一千个案子，就是一千处开口。

如果同样的事，在甲案里这样判，在乙案里那样判，那么这两次开口，就像那个上午答应下午反悔的朋友：它们凑不成一个说话的人。

这里可以直接把话说到底：**同样的事判得不一样，就是这个「我们」在两个案子里成了两个人。**

统一，因此不是外加的要求。它是主体的同一性，落在每一个案子上的样子。

你可能会问：既然说到「我」，为什么非得在案子上看？因为一个「我」不在口号里，也不在序言里，它只在一次次具体的开口里显出来。国家说一万遍「我们平等」，不如看它对阿杰和老乔各开了一张什么样的罚单。罚单才是这个「我」当天真正说出的话。

九格里另外两个问题，前两编已经走过。你是不是始终像你，是三个问题里最容易被人拿来对照的一个，所以最先被人看见。

第 2 章预告过，九格是一个「我」必须回答的三个问题：我在哪里，和谁在一起；我怎样把自己连起来、按什么先后运转、沉成什么形状；我是不是始终像我，容不容得下不像我的，两样能不能同时成立。统一，回答的正是第三个问题的前半截：你是不是始终像你。

这一点和第一编的推理接得上。第一编说，没有法律这一面，国家就不再是同一个国家。这里不过是把同一个道理，从时间搬到了案子：时间上断了，是换了一个国家；案子之间断了，是一个国家裂成了好几块。

罚单上的数字不同，只是表面。阿杰感到背后一凉，是因为他隐约知道：他面对的不是一个会认账的整体，而是一堆碰巧都穿着同一件制服的人。

◆ 四、这一格里的三股线

把候车室的事拆开，里面有三股线。

政治那一股，是谁有权开罚单，谁的话更管用。巡查的人手里有这份权，这是一件实实在在的东西：可以被分派，可以被占据，也可以被个别人拿来当作私人的脸色。

经济那一股，是价码。五百和五千，都是钱。如果这个国家里，罚款多少竟然可以因人而异、可以谈，它就成了价格：谁出得起，谁就买得起一个轻一点的结果。

法律那一股，是承认。承认老乔和阿杰是同一类人，承认他们做了同一类事，承认这一类事应当得到同一类对待。

前两股没有第三股，也照样能转。权力照样有，价码照样有。可没有第三股，就没有人再能说「这是国家的决定」，只剩下「某个人的决定」。

所以统一这一格，最容易被顶替的恰恰也是这里。权力借脸色，钱借价码。一旦这两股线盖过了承认那一股，罚单上盖的还是国家的章，说话的却不是国家了。

不统一的样子，大致有三种，各是一股线在作怪。

看人下菜，是政治那一股：对面站的是谁，决定了结果。看价下菜，是经济那一股：谁出得起，谁就轻一点。看心情下菜，则是法律自己的毛病：没有人存心偏袒，只是每个办案的人各凭各的理解，凑起来就成了一团散沙。

前两种是被顶替，第三种是上一章说过的壳与沙的近亲。治法也不同：前两种要把那一股线挡在门外，第三种要把理由说清、让各处的口彼此对得上。

◆ 五、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学对统一有一套很成熟的讲法：法律面前人人平等，同案同判，法律要有一般性，要公开，要稳定，要可预期，裁量要有标准。

这些都对。它们像一份检查清单，对着任何一个具体的判决，可以问一遍：同类案件怎么判的，裁量有没有依据，理由写清楚了没有。

旧讲法看见的，主要是一种实用的好处：统一让人能预料，让权力受约束，让判决可检查。

可它停在了一个地方：它把统一当作法律应当追求的一种美德，没有说清楚，为什么没有这一条，法律就不成其为法律。

于是遇到老乔的案子，旧讲法能说出「这不符合同案同判」，却说不出这件事和「国家是谁」有什么关系。它把统一放在法律的外面，当一个评价的标准。

本书的讲法在这里多走一步。统一不是评价法律的尺子，而是法律作为一个「我」不能没有的东西。一个人要是上午一个样、下午一个样，人们不说他「做人不够好」，只说他「靠不住」。国家也是一样。

◆ 六、平等是统一最朴素的样子

「人人平等」这四个字，大概是统一最先被人说出口的样子。

它为什么一说出来就让人心里一热？因为每个人都曾被「另眼相看」过。排队的时候有人插到前面，考试的时候有人加了分，同一件错事，有人轻轻放过，有人当众点名。

平等的朴素意思，并非每个人拿到一样多，而是同一类事，得到同一类的对待。你是谁的孩子，你住在哪条街，你认识谁，都不应当成为法律回答你的理由。

翻开许多古老的法，会发现一个共同点：同一件事，贵人和平民的刑罚不同，自由人和奴隶的价码不同，本地人和外乡人的说法不同。那时的法，不是一个「我」，而是几层身份各说各的话。

平等的推进，说到底就是一道道把「几个我」并成「一个我」的工程。每并进去一类人，这个「我们」就大了一圈。每有一类人被留在外面，就还缺一块。

把这个意思放回主体的讲法里，就很清楚：「我们」说话的时候，不看对面站的是谁。这个「我」要是看人下菜，就成了好几个「我」，各管各的一摊。

◆ 七、统一是做出来的

统一不是国家一生下来就有的，它是一点点做出来的。

古罗马人有一个著名的做法：把法律刻在铜板上，立在广场中央。在这之前，法是少数懂的人嘴里的东西，同一件事，有人说这样，有人说那样，普通人无从对质。铜板立起来，等于对所有人说：这是国家说过的话，你们都能来看，谁也不能改口。

中世纪的英格兰又走出另一条路。国王派出的巡回法官，到各地去断案，每到一处，听当地的习惯，再回到一起，互相比对，把各地的做法揉成一套全国通用的规矩。后来人们把它叫作「共同的法」，意思是对全国人共同的。

两条路，一条靠公布，一条靠比对。方式不同，要做的事是同一件：把散在各处的口，并成一个口。

一部根本法，是这件事最扎实的一环。它规定整个国家说话的最高规矩，下面的各种规定都在它底下说话，位阶低的规定不能和位阶高的规定唱反调。这样，哪怕条文有成千上万条，说话的仍是同一个「我」。

做出来的统一，还要靠一套日常的机关去修补。上诉是其中一个：一个案子判歪了，可以送到更高处，让另一双眼睛再看一遍。最高处对法条的解释，是另一个：各地对同一个词有了不同的读法，就由最后的那个口，统一地说一次。

这些机关像是国家身体里的自我校对。它们不是怀疑哪一个法官，而是承认一件事：口多了，就会出现偏差，一个「我」要保持同一，就得有办法发现自己说岔了，并且改回来。

能发现自己说岔，是一个健康的「我」的样子。不肯发现的，才是病。

◆ 八、统一让人能预料

统一还有一样最日常的好处：它让你能提前知道结果。

一位做小买卖的人，今天进一批货，签一份合同。他之所以敢签，是因为心里有个大致的预估：对方要是不付款，他去讨，法律会怎么回答他。

这个预估，并非对一个法官的信任，而是对一个「我」的信任：他相信，这个国家对同样的事，会给同样的回答。

没有这份预料，人的日子就像在大雾里走。你不知道下一步是平地还是悬崖，于是只好把每一步都托给运气，或者托给关系。托给运气的人，会去烧香拜佛；托给关系的人，会去找人打电话。前一种人让市井变得迷信，后一种人让规矩变得无用。

统一的针线，是理由，这一点很容易被忽略。一个判决为什么要写出理由？因为理由是把这个案子和那个案子缝在一起的线。只有结果，没有理由，两个案子就是两件孤零零的衣裳，没人看得出它们出自同一块布。理由写出来了，下一个人才能拿它去对照自己的案子：我这个，和那个一样吗？

回想导论里的老周和老吴。老周把合同背熟，是在找一个确定的东西；老吴不看合同，是在找一个能通融的人。两个人都在为同一件事找替身：这个国家没有稳定地回答他们，所以他们各自去找了别的回答。

◆ 九、统一不等于一样

讲到这里，有一个误会必须拦住：统一不等于一样。

如果统一等于把所有人、所有事都按一个模子对待，那就成了一刀切，下一章专门讲这种病。

统一的准确意思是：相同的事相同对待，不同的事不同对待，而且分辨相同与不同的标准，对谁都一样。

十五岁的孩子和三十岁的大人做了同一件错事，法律可以给不同的对待，因为年龄是一个相关的差别。孕期的女工和别的工人在加班上有不同的规定，因为身体状况是一个相关的差别。

可是，肤色、出身、口音、亲戚是谁，在同一件事里不应当成为差别。判断哪些差别是相关的、哪些不是，这个标准本身，就必须是统一的。

所以，统一有两层。第一层是同类同判，第二层是分类的标准同一。第二层比第一层更隐蔽，也更要紧：许多不公平并不是在同类案件里判错了，而是在「谁算同类」这一步，悄悄把人分开了。

例外也要统一。有的国家有特赦，有的法律有豁免，这些都是例外。例外本身不坏，坏的是例外没有规矩：谁能得到、凭什么得到、得到之后怎么说清。一个有规矩的例外，是「我」在说话；一个没有规矩的例外，是某个人在发话。

◆ 十、怎样检查一个国家的统一

普通人不需要读判决书，也可以检查统一。有三个办法。

第一个办法，换一个人。同一件事，把当事人换成另一个陌生人，结果会不会变？

第二个办法，换一个时间。今年和去年，同样的事，说法一样吗？这是第一个方向的同一性，是第 4 章说的那一个。

第三个办法，换一个地方。同一部法律，在这个城区和另一个城区，是不是还在说同一句话？

举一个小例子。一位修车铺的老板，前年因为门口摆了几只轮胎被罚了二百。今年他的邻居摆得更多，一张罚单都没有收到。他不服气，去问。办事的人说，今年检查的人换了。

老板说：我问的并不是谁换了，我问的是，这条规矩今年还算不算？

这个问题问得很准。他没有喊冤，他是在问国家今年和前年还是不是同一个人。

三个办法都说得通，这个「我」就还是同一个。三个办法里任何一个说不通，就要问：是哪一股线在说话，是权力，是钱，还是「我们」？

这三个办法也给出了本章这句话的推翻条件。如果你看见一个国家里，大量同类的案子，随当事人是谁、哪一天、在哪里而结果大不同，人们却仍然普遍觉得它的法律「很统一」，那么，本书说的「统一是主体的同一性」，就错了。

最后补一句，防止读偏。统一说的是国家对自己人开口要像同一个人，不是说所有的规定都该一样粗、一样硬。规定可以细，可以粗，可以因地因行业而异，只要有理由，并且理由对谁都同样适用。下一章讲统一一旦变成一刀切，会怎样，再下一章讲多样怎样在统一之下有处安放。

◆ 放回日子里

回到候车室里的阿杰。

他明天可以做一件小事：把那张五百块的罚单留好。下次再被问到「这件事法律怎么说」，他可以多问一句：「同样的事，别人是怎么处理的？」

这一问不是挑衅。它是一个普通人，替这个国家提醒它自己：你说话的时候，要像同一个人。

阿杰的五百块，本来只是一张罚单。他把它读成了一个问题，问题就成了他和国家之间的一根线。

一个国家的统一，是这一句句平常的追问，一点点撑起来的。

带走的话

法律面前人人平等，说的不是人都一样，而是同样的事得到同样的对待。

小账

我今天能说清的：统一不是法律的一件外衣，而是国家这个「我」在每一个案子里始终是同一个。

我还要继续问的：分辨「相同」与「不同」的那个标准，由谁来定，又怎样保证它对谁都一样?

第 23 章

统一的病：一刀切

一刀切下去，切掉的常常不是问题，而是活路。

老孟在老街口卖了三十年的早点。一只煤炉，一口油锅，一块木板，每天凌晨四点支起来，七点半收摊。街上的人吃他的油条，已经吃成了习惯。

这一年春天，街口贴出了一张通告：为了安全和市容，辖区内街面一律禁止明火经营，违者没收器具，并处罚款。

通告只有一句话，没有例外，也没有过渡。老孟看了三遍，又去问了贴通告的人。那人说，我也不愿意，可规定就是这样，一刀切，谁来都一样。

老孟收了摊。煤炉在家里放了半年，后来卖了废铁。他的老主顾里，有一位退休的老师傅，每天早上走到街口，站一会儿，再慢慢走回去。

他收摊的那天，街上并没有变得更干净。三个月以后，一家连锁的早餐店在隔壁开了张，店里照样有炉子，炉子照样有火，只不过是在玻璃房子里。

◆ 一、一句「谁来都一样」

「谁来都一样」，听上去是统一的声音。上一章说，统一是同样的事同样地判，这句话好像正是它。

可你再看一眼老孟的事，就会觉得哪里不对。老孟的煤炉和玻璃房子里的炉子，是同样的事吗？老孟的摊子，在一块不到两米宽的木板上，油锅旁边放着一桶水，他自己守在锅前整整三个小时。一个一年卖不出几十笔的杂货铺里堆着的煤气罐，是同样的事吗？

再想想看，那位凌晨四点起床的老人，和一个在居民楼里私拉煤气管的人，是同样的事吗？通告都管，却没有问。

通告把这些都放进了同一个格子里。它做到了「谁来都一样」，却没有做到「同样的事同样地判」。

两者的差别，就是上一章最后一节说的那道线：统一，要求相同的事相同对待，也要求不同的事不同对待，而且分辨的标准对谁都一样。一刀切只做了前半，把后半丢了。

◆ 二、一刀切省了谁的事

一刀切为什么这样诱人？先要看清它省了谁的事。

要分辨老孟的摊子和大排档的区别，得有人去看，去量，去问，去判断，每一个都是工作。要写一条细致的规定，说明什么样的炉子可以用，离房子多远，怎样防火，同样要有人花时间去想。

一刀切一句话就够了，一个人就能执行，没有任何争论的余地。

它省下来的，是执法者的力气。费掉的，是生活的细节。

这笔账平时看不见，因为省力气的人坐在办公室里，费生活的人散在街上。每个人只亏了一点，亏了的人又没有机会凑在一起说。

那么，谁来替他们算这笔账？这就是法律这一股线应当做的事：国家这个「我」，既要说话简单，也要听得见细节。一旦只剩简单，细节就没了出口。

不信的话，再看一个小例子。一座城市曾经规定，夜里十点以后一切施工禁止，目的是让居民睡个好觉。有一晚主水管爆了，抢修队连夜开挖，被人举报，罚单照样寄到了。

规定没有错，罚单也是照章开的。可你会觉得，这一张罚单罚得对吗？抢修队的夜间作业，和夜里打桩赶工期，是同一件事吗？

◆ 三、规定越细，生活越瘦

有人会说，那就把规定写得更细一点吧。

细是一种办法，却有一个自己的极限。规定可以写到一千条，生活每天都在长出第一千零一条。

更要紧的是，规定越细，里面能容下的生活就越窄。每增加一个括号、一个但书、一张表格，就多一类人被标准化。符合表格的人好办，不符合的人，就从缝里掉了出去。

这是一个有些反直觉的现象：想用更多的规定覆盖所有的情形，最后覆盖到的，是越来越窄的一种情形。生活本来的宽度，被一条条规定削瘦了。

所以，统一的毛病，既可能出在「太粗」，也可能出在「太死」。太粗，是一句话切到底。太死，是一千句话把生活钉死。两者的根子是同一个：没有一个活着的「我」，在每一个案子里重新认一次对面的人。

◆ 四、这一格里的三股线

把老孟的通告拆开，里面也缠着三股线。

政治那一股，是谁管这条街。街面归谁管，谁的任期里要交出一张整洁的成绩单，谁怕出事被问责。通告上的「安全」「市容」，有一部分是真的担心，也有一部分是这一股在替自己安排。

经济那一股，是这条街的账。煤炉是最便宜的生意，一块板子就能开张；玻璃房子里的店面，要付高得多的租金，也只能卖得更贵。禁了前者，等于替后者清场，顾客不管愿不愿意，都得多付一点钱。

法律那一股，是承认。老孟这样的人，在「我们」里算什么？是一个需要被问问意见的居民，还是一个可以被一句话清理掉的障碍？

通告的好处，是前两股线都得到了照顾：管的人省了事，大店得了生意。它缺的，恰恰是第三股。没有人替老孟想过，他在这个「我们」里的位置，该不该有一个名字。

◆ 五、固化：过于相信条文的人

用本书的话说，一刀切是固化的一种。

第 8 章讲过，固化就是主体属性只剩自己：条文压死生活，那个说「我们」的「我」，变成了只会重复自己的标本。

一刀切里的「我」，正是这样一个标本。它说过一句话，就只剩这句话。它没有能力问：这句话是为了防什么，眼前这件事，还在不在它要防的范围里。

最爱一刀切的，是那种「过于相信」的人。相信条文的字面就是正义，相信只要照字面办就不会错，相信一旦开了口子，整个纪律就要崩。

这正是导论里老周的脾气。老周把合同逐条背熟，觉得只要每一条都对得上，他就安全。他相信的不是那个整体，而是那张纸。

一个国家里有太多老周，就会有太多一刀切。你若是翻看一份规定的历史，常常会发现，每一道枝杈都是为了某一次事故添上去的，添的人想的是：下次不能再出事。他们没有想到：这样添下去，老孟这样的人，连出事的机会也没有了。老周型的执法者，说「这是规定」，心里觉得这句话已经把责任卸干净了。

一刀切在这里有一个很深的诱惑：它让执行者不必负责。照规定办的人，出了事可以说自己没错；越出规定办的人，出了事就要自己承担。久而久之，所有人都只想站在条文的后面。

◆ 六、苛法为什么总以秩序之名出现

苛法很少说自己苛。它几乎总是在秩序、安全、整洁、稳定的旗号下出场。

原因很朴素：这些东西都是好东西。没有人反对安全，没有人反对秩序。以它们的名义出场，等于先占住了一块不会被反驳的高地。

可是你想一想，「秩序」说的是谁的秩序？是街上的人在一起生活的秩序，还是办事的人省事的秩序？同一个词，可以指向两种完全不同的东西。

好的秩序是活的：人在里面有路可走，出了岔子有地方说话。苛的秩序是死的：一切整齐，没有人动，也没有人可以问。

一个简单的分辨办法，是看规定出台之后，谁松了一口气，谁提了一口气。管的人松了一口气，被管的人提了一口气，多半是苛。被管的人也松了一口气，因为终于知道怎么做才安全了，多半是好。

历史上，一个大帝国把度量衡划一，是件好事，天下的买卖因此顺畅。同样一个帝国，想把人的说法、习俗、书里的话也划一，就结了怨。前一种划一，让生活有了一把共同的尺子。后一种划一，是想让生活只剩下一个样子。

两种划一，都说的是「统一」。差别在于：前者划的是尺子，后者划的是人。

◆ 七、统一吃掉多样时，发生了什么

一刀切吃掉了多样。下一章会专门讲，多样是「我们」留给每个人的余地。这里先看被吃掉的一面。

老孟的摊子没了，街上少了一样东西：一个人。他三十年里认识的每一个熟客，他知道谁不吃葱，谁要加一个蛋，谁最近家里有事，不收钱。一个摊子，是一小片活的关系。

那片关系，是国家一块实打实的内容。它没有登记在任何一张表上，却天天有人在用。

一刀切吃掉它，国家就变瘦了一块，而且它不知道自己瘦了，因为这一块本来就没有记在账上。

一个只许自己一个样的「我」，是脆的。一个人如果每天只能做同一件事、说同一种话，换了环境就无所适从。你会觉得他活得稳，还是活得险？国家也一样。统一吃掉了多样，国家就失去了应变的肌肉。

一场大水来了，沿河各处的情形各不相同：有的地方要先撤人，有的地方要先护堤，有的地方要先保一座老桥。如果平时所有地方都被训练成了「照同一张单子办」，水来的时候，没有一个地方知道该先做哪一件。应变的本事，是平时在差别里一点点练出来的。

◆ 八、另一面：统一对普通人，例外给有权有钱的人

一刀切还有一张脸，跟前面这张看上去相反，其实是一对。

老孟收摊三个月后，街上又出现了几处明火。有一家饭店的后厨，有一间会所的烧烤台，都在街面上，都有火，没有人来没收器具。

有人说，那几家是「有安排的」。

这就是选择性执法。条文对着老孟，一字不差；对着另一些人，悄悄留了一个口子。

从本书的角度，这件事要这样看。条文是「我们」的话，而一旦这句话能被权力或钱拿来选择说给谁听、不说给谁听，说话的就不再是「我们」了。这是被顶替：政治那一股借了法律的口，钱那一股借了法律的口，各自替自己办事。

第 6 章和第 7 章讲过，力量和钱都要披上「我们」的衣服。选择性执法是这一幕最完整的演出：条文是完整的，章是真的，通告是真的，一切形式都有，只是通告落下来的地方，由权力和钱来挑。

这里有一个很值得留意的事实：选择性执法需要一刀切，这是它的秘密。

这个道理可以说得再透一点。规定越是不分青红皂白地全面禁止，违反的人就越多；违反的人越多，执法者手里能挑选的对象就越多。一条没有人违反的规定，是没有选择余地的；一条人人都违反的规定，是执法者最大的权力。

再往深推一步，就能看清这件事为什么是本书的一个证据。

如果法律只是权力的命令，那么会所老板最省事的做法，是直接对办事的人说，这条规定你别管我。可他很少这样说。他要的是一个「有安排」，一个看上去合规的手续，一份批文。他要的是披上国家的衣服。

这件衣服为什么非披不可？因为一个国家里，没有任何一个人的脸色，能单靠自己说服所有人。只有「我们」的话，才可以对所有人说。力量和钱借法律的口，借走的正是这一点。

◆ 九、两个病怎样长成一对

所以，一刀切的固化，和选择性执法的顶替，不是两个故事，而是一个故事的两半。

条文越僵，越没有人能照字面生活，于是越需要通融。通融成了稀缺的东西，就有了价码。有门路的人买到了例外，没门路的人领到了一刀切。

反过来，例外越多，条文越要维持住它的「严」。因为一旦承认它可以松，所有人都会来要松，办事的人就更要守住那个严。于是条文更僵。

导论里的老周和老吴，在这里碰了头。老周守着字面，觉得只有字面是安全的。老吴绕开字面，觉得只有门路是可靠的。两个人都在用对方来证明自己：老周说看那个老吴，没规矩就乱了套；老吴说看那个老周，守规矩有什么好下场。

两个人都说对了一半，也都被对方说对了一半。

这就是第 37 章要总诊的内容：规则越僵，人越找关系；关系越多，规则越加越僵。本章是它在「统一」这一格里的样子。

换个角度看，这也回答了一个常有的疑问：既然有权有钱的人什么都能办成，为什么还要大费周章去弄一个「合规」？

因为没有这件衣服，他们得到的只是一次得逞，而不是一次被承认。得逞的东西，别人也可以来夺，夺回去的时候，理直气壮。被承认的东西，才有资格要求所有人一起认账。

◆ 十、把一刀换成一把刻度尺

那么，不一刀切，该怎么办？

标准的法学对此有一个很成熟的答案，叫比例原则。限制一个人的行动，要问三件事：目的正当不正当，手段有没有必要，代价和收益合不合比例。

老孟的摊子，如果同样的安全目的可以用更轻的手段达到，比如划定地点、限定时间、要求备好灭火器具，那么一律禁止就超出了比例。

这个原则看见了很要紧的东西：一刀有一刀的账，账要算得出。它把「谁来都一样」这句话拆开了，要求每一刀都拿出理由，放到秤上称一称。

可它也停在一个地方：它回答了「这一刀砍得对不对」，却没有说，为什么国家不能满足于砍。本书的回答是，因为国家是一个「我」，一个「我」要对每一个具体的人开口，而不只是对一类人开口。

比例原则有时会被读成一个技术上的算术题：手段轻不轻，代价大不大。可你想想，老孟这样的人，为什么值得被算进账里？不是因为他的损失特别大，而是因

为他是「我们」里的一个人。国家替他称这一称，是在回答他那个无声的问题：我在这里，算不算数?

具体地说，一把刻度尺有几个特点。

它分级。轻的事轻处理，重的事重处理，不是同一刀。

它让例外有规矩。谁可以豁免，凭什么豁免，怎样申请，结果是否公开，都写明白。有规矩的例外，是「我」在回应差别。没规矩的例外，是某个人在施恩。

它说出理由。每一条禁令，要能回答它在防什么。

它设一个日落。过一段时间，必须回头看看，这条禁令还有没有必要，没有了就收。

它让受影响的人有机会开口。通告出来之前，有人替老孟这样的人问一句话，哪怕只是在街口贴一张征求意见的纸。

这几样东西，没有一样是「放松」。它们把严格的东西做得更准，让严格落在该严的地方。

还有一个后果，常常被忽略。

一刀切之下，人们学到的不是守规矩，而是躲规矩。老孟的邻居们没有从这件事里学会「安全很重要」，他们学会了：天亮前出摊，天亮后收；看见穿制服的人，先把炉子端进屋。

这就是第 21 章说的那条链的另一头：规定越僵，人越躲。躲出来的生活是半地下的，出了事，也没有人能站出来说，我是守规矩的。

一条规定如果让大多数老实人变成了躲的人，它的秩序就是纸面上的。纸面上整洁，纸面下的缝隙里全是人。

回头看老孟那条街，其实有一个很小的办法。划出街角一段，规定几点到几点可以摆，摊子要备水备沙，每年换一次牌。这个办法不是放纵，它要求老孟做得更多，同时承认老孟在这里。

承认，是一个整体对它一部分的最低回应。

写这一章，不是要替所有的禁令说情。有的禁令必须是一刀，比如有些东西，一点也不能碰。可那样的一刀，也要说得出理由，说得出为什么这里没有商量的余地。说得出理由的一刀，是国家在认真地说话。说不出理由的一刀，只是图省事。

最后看一眼两种人。老周遇到一刀切，会说：这是规定，我照办。老吴遇到一刀切，会说：这条规定管不到我。两个人对同一把刀，一个低头，一个绕开。真正该做的第三件事，是问一句：这把刀，砍的是谁？

◆ 放回日子里

回到老孟。

他后来没有再摆摊，可有一件事他做了。他去街道办的意见窗口，写了一段话，问那条通告防的是什么，能不能划出一块地方，让炉子在固定的时间摆。

他不知道有没有用。可他的话落在了纸上，纸被收了起来。

你下次遇到「一律」「全部」「严禁」这样的字眼，也可以问三句话：它防的是什么？我这件事，还在它要防的范围里吗？有没有一个更轻的办法？

三句话问下来，若是对方答得出，你多半会放心，那条规定大概有它的道理。若是答不出，那就是这条规定该回头补课的地方。

问这三句话，不是要和规定过不去，而是在帮这条规定，回到它原本该是的样子：一个有分寸的国家，对你说的话。

带走的话

一刀切下去，切掉的常常不是问题，而是活路。

> 小账
> 我今天能说清的：一刀切是统一的固化，选择性执法是统一的被顶替，两者互相喂养。
> 我还要继续问的：一条规定粗到什么程度，就该被要求回头说明理由？

第 24 章

多样：各得其所的余地

一个成熟的「我」，容得下自己身上的不同面；法律留出的余地，就是国家容得下不同的地方。

老陈做了二十年的工程验收，上个月从山里的县调到了海边的城。他带着一本翻烂了的手册，手册上是那部全国通行的建筑法规，页边写满了他的批注。

到海边的第一周，他就觉得不对劲。山里验收一栋楼，最紧的是坡脚的挡墙和排水沟，一场暴雨冲下来，整面山都可能滑。海边验收同一栋楼，同事们盯着的却是钢筋的保护层、外墙的涂料、窗框的材料。

他问同事：怎么不查挡墙？同事笑了：这儿没有山。又问：你们的钢筋为什么要多包两公分？同事说：盐。海风一年就能把没包好的钢筋吃空。

老陈翻开手册，一页一页对照。同一部法规，同一个条款，在山里被读成了「防滑坡」，在海边被读成了「防盐蚀」。条文没有变，变的是它落下来的地方。

晚上他睡不着，觉得这件事里藏着一个问题：这到底是同一部法律，还是两部？

◆ 一、同一句话，两处落脚

老陈的疑问，上一章已经埋下了。上一章说，一刀切是把统一当成了一样。统一说的是国家对自己人开口要像同一个人，不是说每个人听到的话要一个模样。

一个人对不同的人说话，用的是同一种态度，说出来的内容却不一样。他对着孩子讲道理，对着老人讲耐心，对着生意伙伴讲分寸。你不会说他分裂，只会说他懂事。

法律也是这样。条文的原则是同一个，落到山里和落到海边，是两种样子。如果落下来的样子一模一样，那才奇怪：说明它根本没有看一眼脚下的地。

所以，多样不是统一的反面，也不是统一让出来的一块地盘。它是统一的另一半。第　2　章说过，一个「我」要回答的第三个问题，是三样东西：是不是始终像我，容不容得下不像我的，两样能不能同时成立。上一章讲的是第一样，这一章讲第二样。

◆ 二、多样是「我们」留给每个人的余地

先把主体的推导摆出来。

想一想一个人。一个活得稳当的成年人，身上有很多面：在家里是父亲，在店里是师傅，在朋友面前爱开玩笑，在父母面前又收敛一些。他不会因为这些面不一样，就觉得自己裂成了几个人。恰恰相反，一个人若是对谁都一个样，旁人倒会担心他：他是不是很难适应别人？

一个成熟的「我」，能容下自己身上的不同面，并且仍然是同一个「我」。这是它稳的地方。

一个只许自己一个样的「我」，是脆的。风来了，它没有可以弯的地方。

国家这个「我」也是一样。第　3　章说，国家有三种属性，法律是说「我们」的那一面。「我们」不是一样的人。山里人和海边人、老城的老住户和新区的外来者、做早祷的人和上夜班的人，都在这个「我们」里。

如果法律是这个「我」，那么它的多样，就是「我」容得下自己身上的不同面。余地留得越宽，这个「我」越稳。

这是一个值得停一下的反直觉的结论：多样不削弱统一，反过来撑着统一。一个没有余地的统一，就像一根不会弯的竹子，看上去直，一阵风就断。

你自己身上也有这样的体会。一个什么都按一个模子来的人，遇到一点意外就慌。一个懂得在不同场合换不同做法、心里却始终有主意的人，才是真的稳。稳不是不动，稳是动的时候不散。

◆ 三、地方的规矩，行业的规矩

余地有几层，由大到小，一层层看。

最外一层，是地方的规矩。一个国家很大，山、海、平原、沙漠、高原的生活都不一样。同样是治水，山区要防洪，平原要排涝，缺水的地方要蓄水。一部法律如果全国一个写法，只能写得空泛。于是有了授权：全国的法规立原则，各地按自己的情形，把原则落成具体的规矩。

这是多样的第一种样子：同一个原则，不同的细则。

再往里一层，是行业的规矩。医生有医生的规范，船员有船员的惯例，律师、会计、厨师各有各的行规。这些规矩外人看不懂，也不该硬套外人的标准。一个厨房里的刀怎么放，与一间办公室里的文件怎么放，不是同一套道理。

比方说，一艘船出海，船长在海上说的话，有些是岸上的法律不会这样规定的：什么时候弃船，谁先上救生艇，不服从的人怎么处置。岸上的人觉得严，可船上的人知道，那是千百年来海上用命换来的规矩。

国家把这些规矩收进来，不是自己不会写，而是承认：写这些规矩的人，比起坐在远处的立法者，更懂这一行。

地方的余地还有一个好处，常常被忽略：它是国家的试验田。

一个新办法，不知道好不好用，全国一起推，错了就是全国的错。让一两个地方先试，试好了推开，试坏了收回，代价只落在一小块地方。有的国家各地的规矩差得很多，有的国家差得很少，可凡是改革做得稳的国家，几乎都有这样一块让人先走一步的余地。

这块余地让国家可以一边保持同一个样子，一边悄悄长出新的本事。

◆ 四、习惯和乡约

再往里，是习惯与乡约。

一个村子怎样分水，一条街怎样轮流打扫，一个渔港怎样排船位，一片牧场怎样划草场。这些规矩，大多没有写在任何一部法典里，是几代人试出来的。它们不一定是国家定的，却常常比国家定的更灵。

国家怎样对待它们？有两种态度。一种是看见就改，嫌它不规范；一种是先看一看，只要它不碰基本的底线，就认下来，让它在「我们」里继续用。

历史上许多国家的法，起初都是从这样的习惯里长出来的。古罗马把各地商人的惯例收进自己的法里，英格兰的普通法从各地的做法里一点点揉出来。法的好处，往往就在于它知道自己并不是从天上掉下来的。

古代的大帝国，凡是能长久的，大多懂这一手。对远处的部族，不急着把自己的一套硬搬过去，先认下当地的老规矩，只在要紧处立几条共同的线。那些急着把一切划一的帝国，反倒常常在边上先裂。

国家认下一个习惯，等于对那里的人说：你们这样过日子，我看得见，也认。

这一句，常常比一条新的规定更暖。

不过，认下一个习惯，并不是把它供起来。习惯会老，也会出错。国家认下它，是认下一个活着的做法，不是认下一件古董。哪天它碰到了别人的基本权利，法律这一股线就要回来，温和地、说得出理由地回来。

◆ 五、个人自由的空间

最里一层，是一个人自己的事。

你今天穿什么，吃什么，信什么，跟谁交朋友，在哪里住，做什么工作，业余爱好什么。这些事，绝大部分法律没有规定，也不该规定。

这块空白，是国家留给每个人最大的一块余地。

有人觉得，法律没写，是漏了。可这块空白如果被填满，一个人起床、出门、说话，都要先翻条文，那样的国家，没有一个人愿意住。

第 12 章说过，法律先问你的行为碰到了谁。反过来说，没有碰到谁的地方，法律让出了位置。一个人在自己的地盘上怎样过，是他自己的事，是「我们」许给他的。

这样看，个人自由不是「我」从「我们」手里抢来的东西，而是整个国家愿意留出的空间。

有人会问：个人的空间这么大，万一有人拿它来伤害别人呢？

那就是碰到了。前面几章已经说过，影响多少，就担多少。余地之所以能留，是因为余地之内，没有碰到别人。一碰到别人，这块空白就不再是空白，法律那一股线会立刻回来。

◆ 六、这一格里的三股线

把老陈的海边和山里放在一起看，三股线又出现了。

政治那一股，是谁管哪一块。山区的县有山区的主事人，海边的城有海边的主事人，各管各的辖区，各向各的上级交差。这一股天然会把国家分成一块一块。

经济那一股，是各行各业的生计。渔民靠海，山民靠林，工厂靠订单，商人靠通路。每一种生计都有自己的规矩，会倾向于把这些规矩写成对自己有利的规则。

法律那一股，是承认。承认山里有山里的难处，海边有海边的难处，一个行业有一个行业的专门，一个村子有一个村子的老办法，并且承认它们同在一个「我们」里。

老陈在海边遇到的事，就是这三股线的小样本。

负责海边验收的那位主事人，要对当地的上级交差，希望验收的数字好看，这是政治的一股。几家做外墙涂料的公司，希望验收的规格写成自家产品能过的那一种，这是经济的一股。而老陈手册里的那一条原则，要求的是楼在盐风里能站五十年，这是法律的一股：它代表的是将来住在楼里的人。

三股线对多样各有各的态度。政治这一股，会把差异划成地盘。经济这一股，会把差异变成价码。只有法律这一股，会把差异接成一个整体里的各个位置。

所以，多样的好坏，不是看差异有多少，而是看差异的背后是哪一股线在说话。差异如果是地盘，就会割据。差异如果是价码，就会买卖。差异如果是余地，才是多样。这是下一章要讲的病，先在这里记一笔。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

法学对多样，有几套成熟的讲法。

一套是权限的划分：中央管什么，地方管什么，二者发生冲突，听谁的。另一套是私人自治：个人之间的事，只要不违反强制规定，当事人可以自己约定。还有一套是习惯法：长期通行的做法，在一定条件下可以和成文法一样有效。

这些讲法都看见了真东西。第一套看见了治理的分工：不可能一个地方包办一切。第二套看见了自由的价值：当事人比国家更清楚自己要什么。第三套看见了法的来源：它不是凭空造的。

可它们有一个共同的停处：把多样看成了一种让步。

它们的口气，常常是一种批准的口气：国家本来可以一管到底，但出于效率或者宽容，让出一部分给地方、给个人、给习惯。让步的意思，是多样排在统一后面，是国家大度，才允许它存在。

本书的讲法正好倒过来，也是本书在这一格里最想说的一句。多样不是国家让出来的，而是这个「我」本来就该有的能力。一个「我」能容得下自己的不同面，是它成熟的标志；不是它对自己做了让步。

举个例子。一个地方的人有自己的婚丧习俗，办事的方式与别处不同。把多样当让步的国家，会把它当作一个需要「照顾」的特例，哪天觉得麻烦了，就取消。把多样当成熟的国家，会把它当作自己身上的一个面，取消它，等于割掉自己身上的一块。

这个区别听上去很小，做起来很大。把多样当让步的人，会在紧的时候第一个收回它。把多样当成熟的人，紧的时候会先问：我收回它，我是不是变脆了？

标准讲法里的三套东西，到了本书这里，都成了同一件事的三个侧面。权限的划分，是「我」的身体怎样分工。私人自治，是「我」的身体里每个人怎样呼吸。习惯法，是「我」的身体怎样记住自己的来路。身体不会因为分了工、各自呼吸、有记忆，就成了好几个身体。

◆ 八、空白不是漏洞

于是可以回过头，重新看「法律没有规定」这句话。

老陈的手册里，有很多条款只写了原则，没有写做法。他早年觉得这是立法的偷懒。后来他明白了，这些空白是有意留的。海边的人和山里的人，比立法者更知道怎么做。

法律的空白，常见三种。

一种是授权的空白，原则写好，做法留给各地、各行业。一种是自由的空白，国家明确不管，让个人去过。一种是等待的空白，生活里出现了新事，法律暂时没跟上，留着让实践先走一步，走出名堂再写。

等待的空白，举个例子。街上第一次出现骑着车送餐的人时，法律里没有一个词叫他们。他们算雇员，还是算自己做生意的人？谁给他们保险？出了事谁赔？

这段日子里，法律没有急着下判语。先让各地、各方、各个案子里试，看看怎样才说得通，再回头写。这样写出来的规矩，贴着生活。要是一开始就硬划一个框，框里装不下的人，就成了没有位置的人。

当然，等待有它的限度。空白久了没人补，等待就成了遗忘。

这三种空白都有用处，可它们看上去一样，都像是「没有」。这就是为什么有人把空白当成漏洞，趁虚而入；也有人把漏洞当成空白，不肯去补。

分辨空白和漏洞，办法是回头问：这块地方没有写，是因为国家愿意让人自己决定，还是因为国家没看见？前者，是余地。后者，是缺口。

多样有时会被误会成混乱，其实两者的差别很清楚。混乱是没有一个人知道该听谁的，多样是每个人都知道该听谁的，只是听到的细节不同。老陈在山里和海边验收，依据的是同一个原则、同一套复核的办法，他自己心里从不糊涂。这就是多样里面那个仍然站着不动的东西。

◆ 九、余地也有边

余地不是无边的。

多样要留，也要有一条线：不能越过统一。山区和海边的细则可以不同，可是不能一个地方允许的事，在另一个地方就成了犯罪；一个行业的规矩可以特别，但

不能把外人的权利吃掉；一个村子的乡约可以古老，但不能剥夺其中任何一个成员最基本的东西。

有一个简单的检验可以用上第 4 章的办法：山里和海边的细则再不一样，国家对外的承诺、对全国人的承诺，是不是仍然是同一句？山里签的合同，在海边认不认？一个地方发的证明，另一个地方肯不肯承认？承诺是同一句，余地就在统一之内。承诺各说各的，余地就越界了。

这条线怎么划，下一章会细讲，因为一旦多样不认统一，它就病了。

这里先说一件事：边界是多样的一部分。一个有边的余地，才叫余地；没有边的，就成了割据。

老陈后来在海边干了五年。他有了一本新的手册，页边的批注已经比原文还多。有一天，一个年轻同事问他，这些批注是不是在违反法规？

他想了想说：这些批注不是违反，是读懂。

年轻人又问：那要是有人拿「地方不同」做理由，想少做一点呢？

老陈笑了：那就看他的理由，对不对得上脚下的那块地。盐是真的，海风是真的。他说想少做的那一点，要是盐和海风说不出话来，那就不是余地，是偷懒。

老陈的手册，后来成了同行新人的入门读物。有人问他怎么写的，他说什么也没写，只是把每个不同的地方，问了一个为什么。

最后记一笔，说回楼本身。山里与海边那两条验收的路，看上去相反，走到头却在同一个地方：楼要立得住，住在里面的人要睡得着。多样的价值，就在于它让同一个目的，在不同的地方找到各自的走法。

一个国家的多样，就是这样一本本带批注的手册，写在不同人的页边上。它们彼此不同，却对着同一本书。

◆ 放回日子里

回到老陈。

他明天可以做一件小事：遇到一个觉得「怎么这儿和那儿不一样」的人，先不要急着判对错，而是问一句，这个不同，是为了什么。

如果答得出理由，是余地。如果答不出，也别急着断为错，先看它有没有碰到统一的线。

你也可以这样看待自己的日子：你所在的这个行业，这个村子，这条街，有哪些规矩，是别处没有的？它们是怎么来的？

认出它们，是认出自己在「我们」里站的那一块地。

你可以试试，今晚和家里人聊一聊：你们这个行当、这个老家，有什么别处没有的规矩？说得出来，你就比大多数人更看得见自己的那块余地。

也别忘了问一句：这些规矩里，有没有哪一条，是以「我们这里就是这样」为名，却让里面的某个人吃了亏？余地要留，余地里的人也要被看见。这一问，下一章会接着往下走。

带走的话

法律留下的空白不是漏洞，常常是给每个人留的余地。

小账

我今天能说清的：多样是一个成熟的「我」容得下自己身上的不同面，余地有地方、行业、习惯、个人四层。

我还要继续问的：余地的那条边，应该由谁来划，又怎样划得不偏？

第 25 章

多样的病：各行其是

多样一旦不再回答「我在大家共有的那个『我们』里算什么」，余地就长成了围墙。

阿梅开了十年印刷店，想把店搬到邻近三座城市里的一座。她手里有一张经营证件，是老家的城市发的，盖着章，写着期限。

她先去了甲城。窗口的人看了材料，说补一份房屋证明，三天后换新证。三天后，她拿到了。

她又去了乙城。窗口的人同样看了材料，说要先把原证件送回原发地核验，核验期三个月。她等了三个月，证件回来了，上面多了一条她从没听说过的附加条件。

最后是丙城。窗口的人把材料推回来，说本地不认外地发的这种证件，请重新申请。重新申请的条件里，有一条她恰好达不到。

同一张证件，同一个国家发的，同一部法律管着。三座城市给了她三种命。阿梅回到家，对丈夫说了一句话：「我到底算不算这个国家的人？」

◆ 一、同一张证件，三种命

阿梅的话听起来夸张，其实问对了地方。

她没有问「哪座城市的规定对」。三座城市都有自己的理由：甲城想招商，乙城怕外地的证件掺假，丙城要保住本地的老店。每一条理由单拿出来，都讲得通。

丈夫听完，先替三座城市说了话：招商没有错，防假证没有错，护本地人的饭碗也没有错。阿梅说，是啊，三个窗口都有理，不过三个有理的窗口加起来，我这个人就没有理了。

这句话说得很准。每一处都在做一件讲得通的事，合起来却是一个没人负责的结果：国家发出去的证件，到了各处，成了由各处自己决定算不算数的东西。

她问的是另一件事：这张证件是谁发的。如果是国家发的，它在哪里都该是国家发的。如果每座城市都能把它当成外来的一张纸，那它就不是「我们」说出口的一句话，只是某个窗口里的一份材料。

多样本来是好东西。上一章说过，法律留下的空白是给每个人留的余地，山区和海边可以长出两种样子。不过余地有一个前提：留余地的，得是同一个「我」。

前提一丢，余地就变了性质。它不再是国家交给各处去用的空间，而成了各处自己划下的地盘。

多样的病，不是差异太多，而是差异不再向统一交账。

◆ 二、余地和地盘，只差一句话

余地和地盘，从外面看一模一样：都是各处的规矩不同。差别在于规矩背后有没有那一句话。

余地背后的话是：「这是国家同意你们各自去定的。」地盘背后的话是：「这是我们这里的，你管不着。」

前一句话是被授予的，后一句话是被占据的。授予的东西，可以检查，可以收回，可以问「你拿它做了什么」；占据的东西，谁问，谁就是多管闲事。

这里有一个容易忽略的细节：授予的余地，往往写得很宽，宽到看起来像放任。国家对一个地方说「这件事你们酌情处理」，说的不是「怎样处理都行」，而是「在我们共同的道理里，你们比我们更清楚当地的情形」。酌情二字，后面跟着一个看不见的账本。

地盘的做法正相反：它把酌情读成了「由我说了算」，把账本撕掉了。从那一刻起，同一个词，在授予的口里是信任，在占据的口里是通行证。

一个人身上也是这样。他在家里随和，在公司严肃，在朋友面前爱开玩笑，这是一个成熟的人。不过要是他在公司里是一个人，回到家变成另一个人，两边互相不认，彼此的话完全不通，那就不叫多面了，叫分裂。

多样的病，就是国家这个「我」身上的分裂倾向。各行其是四个字，用在人身上是任性，用在国家身上，是「我」开始散。

◆ 三、这一格里的三股线

回到阿梅的三座城市，把三股线拆开。

政治那一股，是各城的管辖权。每座城都管着自己的一块地，谁来办事、谁能留下，它有权说了算。这是客体属性：地盘可以被占据，占据的人就有话语权。

经济那一股，是各城想要的东西。甲城要税源，乙城要口碑，丙城要保住本地老板的生意。每一座城都在算账，这是互动属性：留下谁，拒绝谁，都是一笔交换。

法律那一股，是这张证件本身的分量。它是国家说过的一句话：持有这张证件的人，可以在这个国家里做这样的生意。这是主体属性，是「我」认自己说过的话。

三股线本来拧在一起，各有各的位置：政治划地盘，经济算账，法律把这件事说成一句全国都认的话。

法律这一股为什么是「我」那一股，看阿梅手里那张证件就明白。政治那一股可以换人，换了甲城的主管，窗口的做法可能变；经济那一股可以变，招商热潮过去，甲城也可能收紧。唯有证件上写的那句话，是国家自己认下的：它不随主管走，也不随行情走，三年后还得认。

病就出在拧不到一起的时候。甲城的权力和账目都指向招商，它认这句话；乙城和丙城的权力与账目，指向各自的算盘，于是这句话在他们那里不作数。**多样之病的实质是：政治与经济各自带着好处往下走，法律那一股没能把它们拉回同一句话上**。

◆ 四、地方保护：权力占了余地

阿梅在丙城碰到的，是最常见的一种病：地方保护。

它的样子不难认。外地的货要多交一道检验费，本地的货不用；外地的律师要多等一个许可，本地的律师当天就能开庭；外地的车辆进城要绕一圈，本地的车辆直接过。

每一条看上去都是普通的管理规定。把它们放在一起看，规律就清楚了：规矩的方向一律是保护「这里的人」，防着「那里的人」。

招标也是一个例子。一座城市要建一座桥，招标条件里写：投标公司须在本地连续纳税十年，并拥有某型号设备。这两条单独看都像是审慎，合起来看，全国只有一家公司符合，就是本地那一家。条文里没有一个字说「只许本地人」，可是结果说得清清楚楚。

所以辨认地方保护，不能只看条文有没有歧视，要看条文合起来的结果是不是总朝一个方向倒。一个「我」说的话，要看它做出来的事。

这是政治那一股冒了「我」的名。它说的是「我们」，指的却不是国家那个大范围，而是本地那块小地盘。小地盘把自己说成了「我们」，同一国的其他人就成了外人。

为什么说这是顶替，而不只是越权？越权只是做了不该做的事。顶替是占了说话的位置。丙城的窗口并没有否认国家的法律，它只是在法律下面另立了一套「实际怎么办」，让两套话同时存在，真正起作用的永远是后一套。

这样的做法有个特点：通常不留文字。批示、口头通知、窗口人员的「惯例」，都没法拿去申诉。一个说话不留痕的「我」，是最难追问的「我」。

更麻烦的是，它还会自我辩护。地方保护的人很少承认自己在保护，他们说的是「维护本地秩序」「照顾本地就业」。这些话有的是真话。真话和地盘混在一起，才最不容易被指出来。

◆ 五、行规压国法：钱占了余地

地盘不只有地理的，也有行业的。

一个行业协会定了一条价格底线，低于它的会员要被除名。一个平台写了一份规则，规定商家不得在别处卖更低的价，违者封店。一个大买家通知所有供货商，货款一律九十天后结算，不接受不同意见。

这些规矩有时有道理。行业需要自律，平台需要秩序，大买家需要现金流。国家的法律本来就为它们留了余地。

不过余地有边。当行规能够决定一个人能不能在这个行业里活下去，而这个决定不经任何国法认可的程序，不容申辩，不能上诉，它就不再是余地，是一部私人的法。

这是经济那一股冒了「我」的名。它的手段不是权力，是不可替代：你不进这个行业，没有饭吃；你不上这个平台，没有客人。「不可替代」一旦成了规矩，国法在这个行业里就成了挂在墙上的一张纸。

阿梅的印刷店就碰到过。有一年，一家大客户要求所有印刷商签一份「统一服务条款」，其中一条是：对方随时可以单方面调整价格，印刷商不得拒绝。她读了三遍，发现这条同国家的合同规则正好相反，不过不签，就没有这家客户。

她签了。因为她明白，一边是国法写在纸上的公平，一边是下个月的房租。最老实的商家都这样认下来，认了之后才发现，真正会让自己丢掉生意的，总是后者。

◆ 六、在缝里钻的人

多样的病，还会养出一种人。

他们不公开对抗国法，他们看的是各处规矩之间的缝：这个地方的要求松，就把公司注册在这里；那个行业的审查慢，就先从那里进来；两边的规定对不上，就挑对自己有利的那一条。

这种人很像导论里的老吴。老吴从不翻合同，三年后被追上；这些人翻得很勤，翻合同是为了找哪一条管不到他。两者的内核一样：都觉得自己的本事能顶替国家的话，让它管不到自己。

多样越乱，这种人越得意。规矩越多头，缝就越宽。守规矩的人一条条去合规，占缝的人只要找一处能钻的地方。

有一类做法，大家都见过：一家公司把总部放在对它最宽松的那个地方，业务却开遍全国。它没有违反哪一条规定，它只是让每一个地方都以为，管它的是别处。这样的公司，对哪一座城市都不亏欠什么，也就对这个国家的共同规矩不亏欠什么。

结果是：守规矩的人吃亏，钻缝的人得利，旁观的人学会钻缝。每转一圈，国家这个「我」在一个人心里就淡一点。

所以各行其是最先伤的，不是哪个地方，而是那个本来愿意老老实实按国家的话办事的人。他发现自己信的那句话，别人并不信。

◆ 七、封起来的多样：祖制也是固化

前面说的都是被顶替。多样还有另一种病：固化。

一个地方的规矩，一个行业的传统，一个群体的习惯，本来是国家留给它们的余地。可是它们也会封起来，只剩自己。

「我们这里向来如此」，是封起来的多样最爱说的话。它不是在讲理由，是在说「不必回答」。你问它为什么这样，它答「祖上就这样」；你问它在整个国家里算什么，它答「那是外面的事」。

这时的多样，已经不是国家给的余地，而是一件摆在柜子里的标本。它还留着地方的特色，不过不再生长，不再同别处交换，也不再接受追问。

这类固化与地方保护常常只隔一层。一个地方的老规矩，只要和某些人的利益缠在一起，就既是传统，又是地盘。人们分不清该保护传统，还是该打破地盘，就是因为两者长在同一个地方。

这一路的病，落在导论里老周那一种人身上：把某一套文字或某一套老规矩当成护身符，背得很熟，却不再问它背后是谁的话。被顶替的病，则落在老吴那一种人身上。多样的病里，两种人都有。

判断的办法只有一个：问它认不认追问。肯回答的，是活的多样；一概不答的，是封起来的。

举个小例子。一个手艺行当的老行会，规定外人不得入行，师徒之间的规矩比法律还严。它保住了手艺，这是它的好处。不过有一年，一个外地来的年轻人想学，行会一口回绝，理由是「祖上没有这个先例」。年轻人去问国家的规定里有没有这一条，没有。可是行会说：「我们这行，不看那个。」

这时的行会，已经把自己放到了追问够不着的地方。手艺没有错，错的是把手艺当成了拒绝追问的理由。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学对这类问题不是没有办法，办法还很细。

它先分权限：哪些事归中央，哪些事归地方，哪些事归行业自己定。它再排位阶：国家的法高于地方的规章，地方的规章高于行业的约定，下位与上位冲突，下位无效。它还设了冲突的审查：当事人觉得地方的规定同上位法冲突，可以请求审查。这些做法都对，现代国家少不了它们。

不过旧讲法停在了这里：它把多样和统一当成两个权限问题，问「谁有权定」「哪个优先」。

它没有往下问：为什么要有位阶？为什么下位的规矩一定要服从上位？答案如果只是「因为上位权力大」，那就退回了第 6 章讲过的命令说。真正的答案在更深一层：下位的规矩，是上位那个「我们」交给它去说的话。它能说，是因为被授予；它的话一旦与「我们」自己的话相反，就是同一个「我」同时在说两句相反的话。

所以权限和位阶，说到底是「谁在替国家说话」的问题。把它们当成管辖划分，就看不出为什么阿梅那三座城市的做法是病，而不只是行政上的不整齐。

旧讲法还漏掉一件事：病可以从两头来。上面一头，是授权太松，下面各写各的；下面一头，是权力和钱都在下面，上面的话传不下去。只讲权限，两头的病都被说成同一个病。

◆ 九、两种病怎样互相喂养

权力占余地和规矩封起来，看上去是两种相反的病，其实常常互相喂养。

一个地方的规矩封得越紧，外面的人越觉得这里不公平，于是想办法绕：托关系、找中间人、挑缝钻。绕的人越多，里面的人越觉得外面不可信，于是把门关得更紧。

反过来也一样。钻缝的人越多，上面的人越觉得管不住，就一条条加规矩、一层层加审批；规矩加得越多，下面越觉得上面不懂实情，越要自己另立一套，缝又多了。

这个循环里没有哪一个人是坏人。窗口的人觉得自己在保护本地，行会觉得自己在护手艺，钻缝的人觉得自己在谋生。每一步都有理，不过循环转一圈，国家的话就少一分信用。

信用少一分，各处越要靠自己。所以多样的病，最终治的是信用：让下面的人相信，上面那句话是真的会被执行的。

信用这东西，国家不能靠宣布得到。它只能靠一次次让阿梅这样的人拿着同一张证件，在三座城市得到同一种对待，慢慢攒起来。攒起来要很多年，丢掉只要一个窗口。

所以治多样的病，最后要落到小处：一个窗口的态度，一份书面的答复，一次不看人是谁的对待。大处的话说得再漂亮，也是从这些小处攒出来的。

◆ 十、多样怎样回到统一之下

治这种病，不是把多样砍掉。砍掉多样，是下一场要看的一刀切，那是固化，是另一种病。

回到统一之下，有三件具体的事。

第一，让每一处的余地都带着出处。每一个地方的规矩，每一个行业的约定，都要能回答「你是依据哪一句国家的话定的」。回答不出的，不管多管用，都不能算作法。

比如一个行业协会想设一道准入门槛，它得能指出：国家的哪一句话允许行业自己设门槛，门槛能设到哪里，被拒的人往哪里申诉。指得出的，是余地；指不出的，只是一道墙。

第二，让被拒绝的人有地方问。丙城窗口说不办，阿梅得能拿到一份写明理由的书面答复，并且知道往哪里申诉。说话不留痕的窗口，是顶替最方便的地方；留下痕，就等于给国家留了一根线头。

第三，让例外有期限。地方可以试，行业可以试，试出了好办法，要么升格为大家都认的规矩，要么收回。例外没有期限，就慢慢变成地盘。

很多国家的做法是在试点规定里写明期限：三年之后评估，评估通过的推到全国，通不过的取消。期限看上去只是个日期，其实是一句话：这件事，还要回到「我们」这里交账。

做到这三件，多样与统一就不再是拔河。多样是统一伸出去的手，每一只手都连着同一个身子。

◆ 放回日子里

阿梅后来把店留在了甲城。可是她在窗口留下了一句话：请把不予办理的理由写成书面的，并盖章。

窗口的人说，没有这个规定。她说，那就请你写一句「本窗口不办」，署上日期。

对方愣了一下，还是写了。她拿着那张纸回家，说，这一张纸，也许有一天能让下一个人少等三个月。

你明天也可以做一件小事：下次有人对你说「这里就是这样」，请他告诉你「这样」是依据哪一句话。不是为了争，是为了让那句话被说出来。

带走的话

多样一旦不认统一，余地就变成了各自的地盘。

> 小账
>
> 我今天能说清的：多样的病有两种，权力或钱占了余地叫顶替，规矩封起来只剩自己叫固化，两者都是余地不再向统一交账。
>
> 我还要继续问的：一个地方的老规矩，什么时候是值得护着的传统，什么时候已经是不肯回答的地盘。

第 26 章

和谐：定分止争

和谐不是谁都不争，而是争出来的东西有地方放，争完了，人还住在原来的地方。

老陈和老郑住在同一条老巷里，两家后院只隔一堵墙。墙是老陈二十年前砌的，砌的时候往外多出了二十公分。老郑说，这堵墙压住了他家的排水沟，雨天一来，水就往他的灶间里倒灌。

老陈说，砌墙那年老郑还在外地打工，没说过一个字，现在才来讲，是想讹钱。老郑说，我几年前就讲过了，是你没当回事。

十年里，两家吵过，砸过玻璃，报过警，请巷子里的老人来劝过三轮。老人们也很为难：一个说你们两家都有理，另一个说你们两家都有错，听的人都觉得被偏心了。

最后老郑把这件事告到了法院。法院请人来量了地，量出越界是十五公分，不是二十；排水沟确实被压住了一段。判决下来：墙往回退十五公分；排水沟由老陈出钱改好；老郑念及老陈当年是照着巷子里的老规矩砌的，改沟的工钱，他愿意出一半。

退墙那天，两家人站在院子里，谁也没说话。过了一会儿，老郑回屋拎出一壶茶，递了过去。

◆ 一、一堵墙，十年的仇

这个故事里最让人想不通的，是两件事：二十公分的墙，怎么值十年的仇；一纸判决，怎么就让两家人一起修起了墙。

按说判决没有给老陈什么好处。他要退墙，要出钱，还得在邻居面前认下这件事。老郑也没有得到他心里想要的那一口气，他还自己掏了一半工钱。

可是两家人都服了。两家人服的，是判决里有一样东西，十年里谁也没给过：一个双方都认的说法。

这个说法的内容很具体：墙应该在哪里，沟应该在哪里，错了谁来补，补多少。有了它，吵了十年的事就有了边。有了边，水就有了河床，不会再往每个人屋里倒灌。

十年里，两家人其实一直在找这个说法，只是每个人找的方向不对。老陈去找熟人，想让巷子里有头脸的人替他说话；老郑去找报纸，想让旁人替他评理。两条路都想让别人站到自己这一边，没有一条路是去问：这件事，大家共同认的规矩是什么。

所谓共同认的规矩，与谁的熟人多、谁嗓门大无关，它是当老陈和老郑都换成别人，答案也不变的那句话。

和谐的第一层意思，其实就在这里。**和谐不是争吵消失，而是争吵终于有了可以落脚的地方**。

◆ 二、定分：先把各自的份划清

古代中国讲法律的人，爱说四个字：定分止争。

这四个字里的「分」，读 fèn，是份额的份。慎到有一个流传很久的比方：一只兔子在街上跑，一百个人去追，不是因为兔子能分成一百份，而是因为兔子还没有归谁；不过集市上摆着一排兔子，没有人去追，因为每一只都已经有了主人。

这个比方说的是：人和人争，常常不是因为东西不够，而是因为谁的份是什么，没有定。没有定，每个人都觉得自己的份可能被人吞掉，于是抢先出手。

老陈和老郑争的，其实另有所指，二十公分只是个由头。老陈怕的是，今天退二十公分，明天人家说他的院子也有问题；老郑怕的是，今天忍了这一寸，以后每一寸都要忍。两个人都不知道，自己的份到底到哪里为止。

定分，就是回答这个问题。墙是你的，到这里为止；沟是他的，到这里为止；越过去的，要还；压坏的，要补。这些话本身并不动听，可是它们有一个力量：每个人听了之后，知道自己站在哪里。

定分是「我们」在做一件很朴素的事：把一个说不清的局面，说清楚。

◆ 三、止争：划清了，争就停

分定了，争为什么会停?

人并没有突然变得大度，只是争的理由没了。

争有两种。一种是争份：你的我的搞不清。一种是争气：你对不起我，我要你认。前一种，划清了就停；后一种，要等对方认。判决能直接解决前一种，对后一种只能间接起作用。

老郑为什么能递出那壶茶？因为判决里有一句话，写明了老陈是「依照当地惯例砌墙，并无恶意」，同时认定「沟被压住的事实成立」。这两句话合起来，给了老郑要的东西：他没有讹人，他说的是真的；也给了老陈要的东西：他没有存心害人。

一个好的裁判，不只是分东西，还给每个人的气一个出口。这也是为什么，好判决读起来常常有一点温度：它没有站队，只是替两边的事实各认一遍。

止争的意思，不是把嘴封住，而是让争有了完。

所以止争算不上法官的功劳，也算不上当事人的修养，它是分定之后自然长出来的东西。分没定，再好的劝说也只是一阵风。

很多国家的法院有一个做法，看上去不起眼：判决书里要写明理由，哪怕是最小的案子。理由写给输的人看，上级看不看倒在其次。一个人输了官司，最想知道的不是法官怎么想，而是「为什么是我输」。这一句话如果有人认真答了，气就先下去一半。

◆ 四、这一格里的三股线

把这堵墙的故事拆成三股线。

政治那一股，是谁能让对方听。如果老陈在巷子里势力大，或者老郑有熟人在官府里，这件事就会按势力的大小了结。十年里，巷子里的老人劝了三轮都没用，就因为老人们手里只有面子，没有权柄，两边都可以不听。

经济那一股，是这件事值多少钱。二十公分的地不值几个钱，不过官司的费用、耽误的工、房子的地价都在里面。很多人算了这笔账，就觉得「算了，不值」。可是账算到最后，不是不值，而是这笔钱，买不到「我的份是什么」这句话。

法律那一股，是那个双方都认的说法。判决之所以有分量，靠的既非法官的嗓门，也非判决书上的章，而在两家人都明白：这句话不是法官一个人说的，是这个国家对所有人说的。今天对老陈这么说，明天对任何一个砌墙的人也这么说。

这第三股，是「我」那一股。它把「老陈的墙」变成了「任何人的墙」，把「这一次的账」变成了「大家的规矩」。两家人服气的，是自己也在其中的那个「我们」的裁决，而非某个人的裁决。

这里还藏着一个观察：老陈和老郑谁也没有在判决里被「打败」。判决没有说谁的人品好坏，它只说了墙和沟。把人从事里摘出来，是法律那一股最日常的本事。

这个本事看上去平常，其实很难。人和事缠在一起的时候，谁都忍不住想：这件事，是不是他这个人的问题。法律那一股要做的，是把这个念头先放下，只问墙在哪里，沟在哪里，错了谁来补。放下之后，人才有可能重新坐到一张桌子上。

三股线里，前两股只能在两个人之间起作用：势力压住一个，价钱劝走一个。只有第三股，能在两个人之外也起作用，让第三个人、第一百个人都认。

◆ 五、和谐不是没有冲突

一提到和谐，很多人想到的是没有声音的地方：大家客客气气，谁也不吵。

这样的地方有没有？有，而且不少。不过安静不等于和谐。一个人在家里不敢说话，家里很安静；一个小团体里有人受了委屈，大家都说不要闹，也很安静。这样的安静，下一章要看，是病。

真正的和谐，是有冲突，而且冲突有处可去。

打个比方：一条河，水量大的时候照样有浪、有漩涡、有冲刷。有河床的河，浪再大，水还是往下游走；没有河床的水，就是洪水，往每一户人家里灌。

法律给冲突的，就是河床。你可以告我，我可以辩，法官可以判，判了你可以上诉，上诉也输了，你还可以不服，只是不能再砸我的玻璃。冲突有这么长的一条路可以走，每一段都有人接着，水就不会外溢。

这条路越清楚，人越敢争。因为他知道争到最后，结果是一个说法，不是一场械斗。所以有时候，一个地方官司多，不是不和谐，而是人们敢于把冲突交给河床。

不妨比较两个村子。一个村子十年里没有一桩官司，大家见面都点头；可是谁家的地界被占了，只能忍着，忍到有一天动了刀。另一个村子，三五年就有一桩官司，邻里间谁也没少吵过；不过吵完，该量的量了，该赔的赔了，逢年过节照样串门。

哪个村子更和谐？前一个是安静，后一个才是和谐。

◆ 六、调解、裁判、和解

冲突走上河床，有三条常见的路：调解、裁判、和解。

调解是两边自己找一个都能接受的说法，旁边有一个人帮忙。巷子里的老人劝，就是调解。它的好处是柔，是双方自己说出「我们」。它的限度也在这里：如果两边的力量差得太大，所谓「都能接受」，常常是弱的一方先让了步。

裁判是由一个站在两边之外的人，依照大家都认的规矩，给出一个说法。它的好处是硬，是第三个人也能认。它的限度是：硬的东西容易伤气，输了的一方心里常有话没讲完。

和解介于两者之间：官司打起来了，或者打到一半，两边自己谈成了。很多国家的法院都鼓励这样做，因为一个双方自己点头的结果，比判出来的更不容易再起争端。

这三条路没有高低。重要的是它们背后站着同一件东西：假如调解谈不成，还有裁判；假如裁判做出来了，还有上诉；假如有人不服，还有那条大家都认的规矩。有了这些，调解的人才敢认真谈，因为他知道谈崩了也不会走向打斗。

反过来，如果没有裁判，调解就会变成压；如果没有调解和和解，裁判就会变成累。三条路互相托着，才是河床。

一个租客和房东为押金争了半年，社区里的调解员出面谈。房东是个有三处房子的人，租客是刚来城里的人。如果调解员心里只有「息事宁人」，租客大概会少拿一半押金走人。可是调解员知道，租客背后还有一条路：他不满意，可以去法院，法院会按大家都认的规矩算。有了这条路，调解员才敢对房东说：「你这一笔，站不住。」

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学讲这一块，有一个很成熟的说法：法律的功能是解决纠纷。

这个说法有很多好处。它让人去算纠纷解决得快不快、贵不贵、公不公平，去比较诉讼、仲裁、调解各自的成本和效果，去设计怎样让更多的争议在进法院之前就消化掉。这些都是实实在在的功课，现代国家少不了。

不过它停在了一个地方：把纠纷当作一件要被处理掉的东西。处理完了，案子结了，法律就算完成了任务。

老陈和老郑的故事提醒我们，案子结了，只是一半。另一半是：结案之后，这两个人还能不能在同一条巷子里生活。

一个纠纷可以结得很快，却把一对邻居变成了仇人；也可以结得很慢，却让两家人从此有了来往。从结案的数字上看，这两种情况可能一模一样。

旧讲法没有地方安放这个差别，因为它没有回答「为什么法律要管纠纷」这个问题。如果只是为了让社会运转得更有效，那么把一个人赶出巷子，也是一种解决。法律管纠纷，是因为争吵的两个人都在同一个「我们」里；纠纷伤的，是这个「我们」。所以真正的结案，应当是把伤口缝回去，而不只是把案卷合上。

◆ 八、和谐是检验格，不是第三个要求

到这里，要回答本编一直悬着的一个问题。

统一说：同样的事，同样地判。多样说：不同的事，留不同的余地。和谐是第三个要求吗？像是在统一、多样之外，再加一条「还要和谐」？

不是。和谐不是并排的第三个，而是前两样能不能同时成立的那一格。

理由是这样的。统一和多样，各自都可以做到很漂亮，漂亮到互相取消。一个只要统一的制度，可以把每一件事都判得一模一样，没有任何地方不统一；一个只要多样的制度，可以让每一件事都有自己的判法，没有任何地方不多样。这两个制度，单看各自的条文，都挑不出毛病。

毛病出在两样东西碰到同一件事的时候。老陈的墙，统一说：越界就要退，这是所有人的规矩。多样说：这条巷子的墙二十年来都是这样砌的，当时没有人提过异议。两条话都对，不过只能有一个结果。

那个判决，让墙退十五公分，让沟改好，又让老郑出一半工钱。它没有只要统一，也没有只要多样：越界的墙退了，这是统一；老陈照惯例砌墙的事实被认了，工钱分担，这是多样。更重要的是，两家人都服了。

服了，就是检验通过。它回答的是：在这一个案子里，统一与多样同时成立了。

反过来，设想另一个判决：墙一律拆，费用一律由越界的人出。条文上是统一，案子上，老陈会觉得不公，老郑也没有拿到他想要的。两边都不服，说明这里的统一只是纸上的，多样被硬生生切掉了。

所以和谐这一格，不增加新的内容，它增加的是「验」。它问的是：前两样放进同一个案子里，会不会打架；打完了，有没有处安放。

如果和谐是第三个并列的要求，就应该能拿它去和另外两个做交换：为了多一点和谐，少一点统一，反过来也行。可是这种交换谁也做不出来。你让两个案子判得不一样，只为了让其中一个当事人高兴，那不是得了和谐，是丢了统一，高兴的人下次也会不高兴。你把一个案子硬判成和别的案子一模一样，只为了好看，那也不是得了统一，是丢了案子本来的样子，输的人心里的气，一直都在。

这说明和谐没有自己的内容，它的内容就是前两样的合格。本编开头说过，条文上统一和多样都有，不过一碰到具体的案子就吵起来，这样的法是吵，不是美。吵与美的差别，只能在案子里读出来。所以和谐是最后一格，也是读数的那一格。

这和一个人的性格很像。一个人又守信，又灵活，这两样好处很多人都有；难的是两样碰到同一件事：答应了朋友的事，朋友自己也说可以改，改还是不改？一个成熟的「我」，是在这种时候知道怎么办的那个。

◆ 九、怎样看一个地方和谐不和谐

既然和谐是检验，就应当能验。

第一个看法，是看判完之后的来往。败诉的人，还在这一带做生意吗？两家人还一起办红白事吗？如果判完之后，一方搬走，一方闭门，说明河床没有接住水。

第二个看法，是看同类的事有没有越来越少地走极端。起初，某类纠纷常常以斗殴、堵门、围堵办公室收场；若干年后，这类纠纷大多都走上了调解和裁判，那就是河床在变深。

第三个看法，是看输的人认不认。认的意思，不是服气到心悦诚服，而是肯说：这个说法是大家都认的，不是针对我。输的人一旦觉得这个说法是冲着自己来的，和谐就坏了，哪怕判决在条文上完全无误。

这三个看法，没有一个需要去翻条文。因为和谐不在条文里，在条文被用起来以后。

检验不通过的时候，还能顺着往回找毛病。输的一方说「别人同样的事不是这样判的」，毛病多半在统一那一头：同案没有同判，这个「我」在两个案子里成了两个人。输的一方说「我这件事跟别人不一样，你们没有看见」，毛病多半在多样那一头：余地没给到该给的人。输的一方说「判是判了，可是我们两家以后怎么过」，毛病就在前两样之外，在两样碰撞的那个接口上，说明裁判只回答了一半的问题。

这样看，和谐就成了一面镜子。它自己不会生出办法，却能照出前面哪一格没有做好。

当然，读数也可能读错：一个地方表面一团和气，是因为不敢争；一个地方看着吵吵闹闹，反而是河床在发挥作用。所以读数要看时间，一次不够，要看三五年里，吵过的人是不是仍然在一起过日子。

这就是本编三章走到这里的收束。统一让人知道同样的事会得到同样的对待，多样让人知道自己的情形不会被切掉，和谐则让人知道，这两句话碰到自己身上时，是真的。

◆ 放回日子里

老陈和老郑后来一起修了那堵墙。

修好以后，老郑在墙头上放了一盆花，花盆挨着老陈那边。老陈看见了，什么也没说，第二天，在自己这边的墙脚下，种了一排小葱。

你明天也可以做一件小事：下次和人有了争执，先别问谁对，问一句「我们俩能不能先把各自的份说一遍」。为的不是让步，是让这件事有一个边。

带走的话

和谐不是谁都不争，而是争了之后，大家还能住在一起。

> 小账
>
> 我今天能说清的：定分是把各自的份划清，止争是争有了完，和谐则是检验统一与多样能不能在同一件事里同时成立的那一格。
>
> 我还要继续问的：有些纠纷，一方的气比份还大，判决分得清东西，分不清气，这时候河床该怎样再深一点。

第 27 章

和谐的病：法与法打架

一个国家同时说两句相反的话，最先吃亏的不是说话的人，是照着其中一句去做的人。

老孟在街角开了一家面馆，开业前，他把规矩都问了一遍。市容那边的规定写得明白：门头招牌要与门楣齐平，不得向外突出，高度不超过二层。他照着量好，做了一块平平整整的招牌，挂上去，验收也过了。

三个月后，消防那边来了人。他们的规定同样写得明白：沿街建筑凡有向外突出物的，须保证通道宽度，没有突出的，则须在门头设置清晰的醒目标识，便于夜间辨认。来人看了看他那块平齐的招牌，说，亮度不够，也不够醒目，按规定要罚，限期整改。

他把招牌换成了一块向外挑出的灯箱，亮，醒目。又过了两个月，市容那边的人来了，说灯箱突出墙面二十厘米，违反规定，罚款，限期拆除。

老孟拿着两张罚单，站在自己的店门口，对来看热闹的邻居说了一句话：「我到底该听哪一个？」

◆ 一、一块招牌，两张罚单

老孟这一年没有做任何错事。他没有躲着执法的人，没有抱怨规定，每一次都是照规定改的。

他被罚了两次，改了三回招牌，耽误了两个月的生意。罚单上的数字不大，一个小馆子都扛得住。让他难受的是另一件事：他不知道怎样才叫「对」。

街上的邻居们也都有过类似的经历。卖水果的老李说，他那个摊位的遮阳篷，一个部门要他撑开，说是挡雨，另一个部门要他收起，说是占道，他干脆每天看哪个部门的车先到，再决定撑还是收。说这话的时候，他笑着，可是笑里没有高兴。

一个人做事，总要有个靠得住的底。规定的作用，就是给这个底。老孟的底在两条规定之间裂开了，他往哪边迈一步，都会掉进另一条的口里。

遇到这种事，人通常有三种反应。一种是认倒霉，当作做生意的成本。一种是去找人，托熟人和两边都打个招呼。一种是干脆不管，爱罚就罚。

三种反应有一个共同点：都是在对付这件事，没有人在问这件事为什么会发生。而这个「为什么」，才是本章要问的。

老孟选的是第三种之外的一种：他把两张罚单都复印了，一张一张贴在柜台后面。顾客来吃面，有人看见了，问这是什么，他说，这是我们国家说过的两句话。问的人笑了，笑完却认真读了起来。

◆ 二、一个「我」不能同时说两句相反的话

先看一个简单的情形。一个人今天对你说「这件事我答应了」，明天对你说「这件事我没答应过」。你会怎么看他?

你不会说他有两个观点。你会说，这个人不可靠，他不认自己说过的话。

第 4 章说过，一个国家是不是还是它，看它认不认自己说过的话。那里谈的是政府换手、旧债旧约这样的大事。法与法打架，是同一件事落在最小的地方：国家的这一句话，和国家的那一句话，互相不认。

所以法与法的矛盾，不能只当成「立法技术不够好」。它更深的意思是：这个「我」在同时说两句不能都做到的话。一句话是它说的，另一句话也是它说的，可是两句话合起来，没有一个「我」能照着做。

这就是为什么和谐被放在统一、多样之后，作为最后一格。上一章说过，和谐是检验统一与多样能否同时成立的那一格。法与法打架，就是检验没有通过的最直接样子：统一没有落实到每一条规定上，多样也没有被一个共同的道理收拢。

◆ 三、这一格里的三股线

老孟的两张罚单，也可以拆成三股线。

政治那一股，是两个部门各自的管辖。市容的部门管门头外观，消防的部门管通道和标识，每个部门都有自己的权柄和自己的考核。每个部门做自己分内的事，都做得对。

经济那一股，是罚单背后的算计。罚款是一笔收入，整改是一笔生意，招牌厂商、灯箱商也靠着这一轮又一轮的改动赚钱。没有人存心让老孟反复挨罚，可是不少人从反复里得了利。

法律那一股，是这两条规定本应当合成的一句话。市容的规定，消防的规定，本来应当拧在一起，对老孟说：「你的招牌，应当这样挂。」只有一句话，一个答案。

病就在于，这第三股没有起作用。两个部门都以为自己在替国家说话，可是它们说出来的话互相冲突，也没有一个地方，能够把这两句话合成一句。

这里不必责怪两个部门。每个部门都只看见自己那一块，分工本来就是这样安排的。法律这一股的任务，恰好是在分工之上，保证被分开的那些块，最后还拼成同一张脸。**法与法打架，是政治和经济的两条线各自往前走，没有人在法律这一头把它们拧成一个「我」**。

◆ 四、三种打架

法与法的打架，大致有三种样子。

一种是上下打架。上位的法说可以，下位的规章说不可以；或者上位的法说要保护，下位的规章说要限制。下位的规章往往更具体，执法的人手里拿的是更具体的那一份，于是上位的话被架空了。老百姓看到的，是国家的大道理说一套，窗口的小规矩办一套。

举个例子。一部上位的法写明，小商贩有权在许可的范围内经营，各地应当划出合理的经营区域。下位的一份规章却把全城的主要街道都划成了禁区，剩下的区域，人迹稀少，等于没有。条文上没有一个字违背上位法，实际上，那句「合理的经营区域」已经不剩什么了。

一种是前后打架。新规定出来，没有明说旧规定还作不作数。旧规定下取得的资格、签下的合同，到了新规定下算不算？有的新规定回头去管旧事，有的旧规定新规定都管不到，留下一片说不清的地带。人们在这片地带里，今天合法，明天可能不合法，自己不知道。

比如，一项新规定要求所有餐馆重新登记，旧证到期的才换，可是没有写旧证没到期的怎么办。有人觉得没到期的就不用换，有人觉得新规定一出，旧证就失效。一家按旧规定办了十年的餐馆，等到被查，才知道自己落在哪一边。

一种是横向打架，也就是老孟遇到的：两个部门，各管一段，各按各的规定行事，在同一个人身上碰在一起。每个部门都没有错，可是同时服从两边的人，必然错。

这三种打架的形状不同，骨子里是一回事：同一个国家，在同一件事上，说了不能一起做到的话。

◆ 五、打架给谁留了门

打架还有一个危险，比让老孟难受更大：它给执法的人留了一道门。

两条规定打架，老孟怎么做都违规。这时，执法的人手里就有了选择：今天他想罚，就用这一条；明天他不想罚，就用另一条，或者干脆不提。

这不一定是执法的人存心使坏。一个每天要处理几十件事的人，面对两条都有效的规定，总得选一条。选的时候，他会不会想起这家店的老板昨天请他吃过饭，会不会想起那家店的老板态度不好，没有人说得清。

选择权本身无可厚非。问题在于，这个选择权的使用，没有任何公开的标准。罚谁，不罚谁，看的是谁认识谁，谁给过什么，谁惹过什么。

这就是被顶替之病。权力或钱借着规则的缝，穿上了「我们」的衣服：看上去是依法办事，实际上是依关系办事。老孟没有关系，所以他两边都被罚；街对面那家有熟人，几年来从没被查过。

这种事，人们常常说成是「执法不公」，其实根子在更前面：规定本身给不公留了余地。一套不打架的规定，选择性执法没有那么多空间；一套处处打架的规定，几乎人人都违规，于是谁被罚，全看谁被盯上。

第 6 章讲过，权力是客体，抢到了还不够，要借主体的口说话。选择性执法就是这件事最日常的样子：执法者手里没有一条写着「我想罚你」的规定，他需要的是一条能把「我想罚你」说成「依法应当罚你」的规定。法与法打架，恰好替他备下了一堆这样的规定。

一个人人都在违规的国家，法律变成了一份名单，谁被执法者想起来，谁就被罚。

◆ 六、以安静代替正义

法与法打架，是被顶替的一面。和谐的病还有固化的一面：以安静代替正义。

在一些地方，有这样的说法：「不要闹」「大局为重」「息事宁人」。出了事，上面最关心的不是把事情弄清楚，而是让事情不要出声。

压下去的方法有很多：劝你撤诉，劝你和解，把你的诉求归到别的部门，拖到你自己放弃。事情压下去了，报表上出现一个漂亮的数字：纠纷下降，投诉下降，聚众围堵下降。

这是和谐吗？上一章说过，和谐是争有处安放，争被封住算不上。争被封住的地方，水没有走，只是堵在里面。每一次堵，水位高一点。

这是法律那一股固化的样子：只剩自己，只剩一份「没有事发生」的报表，不再回答里面的人是否真的服。数字好看，是因为法律那个「我」不再听人说话了。

固化的和谐，最后常常以不和谐收场。这与人天生爱闹无关，被压住的东西总要找路。找不到河床，就找墙缝。

想想一个讨薪的人。他去了一次，接待的人说，回去等通知；去了第二次，说，你们这个情况比较复杂，再协调协调；去了第三次，有人温和地劝他，说大家都不容易，别把事情闹大。三次下来，他没有得到答复，却得到了三次安抚。报表上，他的名字下面写着「已接待、已化解」。

◆ 七、不和谐最先伤的是守法的人

说回老孟。为什么说，法与法打架时，最吃亏的总是最老实守法的那个人?

道理其实可以算清楚。一个守法的人，要照所有的规定做。规定有一百条，他要满足一百条。如果有两条互相冲突，他两条都满足不了，必然有一条违反，罚就等着他。

一个不守法的人，反而不用满足所有条。他只需要找到最松的一条，或者找到愿意替他说话的人。规定越多、越乱，他越有选择。

于是出现一个颠倒：规则越乱，守法者的成本越高，不守法者的成本越低。照所有规定做的人，要付最多的钱和最多的时间；挑着做的人，反而过得轻松。

时间长了，老实人也会学。老孟下一次开店，就不会再把每一条都问一遍了，他会先找一个熟人。这一刻，国家不只是失去了一个守法的人，更是教会了一个人：法律是用来绕的。

不和谐的最大代价，在这里。它伤的，是守法这件事本身的意义，某一条规定的权威倒在其次。

换一个角度，把它说成一笔账：一个国家的每一条规定，其实都是向照着做的人许下的一句话——你这样做，就不会错。规定之间一打架，许诺就同时落空了一半。落空的次数多了，人们不再把规定当许诺，只当成一件要提防的东西。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学对法与法的冲突，有一套成熟的办法，称为法律体系的一致。

它设了很多规则：上位法优于下位法，新法优于旧法，特别法优于一般法；它设了解释的原则，凡遇冲突，尽量作使两条规定都能成立的解释；它设了专门机构，审查规章是否与上位法一致；它还提倡立法时先做清理，把互相矛盾的旧条文一并改掉。这些办法行之有效，一个国家的法律能够大体不打架，靠的就是这些年复一年的清理功夫。

不过旧讲法把冲突当成一个技术问题：文本里出了矛盾，用规则消解。它很少问：为什么一个国家的法律要追求一致?

如果答案只是「为了好用」，那么不一致就只是不好用。这样看，不一致的代价是行政成本，可以和别的成本放在一起权衡，比如为了快，可以先上马，以后再说。

真正的答案更重：一致，是因为这是同一个「我」。一个国家的法律不一致，不是用具出了瑕疵，而是这个「我」在自己说过的话面前站不稳。这样看，不一致的代价是信用，是每一个照着国家的话去做的人，转头发现国家并不认账。

所以体系一致是国家作为一个「我」对自己的承诺，不该只当作立法技术的细节。

这样读，就能看出为什么清理旧法是一件要紧的事。清理是国家把自己说过的话再核对一遍，算不上替立法者打扫：这些话，现在还认不认？认的，留下；不认的，明白宣布不认。每一次明白的宣布，都是一次对老实人的交代。

◆ 九、怎样把法放回一个「我」里

治这种病，要做三件事。

第一件，让冲突有一个公开的了断。两条规定在同一个人身上打架，必须有一个地方，说清楚哪一条优先，并且这个了断对所有人公开。不然，了断就会留在执法者的心里。

第二件，保护照着一条规定做了的人。很多国家有这样的原则：一个人按国家当时的规定行事，后来国家的另一个部门，不能因为这件事再罚他。这条原则叫信赖保护，说白了就是：国家说过的话，不能让老实人吃亏。

第三件，让压下去的声音有出口。不要用报表上的数字来衡量和谐，要让不满意的人，能够以体面的方式说出来，并且得到回答。

这三件事有一个共同的方向：让国家的话，能够被一个普通人追问。追问并非挑刺。一个人被允许问「你说的是哪一句」，国家才有机会回答「是这一句」，并且从此认下这一句。认下的次数越多，「我」越稳。

有了这三件，老孟那样的人，下一次拿到罚单，就有地方问：这两条规定，哪一条优先？按照其中一条做的人，会不会被另一条罚？这些问题问出去，就是这个「我」在逼自己前后一致。

◆ 十、本编总账

第四编走到这里，三格和三格的病，可以放在一张小表里对照。

	健康的样子	固化（法律只剩自己）	被顶替（权力或钱冒充「我」）
统一	同样的事，同样地判	一刀切，规定细到压死生活	选择性执法，例外留给有权有钱的人
多样	余地向统一交账	老规矩封起来，不肯回答	地方保护、行规压国法
和谐	前两样在同一件事里同时成立	以安静代替正义	法与法打架，谁有关系谁绕开

三格里，两个病的源头都一样：「我」要么只剩自己，要么被别的东西冒了名。统一的病在于「我」太硬，多样的病在于「我」散开，和谐的病在于「我」说话不算数。

三格合起来，就是一个国家的美：像自己，容得下不一样，两样还不打架。

这张表还有一个读法：三格的病可以竖着转。统一太硬，容不下多样，下面就会想法子绕，绕开的地方多了，上面只好再加规定，规定一多，就容易打架；打架之后，执法者有了选择，选择里长出关系，关系又让统一落空。一圈转下来，固化变成了被顶替，被顶替又催着更多的固化。第四编讲的法治信仰，也就是对这种美的感受与参与。老孟没有读过一本法学书，可是他站在店门口说的那句话，已经是对这种美的最朴素的要求：给我一个答案，一个，不要两个。

◆ 放回日子里

老孟后来去了一趟两个部门，各递了一份书面申请：请对招牌问题给出明确答复，并说明与另一部门规定不一致时以哪一个为准。

两边都没有马上答复。不过过了一个月，有一份联合通知出来了，写明了招牌的统一标准。通知的末尾有一句话：已按此标准整改的，不再重复处罚。

老孟把通知贴在店里墙上。后来有人问他为什么贴，他说，这是我花了三块招牌的钱买来的一句话。

你明天也可以做一件事：下次遇到两个说法打架的时候，不要只在心里骂，找一个能书面回答的地方，把两句话并排写下来，问一句「以哪个为准」。

这样做有时没有结果，不过有一个好处：你把一件说不清的难受，变成了一个有人必须回答的问题。国家这个「我」，最怕的就是没有人问。

老孟的那张通知，不是哪个部门的恩典，是一个人把问题问出去、又有人愿意回答的结果。再小的追问，只要问在了该问的地方，国家的话就多了一次被核对的机会。

带走的话

法与法打架时，最吃亏的总是最老实守法的那个人。

小账

我今天能说清的：法与法打架是国家这个「我」前后不认账，它给选择性执法留门，也让老实人先付代价。

我还要继续问的：国家的法律很多、很细，什么程度的不一致还算正常，什么程度已经伤了信用。

第 五 编

法律是国家的「我」

前四编把一个国家拆开看了：先看法律在国家的三种属性里站在哪一边，再看它怎样安放每个人的位置，怎样拉线、排序、搭架子，最后看它美不美。每一编都在讲这个「我」的一个侧面。

这一编要把侧面合起来，问一个更大的问题：这些侧面合在一起，是不是一个东西？如果是，那个东西就不是一本法典，也不是一套机构，而是国家说出「我们」时的那个「我」。

接下来十章，从九格合起来的视角说起。再讲「我们」从哪里来，立法、司法、守法、犯罪、改法各是「我们」的哪一种动作，再讲小「我们」与大「我们」，国与国，最后总诊两种病。

九格合起来，就是一个视角；一个视角显出来，就是一个「我」。不是先有一群人再立法，是「我们」在法律的纠缠里一次次显出来；法律在哪里断了，那里的「我们」就散了。

第 28 章

九格合起来，是一个视角

九格不是九个抽屉，是一个「我」在同一件事里同时回答的三个问题。

一辆小货车在路口撞倒了一个骑自行车的人。人没有大碍，车倒了，货撒了一地。路口一下子围了很多人。

路人看见的，是一件意外。他停下脚步，想的是：幸好人没事，我还是绕过去吧。

司机看见的，是那一秒钟。灯从绿变黄，他犹豫了一下，没有刹住。他想的是：我到底算不算闯灯。

保险公司的查勘员看见的，是一张表。责任比例，车损，医疗费，赔多少，谁先垫。他想的是：这一单怎么结。

几个月后，法官看见的，又是另一件事。他面前坐着两个人，一个腿上还带着旧伤。他想的是：这一件事判完，这两个人以后还要在同一座城里骑车、开车，他们和别的人，会怎样看待下一个路口。

◆ 一、同一场车祸，四种所见

四个人看见的是同一场车祸，却像看见了四件事。

路人看的是距离：这件事与我有关吗。司机看的是自己：这件事我是什么人。查勘员看的是账：这件事值多少。法官看的是以后：这件事判下去，别人会怎样做。

四种眼光没有哪一种是错的。每一种都抓到了车祸的一面。不过也没有哪一种，单独就是「法律怎样看这场车祸」。

法律的眼光，是把这四面合起来：这个人和那个人是什么关系，彼此碰到了多少，能不能同时在这座城里生活（路人和司机的问题）；这件事怎样入账，先后怎

样排，最后沉到哪里（查勘员的问题）；判下去之后，同类的事会不会同样判，不同的事会不会被区别对待，两样合起来大家还认不认（法官的问题）。

九格的任务，就是把这些分散的看法收成一个。收的办法是认出它们本来是同一个「我」的三个问题，叠在一起没有用。

◆ 二、一个「我」要回答三个问题

任何一个「我」，只要它是一个「我」，就必须回答三个问题。

第一个：我在哪里，和谁在一起。一个人睁开眼，先要知道自己在哪里，身边是谁，谁离得近，谁碰得到，谁和自己同在一处。这就是分布：关系、影响、共存。

第二个：我怎样把自己连起来，按什么先后运转，沉成什么形状。一个人并非一堆零件，他有线（认识的人、答应过的事），有次序（先吃饭再出门），有形状（他的习惯和样子）。这就是场：连接、次序、结构。

第三个：我是不是始终像我，容不容得下不像我的，两样能不能同时成立。一个人昨天和今天是不是同一个人，他身上的不同面是不是互相认账，他能不能容下和自己不一样的人。这就是美：统一、多样、和谐。

所以统一不是外加给法律的审美要求。第 22 章说过，它是主体的同一性落到每一个案子上的样子：同样的事判得不一样，就是这个「我」在两个案子里成了两个人。九格的每一格，都是这三个问题里的一小问。

为什么是这三个，不是两个，也不是四个？可以倒过来试：少了哪一个，这个「我」就缺什么。

少了第一个，一个东西不知道自己在哪里、身边是谁，它是一团雾，谈不上谁对谁负责。少了第二个，它有位置，没有动作，不会连，不会排先后，也沉不下形状，是一张照片。少了第三个，它有位置，有动作，却没有任何东西在认领「这是我做的」「我还是我」，是一台机器。

三个问题缺了任何一个，「我」都立不起来。三个答得上来，「我」才站得住。这就是钢梁三的第一半：九格不是挑出来的九个角度，是一个「我」非答不可的三个问题，每个问题再分成三小问。

把九格当九个抽屉，一格一格往里放材料，这样的读法错了。它们是一个「我」同时在回答的三个问题，一个问题答不好，另外两个也受影响。

◆ 三、每一格里的三股线

九格的每一格，都由三股线同时织成。

拿「关系」这一格说。政治一股给的是位置：谁管谁，谁听谁。经济一股给的是交换：谁付谁钱，谁换谁的东西。法律一股给的是承认：你在「我们」里算什么，你能要求什么，别人要求你什么。

这三股线在同一个雇佣里同时在。老板管你，这是政治；老板付你钱，这是经济；而你到底是不是一个「雇员」，该拿的有哪些，不该受的有哪些，这是法律。前两股在老板和你之间就够了，第三股要有第三个人也认才成立。

其他八格也是这样。「次序」里，政治一股想快，经济一股想省，法律一股要走完该走的步子。「统一」里，政治一股会给有权的人例外，经济一股会给出得起价的人例外，法律一股要求同样的事同样对待。每一格都是三股线在拉扯，法律那一股是在拉扯里替「我」说话的那一股。

所以九格才缠在一起。你不能只问「关系」而不问「影响」，因为关系里的承认，决定了谁的影响会被算进账；你不能只问「次序」而不问「统一」，因为次序若因人而异，统一就落了空。

这也是钢梁三的第二半：每一格的毛病，都可能从三股线里的任何一股来。关系里的承认缺了，可能是权力不肯让这个人算数，也可能是钱买走了这个人的位置，也可能是法律那一股自己僵了，只认书面的那一种。看一格，要先把三股线拆开，看是哪一股在使劲，别把三种原因都叫成「执行不力」。

◆ 四、走一遍：先看分布三格

拿一个案子走一遍。阿芳在一家连锁面包店的分店做了八个月，没有书面合同。从第六个月起，工资开始拖欠，老板说，下个月一起发。第八个月，店关了，老板在隔壁街用另一个名字开了一家新店。

先看分布。

关系格。旧讲法问：阿芳与老板之间有没有劳动关系，要看合同、工资单、考勤。这个问法没错，漏掉了一个问题：这根线能不能被第三个人认出来。阿芳和老板之间的线，原本只有两个人知道。排班群里的消息、同事的证言、店里的监控，能不能让这根线「显形」，成为第三个人也能指给别人看的线？法律那一股给的是承认，承认要有可看见的东西。

影响格。旧讲法问：欠了多少。

旧讲法漏掉的问题是：这笔欠，碰到了谁。阿芳欠房东三个月房租，欠孩子学校一学期的杂费，欠菜摊一笔赊账。一笔欠薪沿着阿芳身上的线，传到了四五个人身上。国家看到的是一笔账，还是一串账？这决定了追讨时，该算到哪一圈。

共存格。旧讲法几乎不问。

旧讲法漏掉的问题是：老板也是「我们」里的人，他的店撑不下去的时候，有没有一条路给他走。分期、重整、破产，是不是真的开着。如果这些路都不通，剩下的只有跑路和赖账，阿芳的钱就更没着落。共存问的是：这个案子里，谁被容下，谁被挤了出去。

◆ 五、再看场三格

连接格。旧讲法问：合同履行了没有。

旧讲法漏掉的问题是：这根线的两头，一头强一头弱，弱的那头能不能把线剪断，而不吃亏。阿芳想走，担心走了拿不到欠的钱；不走，又怕越欠越多。一根只有强的一头能剪断的线，不是连接，是拴。问题是：谁能剪线，剪线要付什么。

次序格。旧讲法问：时效是否届满，程序是否走完。

旧讲法漏掉的问题是：钱不够分的时候，先认谁的账。店关了，剩下的钱要还银行，要交税，要付供货商，也要付工资。多数国家的法律在这里排过队：工资排得靠前，因为一个人的口粮不能排在别人的利息后面。这个次序就是「我们」先照顾谁的回答，远远不只是程序上的先后。

结构格。旧讲法问：该去哪个窗口，由谁管辖。

旧讲法漏掉的问题是：老板换个名字在隔壁街重开，结构认不认这是同一个人。如果法律只认「公司」这层壳，壳一换，账就断了；如果它愿意在一定条件下看穿壳，认出壳后面是谁，阿芳才有地方追。结构是为谁而设，换了壳，账还跟不跟着人，这是结构格的问题。

◆ 六、最后看美三格

统一格。旧讲法问：同样的案子是否同样判。

旧讲法漏掉的问题是：欠薪的人是大公司还是小摊子，结果一样吗。拿到判决的阿芳，如果面对的是一家大公司，她赢了也拿不到钱；如果面对的是一个没有名字的小老板，她拿到的是一句空话。同样的判决，对不同的欠薪者，落地的结果可以天差地别。统一问的是：结果是不是与欠薪者的身份无关。

多样格。旧讲法问：能不能酌情处理。

旧讲法漏掉的问题是：余地给了谁。法律留下的灵活空间，常常最先被有能力用它的人用掉。「分期偿还」这条余地，是给了欠薪的人，还是也给了被欠的人？如果余地总是向强的一边倾斜，多样就成了强者的特权。

和谐格。旧讲法问：案子结了没有，结案率多少。

旧讲法漏掉的问题是：结案之后，阿芳还能不能在这条街上找到下一份工作；老板还能不能在这个行当里再做事。如果阿芳因为讨了薪，从此在这一带没人敢用，这个案子在数字上结了，在「我们」里没有。和谐问的是：结案之后，这两个人还住在同一个「我们」里吗。

九个问题，每一个旧讲法都没有错，也都没有问。把它们放在一起，能看出一件事：它们不是九件各自独立的事。次序格的答案（工资排在前面）直接改变了影

响格的范围；结构格的答案（看穿壳）直接改变了统一格的结果。这就是九格缠在一起的意思。

◆ 七、法律的沉默，也是眼光

读一个国家的法律，不只要读它写了什么，也要读它没写什么。

法律对什么沉默，对谁沉默，在哪里失灵，这些都是它的眼光。

比如一个国家的法律，对家里的保姆、做家务的人，几乎一个字不提。这算不上疏忽。它是在说：这些人的工作，不在「我们」要写下来的范围之内。比如一个国家的法律，对新出现的零工、平台骑手，迟迟没有置词，这也是一种说话：这些关系，我们暂时看不见。

失灵也一样。条文写得好好的，对大公司处处有效，对小摊子一碰就软，这说明这条条文对谁在看，对谁没有看。阿芳那样的人，条文上写着有保护，真遇到事，才发现保护够不着。够不着，说明这个「我」在她身上，目光是空的。

所以看一个国家的法律，要看它的三种样子：说了什么，没说什么，说了做不到什么。三种合起来，才是这个国家看待自己的人的眼光。

沉默和失灵为什么算得上眼光？因为一个「我」不看的东西，它是不会替那东西说话的。一个人对朋友的难处从来不问，我们就知道他没把这个朋友放在心上。国家对一类人的难处从来不写，道理一样。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学把这个案子分给了几个部门去管：劳动法管关系和工资，合同法管合同，程序法管管辖和时效，破产法管钱不够分的时候，公司法管壳。每一个部门的规则都很精细，也都有道理。

这种分科的好处是专业，一个部门里的问题，可以被一群专门的人想透。

它停在了分科的边界上。阿芳的案子，在每个部门里都是一个小问题，合起来，却是一个人在「我们」里的整个处境。没有哪一科在问：这个国家，用什么眼光看一个没有合同的、被欠薪的、又不得不继续在这条街上找工作的人。

九格不是要替代这些部门，而是要补上这个问题。没有这个问题，每一科都对，合起来仍然可以对阿芳没有交代。分科把一个「我」拆成了学科，却没有人负责把它们重新读成一个「我」。

◆ 九、视角就是「我」的样子

九格合起来，为什么叫「一个视角」？

这里有一个容易想歪的地方。一说视角，人们想到的是一个站在外面的人，拿着一副眼镜，看一件东西。可是国家的法律不是这样。没有哪个人站在国家外面，拿着法律去看阿芳。

视角在这里的意思，是「我」显出来的样子。一个人看一件事的方式，就是他这个人的样子：他在意什么，忽略什么，容得下什么，容不下什么，合起来就是他这个人。国家也一样。它在分布上怎样安放人，在场里怎样拉线、排序、搭架子，在美里怎样要求自己，合起来，就是它这个「我」。

这个「我」没有谁先造好了再拿来用。它是在一个又一个案子里，一次次显出来的。阿芳的案子判完，这个「我」就又显了一次：它把一个没有合同的人，放在了「我们」里的某个位置。

所以一个国家是什么样的国家，看它的法律就看出来。条文漂不漂亮倒在其次，要看的是它用什么眼光看待自己的人。

不妨把阿芳的案子放进两个想象中的国家看一看。

第一个国家，排班群的聊天记录就能证明关系。欠薪连着房租和学费一起算进影响。工资在破产时排在利息前面。换了壳照样追到人，大公司和小摊子欠薪得到同样的结果，分期的余地先问被欠的人答不答应，结案之后阿芳仍然能在街上找到工作。第二个国家，关系只认书面合同。影响只算欠的那一笔。工资排在最后。换个壳账就清零，大公司有律师小摊子没有，余地都给了欠薪的一边，阿芳讨薪之后再也找不到工作。

两个国家的条文，不一定差得多。可是读完九格，你能说出它们是两个不同的「我」：一个把阿芳当成「我们」里的人，一个把她当成「我们」之外的一笔麻烦。这个差别，在任何一格里都看得见，也在九格合起来的时候最清楚。

◆ 十、本书和德沃金差在哪里

讲到这里，懂法理的读者会想起德沃金。

德沃金讲「整全性」。他要求一个共同体用一个声音说话：法官判案，要把以前的判决、现有的规则，读成一个前后一贯的整体，仿佛出自同一位作者。

这和第 22 章的话很近：同样的事判得不一样，就是「我们」成了两个人。本书要公道地承认，这一点是继承德沃金的。他先看见了，一个共同体得像一个人那样说话。

差别在两处。

头一处，德沃金只讲法官怎样判，只有法律这一面。那个声音是谁的，从哪里来，被什么抢，他没有放进一个更大的图里。本书把这个声音放回三属性里：它是国家说「我们」的那一面，旁边站着可被占据的政治和可被交换的互动。

第二处，九格里的分布、场两层，是德沃金没有的。他讲的主要落在美那一层，讲统一，讲一贯。至于「我」把人放在哪里、怎样连起来、按什么先后运转，他没有展开。

病也因此多出一种。德沃金担心的，大致是声音前后不一，这在本书里是统一那一格的病。可还有一种，是声音被顶替：权力、钱冒用这个声音，说着「我们」，说的却是自己。这种病，只讲法律一面的人，看不到它的来路。

德沃金没有错，他是这条路上走在前面的人。本书不过是在他看见的那个声音后面，把另外两面也请了进来。

◆ 十一、这句话怎样才算错

这句话是：九格合起来，是一个视角，一个「我」。

如果你看见下面这些，本书就错了。

第一，如果拿一个案子，事先写下九格各自会问什么、会得到什么，事后发现，九格换一个顺序，换几个名字，每一条判断仍然说得通，那就说明九格没有在推东西，只是九个标签。一个读者在拿到案子之前，应当能说出每一格会问出什么旧讲法没问的问题；说不出，这一格就是装饰。

第二，如果九格里有一格，无论换多少个案子，推不出任何旧讲法漏掉的问题，那一格就是空的，九格就不是一个整体，只是八格加一个摆设。

第三，如果能找到一个国家，它在分布、场、美三类上的表现互不相干，放在一起读不出一种共同的眼光。比如关系上极重承认，影响上完全不管，统一上极其严格，却在次序上完全随意，而这些落差又不能由任何共同的原因解释，那「九格是一个『我』」就说不通了。

第四，如果同案不同判，人们却并不觉得这个国家成了两个人，而是普遍觉得没什么，那「统一是主体同一性」这句话就站不住。

这四条，任何一条被好好找到，本书的这根梁就要弯。

这四条都是可以去查的，不靠谁的口才。一条一条去找，找不到，这句话就多一分站得住；找到了，就该老老实实认下。

◆ 放回日子里

回到阿芳。她后来把排班群里的聊天记录截了图，请两位同事在上面签了名，交给了处理这件事的人。

她不知道什么是分布、场、美。她只知道，从那一刻起，这根原来只有她和老板知道的线，有了第三个人能指给别人看的样子。

你明天也可以做一件事：下次听到一个关于法律的故事，不要只问「谁对谁错」。问九个问题里的任意一个，比如「这件事结了之后，他们还住在同一个地方吗」。问一次，就多看见一格。

带走的话

读一个国家的法律，就是看它用什么眼光看待自己的人。

小 账

我今天能说清的：九格是一个「我」的三个问题，缠在一起，合起来是国家看待自己的人的一种眼光。

我还要继续问的：国家的这个「我」，不是谁先造好的，那么它是在哪一刻、怎样第一次显出来的。

第 29 章

先有「我们」，还是先有法律

一群人先在，「我们」不先在；「我们」是在第一条大家认的规矩里才出现的。

一艘货轮沉了，七个人爬上同一座荒岛。有大副老陈，有一位随船的护士，有两个年轻水手，有一对做买卖的兄弟，还有一个十六岁的学生。

第一晚，天黑得很快。火堆只有一个，守夜的人不能睡。老陈说他是大副，该他排班。水手说，船都沉了，哪来的大副。兄弟俩说，谁守夜谁多分一口水。护士说，那孩子不用守。

吵了一个钟头，没有结果。

最后是那个学生开了口。他说：「抽签吧，抽到的人守前半夜，明天换。」没有人喜欢这个办法，可是没有人有更好的。签抽了，老陈抽到前半夜，他骂了一句，坐到火边去了。

第二天早上，一个水手想多喝一口水，被另一个人拦住了。拦的人说的不是「你不许」，而是「昨晚说好的」。

这五个字，值得停下来看一看。

◆ 一、第一晚之前，只有一群人

先问一个看上去多余的问题：登岛的那一刻，这七个人是什么？

他们是七个人，在同一座岛上，面对同一件事：活下去。他们有同一条沉船的遭遇，有彼此的名字，有几句能听懂的话。有的人还有交情，有的人互相看不顺眼。

这是一群人。一群人可以很亲，可以很有力，也可以彼此帮忙。可是「一群人」还不是「我们」。

「我们」这个词，在本书里有一层重一点的意思。它指那个能一起许诺、能被追问、能认错的整体。你可以对它说：「你们答应过的。」它也能回答：「是，我们答应过，这一回是我们错了。」

第一晚之前，这座岛上没有这样的整体。老陈说该他排班，水手说不认，两边都没有错，因为没有一个双方都认的东西，可以让「错」有个落脚处。

你想想看，没有这样的东西，一个人拿什么去追问另一个人？追问需要一个共同的出处：你凭什么说我该守夜？凭一句大家说过的话。这句话还没有，追问就没有地方站。

所以第一晚之前，岛上有七个人，有一个难题，没有「我们」。

◆ 二、「我们」是在第一条规矩里出来的

再看抽签那一刻。

学生说「抽吧」，别人没有反对，签抽了，结果有人认了。就在这几分钟里，岛上多了一样东西：一个大家都认的答案，回答「谁守夜」。

从这一刻起，「昨晚说好的」这句话有了意思。它不是学生一个人的话，也不是老陈或水手的话。它是七个人共同认下的话，谁也不能单方面收回。

这时候，七个人才第一次有了一个可以说「我们」的位置。「抽过签了」「说好轮着来」，这样的话，现在说得出口，而且说出口有人应。

一条规矩要算「第一条」，至少得有三样东西。头一样，它是大家认的，不是一个人宣布完就算数；学生提议，可真正让它成立的，是另外六个人接过去。第二样，它捆得住提议的人自己；学生后来也被排进了班，他没有因为是提议人就免了。第三样，它第二天还在，隔夜还能被人拿出来说「说好的」。少了任何一样，那只是一句话，不是一条规矩，也就还没有「我们」。

「我们」不是签抽出来以前就在那里等着的，它是在那条规矩被大家认下的同一刻显出来的。

注意，这里不说「七个人决定了一条规矩」。这样说，等于假定七个人在规矩之前，就已经是一个能做决定的整体。

可第一晚的实情正相反：七个人吵成一团，谁也不能代表谁，没有一个整体在做决定。只有一个答案，一点点被接过去，接到后来，每个人都发现自己已经站在这个答案里了。

站在同一个答案里的七个人，才叫「我们」。

这件事不神秘。你家里第一次有人说「饭后谁洗碗，轮着来」，那个家才第一次成了一个能许诺的家，而不只是住在一起的几个人。这条规矩可以是说出来的，也可以是几次默契积成的，只要它成了大家的出处，「我们」就出来了。

◆ 三、老故事为什么讲反了

讲国家的老故事，大多是这样开头的：先有一群人，他们聚在一起，商量好了，决定立一套法律，从此有了国家。

这个故事的好处是好懂，坏处是它在第一句里就偷偷用了「他们决定」。

能决定的，是一个整体。能商量、能表决、能签字的，是一个整体。可这个整体，在法律立起来之前，从哪里来？如果它已经在了，已经能决定，那它凭的是什么规矩？如果它没有任何规矩，它是怎样把七嘴八舌变成一个声音的？

老故事把这个问题盖住了，办法是把「一群人」说成「人民」，再让「人民」去立法。「人民」这个词一出场，读者就以为有一个现成的整体坐在法律前面。可坐在前面的，其实只有一群人。

本书不说「人民制定了法律」，也不说「立法者创造了秩序」。这样的句子，都把一个后来才有的东西，搬到了前面去当发起人。

要说的是：一群人，在一次次的争执、让步、认账里，认下了第一条规矩；认下它的那一刻，一个「我们」显出来了。后面的法律，是这个「我们」继续显出来的样子。

有人听到这里会笑：这不就是鸡生蛋、蛋生鸡吗？

不是。鸡和蛋是两样先后循环的东西，而这里只有一样东西在发生。没有一个「我们」先站好，再回头去立规矩；也没有一条规矩先挂在空中，再等一个「我

们」来认领。规矩被认下，和「我们」出现，是同一件事的两个说法。你想把它们拆成前后两步，拆来拆去，只会拆出一个多余的发起人。

◆ 四、没有一个站在法律之外的发起人

有人会说：荒岛是编的。真正的国家，是有人起草宪法、有人举行制宪会议、有人发动革命的。这些人不就是发起人吗?

不妨看三个真例子。

一个联邦的制宪会议，在一座城里闭门开了一个夏天。与会的几十个人，受的委托只是修补旧的联盟条款，他们最后写出来的却是一部全新的根本法，开头一句是「我们人民」。

这句话是谁在说？是那几十个人。可他们不是「人民」，也没有谁正式授权他们替「人民」开口。他们写下「我们人民」的那一刻，才是这个「我们」第一次有了一个能被引用的名字。后来的人是在这句话之下，才成了「人民」的。

再看另一个场景。一个王国里，第三等级的代表宣布自己就是「国民议会」。几天后他们发现会场的门被锁了，便转到一间球场里，一起举手宣誓：不写出宪法，绝不散会。

那些日子里，他们没有执照，旧法律也没有给过他们这个身份。他们做的，是说出一句话，然后一起认下它。举手的那一刻，每个人既是说话的人，也是被这句话捆住的人。「国民」从此有了一个能开会、能被追问的地方。

还有一个很老的例子。一座城的公共文书上，写着「元老院与罗马人民」，一个字母缩写，刻在旗帜和城门上。这个「与」字，把一个「我们」刻成了公开的东西。刻出来以前，有的是家族、街坊和军营，刻出来以后，才有一个能被人指着说「这是罗马」的整体。

三个例子里，有一件事是一样的：**开口的人，第一句话就是规矩，而且他们自己也是在这句话里才成了「我们」的。**

没有谁站在法律的外面，先是「我们」，再动手去立法。站在外面的，只有一群人。一群人要想说出「我们」，就得先说一句大家肯认的话。这句话说成了，他们才站进了「我们」里面。

那么，革命呢？革命的人砸碎旧秩序，难道不是站在法律外面吗？

他们砸碎的是旧的政治那一面：旧的职位、旧的权力。

可砸完以后，第一件事是什么？是发布宣言，是起草章程，是宣布往后怎样怎样。他们要是不说这些话，手里就只剩枪和印，那是一队拿着东西的人，不是一个国家。第 5 章说过，政治是客体，可以抢；抢到手的永远不是「我们」，所以抢完要马上开口，说出一个「我们」来。

◆ 五、这一格里的三股线

回到荒岛，把岛上的事拆成三股线看。

政治那一股，管的是谁占着、谁说了算。老陈要排班，是政治一股：他想把自己放在能说了算的位置上。水手不认，是另一个人想占同一个位置。火堆旁边的座次，水源的看守，也是这一股。

经济那一股，管的是谁跟谁换、换多少。兄弟俩说守夜多分一口水，是经济一股：把守夜当成可以买卖的活，拿水去换。这股线没有错，岛上后来也确实靠它转了起来。

法律这一股，管的是我们是谁、谁在我们里头站在哪。抽签这一下，不是谁占了位置，也不是谁买了谁的活，而是一件很特别的事：七个人共同认下一个答案，这个答案对每个人都成立，包括对提议的人。

这就是「我」的那一股。它和前两股不同，政治可以被老陈占着，经济可以被兄弟俩握着，可是抽签认下的那句话，不属于任何一个人。老陈抽到前半夜，他不能说「我是大副，我不守」，因为说了，他就不再在这个「我们」里了。

三股线是同时在的。第二天早上，水手想多喝水，拦他的人用的是「昨晚说好的」，不是「我比你强」，也不是「我给你钱」。他拿出来的是法律那一股。这一股，把一个强弱不齐、买卖不均的七个人，维持成一个可以彼此要求的整体。

◆ 六、旧讲法看见了什么，停在哪里

关于「先有人还是先有法」，法学和政治学里有两套很有分量的讲法，需要公道地说一说。

第一套是社会契约说。它看见了一件重要的事：国家的权威不是天上掉下来的，也不是靠血统白白得来的，它要从人们的认可里来。这一点，直接冲掉了「君权天授」那类讲法，是人类政治思想的一次大转身。

第二套是制宪权说。它看见了另一件事：根本法本身不能靠另一部法来授权，否则永远找不到头。所以总得有一种力量，在法律之前，造出法律来。这个问题问得极准。

两套讲法都问到了真问题。可是它们停在了同一个地方：都需要一个「在先的主体」。契约说里是签约的人民，制宪权说里是行使制宪权的民族。这个主体被请出来，只为了给法律一个出处。

问题就出在这里。这个在先的主体，它自己是怎么成为一个能签约、能行使权力的整体的？它也得有个出处。再往前追，要么追到另一套规矩，那么前一套就不是起点；要么追到一个「就是有」，那这个主体就成了一个说不清的东西。

旧讲法讲清了法律的权威要靠认可，却没讲清认可它的那个「我们」是从哪里来的。本书的回答是：这个「我们」没有更早的出处。它不是在法律前面等着的，它就在认下第一条规矩的那一下显出来。要问它的出处，只能回头看那条规矩是怎样被认下的。

这样，「在先的主体」这个多余的东西，可以不要了。一群人先在，这是事实；「我们」是显出来的，这也是事实。两句话并排放着，不冲突。

◆ 七、国家意志是显出来的，不是发出来的

这个看法，直接带出一个后果：国家意志是怎么回事？

平常的想法是：国家有一个意志，像人有想法一样，坐在某个地方，发出命令。于是人们去找：是君主吗？是议会吗？是人民吗？

本书不这样看。国家意志，是国家的主体意志，是「我们」这一面显出来的样子。它不是谁坐在某处发出来的。

它显在哪里呢？显在一部法律被议决、被公布、被遵守的整个过程里；显在一个判决被作出、被服从、被引用的过程里；显在一个国家说「我们承认」「我们禁止」，而其余的人真的照着做了的那些时刻里。

你看不见一个叫「国家意志」的东西坐在哪里，你只看见一次次的「显」。每一次，都是一套关系、连接、统一的样子，在那里露了一回面。第 4 章说过，国家意志不是一个人的意志放大，而是一个「我们」显出来的样子。

换个更贴近日子的例子。一个国家借了一笔钱，几十年后还没还清，政府已经换过六届。债主上门，没有人说「那是前面那几位的私事」，因为欠账的从来不是哪一位官员，而是那个说过「我们借」的整体。每一届政府认下这笔债，国家意志就在这一笔账上显了一回；哪一届不认，显出来的就是另一个样子。

这样想，一个常见的疑难就松开了：国王死了，议会换了，国家意志去了哪里？答案是：它没去哪里，因为它本来就不坐在某个人身上。只要「我们」还认着那些说过的话，国家意志就还在显。

◆ 八、这句话怎样才算错

一个命题，只有说清了怎样才算错，才是真命题。本章的命题是：一群人可以先在，「我们」不先在；没有一个站在法律之外的发起人。它在下面几种情形里会被推翻。

第一种：你找到一个群体，在没有任何共同认下的规矩、称呼或许诺之前，就已经可以被追问、能认错、能被要求兑现承诺。注意，是群体作为一个整体能这样，不是其中某个人。如果能找到许多这样的例子，本书就错了。

读者可能马上想到家庭、部落、民族。这些群体，血缘、语言、苦难都比荒岛上的七个人深。

可是细看，家里的「我们」靠称呼、辈分、谁先动筷这些规矩立起来；部落的「我们」靠谁当首领、谁嫁给谁这些规矩立起来。它们的规矩常常没写成字，却都

在，而且都是大家认的。把规矩拿掉，剩下一群亲近的人，不是一个能追问的整体。

第二种：你找到一个真正的发起人。他站在所有规矩之外，开口的第一句话不是任何规矩，却造出了一个别人都肯认的「我们」。比如，一个人说了一句什么，没有任何约定、称呼、承诺，人群就自动成了一个可以追责的整体。如果这样的例子不是偶然，而是常态，本书就错了。

可是请想想，历史上最像发起人的那些人，开口的第一句是什么？是宣言、是誓词、是章程。这些东西，全是规矩。

第三种：你看见某个「我们」，规矩全部被拿走以后，它依然完好无损，还是能许诺、能认错。比如，一个国家的所有法律、先例、承诺在一夜之间被废除，人们却照旧把它当作同一个整体，彼此要求、彼此追问。如果这种情况普遍存在，本书就错了。第 4 章讲过的那个检验，在这里也能用：拒认旧承诺的国家，人们会说它换了。

第四种：你看见有人用「我们」的名义说话，没有规矩、没有认可，却长期有效，别人都服从。注意，这里服从的原因要不是怕。若只是怕，那是客体在压人；若不怕也服从，且服从的是那个「我们」本身，本书就错了。

这四种情形，本书都没有看见。读者如果看见了，请别客气。

◆ 九、这对普通人意味着什么

说了这么多，对一个普通人有什么用？

头一件事：你不必等着某个大人物来把「我们」造出来，也不必担心「我们」是被谁一手捏出来的。你自己每一次认下一条规矩、遵守一句话，就是这个「我们」在你身上显了一回。

第二件事：当有人说「我们人民授权我来……」，你可以问一句：这个「我们」，是在什么规矩里认下的？是谁认的？认了什么？如果回答不上来，那个「我们」多半是借来的。有人在拿「我们」的衣服，穿在自己身上。第 6 章讲过这种冒名。

第三件事：「我们」不是一劳永逸的东西。它在每一次认账里显，也可能在每一次赖账里散。一个国家认不认自己说过的话，不是只有宪法才管，连一张过期的地契、一笔拖欠的补贴，都在测试它。

还有一件事，值得多说一句。有人觉得，「我们」若是显出来的，就是不牢靠的，不如有个先在的发起人踏实。其实正相反。先在的发起人一旦被推翻、被质疑，整座大厦都得跟着晃，因为所有的权威都靠他一个人。而显出来的「我们」，根在每一次认账里，根扎在千千万万个人身上，倒更难被一下子拔掉。

最后，也是最要紧的：法律不是站在你面前的一堵墙，也不是某个人递给你的单子。它是你正在其中的那个「我们」的样子。你在，它才在；它在，你才有一个能要求别人、也能被别人要求的位置。

◆ 放回日子里

回到荒岛。七个人后来在岛上待了三十一天，等来一条路过的渔船。

上船那天，老陈对学生说：「那天你要是不开口，我们现在是不是还在吵？」学生想了想，说：「我没有造出什么，我只是说了一句，大家都肯接。」

你明天可以做一件小事：找一件你和别人早就说好、却从没认真想过的事，比如家里的一条规矩，或者和同事的一个约定。想一想，当初是在哪一刻，它成了大家都认的话。然后在下一次它被忘掉、被赖掉的时候，说一句「说好的」。

这就是「我们」在你的日子里显一回。

带 走 的 话

「我们」不是立法的人，而是立法时才出现的那个整体。

> 小 账
>
> 我今天能说清的：一群人可以先在，「我们」要等第一条大家认的规矩才显出来，没有一个站在法律之外的发起人。
>
> 我还要继续问的：这个「我们」在一代代人更替的时候，是靠什么一直认下去的。

第 30 章

立法：「我们」第一次开口

一部法律立起来，等于一个「我们」当着所有人的面，说出了自己想成为什么样。

一个新小区交房满半年，三百一十户人家，第一次凑齐了开业主大会。地点借的是小区外面一家饭馆的二楼，椅子不够，后来的人站在楼梯口。

议程只有一项：定公约。

退休的物理老师老郑负责念草案。草案是开发商留下的模板，十几条，念到第六条，他停住了。那一条写的是「车辆须停放在指定位置」。底下一个年轻妈妈举手说，指定的位置在哪，她家的车位在半坡上，下雨天抱着孩子走不过去。

有人说，位置是抽签定的，没什么好说。有人说，抽签的时候开发商手里还留着四十个好位置，没抽。有人说，今天不是来吵这个的。吵声大起来，老郑把草案放下，说了一句：「各位，我们先弄清楚，这条公约是写给谁看的？」

没有人答得上来。后来有人答了：写给我们自己看的。

这句话一出口，屋里安静了一下。三百一十户人家，在同一间屋子里，第一次听见了自己这个「我们」。

◆ 一、立法，是「我们」说出自己是谁

回头看第 29 章里的那座荒岛。第一条规矩被大家认下，「我们」就显出来了。可那只是第一下，一个「我们」要活下去，不能只靠一条规矩，还得一次次开口：这件事我们怎么看，那件事我们怎么办，哪些事我们不许。

立法，就是「我们」一次比较完整的开口。

注意，这不是在说立法者代表「我们」说话。立法者不过是一个位置，坐在这个位置上的人，只是替这一次开口出声。真正被说出来的，是这个整体对自己的一个回答：我们是什么样的家，我们容得下什么，我们要护着谁。

小区那条停车公约，表面上讲的是车位。可吵起来的每一句话，其实都在问另一个问题：在这个「我们」里，抱孩子的妈妈算什么，手里留着好位置的开发商算什么，晚到的、说话声小的人又算什么。

车位只是由头。条文写下来，就等于小区第一次回答了这些问题。

还有一层，常被略过：念草案的老郑，自己也在这份草案之下。他家有一辆车，也要停在指定的位置。草案一通过，他抢先拿掉的那个好车位，也得照样交出来。

这就是立法与发号施令的分别。发号施令的人站在命令外面，命令只管别人。立法的人站在法里面，今天他举手通过的这一条，明天就管到他自己头上。第 29 章说，没有一个站在法律之外的发起人；这一章里，这句话有了最日常的样子：立法的人只是「我们」开口时的那个出口，他说出来的话，第一个要约束的，就是他自己。

◆ 二、一条规矩的三个来路

现在把这间二楼的屋子拆开看，看三股线是怎么同时在里面拉扯的。

政治那一股，在这里是「多数」。三百一十户，谁的票多谁说了算。开发商手里还握着没售出的几十套房，按面积折算，他的票数不少。表决一到，这个数字就会压上桌面。政治一股关心的，是谁占着位置、谁数得过谁。

经济那一股，在这里是「出价」。有人悄悄给几户老人送了水果，请他们投赞成。有人说，只要把这条改成「车位可有偿转让」，他愿意出一笔钱修门口的路。这一股关心的，是谁愿意付出多少，换一句话写进公约。

这两股线都有它的道理。多数决让事情有个了结，出价让愿意多担的人多担一些。可它们有一个共同的毛病：都想把自己的话，塞进「我们」的嘴里。

法律那一股，管的恰恰是这个关口：这句话，「我们」认不认？

认不认，不是看谁人多，也不是看谁出价高，而是看这句话能不能被每一个人当作「我们自己说的」。这个检验听上去虚，落到会场上却很实在。它变成了一连

串很具体的问题：条文念给大家听了没有？不识字的老人听懂了没有？反对的人讲了话没有？讲了以后，有人回答了没有？表决的办法，事先是不是大家都认的？

这些问题，逐个问下来，就是立法程序。程序不是繁文缛节，是「我们」在认一句话之前，必须走过的那道门。

第 5 章讲过，法律不能被占据，也不能被买卖，只能被承认或冒充。小区那间屋子里，就看得见这三个动词：多数想占，出价想买，而真正的立法，是屋里的人一起承认。

◆ 三、谁的声音进了法

一部法律立起来以后，回头去看，总能问出一个问题：这里面，有谁的声音？

声音进法，有三条路。头一条是亲自说话：你到了会场，你举了手，你的话被记下来。第二条是别人替你说：你选了代表，代表替你去讲。第三条是被人想到：你不在场，也没人替你说，可是写法的人替你想了一想。

三条路里，第三条最容易被忽略，也最靠不住。

小区那条公约，后来加了一句：「配有婴幼儿的住户，可申请就近车位」。这一句，就是年轻妈妈当场举手争来的，是第一条路。第二条路也有：老年住户的几位邻居，推了老郑做代表，替没来的人讲。可是还有第三类人，那天谁也没有想到：快递员、保洁员、来看房的未来住户，以及一年后才会搬进来的新邻居。

他们受不受这条公约的约束？要受。有没有人替他们讲话？没有。

这就是立法里最难的一件事：约束的范围，比说话的范围大。这一点，是所有立法者夜里睡不踏实的原因。一部法律总会碰到一些没有来开会的人，将来才出生的人，说不出话的人，说话没人听的人。

好的立法，对这件事是有自觉的。它把「谁受影响」列成一张单子，一项一项问：这些人，有谁替他们想过了？没想过的，补一个办法。比如，规定重大修改要公开征求意见；比如，设一个通道，让受了影响的人事后可以申诉；比如，定下过一段时间要回头检查。

这些办法，都是为了一件事：让「我们」说话的时候，尽量别把自己的一部分落下。

代表制也要放在这里看。你选了一个人去替你讲话，他讲的不是「你的话」，因为你从没把话交给他。他讲的，是在会场那个位置上，替你这一类人的处境出声。所以好的代表，常常做一件事：回头来问你。他在会场上发现一个条款会让你吃亏，他回到你面前，说：这一条，你们怎么看？这个来回，也是「我们」的一部分，它把一次开口，拉长成了一串对话。

◆ 四、没进去的声音去了哪

即使这样，总有声音没进去。没进去的声音，不会消失，它们去了几个地方。

有的去了沉默。这是最常见的，也最危险。沉默不等于同意。小区里那位说话声小的老太太，那天一句话没说，表决时举了手。她举手是因为同意，还是因为不好意思不举，没有人知道。一部法律立起来以后，如果沉默的人越来越多，说明这个「我们」正在变薄：越来越多的人，觉得这里说的话和自己无关。

有的去了绕行。声音进不去法，就去找缝。你不让我停这里，我停那里，你查我，我送礼。绕行的人多了，法律在纸上很完整，在地上却是空的。第 1 章里的老吴，就是这样走的。

有的去了下一次。这是健康的去处。一个声音这次没进去，可是它留下了名字，留下了理由，下一次开会的时候，它回来了。小区第二年修公约，那位半坡上的年轻妈妈已经不是一个人，有十几户跟她一起提议，车位条款改了。

所以，判断一个立法健康不健康，除了看它写了什么，更要看它给没进去的声音留了什么：有没有一扇能再敲的门。门关死了，声音就会往沉默和绕行那两个方向去。

◆ 五、立法也是一次重排

每一次立法，都是「我们」在重新摆放自己。借第一编里讲过的三个问题，可以看得很清楚。

先看分布：我在哪里，和谁在一起。公约一立，谁是业主、谁是租户、谁是访客，三类人在小区里的位置就被重新划了一遍。原来含糊的，现在清楚了；原来清楚的，也许现在变了。

再看场：我怎样把自己连起来，按什么先后运转。公约规定了，维修资金谁来管、要用得先通知谁、多少户同意才算数。线拉起来了，次序也定了，将来遇事不必从头吵。

最后看美：我是不是始终像我，容不容得下不像我的。公约里要是对所有住户一个标准，那是统一；对婴幼儿家庭多留一个办法，是多样；两样放在一处不打架，是和谐。

三问一齐答了，「我们」就换了一副模样。

这里藏着一个旧讲法很少说的判断：立法，从来没有「只改一条」这回事。改一条，是在整个「我们」的分布、场与美里，轻轻推了一下。这一推，不止推动那一条，邻近的条文会跟着变形，人们的预期也会跟着变形。

小区那条「婴幼儿家庭可申请就近车位」，三个月后就牵出了新的问题：腿脚不便的老人算不算？孕妇算不算？来小区带孙子的外地老人，车是别人名下的，算不算？每一个问题，都在追问同一件事：这个「我们」的边，到底划在哪里。一条规定，就这样把整个家的轮廓重新描了一遍。所以立法的人手里拿的，不是一支笔，而是一个比整个家还重的东西。

◆ 六、旧讲法看见了什么，停在哪里

关于立法，法学里有两套成熟的讲法，值得公道地说一说。

第一套是程序说。它看见了一件要紧的事：一部法律之所以是法律，不是因为内容好，而是因为经过了一个大家事先认下的程序。这一点很了不起，它把「谁说了算」换成了「怎样才算」，让立法不再靠刀剑，而靠门槛。

第二套是利益博弈说，也叫公共选择一类的讲法。它看见的是另一半真相：立法的现场，从来有人游说、有人拉票、有人互相交换。拿这个眼光去读一部法律，常常能读出它为谁而写。这个眼光很锋利，把许多漂亮话底下的账本翻了出来。

两套讲法都对，可是它们各自停在了一个地方。

程序说停在了「怎样才算」，没有说为什么这个程序有分量。一道程序不过是一套步骤，凭什么走完这套步骤，一句话就成了人人要守的规矩？它没有回答。

博弈说停在了「谁得了好处」，没有说既然立法场上人人在争利，为什么争完之后的结果，大家还肯叫它「我们的法」。如果立法只是利益的买卖，法律不过是一张成交单，没有人会觉得被它约束是应当的。

本书的回答，接在这两个停处。程序有分量，是因为走完程序的那句话，成了「我们」认下的话；博弈之所以止在法律面前，是因为最后总要过那道门：这句话，我们认不认。认，它就是「我们」的话；不认，它再多人喊、再多钱买，也只是一部分人的话。

这也说明了一件事：为什么同样一句话，由议会通过，和由一个大公司在内部通知里宣布，分量完全不同。前者走完了「我们」认的那道门，后者没有。公司的通知可以很清楚、很公平，可它说的是公司这个小「我们」，管不到门外的人。小区里的公约也是如此，它只对这个小区说话，不对隔壁的小区说话；真正能对所有人说话的那道门，在更大的地方。

◆ 七、立法的两种坏样子

立法也会出毛病。按本书的老办法，毛病只有两种。

一种是被顶替。小区公约的第九条，后来被发现写着一句话：「公共区域的广告位，由物业公司统一经营」。读起来平平无奇。可是细看，所谓「统一」，指的是某一家公司，而这家公司的老板，是当晚那位送水果的人。

这就是钱穿上了「我们」的衣服。条文还是条文，程序也走了，表决也过了，可是这句话从头到尾不是「我们」想说的，是出价的人想说的，借「我们」的嘴说出来而已。第 7 章讲过，钱可以买到一次逃脱，买不到一个「我们」。立法场上的买卖更隐蔽，它买的是一句话的措辞：多一个「但」字，少一个「应」字，一条义务就变成了一条建议。

识别这种病，有一个办法：读到一条规定，问它到底是谁写的，是谁在受益，这个受益的人，是不是同时也是递条文的人。如果是，十有八九，这条法已经不太像「我们」说的了。

另一种是固化。法律立完，就成了一座纪念碑，谁也不许动。小区公约第三条规定，业主大会的通知要贴在一楼的公告栏。二十年后，没有一个人再去一楼看公告栏，通知还是只贴那里，有人说，没按规定贴就不算数。

这时候，条文还是「我们」当年说的话，可「我们」早就不是当年那个「我们」了。一句话，原本是「我们」在说，现在成了「我们」被它说。

两种毛病看上去相反，一个是别人冒名，一个是自己僵住，其实根子是一个：立法时那道「我们认不认」的关口，要么被绕开，要么被封死。绕开，来的是别人的话；封死，剩下的是昨天的话。

◆ 八、好法读起来，像在描述一个可以住的家

既然立法是「我们」对自己的描述，那么好法与坏法的区别，就有了一个很朴素的读法：读一部法律，看它像不像在描述一个人们愿意住进去的家。

好法有几个读起来就觉得对的地方。第一，它用人话。一个小区公约写满了「应当」「须」「不得」，却没有一句能让孩子看明白，这样的话，不太像是对自己人说的。第二，它说得出理由。「为什么不许」讲清楚了，人们遵守的时候，是在认一个道理，不只是在躲一条罚款。第三，它给例外留了门。世上的事总有没想到的，一部不留门的法，就是对自己的未来说不。

坏法的读法也很简单：它读起来像是别人在对你说话。语气是居高临下的，理由是没有的，罚则是细的，权利是粗的。读着读着，你会觉得自己是一个被管的对象，而不是这个家的一个人。

一部法律，读起来像是管你的，还是像是我们自己定的？这就是它有没有「我们」在里头的最直接的感觉。

这个感觉，并不玄。很多国家的立法机构，有专门的起草人，他们的一项重要本领，就是把一个复杂的规定改写成普通人读得懂的话。他们明白，法律要先被读

懂，才能被认。一句话没被读懂，它就算表决通过，也只是被举了手，没有被认下。举手的是胳膊，认下的是人。

◆ 九、关口：为什么好立法总是慢的

立法常常被人嫌慢。一个问题明明摆在那里，要拖半年一年，经过起草、公开、辩论、修改、再表决，好多道手续。

慢是有代价的。小区那条车位公约，拖了一个月，期间业主们在楼下互相瞪眼，有人把车停在了别人的位置上。

可是慢，也在做一件事：给「我们」留出认的时间。

一句话从提出到成为规矩，中间隔着的这段时间，是让各方把话说完、让反对的理由露出来、让起草的人发现自己漏了什么。时间一缩，这些事就做不了，剩下的是政治那一股的速度和经济那一股的速度：政治急，是因为想趁手里有票；经济急，是因为想在价格变之前成交。

法律那一股，恰恰要求慢一点。因为「我们」认一句话，比一个人认一句话要费力得多，里头有几十万、几百万张嘴，要等它们都有机会出声。

这也解释了为什么紧急立法总是令人不安。危机当前，快是必要的，可快来的法律，认下它的「我们」往往只有半个。所以许多国家给紧急立法加了一道保险：到期失效，或必须事后补认。补的就是那一半。

再往深一层看，慢还有一个用处：它让「我们」认出自己有多不一致。第一轮讨论时，大家以为三百一十户是一个声音；第三轮才发现，里头至少有四种活法：上班族、带孩子的、养老的、做生意的。这些差别，不是障碍，是立法要面对的真材料。急着表决的人，是把这些差别当成了障碍。

◆ 放回日子里

小区后来的故事是这样的：公约改了三稿，第三稿贴在电梯里，三百一十户里有两百八十一户在上面签了名。半坡上的年轻妈妈分到了一个靠近楼门的位置，开发商那四十个留着的好位置，按抽签重新放了出来。

老郑说，他一辈子教物理，没有想到最难的是这一页纸。

你可以做一件小事：找出你所在的小区、公司或者社群里的一份规定，读一遍，问自己三件事。这是谁写的？我有没有机会说过话？如果我不同意，哪里可以再敲一次门？

这三个问题问下来，你就是在认你自己的那个「我们」。

带走的话

一部法律立起来，就是一个「我们」说出了自己想成为什么样。

> 小账
>
> 我今天能说清的：立法是「我们」认一句话的关口，多数想占、出价想买，只有承认才让一句话成为大家的法。
>
> 我还要继续问的：被这句话约束却从没机会开口的人，怎样才算真的在这个「我们」里。

第 31 章

司法：「我们」判自己

法官坐上那把椅子，说出的每一句判词，都是一个「我们」在对自己说话。

法官方女士每天早上八点十分，在更衣室里穿法袍。袍子是黑的，不合身，肩膀那里总往下滑，她干了十九年，每天还要拽一下。

有一回，新来的书记员问她，为什么每次穿袍子前，都要先把手表摘下来。方法官想了想，说：「我也说不清。大概是想让自己晚一点变成她。」

「她」是谁，书记员没有问。

那天上午，她要审一桩案子。原告是一位七十三岁的老人，姓贺，被告是他的外甥。案由很简单：七万元，没有借条。

老人说，那是借给外甥做生意的，约好年底还。外甥说，那是舅舅给的，不用还。两个人都有银行转账的记录，都没有一张纸。

八点五十，方法官拽了一下肩膀，走进法庭。她还是她，可是她坐下的那个位置，不属于她自己。

◆ 一、袍子盖住了什么

法袍这件东西，样子各国不同，有黑的，有红的，有的还要戴一顶假发。它们的用处却是一样的：盖住一个人，让人看不清他是谁。

盖住的是什么？是方法官的口音，她家的房贷，她前天跟邻居拌过的嘴，她对「借钱不打借条的人」那点说不清的看法。这些东西在袍子外面都有，进了法庭，都要留在袍子外面。

那么袍子里面剩下什么？剩下一个位置。这个位置上，坐过前任，也会坐下一任。位置上说的话，是「我们」的话。

这就是第 29 章里讲过的那个出口。立法的人是「我们」开口的出口，法官也是。区别在于，立法是「我们」说自己想成为什么样，审判是「我们」低下头，看自己身上出了什么事。

袍子的意思，就是提醒所有人，包括穿袍子的人：现在说话的，不是方女士。

◆ 二、一桩没有借条的借款

回到那七万元。

从法律的眼光看，老贺和外甥的事，是一桩小案子。不过从「我们」的眼光看，它是一处伤。

这两个人在同一个「我们」里。他们住在同一座城，用同一种货币，认同一套「借了要还、给了不要」的说法。这套说法，大家都认，所以一个人才敢把七万元转出去，不写一个字。

现在，这套说法在这两个人之间断了。老贺说是借，外甥说是给，「我们」说过的话，被两个人读成了两个意思。

这是一处伤：一句本来大家都懂的话，忽然不灵了。如果不去处理，伤口会扩大。别的老人会想：转钱给亲戚，原来是不能不写借条的。别的外甥会想：没有借条的钱，说是给的，也许就是给的。

所以法官要做的，是让这处伤愈合。愈合的办法，是替「我们」回答：这句话，我们当初到底是怎么说的?

◆ 三、审判，是「我们」在判自己身上的一处伤

这一点，值得多说两句。

一般的说法是：法官在适用法律，把条文往事实上套，套出一个结果。这个说法没有错，不过它漏掉了一样东西：套的人是谁，为什么套出来的结果，双方都要听。

本书的说法是：审判是「我们」在判自己。被判的，不是老贺，也不是外甥，是那句「我们」说过的话，在这两个人之间的样子。判词写出来，是在宣布：这句话，在「我们」这里，是这个意思。

所以审判有一个别的事情没有的特点：判的人和被判的人，在同一个「我们」里。法官不是外来的裁决者，不是从天上降下来给两个人分家产。她和他们共用同一套说法，所以她的判决，才有可能被他们当作自己人的话收下。

这也是为什么，一个判决要写理由。你可以想想，如果官司输了，对方只递给你一张纸，上面写着结论，没有一个字解释，你会怎么想？你多半觉得，那不是法庭，是一堵墙。只写「判被告还钱」，那是一道命令；写上「因为转账记录加上微信里那句『年底给你』，足以认定是借款」，那是一次回答。命令只有力气，回答才有「我们」。

你若站在那个位置上，也会这样想。邻居欠你一笔钱，你去找他，他说「我没欠」。你手里有证据，他有说法。你们谁都说服不了谁，这时候你想找一个人，一个你们俩都不得不听的人。这个人，不是你的朋友，也不是他的朋友，是你们共同的出口。你们找的不是一个更有力气的人，是一个能代表「你们俩共同所属的那个整体」说话的人。

◆ 四、这一格里的三股线

把这间法庭也拆成三股线看。

政治那一股，管的是谁说了算。法庭里，这一股落在「谁有权判」：法官的任命，案子归哪个法院管，判决靠谁执行。执行是一件很实在的事，判了还钱，钱不到账，要有人去扣、去查、去封，这些手上的力气，是政治那一股的。

经济那一股，管的是谁跟谁换、换多少。法庭里，这一股落在费用：请律师要花钱，拖一年要花钱，老贺七十三岁，有没有力气等。官司打不起的人，法律在纸上再公平，对他也是空的。这一股还有更微妙的地方：外甥的律师，收的是外甥的钱，替外甥说话，这也是一种买卖，而且是「我们」特地容许的买卖。

法律那一股，管的是我们是谁、谁在我们里头站在哪。法庭里，这一股落在一件很具体的事上：老贺和外甥，各得一个说话的机会，各自的话，在同一个「我们」之下被听见、被衡量。

三股线缠在一起，才有一场审判。缺了政治那股力气，判决是纸；缺了经济那股可负担，判决是奢侈品；缺了法律这一股，前两股加起来，就是一场有力气、有费用的争吵，却没有「谁对谁错」这个问题的落脚处。

第 5 章说过，法律只能被承认或冒充。判决尤其如此：一个判决，当事人服不服是一回事，大家认不认是另一回事。认的，它就成了「我们」的话；不认的，哪怕执行了，也只是被执行了。

◆ 五、法官为什么要中立

中立这件事，常被当成一种美德，说法官要公正无私，要像一杆秤。这样说也对，不过还没有说到根上。

根上的道理是：法官此刻是「我们」，不是他自己。

一个人要是在自己的案子里当法官，大家一听就觉得不对。为什么不对？不只是因为他会偏心，而是因为他同时坐在两个位置上：作为当事人，他是「我们」里的一个人；作为法官，他是「我们」整体。一个人不能既是整体，又是整体里面的一小块，来判自己这一小块。这就好比一个人在自己和自己之间划线，线划出来，谁都不信。

所以几乎所有国家的法律，都有「回避」的办法：法官与案子有利害关系，要退出。这不是对法官人品的怀疑，而是在保护那个位置：保护「我们」判自己的这件事，不被一个具体的人占去。

回到钢梁二，把中立被破坏的样子看清楚。破坏中立，通常有两条路。一条是权力来压：某个有势力的人打个招呼，判决朝他想要的方向偏。这是政治那一股，穿上了「我们」的衣服。另一条是钱来买：当事人给法官送礼，判决朝出价的人偏。这是经济那一股穿上了「我们」的衣服。

两条路，伤的是同一个地方：判决本来应当是「我们」说的，现在变成了某个人说的。判决书还是判决书，法袍还是法袍，可里头那个位置，被冒名了。所以，司法的腐败，比别的腐败更让人不安：它冒的不是某个官员的名，而是整个「我们」的名。

有些国家，还让普通人坐进法庭。十二个邻居，抽签选出来，坐在陪审席上，判一个与他们无关的人有罪无罪；另一些国家，让普通人和法官并排坐，一起合议。这样安排，背后是同一个想法：判自己的，应当有自己人在场。法官是「我们」的出口，陪审员是「我们」的耳朵，两样合在一起，这场审判才像是一个整体在判自己，而不是一个专门的行当在判别人。

◆ 六、证据、辩护、公开：三道门

审判的几件基本装置，常被当成技术规定。其实每一件，都对应着「我们」判自己时必须守住的一样东西。

先说证据。法庭只认摆得出来的东西：转账记录、聊天截图、证人的话。老贺心里知道那是借款，外甥心里知道那是赠与，可是心里的话不算数。这看上去冷酷，其实它守的是一个道理：「我们」只能依据彼此都看得见的东西，来判彼此。要是法庭可以凭对某人的印象来判，那么每个人都得揣摩法官的喜好。证据，是「我们」之间的公用语言。

再说辩护。外甥有权请律师，替他说话，哪怕他看上去理亏。有人觉得，替坏人说话，是助纣为虐。不过换个角度看：外甥是「我们」里的一个人，他被判之前，有权让他的这一面被听见。他的话要是没人听就被判了，那被判的就不是「我们」的一个人，而是一个被排除在「我们」之外的东西。辩护，是被告留在「我们」里面的证明。

最后说公开。庭审一般对外开放，判决书一般要公布。为什么？因为「我们」在判自己，就应当让「我们」看着。秘密的审判，哪怕判得再对，也像是一个人在黑屋子里自言自语，外人不知道他说了什么，也就无从认。公开，让一个判决成为大家的话，而不是法庭几个人的话。

三道门，守的是同一件事：这场审判，是「我们」的，不是哪几个人的。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

关于司法，法学里有两套扎实的讲法，要公道地说一说。

一套是正当程序说。它看见了一件顶重要的事：判得对不对，不能只看结果，还要看过程。哪怕判对了，如果是糊里糊涂、偷偷摸摸判的，也不算数。这一点，保护了无数普通人，让他们在对着国家机器的时候，手里有张牌。

另一套是适用法律说，也叫司法三段论：大前提是法条，小前提是事实，结论是判决。它看见了司法的确定性，让人能提前知道结果，能照着预期安排生活。这一点也很要紧。

两套讲法都对，可是它们停在了同一个地方：讲清了怎样判，没讲清为什么这样判出来的东西，大家愿意当作自己的话。

程序说里，程序是门槛，走完门槛，判决才合法。不过合法只是说它没错，没说它为什么有分量。适用法律说里，法条是大前提，可法条为什么是大前提，没说。它们都需要一个前提：有一个「我们」在，法条才是「我们」的话，程序才是「我们」的程序，判决才是「我们」对自己的回答。

本书不推翻这两套讲法，只是把前提说出来。

◆ 八、判决也在改写「我们」

一个判决，不止解决眼前这两个人的事。它还回过头，改写「我们」自己。

这一点，在历史上看得最清楚。一个国家的法院，曾审过这样一个案子：一位女士在咖啡馆喝了一瓶姜汁啤酒，倒到最后，发现瓶子里有一只腐烂的蜗牛。她没有和咖啡馆订合同，是朋友买的，她与厂家之间，也没有买卖关系。传统的说法，没合同就没有责任。可是法院最后判了：厂家对可能喝到它产品的人，负有一份小心的责任。

这一个判决之后，所有的厂家都要重新想：我对我不认识的人，也有责任。接着，是整个行业的做法变了，是保险变了，是后来无数国家的法律也跟着变了。

另一个例子更沉重。一个国家的最高法院，曾判定公立学校按肤色分开办学，违背了平等的承诺。这个判决出来的时候，很多人不愿意接受，不过慢慢地，一代

人长大了，他们的教室里坐着各种肤色的同学，他们对「我们是谁」的感觉，跟他们的父辈不一样了。

这些判决，在当时只是在判一桩案子。不过它们的力量，在于它们把「我们」的一个说法，重新说了一遍，而且说得足够有理，让后来的人愿意跟着说。

还有一层，叫先例。法院习惯翻前面的判决，看以前遇到同样的事怎么判的。这样做，看着是图省事，其实是在守住一个要紧的东西：同样的事，同样地判。第 22 章细讲过，这是「我们」在不同的案子里，始终是同一个「我们」的记号。一个法官如果今天这样判、明天那样判，不是他一个人前后不一，而是「我们」在两天里成了两个人。

所以，判决不只是在适用「我们」的话，它也在写「我们」的话。法官在袍子里面，其实是在替「我们」写下一页。这一页写得好，「我们」就长大一点；写得坏，「我们」就缩小一点。

◆ 九、输的人读到什么

一份判决书，真正的读者是谁？

不是赢的人。赢的人翻到最后一页，看见「被告应于十日内归还」就够了。真正逐字读下去的，是输的人。

假如你是外甥。你拿到判决书，坐在楼梯上，一行一行看。你要看的，不是结果，结果你早知道。你要看的是：他们有没有听见我说的那些话？转账之后我发的那条「这钱我记着」，法官看到了没有？看到了，是怎么理解的？

判词里要是有一段，把你的说法摆出来，认真说了为什么不采信，你输得就有一个去处。你可以不服，可以上诉，不过你知道，你的话在「我们」那里被当过一回话。判词里要是根本没提你的说法，你输得就没有去处，那一口气，会变成对整个「我们」的不信。

所以好判决的一条标准，不在它判了谁赢，而在输的那一方读完，能不能说一句：我不同意，不过我知道他们是怎么想的。

输的人愿意认，判决才算立住了。立住的办法，除了说理，还有一件事：判完要办。判决生效以后，钱没有归还，房没有腾出，要有办法追上去。国家要是判了不办，等于「我们」说了一句话，转头就当没说。这是第 4 章那个检验在小地方的样子：一个国家认不认自己说过的话，最小的单位，就是它认不认自己的判决。

执行不了的判决，比没有判决更伤人。它告诉所有人：「我们」的话，是可以不算数的。

◆ 十、司法的病，以及认错的门

认错这件事，对一个人难，对一个「我们」更难。一个人认错，丢的是面子；「我们」认错，丢的是「我们一贯正确」那点安稳。所以多数国家把认错做成了制度，不靠某个法官的雅量。

司法也有病，按本书的老办法，是两种。

一种是固化：法官成了自动售货机。法条进，判决出，不问这条法条在此刻是不是还在说「我们」的话。有一类案子里，一位老人几十年前签了一份格式合同，里头有一条他从来没读过的免责条款，法官照着条文判了。每一个字都对，不过那个判决，没有一个人觉得是「我们」的话。

这一类病，旧讲法管它叫「机械司法」。它的根子，是把「我们」当成了一本书：书里没写的，就不是「我们」说过的话。可是一个活的「我们」，说过的话远比书上多。借了钱要还，答应了要办，这些话本来就在，法条不过是把其中一部分写了下来。法官要是只认写下来的那部分，就把「我们」缩成了一个标本。

另一种是被顶替：权力或钱穿上了法袍。前面第五节已经讲过，它的特点是判决书看上去一点毛病没有，毛病全在判决之外。

治这两种病，没有一剂药，不过有一道门，值得特别说：上诉。

上诉是什么？是「我们」给自己留的认错通道。第一次判，可能判错：证据没看全，法条理解偏了，或者法官那天心情不好。有了上诉，错了还有机会改。一个不肯留上诉的「我们」，就是一个不肯承认自己会错的「我们」。

这和第 18 章讲过的次序是连着的：上诉要在期限内提出，过了期限，就不能再翻。这看起来像是自相矛盾：一边留门，一边关门。其实不矛盾。门得有，否则人没救；门也得关，否则永远没个了结，「我们」就永远在审判中，没办法过日子。认错要有门，也要有期限。

◆ 放回日子里

那桩七万元的案子，方法官判了老贺胜诉。判词里有一句她斟酌了很久：「转账之后，被告曾在聊天中回复『年底给您』，这一句话，是我们判断此笔款项性质的关键。」

这个「我们」，她犹豫了一下，还是写了。

散庭之后，老贺没有立刻走。他坐在旁听席上，看着外甥从另一个门出去。过了很久，他对书记员说：「我不是图那七万块，我是想让他知道，这个钱，不是白给的。」

外甥后来是分两次还清的。第一笔还的那天，他给舅舅打了个电话，说了一句：「那个微信，我是真的忘了。」老贺说：「忘了就忘了，下回写张纸。」这个结尾，判决书里没有，可是那处伤，是从这一句里才算真的合上的。判决让钱回来，两个人把话说回来，才让「我们」回来。

你明天可以做一件小事：下次别人和你说起一桩官司，不要急着问谁对谁错，问问这是「我们」哪一处出了伤，判完之后，这处伤好了没有。

带走的话

每一次审判，都是「我们」在问自己：我们是谁，我们容得下什么。

> 小账
>
> 我今天能说清的：审判是「我们」判自己身上的一处伤，法官的中立来自他此刻是「我们」，判决也在改写「我们」。
>
> 我还要继续问的：一个判决被大家认下之前，那段不服的日子里，「我们」靠什么撑着。

第 32 章

守法：每个人是「我们」里的一根线

没人看见时还守的那条规矩，才是你真正属于的那个「我们」。

夜班护士小夏下班的时候，是凌晨两点十分。医院门口那条路，她走了六年，闭着眼睛也知道哪块砖松。

走到路口，信号灯是红的。

四条路，一辆车也没有。街灯照着空马路，远处有个送外卖的，骑着车拐进了小巷。小夏站在斑马线前，两只手插在口袋里，看着那盏红灯。

她身后有一位老先生，拄着拐杖，也停下了。再往后，是一个背着书包、刚下晚自习的男孩。三个人，隔着几步远，谁也没看谁，谁也没往前走。

过了四十秒，灯变绿了。小夏第一个迈出去。

这件事很小，小到没有人会注意。路口有没有摄像头，她没数过。罚款多少，她不知道。她站在那里，不是因为怕，也说不上是因为懂事，只是一种说不清的东西，让她的脚留在了线后面。

这个东西是什么？

◆ 一、凌晨两点的红灯

先把话说清楚：小夏等红灯，不能用「怕罚」来解释。

怕罚的人，会看四周。左看看，右看看，确定没有车，没有警察，没有摄像头，然后走过去。这是很理性的做法，没有人能说他错。很多人也确实这样做。

小夏没有。她四周看了，可看的是车，不是人。她等的是灯，不是有没有人在看她。

她身后的老先生和男孩，也一样。三个人不认识，没有商量，却同时做了同一件事。如果用「怕罚」去解释，要假定三个人同时在怕一个并不存在的东西。这解释不通。

换一种说法，也许更近：他们在认一句话。这句话是「红灯停」，不过它背后站着一个更大的东西：「我们」说好了，红灯就停。

小夏站在路口，等的不是灯，是确认自己仍然站在那个「我们」里面。她一迈脚，这个确认就又完成了一回。

◆ 二、守法，是一次次确认自己在「我们」里

这个说法，需要放慢了讲。

第 29 章讲过，「我们」是在第一条规矩被大家认下的那一刻显出来的。第 30 章讲过，立法是「我们」一次比较完整的开口。第 31 章讲过，审判是「我们」判自己。现在轮到最普通的一环：每个人在日子里照着做。

做，就是认。认一回，「我们」就显一回。

你想想看，一个国家的法律，写在书里，印在文告上，念在庭上，如果没有人照着做，它在哪里？它在纸上。在纸上的法律，只是一句话的影子。必须有人在凌晨两点的路口等红灯，有人在没人检查的账本上如实填税，有人把借来的东西按时还回去，「我们」才有真正的存在。

所以守法，不是被一个外在的东西管着，是一个人把自己接进「我们」的方式。每一次守，是一根线拉紧。第 16 章讲过，法律最日常的样子，是人和人之间那一根根看不见的线。守法的人，就是线的另一头。

这也解释了一个奇怪的现象：守法最多的地方，恰恰是没有人在看的地方。一个国家的法律，绝大部分是靠没人看见的守法在运转的。排队，付钱，签约后履约，开车靠右，这些事每天亿万次地发生，没有一个警察站在旁边。你自己想一想，今天早上你做过多少这样的事？买早点，你没有先查对方有没有执照；坐上公共汽车，你没有先确认司机持有证件；把钱存进银行，你没有一页一页读过它的章程。你一路都在相信：这里有「我们」说好的规矩，对方也在这个规矩里。

◆ 三、这一格里的三股线

把凌晨两点这个路口拆开。

政治那一股，管的是谁占着、谁说了算。路口的摄像头、巡逻的警车、罚单，都是这一股。它回答的问题是：不守的人，谁来管？这一股很重要，它给守法垫了底：万一有人不守，不至于全盘崩掉。

经济那一股，管的是谁跟谁换、换多少。守法有成本：小夏等了四十秒，如果赶时间，这四十秒是真金白银。逃税的人，省下的是钱；偷工减料的人，省下的是工。经济一股总在悄悄算：守，划不划算？它有时候算出来「不划算」，于是就有了违法的诱惑。

法律这一股，管的是我们是谁、谁在我们里头站在哪。小夏站在路口，这一股在她身上起的作用，既不是摄像头，也不是四十秒的账，而是一个很轻的感觉：我是这个路口的人，这个路口有它的规矩，我在这个规矩里。

三股线在小夏身上是同时在的。她也知道有摄像头，也算得出四十秒的价钱。可是那天凌晨，决定她的脚落在哪里的，是第三股。

这里有个要紧的分别：前两股可以管住一个人的脚，第三股管的是这只脚的主人，他愿不愿意站在这里。管得住脚的法律，是一部有力气的法律；管得住人的法律，才是一个有「我们」的法律。第 6 章讲过，权力总要借法律之口；也可以反着说，法律要想真的站住，不能只靠权力的肩膀，它得长进每个人的日子里。

◆ 四、没人看见的守法最要紧

这话听起来像一句劝人向善的口号，其实是一个很硬的判断，可以拿道理推出来。

假设一个国家，所有人的守法都需要被看着。那么要维持这个国家，需要多少人在看？看的人，又谁来看？每个路口一个警察，每个警察后面一个监督员，每个监督员后面一个检察官，一路加上去，永远加不完。一个必须全程监视才能运转的法律，等于没有法律，只有监视。

现实里的国家，没有一个是这样运转的。再强的警力，也只能管住一小部分。其余的，全靠人自己守。

这就把一个事实推了出来：在一个国家里，有多少守法发生在无人看见的时候，就是这个国家的「我们」有多厚。没人看见还守的人多，「我们」就厚；一旦没人看见就不守的人多了，哪怕警察再多，「我们」也在变薄。

反过来说，这也是为什么，一个社会的衰败，往往是从最小的地方开始：先是排队有人插，接着是买东西有人缺斤短两，再后来是借钱不还。这些事都不大，没有一件够得上大案，不过每发生一回，就有一根线松了一下。

◆ 五、旧讲法看见了什么，停在哪里

关于人为什么守法，法学里有两套很有分量的讲法。

一套是威慑说，也叫命令加制裁的讲法。它看见了守法最粗的那一层：法律背后有惩罚，惩罚让人掂量。这一点没有错，它解释了为什么有人在被抓住的风险高时，行为会变；它也让立法者知道，罚则要多重才有效。

另一套是一位英国法学家提出的「内在观点」说。他注意到，有些人守规矩，不是因为怕，而是因为他们把这条规矩当作自己行事的理由；他们把规矩当作一个标准，用它来要求自己，也用它来评判别人。这是一个重要的发现，它说出了守法的另一层，也就是小夏在路口那种说不清的东西。

两套讲法都看见了真东西。可是它们各自停在了一个地方。

威慑说停在了「怕」，它解释不了没人看见时的守法，也解释不了为什么有人宁愿受罚也守规矩。内在观点说比它更深，看见了「把规矩当成自己的理由」，可它没有回答：这个「自己」，是谁？一个人把规矩当成自己的理由，那他是在以什么身份这样做？

本书的回答，是这样接上的：他是在以「我们」里面的一个人的身份这样做。内在观点，就是一个人站在「我们」里面看这条规矩。从外面看，规矩是别人给的限制；从里面看，规矩是「我们」说好的话。同样一条红灯，从外面看是障碍，从里面看是约定。

所以，守法不是服从某个外在的力量，是在认一个自己也在其中的整体。

◆ 六、一根线松了，网就破一个口

「我们」是一张网，每个守法的人是网上的一根线。这个比喻，值得认真推一推。

一根线松了，网不会马上破。可是它松了一回，旁边的线就多承了一份力。如果这个松动被看见、被模仿，旁边的线也松，那就不是一个口，是一片。

网上的线，还有一个特点：它们不是各自独立的。你拉紧自己的一根，别的线也跟着受力；你松一松，别的线就多吃一分重。一个守规矩的人，不光是在对自己负责，他同时在替隔壁的人扛一小段。这一点，守法的人自己常常不知道，可是网知道。

这是一个所有人都经历过的事：一个队伍里有人插队，不会只是他一个人插。看见他插队没人管，后面的人会想：我凭什么排?

经济学里有个词叫「搭便车」，说的就是这类情形：大家都付钱养护一条路，有一个人不付，他也照样走。一个人不付，路没有塌。不过如果大家都发现，不付也照样走，路就真的要塌。

交税最能说明这一点。税务机关查得到的，只是账面上的那一部分；账外的收入，靠的是各人自己如实申报。一个国家的税收能收上来多少，一大半取决于有多少人愿意在没人查的地方写下真数。这个数字，比任何税率都更准地量出了「我们」的厚薄。

所以，守法有一个别的事情没有的特点：它是彼此押着的。你守，是因为你相信别人也守；别人守，是因为他们相信你也守。这个互相的相信，就是「我们」。任何一个人破了这个相信，其他人的守，就多了一分被占便宜的味道。

这也是第 4 章讲的那个检验的另一半。第 4 章讲，一个国家认不认自己说过的话，决定它还是不是它。现在补上一半：每个人认不认「我们」说过的话，决定这个「我们」还厚不厚。国家对公民认账，公民对国家认账，这是同一根线的两头。一头松了，另一头迟早要跟着松。

◆ 七、守法的人，为什么常觉得吃亏

说到这里，一个老实人会不服气：照你这么说，守法是件体面事。可我守了，旁边那个不守的人，日子过得比我舒服，我是不是傻？

这个感觉，本书不劝人压下去，因为它是真的。一个人在自己的账上，按时交了税，隔壁的店把一半收入藏起来，价格还比他低。他心里一定有一笔账：我守，我亏。

这笔账，要从两头看。

一头，是罚的位置。许多人以为，罚是用来吓唬人守法的。其实更准确的说法是：罚是替守法的人撑腰。它在对每一个按时交税的人说：你的付出，我们记着，不会让你一个人吃亏。罚，是「我们」对守法者的一个回话。这个回话要是长期缺席，守法的人就会一个一个地想，我凭什么还守。

另一头，是吃亏的形状。守法的人吃的亏，常常是看得见的、当下的，而不守的人占的便宜，也是看得见的、当下的。可是「我们」给守法的人留着的，是另一种东西，不容易看见：一个可以放心把孩子送出门、把钱借给陌生人、把房子租给素不相识的人的世界。这个世界，是线织出来的，每一个守法的人，都在织。

所以，当一个国家发现守法的人越来越觉得吃亏，它该做的，是回头查一查：线的另一头，有没有人在认他的账？罚得下去的地方，是不是只罚老实人，不罚有门路的人？第 27 章讲过，法与法打架的时候，最吃亏的总是最老实守法的人。这不只是一个人的委屈，是一根线要断的前兆。

◆ 八、不服从恶法：在「我们」之内说话

守法有没有边界？有。有的法是坏法，有的命令不该听。

这件事不能含糊带过，要说清楚。第 4 章已经说过，恶法也是「我们」的一种样子，就像一个坏人也还是一个人。恶法是「我」，可它是一个病了的「我」。面对一个病了的「我」，一个人该怎么办？

有一种办法，是躲。像第 1 章里的老吴，觉得法律管不到自己，悄悄绕开，不声不响。这种做法，不能叫不服从恶法。他不是在反对一条坏法，他是在把自己从「我们」里拿出去。他躲的是所有的法，坏的好的一并躲开。

另一种办法，是公开不服从，并且承担后果。一个人认为某条规定不义，他当众拒绝遵守，告诉所有人为什么，然后接受这条规定要他受的惩罚。这样的事，历史上有过许多回：有人拒绝给一个坏政权交一种税，有人坐在不许坐的座位上，有人当众违反一条禁止集会的命令。

这两种办法，差别在哪?

差别在于，前者是离开「我们」，后者是在「我们」里面说话。公开拒绝，是向整个「我们」提出一个问题：这条规矩，配不配做我们的规矩?承担后果，是在说：我仍然承认自己是这个「我们」的一员，所以我愿意受它的罚，同时请它重新想一想。

举一个很沉的例子。一个国家曾有一条法律，规定窝藏逃亡奴隶的人要受罚。有些人偏偏把逃亡的人藏进了自家的地窖。被查到的时候，其中一些人没有撒谎，也没有逃跑，当庭说：我知道这条法律，我没有照办，你们要罚就罚。他们的话说完，法庭里的人听见的，不是一个罪犯的辩解，而是整个国家对自己的一次盘问。后来，这条法律没有留住，而那些人的名字留下了。

这样的不服从，伤不到「我们」，反而是在叫醒「我们」。它是「我们」用一个人的身体，对自己的一次追问。

那么，什么时候才该这样做?这个问题，本书不替读者回答。能说的只有一条：想清楚，你是在反对这条规矩，还是在躲开所有规矩。前一种，是良知；后一种，是第 1 章里的老吴。

◆ 九、守法的两种病

守法也会病，还是两种。

一种是固化的守法。一个窗口的办事员，对着一位刚出院的老人说：「材料不齐，不能办。」缺的那张证明，只能在医院开，可老人刚刚从医院出来，医院的窗

口已经下班。办事员没有错，他严格照章办事。可是这个「章」，已经不是在说「我们」的话，它成了一堵墙。

这样的守法，守的是字，不是人。办事员的心里，也许比谁都难受：他明白那位老人说得对，可他的脚下只有一条路，就是照章办。这说明，固化的守法，往往不是守法的人不善，而是「我」只剩了自己那一套，没有留一个能容下例外的口子。第 20 章讲结构的时候，会回头说怎样给这个口子找一个合法的名分。它的毛病不在守，而在守的时候，丢了「我们」是为谁定这条规矩的。第 1 章里的老周，是这类人：把合同背得滚瓜烂熟，却忘了合同是一根线，不是一张护身符。

另一种是被顶替的守法。有人守法，是因为怕某个人，不是认「我们」。他守，是因为当官的在盯着，因为老板扣工资，因为邻居里有个凶人。他怕的是那个人，换了一个地方，那个人不在，他就不守。

这种守法，外面看起来和真正的守法一模一样，里头却是空的。一旦那个人不在，或者那个人本身变了，这根线马上断。而这个国家，会在某一天发现：它以为的「我们」，其实是几个人的力气。

两种病，对应着导论里的两种人，一个是把合同当护身符，一个是觉得法律管不到自己。前者守得太死，后者守得太松，后者里最危险的一类，是有钱有势的人，觉得自己的力气足够代替「我们」。他们不是不懂法，是觉得用不着。

再补一句，关于小夏身后的那个男孩。他不过十六七岁，书包里还装着没写完的卷子。他看见前面的人停下，自己也停下了，没有想什么大道理。这就是守法传下去的办法：不靠课本，靠一个个站在路口的大人。孩子学到的「我们」，是看着大人的脚学来的。

最后补一个观察。教人守法，办法最笨的是吓，办法最好的是让人看见守法的好处落在谁身上。一个小区，丢了东西能找回来，欠了钱能追回来，住的人自然愿意把规矩守得更细。守法的好处，要有一回一回地兑现给守法的人，那根线才拉得紧。

◆ 放回日子里

小夏后来说，她从没想过那个路口有什么特别。有一天，一位新来的实习生问她，凌晨没车的时候为什么还要等红灯。她张了张嘴，答不上来，想了好一会儿，说：「大概是因为，我想知道自己是个什么样的人。」

这句话比她想的要准。一个人在没人看见的时候做什么，就是他认了哪个「我们」。

你明天可以做一件小事：走到一个没人看的地方，做一件本来可以不做的守规矩的事，比如把共享单车停回线内，或者把多找的零钱还回去。不用告诉任何人。做的时候，感觉一下那根线。

那就是你和「我们」之间，最细、也最结实的东西。

带走的话

没人看见时还守的那条规矩，才是你真正属于的那个「我们」。

> 小账
>
> 我今天能说清的：守法是一次次确认自己在「我们」里，没人看见的守法最要紧，公开承担后果的不服从也在「我们」之内说话。
>
> 我还要继续问的：一个人在好几个「我们」之间，守法时到底属于哪一个。

第 33 章

犯罪：在「我们」里撕出一个只剩「我」的口子

犯罪最深的一道伤，落在「我们」身上，被害人只是伤得最重的那一个。

一位住了十五年老楼的退休会计，那天早上发现门口晾着的两只铜壶不见了。壶不贵，是她母亲留下的。她报了案，三天后，邻居的儿子被带走，壶在他屋里找到了。

壶很快还回来了，赔偿也谈妥了。不过会计跟朋友说起这件事时，讲得最多的不是壶。她说，从那天起，她出门要回头看一眼门，楼道里有人上来，她先停住脚听一听。她说，十五年里她的门从来没锁过白天。

那个偷壶的年轻人也变了。他父亲在楼下碰见会计，低着头绕过去。以前这两家是互相借过酱油的。现在谁也不开口，一栋楼里多了一段谁都知道、谁都不走的沉默。

铜壶有价钱，价钱可以赔。这段沉默没有价钱，赔不了。本章要讲的，就是这段沉默里藏着的东西：犯罪到底伤了什么。

◆ 一、被害人之外还有谁受伤

先把账算清楚。偷壶这件事里，受害最直接的是会计，她丢了东西，也丢了安心。

可是再往外看，受伤的人一圈一圈在变多。同一栋楼的邻居，从此多锁一道门。路过的人听说了这件事，对自家门口的东西多留一分心。连那个年轻人的父母也受了伤，他们没有偷，却从此在楼里抬不起头。

这些人没有一个被偷走了东西，伤的却是同一样东西：人和人之间那一点不必设防的默契。

这一点默契，本书一直管它叫「我们」。「我们」不是一栋楼里住了多少人，是这些人之间有一条没说出口的话：我不会拿你的东西，你也不会拿我的，所以大家可以放心把门虚掩着。这条话平时看不见，像空气，被破坏了才觉出它在。

法律把这条没说出口的话，一条一条说出来，写下来。「不得盗窃」四个字，不是写给小偷看的，是写给整栋楼看的：我们之间，有这样一条线。

所以犯罪这件事，有两层。第一层，它对某个具体的人做了某件具体的坏事。第二层，它对「我们」做了一件事：它当着所有人的面，宣布了这条线不算数。

◆ 二、口子是怎样撕开的

偷壶的人在伸手那一刻，心里想的是什么，各人不同。有人是缺钱，有人是一时糊涂，有人是看准了没人在。动机千差万别，伸手那个动作的结构却是同一个。

他把自己抽了出来。

在伸手之前，他和邻居们一样，是「我们」里的一个人，有一条线连着会计，有一条线连着这栋楼。伸手的那一刻，他把这些线暂时放下了，眼里只剩下一个要求：我要这个东西。

这就是本章的题目所说的意思：**犯罪是在「我们」里撕出一个只剩「我」的口子。**

这里的「我」，是单数的、剩下来的「我」，是把「我们」减掉之后留下的那一点。他不再把自己当成能被追问、要认自己话的人，只当作一个想要什么就拿什么的人。口子不在会计身上，也不在铜壶上，口子开在他自己和「我们」之间。

要留意的是，这个口子不只出现在小偷身上。贪污的官员，把公家的钱当作自己的，口子开在他和他所代表的「我们」之间。偷税的老板、欺行霸市的人、动手伤人的人，各有各的样子，口子却是同一种口子：在一个本该有「我们」的地方，某个人只给自己留了位置。

所以犯罪的轻重，也可以这样粗略地看：口子开得多大，撕下去多深，撕坏了多少人对「我们」的信。杀人撕得深，因为它撕断的是「我们」里最底下的那条

线，谁也不取走谁的命。偷一只壶撕得浅，不过撕在楼道里，撕在一个老人的门锁上，也不能说是小事。

◆ 三、这一格里的三股线

把偷壶这件事放回国家的三种属性里，三股线是分得开的。

政治那一股，管的是谁来抓、谁来关、谁有权进门搜查。这一股是客体，是可以被占着的东西：警察的职位，监狱的围墙，法官的座位。它回答「谁有权力对这个人动手」。

经济那一股，管的是铜壶值多少钱，赔多少，修锁花多少。赃物的价格，罚金的数目，坐牢期间一个家庭少了多少收入，都在这一股里。它回答「这件事折成账是多少」。

法律那一股，管的是另一个问题：这个人对「我们」做了什么，「我们」怎样回答他。

这一股和前两股的区别，用一个对比就看得出。假如偷壶的人当场被会计的儿子抓住，打了一顿，又拎着他到邻居家挨个道歉，这件事里有力量（政治那股），也可能有赔偿（经济那股），可是没有法律那一股：没有一个「我们」站出来，说「他做的这件事，在我们之间叫做什么，该怎样对待」。

没有这一句话，打一顿就只是又一次伸手。

政治可以抓人，经济可以标价，不过一个行为叫「盗窃」，不叫「拿」，不叫「借」，不叫「报复」，这个名字是法律那一股给的。名字就是「我们」的回答：这件事，我们不认。

◆ 四、为什么不能由被害人自己来罚

一个很自然的想法是：谁受了伤，谁来讨回公道，天经地义。会计丢了壶，为什么不能自己去找那个年轻人算账？

先公道地说，这个想法里有真东西。被害人的愤怒是真的，讨回的念头是真的，历史上最早的惩罚，大多就是被害人和他的家族自己动手。

可是自己动手有一个问题，它回答不了：谁来保证这一手不过头?

被害人手里没有尺子。他受了伤，心里是满的，伸手去罚时，罚多少是看他此刻有多恨。恨得深，罚得重；罚得重，对方的家人又要来讨；讨来讨去，两家的账再也算不清。许多地方的世仇，开头都是一件很小的事。

更要紧的是，被害人去罚的时候，他自己也变成了一个只剩「我」的人。他在用自己的力量、自己的恨，代替「我们」做判断。偷壶的人撕开了一个口子，会计要是自己去罚，就是在旁边再撕一个口子：一个只剩下「我受了伤，所以我说了算」的「我」。

这正是钢梁二说过的那件事：力量想要披上「我们」的衣服，才有资格叫做惩罚。私刑之所以不是惩罚，是因为它没有这件衣服。（钢梁二，第 5 章立。）

所以刑罚由国家来罚。这里的「国家」不是一个坐在高处的人，是「我们」被看成一个整体时，替自己说话的那个口。会计不去罚，不是因为她不配，而是因为这一刀要落在的地方，是「我们」自己的伤口，不是她一个人的伤口。她可以出庭说话，可以要求赔偿，可以在判决里被听见；不过落刀的手，要换成一只「我们」的手。

◆ 五、为什么必须先有写明的罪，才能罚

接下来是本章最要紧的一步，也是最容易被读反的一步。

多数国家的法律都有这样一条规矩：行为发生之前，法律就要写明它是犯罪；没有写明的，不能罚。通常叫做罪刑法定。它的另一半是程序：要经过规定的审判，才能给人定罪。

很多人把这条规矩读成一道限制：国家本来想罚谁就罚谁，是这条规矩把它的手绑住了。

本书的读法正好相反。罪刑法定不是外面加在「我们」身上的绳子，它是前面那个命题的推论。

推理很短。犯罪之所以要罚，是因为它撕开了一个只剩「我」的口子。那么，用来补这个口子的刑罚，自己必须不是又一个口子。

设想一个国家，没有事先写明，就把一个人抓起来罚了，理由是「他这件事做得不对」。这时候罚人的是谁？不是「我们」。「我们」说过的话里，没有这一条。罚人的是一个人，或者一小群人，凭他们此刻的想法，把一个人拎出来。这就是又一个只剩「我」的口子，而且开口的是握着刑罚的那一方。

所以：一个「我们」，只能按它自己说过的话罚人。罚的前提，是「我们」曾经开过口，说过「这件事我们不认」。没有开过口，却去罚，那罚的人就不是「我们」，是借着「我们」的名义的一个「我」。

这和第 4 章的同一性检验是同一个道理。一个国家是不是还是它，看的是它认不认自己说过的话。刑罚是国家最重的一次动手，它要是不认自己说过的话，不按事先写明的罪来罚，那这一手落下去，就不再是「我们」的一手。（钢梁一，第 4 章立。）

举一个最直白的例子。一个人昨天做了一件事，当时没有任何规定说它是犯罪。今天「我们」忽然觉得不能容忍，立了一条新规矩，再回头去罚他。他听到判决会说什么？他会说：我做的时候，你们没说过不行。这句话说得对。「我们」昨天没有开口，今天才开口，今天的这句话，管得了明天，管不了昨天。要是连昨天也管，那么每个人做每件事时，都不知道哪一天会被「我们」翻出来算账，谁还敢把自己当成「我们」里一个放心的人？

所以罪刑法定、法律不溯及既往、先审后判、辩护的权利，都是同一个推论的不同面。事先写明，是「我们」认自己的话；经过程序，是「我们」听完才开口；允许辩护，是被罚的人也还留在「我们」之内，没有被一脚踢出去。

要是有人问，这样会不会让真正的坏人钻了空子？会，有时候会。事先写明的罪，总有写不到的地方，总有人在缝隙里作恶。可是这不是这条规矩的毛病，这是「我们」的诚实：「我们」宁可补写、从此往后管，也不肯拿一个人去试新规矩。补写本身，就是第 34 章要讲的事。

◆ 六、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准刑法学对这件事有一套很成熟的讲法，值得公道地说。

它说，犯罪要同时具备几样东西：有一个法律写明的行为，有一个危害结果，行为和结果之间有因果，行为人有罪过，也就是故意或者过失。缺了哪一样，就不是犯罪，或者不是这一种犯罪。这套讲法的好处是把话说细了，判案子的人有尺子可以量。

它对刑罚的目的也有成熟的讲法。报应说：罪该有罚，罚是对罪的偿还。威慑说：罚给别人看，让想作恶的人不敢。矫正说：罚是为了把犯罪的人改过来。三种讲法各自抓住了真东西。

不过这些讲法有一个共同的停处：它们讲清了怎么判，没讲清这件事和「我们是谁」有什么关系。

报应说说罪该偿，却没说偿给谁、凭什么由国家来偿。威慑说罚一个是为了吓住别人，那这个人就成了工具，凭什么他要给别人当榜样？矫正说要把人改好，可改成什么样才算好，由谁来定？

三种讲法绕不开同一个缺口：它们都把犯罪当作一个人对另一个人做的事，再加上一个国家站在旁边处理。没有一个讲法说得出，为什么陌生人之间一件偷壶的事，会变成所有人的事。

主体属性这一读法补上的就是这个缺口：罪之所以是所有人的事，是因为那个口子开在「我们」身上。报应的意思，是「我们」不认这件事，所以要有一个回答。威慑的意思，是「我们」让所有人再听一遍那条线在哪儿。矫正的意思，是「我们」不想失去这个人，要把他接回来。

三个旧讲法变成了同一个动作的三个侧面。

◆ 七、惩罚与修复

口子撕开了，怎么补？

先看惩罚这一头。惩罚的第一层意思是回答：用一个看得见的后果，让所有人知道「我们」对这件事的态度。严重的犯罪，回答要重，回答轻了，会让人觉得这条线并不要紧。杀人的人，得到的回答和偷壶的人不同，这是对的，因为他们撕开的口子深浅不同。

惩罚的第二层意思是隔离：有人对别人的生命仍有危险时，先把他和「我们」的日常隔开一段，保护其他人。这不是恨，是给其他的线一个安全。

再看修复这一头。偷壶的故事里，壶还回来了，赔偿谈妥了，可是那段沉默还在。这就是单靠惩罚补不上的东西。

修复要做的是三件事。第一，让被害人有机会说话：她丢了什么，她怕什么，她想要什么。判决里常常只有一个数字，而她要说的往往是门锁的事。第二，让做错的人面对这些话。听别人说一遍自己做的事怎样伤了人，常常比坐牢更难，也更有用。第三，让赔偿和道歉有一个能被接受的样子，使「我们」里面的线，一根一根重新拉起来。

有些地方做过这样的尝试：轻微的案子里，被害人、加害人和邻里坐到一起，当面说，当面听，最后定下一份大家认可的补偿办法。结果常常是，被害人更满意，再犯的人更少。这类做法的效果在不同地方不一样，本书不替它保证什么，只指出它抓住的是一个真问题：口子是在人和人之间开的，补口子也要在人和人之间补。

但修复补不了所有口子。杀人案里的修复，是极难的事，有时根本做不到，也不该硬逼被害人去原谅。修复是为了让愿意走的人有路可走，它不是惩罚的替代品，更不能变成要求被害人宽恕的压力。

这里还有一个容易漏掉的细节：罚人的手，也要受「我们」说过的话管。监狱里的人，不是任由看守处置的人。刑期多长、怎样关押、能不能探视，也要事先写明。一个国家对待它最恨的人的方式，往往最能说明它认不认自己的话。

◆ 八、罪犯怎样回到「我们」里

一个人被判了刑，关了五年，出来之后，他算不算还在「我们」里？

按本章的读法，答案是：他一直在。他撕开的口子，是他和「我们」之间的口子，口子要补，两边都得有人。「我们」不能把他当成一块被割掉的肉扔出去，因为那等于说：撕开口子的人，可以让「我们」变小。

这并不是说要对他客气。刑期是刑期，限制是限制，有些职业、有些位置，对犯过特定罪的人可以依法关上。不过限制要有目的，有范围，有期限。把「曾经犯罪」变成一辈子的标签，是让这个人在「我们」里没有任何位置，只好永远待在口子里。这样的社会，是在养口子。

一位刑满出来的年轻人，找工作碰了三十几次壁。第三十四家，一个开修车铺的老板听完他的事，说：「你先试三个月。」三个月后，这个年轻人成了铺子里最早到的人。他后来说，那个老板的话让他第一次觉得，自己还可以是「谁的谁」，不只是「那个偷壶的」。

这句话的分量，就在这里。刑罚把口子撕开的那一半收回去了，可是「我们」还有另一半要做：让他重新有一个位置，一个可以被追问、也可以被信任的位置。他要是没有这个位置，就只剩下那个「我」了。

被害人那一头同样要有位置。判决下来、刑期执行完，被害人的日子并没有结束。会计的门锁，要装得牢一点，她的邻居们要有人愿意在楼道里和她说一句话。口子的另一边是她，补口子的一半力气，要用在她身上。

◆ 九、这句话在别处也立得住

有人会问：把犯罪读成「只剩我」，对于那些不是出于自私的犯罪，也说得通吗？比如有人为了救亲人去偷药，有人因为被威胁而动手。

说得通，而且恰恰在这里看得最清楚。偷药救亲人的人，伸手的那一刻，他心里还有一个「我们」，只不过那个「我们」是他的家，不是国家的「我们」。他是把小「我们」放在了大「我们」之前。这在第 35 章会细讲。法律在这里通常会回答：线确实被越过了，所以要有个说法，不过越线的缘由也要被听见，这就是量刑里为什么有情节，有紧急避险，有责任能力的区分。

被威胁而动手的人，是另一种情形：他撕开口子时，是有人先把他按进了一个只剩「我」的处境里。法律要追问的，是谁先撕的。

所以「只剩我」这个读法，不是给所有犯罪的人贴一张标签，是给法官和我们一个看的方向：每一个案子，都要问这个口子是怎么开的，开在谁和谁之间，补它需要谁来动手。

◆ 放回日子里

回到那栋老楼。

后来会计和那位父亲，是在楼下的信箱前碰上的。会计先开的口，她说：「你家小子，最近怎么样？」父亲愣了很久，说他在一家修车铺干活。会计点点头，说：「好，好。」

铜壶回来了，门也重新装了锁，可是那天之后，会计白天又把门虚掩了。

你明天可以做一件小事：下次听到别人说起一件「不过是偷了点东西」的事，别只问丢了多少钱，也问一句，这件事发生以后，那里的人是不是还敢把门虚掩着。

带走的话

犯罪是一个人只剩下「我」，刑罚要做的，是把这个口子补回「我们」。

> 小账
>
> 我今天能说清的：犯罪撕开的是「我们」里的一个口子；刑罚由国家来罚，是因为它必须是「我们」的一手；罪刑法定不是对这件事的限制，而是它的推论。
>
> 我还要继续问的：口子补到什么程度才算补好；被害人不愿意原谅时，「我们」该怎样陪着她。

第 34 章

改法：「我们」换一副样子

法律会老，改法就是「我们」在长；可是怎样长，比往哪里长更要紧。

小林在一座港城的码头上干了三年活，那年他被调到港务办公室，管整理旧规定。翻到第四天，他在一本发黄的册子里读到一条：任何船只进港，须在防波堤外鸣钟三声，违者罚款。

他拿着册子去问老同事。老同事笑了，说这条规矩从他父亲那辈就有，现在谁还敲钟，船上都有无线电了。小林又问：那为什么没人把它删掉？老同事耸耸肩：没人管，也没人拿它罚过人。

小林不死心，又去翻更早的记录。他找到了这条规定的来历：五十多年前，港外的雾季里出过一次大事故，三条船在防波堤外相撞，死了十一个人。那三声钟，是当年所有船长、码头工和家属坐在一起吵了两个月，才定下来的。

现在钟没人敲了，雾还在，雷达替代了耳朵。这条规定还该不该留着？留着，它是一句没人听得懂的话；删了，那十一个人留下的东西，就这样悄悄没了。

本章要问的是：一条规定老了，「我们」该怎样换掉它，才算是「我们」在长大，而不是换了一群人。

◆ 一、法为什么会老

法律会老，不是因为写得不好。再好的法律，也是在某一天、某一些事、某一群人的眼光里写成的。

第一种老，是事变了。写下那条规定时，船靠耳朵听钟，后来船靠无线电和雷达。事变了，规定里的办法就不再是办法。这种老最容易看见，一眼就知道该改。

第二种老，是人变了。一条规定写成时，大家默认的东西，后来一代人不再默认。比如过去默认一家的大事由家长定，后来成年的子女各有各的主张，那些围着家长权威写成的条文，就越来越别扭。条文没错，是站在条文面前的人变了。

第三种老，是理由丢了。这一种最隐蔽，也最危险。规定还在，办法还能用，不过当年为什么要这样做，已经没人记得。小林面对的就是这种。理由一丢，规定就成了一个空壳：执行的人不知道为什么执行，被管的人不知道为什么被管。

三种老，处理起来很不一样。事变了，要换办法，目的留着；人变了，要重新问一遍目的还对不对；理由丢了，先别忙着删，先去找理由，找到了再说留不留。

◆ 二、改法是「我们」在长

从第 4 章起，本书一直说，法律是国家的「我」，是一个集体的「我们」。那么法律改了，「我们」是什么变了？

先打一个家常的比方。一个人从二十岁到五十岁，说话的口气、爱吃的东西、对钱的看法，都变了不少。不过我们不说他换了一个人，因为在这三十年里，有一条线始终连着：他认得自己二十岁时答应过的事，也认得自己为此欠下的债。

国家也是如此。国家的法律改了，今天的规矩和五十年前不一样，这是「我们」换了一副样子，不是换了一个「我们」。只要这条认账的线没断，它就还是同一个。

这样看，改法就不是一件让人心里发虚的事，而是一件正常的事：一个活着的「我」，当然会长。反过来，一个五十年一个字不许动的法律，才让人担心。它像是一个人把自己二十岁时的照片挂在身上，逢人便说：这就是我。

你自己也有过这样的时候：搬进新家，把旧家的习惯带过去，慢慢改掉一些，留下一些。哪些留、哪些改，你心里是有数的。

不过要紧的是，长，也有长的规矩。

◆ 三、这一格里的三股线

改法这件事里，三股线拉得最明显。

政治那一股，管的是谁有权提改、谁有权通过、谁有权签发。这是客体：议席、投票权、签字的笔。谁掌握了改法的门，谁就握着很大的力量，所以争改法，常常就是争权力。

经济那一股，管的是改法的成本和好处。一条规定改了，谁多赚了，谁多亏了；哪些行业要重新申请，哪些人要重新交费；游说的人拿着钱、数据和报告在门外排队。所有这些，都是真的，也不必假装它们不存在。

法律那一股，管的是第三个问题：改完之后，这还是不是「我们」自己说的话。

这是前两股回答不了的。政治可以说，我有多数，我想怎么改就怎么改。经济可以说，改了之后总体算下来是赚的。这两句话都可能是对的，可是都没回答：这样改了，「我们」认不认?

改法的人，这时候在做一件很特别的事：他在代表「我们」，对「我们」自己说一句新的话。这句话要成为「我们」的话，就得走一条「我们」认得的路。路走对了，权力和钱的力量就只是推手；路走歪了，权力和钱就坐上了「我」的位子。

◆ 四、改法的次序比方向还要紧

这一节是本章的核心。

人们谈改法，最爱争的是方向：往左还是往右，往松还是往紧，往保护还是往效率。这些争论很重要。不过有一件更靠前的事，常常被人忽略：按什么次序改。

回到第 4 章的同一性检验。一个国家换掉什么，就不再是它? 不是换了政府，不是换了经济，是旧的承诺不再被认。（钢梁一，第 4 章立。）

把这条用到改法上，答案就清楚了。

假如一个国家要改一条旧规定，办法是这样的：按旧规定里写明的修改办法走。提出，讨论，表决，公布，给大家一段适应的时间，已经发生的事仍按旧规矩算。这样改，旧的规矩管着新的规矩怎么出生。新规矩是从旧规矩里长出来的，一条线连着。「我们」认自己昨天的话，才有资格说今天的新话。按旧的规矩改，「我们」还是同一个「我们」。

假如另一个国家，办法是：新上台的人宣布，旧的规定一概作废，旧的承诺不算数，所有人的身份重新登记。哪怕他们改的方向是大家都盼着的，比如更自由，更公平，这个动作本身，已经在说一句话：从今天起，我们是另一个「我们」了。

方向可以相同，次序不同，结果完全不同。第一种是长大，第二种是换人。

这也解释了一个常见的现象：许多宣告自己是「新国家」的时刻，最先做的事不是换掉当权者，是拒认旧的法律承诺。旧债不认，旧约作废，旧的身份重新登记。反过来，一次政权更替，新政府把旧的债、旧的约、旧的公民身份原样接过来，只改其中几条，没人会说国家换了。

所以，一个好的改法，必须过两道关。第一道：方向对不对，这是要争的。第二道：次序对不对，这是更前面的。方向错了，可以再改；次序错了，「我们」就已经不是原来那个了，要再改回去也没有「原来」可回。

◆ 五、革命与改良

说到这里，一定有人要反驳：历史上不是有很多革命吗？旧规矩不让改，或者改不动，非得推翻才行，这样的革命也要算错吗？

先公道地说，这个反驳里有真东西。有的旧规矩，就是把改法的路堵死了：想改的人没有议席，没有发言权，没有任何一条能走的路。在那种地方，说「请按旧规矩改」，等于说「请永远不要改」。人被逼到墙角，推倒墙，是他们能做的最后一件事。历史上不少让人尊敬的转折，就是这样来的。

本书不否认这一点。本书只指出革命做了什么：革命，是「我们」宣布自己换了一个「我们」。

这句话没有褒贬。它只是描述一件事。革命者说：旧的那个「我们」，不再是我们；我们现在是新的。从这一刻起，旧的承诺是不是还认，是革命者要自己回答的第一个问题。

看那些成功的革命，有一个很有意思的现象：它们几乎都在掌权的第一周，就忙着做一件事，立新的规矩。颁布宪章，发布临时法令，宣布新的公民身份。为什么？因为推翻旧权力，只拿下了政治那一面；要真成为一个「我们」，还得开口，用法律的口，说新的「我们」是谁。（钢梁二，第 5 章立。）

这也解释了，为什么革命之后最难的往往不是打仗。最难的是旧债怎么办、旧约怎么办、旧官员怎么办。新「我们」要不要认旧「我们」的话？

认，就等于承认自己是旧「我们」的继承人，革命就没有那么「新」了；不认，就得面对一堆在旧「我们」之下过日子的人，他们的房契、合同、婚姻都是旧规矩下立的。几乎所有的革命后国家，最终都在这个问题上做了折中：认一部分，不认一部分，并且要讲清楚认哪些、不认哪些、为什么。

改良则走另一条路：用旧规矩，改旧规矩。慢，磕磕绊绊，常常令人着急。不过它保住了一件事：账是连着的。

有一个粗糙却好用的检验：看新规矩的第一条，对旧规矩说了什么。

它若写的是「凡依旧规矩已经成立的婚姻、合同、产权，继续有效」，这是一个在长的「我们」。它若写的是「旧规矩一律作废，各人重新来过」，这是一个在换人的「我们」。读法律的普通人，不必懂多少法理，只要看这一句，就知道自己手里的东西还作不作数。

两条路都有人走过，也都有人走错过。本书不替哪一条投票，只说：走哪一条之前，要明白自己在做什么。走改良，是对自己说「我们在长」；走革命，是对自己说「我们换人了」。后一句话说出口，就要有承担它的准备。

◆ 六、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准法学对改法有很细的讲法，先说它对在哪儿。

它说，法律需要稳定，也需要适应。

太稳了，跟不上生活；太活了，人人无从预料。这对立的两个要求，是法律的永恒难题。它还说，改法要有程序：提案、审议、表决、公布，重大的改动还要更高的门槛；改动要有明确的生效日期，通常不能回头管已经发生的事。对已经施行的规定，还要有审查的办法，看它是否合乎更高的规矩。

这些都对。它们解释了改法怎样才算改得规矩。

可是旧讲法有一个停处：它讲清了怎样改才合规矩，没讲清为什么规矩是这样的。为什么需要高门槛？为什么不能溯及既往？为什么改法的人要先在旧规矩里拿到资格？旧讲法常常回答：为了稳定，为了预期，为了防止滥用。这些回答是对的，不过只回答了一半。

另一半是：这些规矩合在一起，护着的是「我们」的同一性。改法的人在对「我们」自己说话；说话的资格，来自旧的规矩；说话的方式，要让所有人认得。这样改出来的东西，才是「我们」改的，不是「改法的人」改的。

主体属性这个读法，给了这些规矩一个共同的根：不是为了法律好看，是为了在改的时候，「我们」不散。

◆ 七、改得太慢

改法有两种常见的毛病，方向相反，伤的却是同一样东西。

先说改得太慢。一条规定老了，大家都知道老了，不过没人动。有人怕动了惹麻烦，有人靠着这条老规定吃饭，有人觉得「反正也没人管」。

港城那条鸣钟的规定，就是这类。没人拿它罚过人，不碍事，所以也没人删。可是积了几十条几百条这样的规定，一个后果就出来了：执法的人手里有了一堆可用可不用的条文。要罚谁，翻一翻总能找到一条。

这就是第 9 章说过的固化：法律这一股只剩自己，条文压在生活上面，生活早已走远，条文还在原地。固化到了一定程度，法律就从「我们的话」变成了「某些人手里的备用工具」。

更深的伤害在后面。老规定没人改，人们学会了一件事：法律是可以不当真的。今天不当真这一条，明天就不当真下一条。法律的话，在人们耳朵里渐渐失去分量。「我们」这个词，慢慢被说空了。

◆ 八、改得太快

再说改得太快。一件事出了，舆论沸腾，一个月内立法、修法，条文改得面目全非。看上去是积极回应，办事有效率。

这样改，有三个代价。

第一，没有经过足够的听和吵。法律是「我们」的话，话没讲完就定稿，没进来的声音就留在了门外，门外的人要么不服，要么学着去钻。第二，今天的热度写进了明天的条文。热度退了，条文还在，后来的人要为一个已经没人记得的愤怒背

着规矩。第三，改得太快，人们没有时间学会新规矩，守法的人最吃亏：昨天还合规的事，今天忽然犯了规。

还有一种更隐蔽的快：以紧急为名，临时改一改，说好了过一阵子就改回来。这在第 9 章里是侧重卡住的典型信号。紧急的措施不到期，临时变成永久，「我们」就换了一副样子，却没有谁真正宣布过。

你要是做过生意，大概见过这样的事：一份十年前的行业规定，至今还要求店铺在墙上挂一张早已没人用的登记表。没人查它，可是哪天谁想找你的麻烦，它就在那里等着。

太慢，是「我们」不肯长；太快，是「我们」长得自己都认不出自己。两种代价不一样，伤的是同一样东西：人们对「我们」这句话的信任。

◆ 九、不动条文的改

还有一种改法，不在立法厅里发生，常常连当事人自己都没觉得是在改。

条文一个字没动，可是法院在一个个案子里，对同一句话的读法慢慢变了。从前「家人」二字读来只指有血缘的亲人，后来一个案子又一个案子，读成了长期一起过日子、互相负担的人。从前「合理的注意」是对着马车说的，后来对着汽车，再后来对着一台会自己开的机器。

这种改有它的好处：慢，贴着真实的案子，改的人是在一次次具体的为难里摸出来的。它也有自己的危险：改得悄无声息，没有人宣布过「我们」换了读法，等到人们发现时，规矩早已变了。

同样的次序之问，在这里照样要问。法院的新读法，有没有讲出理由，是不是接着前面的判决往下走，而不是凭空另起一句？读法变了，已经按旧读法办过的事，是不是仍然作数？你若在一个案子里被告知，同一句话从今天起不是你从前以为的意思，你有权问一句：你们凭什么认为，这仍是我们一直说的那句话？

一个好的「我们」，不怕被这样追问。追问得清楚，改就改得稳。

◆ 十、怎样改才算长大

综合起来，一次好的改法，大致要过这样几关，每一关都是为了让「我们」在变的时候还认得自己。

头一关，把理由讲出来。

改什么，为什么改，原来的规定当年是为了什么，现在为什么不再需要，都要说清楚。这像一个人搬家前，把旧屋里每样东西为什么买，一样一样想过一遍。港城那条钟的规定，如果要废，该写的第一句话是：当年为防雾中相撞而立，如今以雷达和无线电替代，其目的另有办法保障。这样，那十一个人就没有白白留下他们的话。

第二关，走自己说过的路。按现有的修改办法走，哪怕慢，也走。

第三关，给人时间。新规定生效之前，留一段让人知道、让人准备的日子。对已经发生的事，照旧规定算，不拿新规矩去追旧事。

第四关，让受影响的人有机会说话。他们不一定说得对，不过没听过就改，改出来的就不是他们的话。

第五关，留一个回头看的口子。过几年回头问一句：改得对不对。改错了，认，再改。一个能认错的「我们」，比一个永远不错的「我们」更像一个活的「我们」。

这五关加在一起，只做一件事：让改法的人始终站在「我们」里面说话，不站到「我们」外面发号施令。

◆ 放回日子里

小林最后写了一份很短的报告。他没有建议删那条钟的规定，也没有建议保留。他建议先召集港里的老船长和年轻的引航员，坐在一起，把当年那场事故的记录念一遍，再问大家：这三声钟，今天最该留下的是什么？

会开了两个晚上。结果是，钟不再要求敲了，不过新的规定第一条写明了：任何进港船只须在雾中保持不间断的无线电联络，并在防波堤外报告位置。规定的最后一句写着：本规定承继三十年前三声钟之意。

那句话，读起来像一个人在说：我知道我从哪里来。

你明天可以做一件小事：翻出一条你身边正在用的规矩，租约里的一条、小区的一条公约、公司的一条制度，问自己一句，它当年是为了什么。找到答案的那一刻，你就比大多数执行它的人，更接近「我们」说这句话的时候。

带走的话

法律会老，改法就是「我们」承认自己在长大。

小账

我今天能说清的：法律老在事变、人变、理由丢；改法的次序比方向更要紧，按旧规矩改是长大，撕掉旧规矩改是换人；太慢是固化，太快是丢了「我们」。

我还要继续问的：旧规矩把改法的路堵死时，一个「我们」还能怎样既改又不散；改错了，认错的程序该是什么样。

第 35 章

家的我、教的我、公司的我：小「我们」与大「我们」

一个人可以同时属于很多个「我们」，不过只有一个「我们」，有资格对所有人说法律。

阿杰二十八岁，周六早上七点四十，手机连着响了三下。

第一条是母亲发的：「这周回来吃饭，你二姨带了人来，见一见。」第二条是教会小组长发的：「今天下午的聚会你要带头领唱，别缺席。」第三条是上司发的：「下周一客户到，周末把方案收尾，大家都在。」

他放下手机，看了一会儿天花板。他爱这三个地方，母亲，小组，那家公司，都是他自己选的或者自己长出来的。可是三句话叠在一个周六里，每一句都说得很自然，每一句背后都有一个「我们」：我们家，我们教会，我们公司。

三个「我们」都有自己的规矩，都认为这是为他好，都不觉得自己在越界。而在这三个「我们」的外头，还有一个，他平时几乎想不起来的：国法。它不会发短信，不会催他回家，不会安排他领唱。不过他的租约，他的工资，他和母亲之间的赡养义务，他在教会里捐出去的钱，没有一样不在它那里有一个位置。

阿杰那个周六该先听谁的？本章不替他回答，只问一件更靠前的事：这几个「我们」，说的是同一种话吗？

◆ 一、一个人住在好几个「我们」里

先看一个朴素的事实：没有谁只属于一个「我们」。

一个人出生，就在一个家里。长大，进了学校、行会、教会、球队、读书小组、一家公司、一个小区。每进一个，多一批人，多一套规矩。有的规矩写在纸上，有的只靠眼神。有的进去容易出来难，有的来去自由。

这些都是真的「我们」。它们有自己的「我」：认自己的话，追问成员，对外说「我们的人」「我们的规矩」。把它们当作松散的人群，是看轻它们。

本书前面所有章节，写的是国家这个最大的「我们」。可是国家不是唯一的「我们」，也不是离人最近的那一个。离人最近的，往往是家，往往是同事。

这就带来一个问题：这些大大小小的「我们」，彼此是什么关系？是平起平坐的几个主人，等着一个人在中间做选择？还是有一个比其余的都不同？

◆ 二、这一格里的三股线

先别急着答，把阿杰那三个「我们」也拆一拆，因为每个小「我们」里，同样有三股线。

家里，政治那股是谁在家里说了算：父亲，母亲，或者最年长的人。经济那股是家业、房子、谁出钱供谁读书、谁养老。法律那股，是这个家怎样认自己说过的话：答应过的婚事、定下的继承、家里的规矩。

公司里，政治那股是职位：谁管谁，谁批准谁。经济那股是工资、奖金、股份。法律那股，是公司的章程、劳动合同，公司认不认自己写下的话。

教会里，政治那股是教职和座次。经济那股是奉献和财产。法律那股，是教义、教规、教会认自己立下的誓约。

所以，小「我们」不是没有「我」，它们都有。这正是难处：每一个都有自己的「我」，每一个都可能对成员说「这是我们的规矩」。

那么区别在哪里？不在有没有「我」，而在这个「我」是对谁说话。

家里的规矩，对家里的人说。公司的章程，对公司的员工和股东说。教会的教规，对教徒说。这些话，成员可以接受，也可以不接受。不接受，最后的办法是走：离开家去自立门户，辞职，退出教会。走了，这些话就不再对他说了。

国法不是这样。国法对所有人说，包括不认识它、不喜欢它、从没想过要加入的人。这一点，才是它与所有小「我们」不同的地方。

◆ 三、「对所有人」是什么意思

「对所有人」这四个字，要拆开看，才看得出分量。

第一层，对任何人都能要求。一个在这个国家待了三天的游客，打了人，国法要追究他。一个从没读过一条法律的老人，借了钱不还，国法也能要他还。国法不问你同不同意、读没读过、加没加入。你站在这块地上，你就在它的话里。

第二层，任何人也都能来求它。不管你多弱，多穷，多不被家人认、不被教会认、不被公司认，你被人欺负了，你都可以走到国法面前，说：这件事，请按「我们」说过的话办。你不用先证明自己是谁家的人，是哪个教会的人，是哪家公司的人。

这两层合起来，才叫「对所有人」：约束所有人，也庇护所有人。少一层，都不成。只约束不庇护，那是权力；只庇护不约束，那是施舍。

第三层，这个「我们」你走不脱。一个人可以辞职，可以退教，可以离家出走；不过他走出的每一步，都落在某个国家的地上。他离开这个国家，就进了另一个。这里不谈移居的难易，只说一个结构上的事实：小「我们」都有外面，国家没有外面，有的只是别的国家。

所以，在家、教、公司这些「我们」里，成员可以走，而且法律要保证他真的能走：孩子成年可以自立，工人可以辞职，信徒可以改信。在国法里，一个人走不出「某个国法」，所以国法要给他的，不是出口，而是兜底：不管他在哪个小「我们」里受了什么，都有一个地方可以说理。

只有一个「我们」可以对所有人说法律，因为只有它既不能被你拒绝，也不能拒绝你。

◆ 四、为什么不能有两个

有人会问：为什么非得是「一个」？让几个「我们」都对所有人说法律，不行吗？

设想一个城里有两套法律，都自称对全城的人说话。同一个人，同一件事，甲法说他有罪，乙法说他无罪。他该听谁的？他听甲，乙要罚他；他听乙，甲要罚他。不管怎么选，他都有一半身子站在「我们」外面。

这正是第 22 章细讲过的那件事，同样的事，要同样地判。（钢梁三，第 28 章立。）一个「我」要始终像自己，就只能用一张嘴说话。两张嘴同时对所有人说话，就不是一个「我」，是两个「我」在抢同一批人。历史上有过这样的时期，一座城里王的法庭、教会的法庭、行会的法庭、领主的法庭并立，百姓夹在中间，哪边都得罪不起。后来人们一步步把它收拢，收到一处，不是因为那一处更善良，是因为只有收到一处，普通人才知道自己面对的是谁。

所以「只有一个」不是霸道，是为了让弱的人有一个确定的地方可以去。

◆ 五、小「我们」的规矩与国法的分工

明白了这一层，分工就清楚了。

小「我们」管自己的内部事务，而且应该管。家里谁洗碗、谁值夜，教会礼拜怎么做，公司下午几点开会，这些事不需要国法出面，也不该出面。国法要是什么都管，就是前面几章说的那种固化：大「我们」要所有人活成一个样，抹掉小「我们」的差异。

国法管的是三件事。头一件，小「我们」之间的界线：这个家不能管到另一个家，这家公司不能管到员工的私人生活，教会不能管到不是教徒的人。第二件，小「我们」对成员的底线：不管家规、教规、公司章程怎么写，有些事不能做，比如不能打人、不能囚禁、不能不给工钱。第三件，成员的出口：想走的人，要能走得了。

这三件事，是国法对所有小「我们」的共同要求。其余的，让它们自己去长。

这是一种很细的分工。它的道理其实很家常：一栋楼里各家有各家的规矩，楼里有一条共同的规矩，保证谁家都不能把火烧到别人家。共同的规矩不多，可是谁都离不开。

小「我们」若越过这条分工，会是什么样？第 15 章已经讲过一个小「我们」想立在法外的病，这里不重讲。本章只补一句：小「我们」想立在法外，并不总是出于恶意。很多时候，是它真心相信自己在护着成员。不过护着，和管着，只差一步：成员要走的时候，护着的人不放手，护就成了囚。

◆ 六、家的我冒充国的我

小「我们」里，家有一种特殊的地位，因为它离人最近，也最容易被拿来当国的样子。

人类早期的许多社会，国就是放大的家。君是父，民是子，一国如一家。这个比方有它的动人之处：家里的父亲爱孩子，所以一国的君也爱他的人民。

罗马人曾把家长的权力看得极重，家父对家中子女、奴隶有很大的处置权，历史上的许多地方也有过类似的安排。那时候，一个家里的事，外人不能过问；一个人在家里受了什么，国法管不到。

问题不在家有权力，家有权力很正常。问题在把家的「我」当作国的「我」：认为国家和家一样，只有一个人说了算；认为对国家的忠，就是对家长的孝；认为家里的事不容外人过问，国家的事也不容人民过问。

这样一来，国法对所有人说话的这一层就断了。家规成了国法，国法也成了家规。一个人在家里受了冤屈，没有地方可以说，因为家里的事是「内部事务」；一个人在国里受了冤屈，也没有地方可以说，因为国是大家的家，家里的事不好外传。

本丛书的《家国不分》一书，写过这种冒充在历史上的样子。这里只取其中一个结论：家的「我」被当成国的「我」时，最先消失的，是弱者向外说话的那一扇门。

反过来的冒充也有。国把自己当成家，处处管到锅碗瓢盆，管人怎样孝顺、怎样结婚、怎样教养孩子。国法管得越细，家的余地越小，最后只剩下一个大家，没有了小家。这也是一种错位：大「我们」吞掉了小「我们」。

◆ 七、教的我、公司的我想立在法外

教会和公司，是另外两种常见的小「我们」。它们和家不同，进来的人是自己选的，出去的路原则上也开着。可是它们也有自己的诱惑。

教的「我」，凭的是信。它说：我们信的东西，高于世俗的法律。信徒也许真心这样相信，国法不该小看。一个人的信仰是他最深的那一层「我」，国法没有资格伸手进去改。

所以国法对信仰的态度是：信什么，是你的事；做了什么，才是国法的事。你可以信末日，信前世，信只有某个日子能做某件事。你不可以因为信，就把别人的孩子带走，把别人的钱拿走，把成员关在屋里。信可以是最高的，行为不能越过所有人共同的那条线。

公司的「我」，凭的是利。它说：我们花钱雇了人，规矩由我们定。这话有一半是对的：公司确实有权定上下班的时间、工作的要求、奖惩的办法。另一半不对：它不能规定员工的私人生活，不能扣着人的证件不让走，不能以合同之名取消国法给每个人的底线。

教的「我」和公司的「我」，诱惑的形状不同，结构是一样的：小「我们」觉得自己的「我」够大了，大到可以代替国法。这是第 15 章讲的病，这里看它从另一头怎么生出来：成员越离不开它，它越容易把自己当成唯一的「我们」。

阿杰的情况正是这样。三个「我们」都对他有要求，每个要求单独看都合理，不过叠在一起，他是被拉成了三份。国法这个时候帮不了他选，因为选，是他自己作为一个人才能做的事。国法能做的，是保证三个「我们」里没有任何一个，能把他的出口堵死。

◆ 八、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准法学对这个问题有两套成熟的说法，值得公道地说。

一套是结社自由和团体自治。人有权组成团体，团体有权管自己的内部事务，国家要尊重。这是对的，是现代法治的一块基石，历史上许多对结社的压制都是恶行。

另一套是人们有时叫做法律多元的看法：在国家的法律之外，家族、行业、教会、社区各有各的规范，实际在管着人，值得认真对待。这也对，它提醒我们，法律不只是国家写的那些。

这两套讲法，各看见了真东西：小「我们」是真的，它们的规矩有用。

可是它们都停在了一个地方：没有说清，为什么国法就是不一样。它们常常把国法看成多种规范里的一种，大一点，强一点，可终究是并列的几套之一。这么一来，阿杰就只能在几套规范之间做权衡，没有一套是特别的。

主体属性的读法补的就是这里。国法不一样，不是因为它大，也不是因为它有警察。它不一样，是因为它的「我们」，是唯一一个对所有人都说话的「我们」，既不让人拒绝，也不让人被排除在外。这是一个结构上的差异，不是力量上的差异。

由此可以推出一条旧讲法没有明说的判断：一个小「我们」好不好，可以问它对成员有没有出口；一个大「我们」好不好，可以问它对最弱的成员有没有门。前一问问小「我们」守不守界，后一问问大「我们」尽不尽责。

◆ 九、大「我们」怎样给小「我们」留位置

最后要回到一个实际的问题：国法面对这么多小「我们」，该怎么办？

第一，承认它们。承认家、教会、公司、行业组织是真的「我们」，有自己的规矩，不是一堆乱七八糟的人群。承认，不是放任，是先把它们看成可以对话的对象。

第二，让它们先管。多数的纠纷，家里、行会里、公司里就能解决。国法不要一上来就接手，要给它们一个先处理的机会。许多国家的法律有这样的安排：先内部申诉，再向外求助。这不是推诿，是让小「我们」把自己的话先说完。

第三，守住底线。在小「我们」的内部规矩管不到的地方，国法要在场。对孩子，对老人，对被囚禁的，对没有议价能力的，国法要能进门。

第四，开好出口。离开家不会被注销身份，辞职不会被扣押证件，退出教会不会失去全部生活依靠。出口开得好，小「我们」才是自愿的「我们」；出口堵死了，再温暖的「我们」也成了笼子。

这四件事，合起来是一个很朴素的态度：大「我们」不吞掉小「我们」，也不让小「我们」吞掉人。

◆ 十、孩子的那一扇门

还有一类人，值得单独说一句：孩子。

孩子没有能力选自己属于哪个「我们」。他生下来就在家里，不是自己选的；他上学、进教会、跟着父母搬家，也不是自己选的。对孩子来说，「成员可以走」这句话，暂时是空的。

所以国法对孩子的态度，和对成年人不同。家有权管孩子，而且该管，没有哪个国家能替每一个家把孩子养大。可是孩子在家里受了伤，父母却是那个伤人的人，孩子没有别处可去。这时候，国法要成为他的出口，替他走那一步。它派人进门，把孩子带出来，是在说：你虽然是这个家的人，可你首先是「我们」的人。

成年人的出口，是他自己走出去的；孩子的出口，只能是别人替他开的。这是国法在小「我们」面前，最不能缺席的一处。

这一步，国法走得越小心越好，因为走错了，也会伤一个家。可是这一步必须有，因为家的「我」大到没有人能向外说话的时候，孩子就成了最没有声音的那个人。

学校里也一样。孩子在学校里受了欺负，学校说「我们内部处理」，家里说「孩子之间的事」，这时候两个小「我们」都在把门关上。国法要问的是：这个孩子，现在向谁说话?

成年人的出口要自己走，孩子的出口要别人开。一个「我们」好不好，看它肯不肯替最小的那个人开这扇门。

你小时候，有没有哪一次，家里的事让你想对外面的人说一句，却不知道该对谁说？那个「不知道对谁说」，就是门还没开的样子。

◆ 放回日子里

那个周六，阿杰给母亲回了一句：「这周回不去，下周一定。」给小组长回：「我可以领唱，但只到五点。」给上司回：「方案周日晚上交，周六我有安排。」

没有人生气。后来他想，也许是因为他说的每一句，都留了一个让对方接得住的口子。

他还想起另一件事。去年他的朋友在另一家公司被无故扣了半个月工资，是靠一张劳动合同和一条热线讨回来的。那一刻，那家公司不是「我们的公司」，只是一家公司；朋友也不是「我们的人」，只是一个有话要说的人。国法在那里把他们俩放到了同一张桌子旁边。

你明天可以做一件小事：数一数，你现在属于几个「我们」，再问每一个：我要是想走，能走吗？走的时候，会丢什么？答案会告诉你，哪一个是在护着你，哪一个在管着你。

带走的话

一个人可以同时属于很多个「我们」，但只有一个「我们」可以对所有人说法律。

> 小账
>
> 我今天能说清的：每个人都住在好几个「我们」里，小「我们」有自己的「我」，可它们只对成员说话，成员能走；国法对所有人说话，约束所有人也庇护所有人。
>
> 我还要继续问的：一个人在好几个「我们」之间被拉扯时，国法除了守住出口，还能不能做得更多；跨国生活的人，哪一个「我们」才是他的兜底。

第 36 章

国与国：「我们」与「我们」之间

国与国之间没有一个更大的「我」，只有一根根彼此拉起来的线。

阿森是一位焊工，护照上写的是甲国。他在乙国的一家船厂干活，合同是丙国的一家劳务公司签给他的，工资却按月打进丁国的一个账户，那是他老婆的名字。

去年冬天，船厂拖了他三个月的工钱。他去找劳务公司，公司说钱该由船厂付。他去找船厂，船厂说他们只认劳务公司。

他最后问的一句话很朴素：我到底该找谁。

这句话里藏着本章要问的事。阿森头上有好几个国家：护照是一个，工作地是一个，合同的出处又是一个。这几个共同体彼此之间，有没有一个更大的「我」，可以替他说一句话。

答案是没有。可是阿森的事，多半还是能办成的。这是怎么回事，要从「更大的我」为什么没有说起。

◆ 一、世界上有很多个「我们」

先把前面的结论借来用一下。第 4 章说过，一个国家是不是还是它，看它认不认自己说过的话。认话的那一面，就是法律，就是国家的「我」。

照这个讲法，世界上有多少个国家，就有多少个这样的「我」。甲国说「我们承认」，乙国说「我们禁止」，丙国说「我们欠你的，按旧账还」。每一个「我」都只对自己的人说话，也只对自己的话负责。

阿森站在这几个「我」中间，像一个人站在几间屋子的门口。每间屋子里的人都很讲规矩，可是规矩各不相同。

有人会说：那就再立一个更大的「我」好了，一个世界的「我们」。

事情没有这么简单。

◆ 二、为什么没有更大的「我」

一个「我」是什么样的东西？第 2 章讲过：它认自己说过的话，能被追问，并且持续。

一个人说「我答应你」，三年后你可以回来问他：你当时答应的事呢。他不能说「那是另一个人说的」。他被追问，他也认。

国家内部也是这样。法律说过的话，可以被法院追问，被公民追问，被下一届政府追问。有一整套关系、连接和统一的样子，托着这个追问。

那么，谁来追问国家？

国与国之间，没有一套同样厚实的东西托着这件事。没有一个所有国家都必须出庭的法院，没有一支谁也躲不开的执行队伍，没有一个人人都认的「我们」，在每一个国家做错事的时候站出来说：这不是我们说过的话。

所以这里不是缺一个机构，缺的是一个「我」所必需的那些东西：持续的追问、共同的认、被迫认错的路。这些东西不是想有就有的，它们是一次次显出来的。国内的「我们」花了几百年才显得这么稳，国与国之间才刚刚显出几根线。

国与国之间没有更大的「我」，不是因为人们不想要，而是因为一个「我」需要的那份被追问的厚度，还没有长出来。

有人会接着问：既然缺，那就造一个，岂不更好。

这个念头有它的道理，可是它忽略了第 23 章讲过的那件事。统一越大，一刀切的危险越大。一个管全世界的「我」，要用一套话对几十亿人说「我们」，山区和海边、老城和新区的差别，很容易被压成一个样子。

国内的「我」尚且常常切掉人家的活路，更大的「我」没有更好的理由例外。所以国与国之间用线而不用「我」，不全是无奈，也有它的好处：各国仍旧是各国，线只管线上的事。

◆ 三、条约是线，不是「我」

没有「我」，国与国靠什么往来？靠线。

一个国家对另一个国家说：我们允许你的船进港，你们也允许我们的船进港。这是一根线。另一个国家说：我们认你的护照，你们认我们的。这又是一根线。线拉得多了，就成了条约，成了惯例，成了大家照着做、谁也不想先坏的规矩。

条约和国内的合同有点像。第 16 章讲过，合同是两个人自己拉的线，线有松紧，有期限，线拉起来之后，「我们」才有了网。

不同的是，合同背后站着同一个「我们」。陌生人敢握手成交，是因为他们头顶上有同一套法院、同一个国家。条约背后没有这个共同的头顶。两根线的两头，各拴在一个不同的「我」身上。

所以国与国的线，力气来自哪里，就成了一个要仔细看的问题。

◆ 四、这一格里的三股线

国与国之间也是三股线绞在一起。

政治那一股，是谁有军队、谁有港口、谁的话更重。一个大国对一个小国说话，声音自然不一样。这一股线最粗，也最容易被人看见。

经济那一股，是谁买谁的货、谁欠谁的钱、谁的工厂离不开谁的原料。两个国家做了几十年生意，互相的依赖是一根很结实的线。

法律那一股，是谁认谁说过的话：我们签过字，我们说过「按这个办」，所以下一次你来问，我们不能说没这回事。

这三股线里，政治和经济都可以单独存在。最强的国家可以不理最弱的国家，一个国家可以关起门来自己过日子。法律这一股却有一个特点：它只在双方都需要这根线的时候才有力气。

拿阿森的案子说，政治那一股是船厂所在国的官员愿不愿意管，经济那一股是劳务公司和船厂谁离不开谁，法律那一股，是那份合同和那个国家的劳动规矩，能不能在他们俩之外被第三个人认出来。三股里，只有最后一股，能让一个没有权势的焊工开口时，说的是一句有人听得懂的话。

这就是本章要立的判断。国内法的力气，一半来自「我」：有一个站得住的主体，在追问，在认，在罚。国际法的力气，几乎全在线上：两边各自需要这根线，谁先剪断，谁先疼。

国际法的力量是线的力量，不是「我」的力量。

分清这一点，很多困惑就散开了。

◆ 五、为什么有时软得像一张纸，有时硬得每天都在用

人们对国际法常有两种印象。一种说它是软的，大国想打谁就打谁，条约不过是纸。另一种人，每天寄信、买机票、网购进口货，从没觉得它软过。

两种印象都对，因为线的力气不匀。

先看硬的地方。一封信从甲国寄到乙国，要经过十几个环节，每个国家都认别国的邮戳，不另收一道钱，也不扣着不送。为什么这么守规矩？因为每个国家每天都要往外寄信，也要收别国寄来的信。一个国家若今天扣了别国的信，明天自己的信就送不出去。

航空更是这样。飞机进入别国领空，要说同一套语言，守同一套高度和航线的规矩；出了事故，各国都要来查，查出来的结果大家都看。谁要是想赖掉，下一个航班就没人敢让他降落。

贸易也一样。一个集装箱从海上运来，货物编码、产地证明、关税的算法，都有一套大家共同认的规矩。每天成千上万的箱子在走，没人觉得它软。

这些地方的共同点很清楚：每天要用，两边都需要，断了两边都疼，并且要一直做下去。线在这里被拉得很紧，因为双方都在用力拉。

阿森的工资能从乙国打到丁国，靠的也是这样的线。几家银行用同一套报文互相结算，每一笔钱要经过哪几手、查什么、拦什么，都有大家认的格式。一家银行若不认别家的报文，当天就没有生意可做。

海上也有这样的规矩。一艘船出了事，附近的船不管挂哪国的旗，都要停下来救人。这条规矩没有哪个警察盯着，因为今天你救别人，明天别人救你。

再看软的地方。一个大国对一个小国动武，一项边界的旧条约被撕掉，一个国家不理会国际法院的裁决。这些事上，线为什么这么容易断？因为线的另一头，这时不需要这根线，或者觉得自己扛得住它断。断的代价如果只落在一方，那一方就没有办法。

所以国际法的软和硬，不是它这一部分好、那一部分差，而是线两头的需要大小不一样。需要是双向的，线就硬；需要是单向的，线就软。

这是线的力量，它不会像一个「我」那样，在对方不需要它的时候，还能靠追问把人拉回来。

◆ 六、线靠什么拉紧

线拉得紧不紧，有三个脾气可以看。

第一个是互惠。你守我才守，你坏了我也坏。这种谁也占不到便宜的安排，比任何训话都管用。

第二个是还要见面。两个国家若只打一次交道，赖账最划算；若要打几十年交道，赖账的代价就压到了后面每一年。重复往来，是一根线最好的胶水。

第三个是看得见。违约若没人知道，就没有代价；违约若被登记、被通报、被邻国看着，名声就是代价。国际组织做的许多事，说白了不过是让线的两头都看得见对方。

这三样加起来，就是国际法的「执行」。它不靠一个拿着棍子的人，靠的是一张互相盯着的网。

◆ 七、旧讲法看见了什么，停在哪里

国际法学对这件事讲得很多，讲得也对。

它说，国际规则主要靠国家同意、长期的惯例，以及一些国际组织和裁判机构来运行；它说，条约要遵守，违约要担责任；它说，没有世界政府，不等于没有法律，国际法是一种分散的、去中心的秩序。这几句都站得住，本书照着用。

它还提醒了一件重要的事：不能把国际法一概叫作「软」。有的规则确有拘束，有的只是指引。区别要一条一条看。

可是旧讲法停在了一个地方。它讲清了国际法靠什么拘束国家，却没有讲清这种拘束为什么长成这个样子：为什么在邮政上那么硬，在战争上那么软；为什么国家愿意在一些事上放弃一点自己的说了算，在另一些事上死也不肯。

回头用线来看，这些都有了答案。硬的地方，是线被两头同时需要；软的地方，是线只有一头在拉。也就是说，国际法的强弱，不是看它有没有一个高高在上的执行者，而是看有多少根线同时拉着。

这个讲法还推出一个旧讲法没有的判断：想让国际法更硬，办法不是造一个世界警察，而是让更多的事变成两头都需要的事。一个国家越是和别人拉满了线，它越不敢剪任何一根。

◆ 八、新的共同体在线上长出来

线拉得多了，会长出新的东西。

一位在海外做护工的女工，每月给家里寄钱。同样的护工很多，她们互相介绍活儿、互相借钱、互相陪着看病，形成一个靠语言和老乡联起来的圈子。这个圈子不属于任何一个国家，却有自己的规矩：欠了钱要还，谁被雇主扣了护照，大家一起想办法。

货物也是这样。一个行业的几十家公司天天跨国交易，慢慢有了共同的合同模板、共同的检验标准、共同的仲裁规则。哪家公司不守，名声一坏，没人愿意和它做生意。

信息就更快了。一个平台上几亿人说话、买卖、评理，平台自己也长出了一套规矩：什么能发，什么要删，吵起来怎么裁。

这些都是新的「我们」的雏形。它们是怎样出现的？不是谁坐下来宣布「现在我们成立」，而是往来多了，往来需要被承认，承认多了就沉成了规矩。

这些雏形算不算真正的「我」，可以用第 4 章的办法来试：当有人想退出时，旧账怎么算。

一些国家组成的联盟，成员想退出的时候，最耗时间的谈判永远是旧账：已经签的协议认不认，已经付的钱怎么分，已经给出的资格怎么办。这些谈判吵得再凶，最后总是要先把旧承诺一条条认下来，才能让这个成员体面地走出去。这说明联盟里已经长出了一点「我」的味道。

可是它也说明，这个「我」还很薄。成员能退出，说明它还不能对所有人说话。一个真正的国家，成员是退不出去的。

所以这些新来的共同体，有的是线，加上一点正在长的「我」。它们补了国与国之间的空，却没有替代任何一个国家。

◆ 九、国与国之间的两种病

国与国之间也会生这两种病，样子和国内相似。

先看被顶替。一个强国把自己的法律伸到别国去，要求别国的公司照着它的规矩办；或者借着「国际法」三个字，做的是它自己想做的事。

这时钢梁二又出现了。第 5 章说过，力量抢得到客体，却抢不到主体，只能冒名。强国要借别人的口说话，偏偏要说「这是国际法的要求」，而不是说「这是我们想要的」。这件衣服本身就说明：它自己也知道，光有力气，还不是「我们」。

再看固化。一个国家抱着很多年前签的旧条约，一个字也不许碰，世界已经变了，条约还卡在原处；或者在国际谈判里，只认自己的条文，不肯回头看别人的处境。

这两种病，恰好是导论里那两个人的放大。把合同当护身符的老周，是固化；觉得法律管不到自己的老吴，是被顶替。一个国家若把条约当成不能动的盾牌，就是老周；一个国家觉得国际规矩管不到自己，就是老吴。

不过国际上的病有一个国内没有的特点：没有一个更大的「我」来治。所以国与国之间的治法，只能靠线自己长出来的力量：多拉几根，拉紧几根，让谁想剪的时候，先想到疼。

多拉几根线，听上去平淡，做起来是最难的一种治法。它要求一个强国肯在小事上守规矩，才有资格在大事上要别人守规矩；也要求一个弱国别把每一个条约都当作施舍，而是当作自己手里可以拉紧的绳子。

线是双方的，哪一头都不能只收不拉。

国与国签的线，另一头常常拴着个人。这一点，阿森这样的人最有体会。

许多国家共同签下的条约，规定了人不能被随意关押，不能被酷刑对待，孩子和劳动者有最低的保护。这些话是国与国之间说的，可是它们的受益人是阿森这样的人。

问题在于，一个人能不能顺着这根线，一路走到本国的法院，说一句「条约里是这样写的」。各国安排不一样：有的国家，条约一经批准就能在法院里直接用；有的国家，还得先由本国立法把它转成国内的规矩。

所以国际人权的线，是一根有两段的线。前一段在国与国之间，靠互相盯着；后一段在国内，靠本国法院认不认。后一段断了，前一段再漂亮，个人也摸不到它。

这给普通人一个很实在的提醒：先用本国和所在国的救济，把眼前的事办了，再去看有没有区域性的或国际的渠道可走。国际的线是后面的支撑，不是绕开门的捷径。

◆ 十、线的另一头是人：普通人怎样自保

说回阿森。他的事其实可以办，办法有一个前提：别问「国际法怎么说」，先问「线在哪里」。

线有好几条。他的合同写明了在哪个法域处理争议吗？合同里往往有一句「由某地法院管辖」或「按某地法律解释」，那就是他的第一根线。多数国家的法律规定，劳动者和消费者的某些保护是合同压不掉的，写了反而无效，所以这一句不能随便放弃。

第二条线是工作地。他干活的地方，当地的劳动规矩要管他，当地的劳动机构能受理他的投诉。第三条线是国籍国。他的国家在乙国设有办事处，护照上的「我们」可以为他出面，提供联系渠道，帮他找律师，有时还能出面交涉。

第四条线是钱的去向。判决只有在有资产的地方才有用。船厂的账户在哪里，设备在哪里，才是最后能执行的地方。

阿森要做的事很具体：把合同、工牌、考勤、工资单和聊天记录都存下来，哪怕是手机拍的；记下每一个说过「会付」的人的名字和日期；去找国籍国的办事处，写一份简单的陈述；问清楚当地有没有专门处理劳动争议的机构。

国际法给他的背景是：有一些国家共同认的劳动底线，有一些国家之间互相承认判决的安排。具体能用到哪一步，要看这几个国家之间有没有这根线。

◆ 放回日子里

阿森的钱后来是拿回来了一部分。办成的那一步，是国籍国的办事处替他写了一封信，船厂一看信头，就知道这个人背后有一个「我们」。

信是一根线。线的另一头，是船厂也想继续在两个国家之间做生意。

明天你若要在国外租房、打工或买东西，做一件小事：在签字之前，找到合同里写着「由哪里的法院管、按哪里的法律」的那一句，读一遍，弄懂它，再决定要不要签。

带 走 的 话

两个「我们」之间没有更大的「我」，只能靠彼此拉起来的线。

> 小 账
>
> 我今天能说清的：国际法的力量在线上，不在一个更大的「我」身上，所以它在两头都需要的地方硬，在只有一头需要的地方软。
>
> 我还要继续问的：线上长出来的新「我们」，要薄到什么程度才算还不是「我」，厚到什么程度才算成了一个。

第 37 章

两种病总诊：主体属性的固化与被顶替

法律病了，不是条文太多或太少，而是那个「我们」要么僵了，要么被别人冒名了。

老周和老吴在小区门口碰上了。

老周还住在那间租来的房子里，这一年他换了新房东。他把新租约又背了一遍，连违约金的小数点都记得。老吴早搬走了，三年前被追上的那场官司他赔了钱，如今在外地做点小生意，回来是看一个老朋友。

两个人站在树底下聊天。老周说：我现在什么都按合同来，一步不敢错。老吴说：我现在也学乖了，有事先找个熟人问问。

听上去，两个人都变聪明了。是吗？仔细听，两个人其实换了一种方式，犯着原来的错。

老周把合同背得更熟，是把「我们」压得更紧。老吴找熟人，是把「我们」绕得更远。

本章要做的事，是把全书讲过的所有病，放在一张桌子上总诊一次。

◆ 一、两种病，一张脸

先把话说在最前头。

法律是国家的主体属性，是国家的「我」，一个集体的「我们」。这个「我」生病，只有两种样子。

第一种叫固化。主体属性只剩自己：条文压死生活，「我」变成一个只会重复自己的标本。它像一个人只认自己过去说过的每一个字，哪怕世界已经变了，哪怕眼前这个人明明需要另一句话。

第二种叫被顶替。权力或钱冒充「我」：政治那一股，或经济那一股，穿上了法律的衣服，替「我们」说话。它像一个人不在场，却有人拿着他的名片，到处替他签字。

两种病看上去相反，一个是太硬，一个是太虚。它们却有同一张脸：那个说「我们」的，已经不是真正的「我们」了。

第 4 章立过一个检验，问一个国家换掉什么，它就不再是它。看的是它认不认自己说过的话。固化的国家，认话认得太死，连该改的也不许改；被顶替的国家，认话认得太假，认的其实是别人借它的口说出来的话。

两种病都是「认」出了毛病，只是毛病长在不同的地方。

这里还要补一句，免得读者误会。病不是说这个「我」坏。一个人可以是坏人，坏人也是一个「我」；一个国家的法律可以很苛，苛法也是它的样子。本书说的病，指的是这个「我」没能好好地做「我」：它僵了，或者它不在场。

所以治病的目标，不是换一个更好听的名字，而是让这个「我」重新能认、能答、能改。

◆ 二、两种病怎样互相转化

如果两种病各自分开，倒还好治。麻烦的是，它们总在互相转化。

先看固化怎样变成被顶替。

一条规定写得越死，生活越过不去。一位开店的人要办一张许可，规定要求七份材料、三个章，每一个环节都只认格子，不认人。他办不下来，就会想别的办法：找一个认识的人，递一句话，塞一点好处。

办成的人只有一个，却让所有人都看到了：规则是死的，人是活的。于是更多的人来找人。

这时，真正管事的就不再是那条规定，而是那个递话的人。法律的位置被关系占了，固化就这样转成了被顶替。

再看被顶替怎样变成固化。

关系多了，例外多了，吃亏的是没有关系的老实人。他们会喊：把规则写死，写细，谁也不许通融。立法的人听见了，就会加条款，堵口子，一条补一条。

规则越写越细，生活越来越过不去。过不去的地方，又长出新的关系。

这是一个圈：规则越僵，人越找关系；关系越多，规则越加越僵。圈转得越久，越难看出哪一头是原因。

拿一个小摊贩来看。他卖了二十年早点，新规定出来，要求固定门面、统一招牌、消防验收三道手续。手续一道也不能少，门面他租不起。

他回家想了一晚。第二天，他去找了一位在管理部门做事的远亲，那位远亲说：你先摆着，我替你问问。

摆了半年，没人来查。隔壁另一个摊贩没有远亲，被罚了款，收了摊。

被罚的人去找人评理，大家都说：规定就是规定。于是规定越发不敢松，他的邻居也越发想找人。这一条街上，法律的位置，已经让给一位远亲了。

在这样的街上长大的孩子，学到的不是「规定怎么写」，而是「事情怎么办成」。

这件事有一个很重要的提醒。治病的人最容易犯的错，是见到顶替就加规则，见到固化就放口子。前一种做法会推着固化往前走，后一种会给顶替开门。两种病互相转化，意味着只治其中一头，常常是在帮另一头。

◆ 三、病时，三股线怎样错位

第　3　章讲过，一个国家同时有三种属性：政治、经济、法律，三股线绞在一起。健康的时候，三股线各归各位，该谁在前谁在前。病了，是三股线错位。

固化时，法律这一股只缠住自己。它不再回头听政治和经济这两股在说什么，权力的变化、市场的变化，它一概当作外面的事。结果是政治和经济两股线被挤到了法律的外面，在外面野着长，长成各种法条管不到的地方。

被顶替时，是政治或经济那一股，爬到了法律的位置上。权力的命令穿上「依法」的衣服，钱的交易穿上「合规」的衣服。三股线还在，可是其中两股在假装是第三股。

拿一次拆迁来说。固化的地方，补偿标准是十年前定的，一个字不动，房价已经翻了几番，被拆的人拿着钱买不回半间屋。被顶替的地方，标准是新的，可是谁家补多少，取决于谁家认识谁，或者谁家的地正好挡了谁的路。

同一个事，两种病，三股线错位的方向正好相反。

用这个办法诊断，可以立刻问出一个病人的位置：这个地方的法律，是自己缠成了一团，还是被别人穿在身上。前一个问题，问的是法律听不听别的两股；后一个问题，问的是别的两股借不借法律的口。

◆ 四、九格病表

全书讲了九个格，每一格都有健康的样子，也各有两种病。这里把它们放在一张表里。

格	健康的样子	固化	被顶替
关系	每人身上挂着几种关系，各归各位	只认身份，一种身份冻住，带进所有关系	职位或财力冒充关系，或干脆拒认关系
影响	碰到多少，担多少	责任公式机械化，只看谁离得近	成本推给没议价能力的人，责任散开无人担
共存	边界清楚，不同的人同在一处	要所有人活成一个样，抹掉差异	小「我们」立在国法之外
连接	线有松紧，进退有路	线成锁链，想走走不了	强的一方说不算就不算
次序	先听后判，有耐心	程序为程序，盖满章没人答	结论在前，程序补票
结构	分工清楚，普通人找得到门	硬成壳，只认格子不认人	散成沙，暗门通行，谁有关系谁绕
统一	同样的事，同样地判	一刀切，切掉活路	选择性执法，普通人一刀切，例外给有权有钱的人
多样	地方与个人各得其所	地方老规矩封成标本，不认追问，只说「向来如此」	割据，地方保护，行规压过国法
和谐	争了之后还能住在一起	异议压下就叫和谐	法与法打架，守法的人吃亏

读这张表，有几个值得看的地方。

第一，每一行都能读出同一个「我」：健康的样子，是这个「我」在回答它的一个问题回答得好；两种病，是回答得僵了，或者回答被别人抢走了。

第二，固化那一列，几乎都是「只剩自己」：只认身份、只看距离、只认格子。被顶替那一列，几乎都是「别人在替我」：职位替、钱替、关系替。这就是第 4 章和第 5 章的钢梁，到这里整整齐齐地对上了。

第三，九行里没有一行是「不管用」的。这说明九格不是九个抽屉，而是一个「我」的九个面，每一面都能病，也都能好。

第四，表里每一行的两种病，常常出现在同一个地方。一家公司的内部规章，对员工是一刀切，对老板却有例外；一座城的办事窗口，对外地人是硬成壳，对熟人却是暗门。同一个地方，同时有固化和被顶替，一点也不稀奇，这正是上一节说的圈。

读者不妨拿这张表，去对照自己最熟悉的一个地方，一间公司、一个小区或一所学校。多半能对上不止一格。

◆ 五、两种人分别病在哪里

再回到导论那两个人。

老周是固化的人。他以为条文就是「我们」，背熟了条文，就等于背熟了「我们」。他不知道，条文只是线的一种写法。他守着那张纸，常常守不到那根线：房东不还押金，他手里的纸并没有替他开口，因为他没有想过，这张纸背后站着谁、凭什么认。

固化的人有一个习惯，遇事先问「条文怎么写」，从不问「条文想保护什么」。他们并不坏，只是把一个活的「我们」，当成了一块碑。

老吴是被顶替的人。他觉得法律管不到自己，是因为他手里有别的东西可以顶：人情、门路、力气、钱。他以为这样更自由，其实他是让自己的力量，去替代了「我们」。

被顶替的人也有一个习惯：遇事先问「我认识谁」，从不问「这件事该怎么认」。三年后被追上，他吃惊的不是被追，而是原来「我们」还在。

这两种人，不是两种性格。同一个人，在家里可能是老周，在公司可能是老吴。一个人白天在窗口前背规定，晚上在饭桌上托人情，一天之内就换了两种病。

所以总诊的结论是：病不在人，在人和「我们」之间那根线的两种坏法。

明白了这一点，就不必互相指责。老周不必笑老吴，老吴也不必嫌老周。两个人都该做的，是把自己手里那根线重新检查一遍。

◆ 六、旧讲法看见了什么，停在哪里

标准的法学对病有很多分类：违法与违宪，滥用权力与不作为，法律腐败与过度立法，法治不彰与形式主义。每一个类别都有一整套研究，也都说得对。

它们看见的是：问题出在哪个环节，哪个机关，哪条规则，怎样补救。这些细节，本书一概承认。

这些分类却停在了一个地方。它们是在各自的格子里诊断，却没有说出这些病之间有什么共同的根。过度立法和暗门通行，看上去是两件事，一个是法条太多，一个是法条太少。

用「我」的眼光回头看，它们是同一件事的两面：同一个「我」，一面僵到不敢动，一面虚到谁都能借。

这就是总诊比分诊多出来的东西。分诊告诉你哪里痛，总诊告诉你，为什么这里痛的时候，那里也在痛。

再说一件容易被漏掉的事：病有早期信号。

固化的早期信号，是人们开始说「这个规定没人当真」。条文还在，却没人再把它当作「我们」说过的话来认。

被顶替的早期信号，是人们开始说「办事先得找个人」。找人本身不算错，错的是它成了默认的第一步。

两个信号一出现，别等病重。这时候治，只需要把该问的问清楚、该改的改一改。等到人人都不当真、人人都要找人，再治就要动大手术了。

◆ 七、给自己做个小诊断

总诊不只是诊国家，也可以诊自己手边的一件事。

你手里若有一件要办的事，不妨问五句话。这件事的规定，写得死不死，死到我必须找人才能过去？我若找了人，是在替谁说话，替我，还是替「我们」？我若按规定办，这规定想保护的是什么，我知道吗？办不成的时候，我能去哪里喊一声，有人听吗？这件事做成之后，最没有办法的那个人，他会怎样？

五句话里，前两句问的是被顶替，第三句问的是固化，后两句问的是病有没有地方可去。

这样问一遍，你会发现，很多事其实不是在和一条规定打交道，而是在和「我们」打交道。把这一点看清，你手里的纸就从护身符变成了一根线，你找的人，也从替你开口的人，变成了陪你一起问正门在哪里的人。

◆ 八、四条治法

治法一共四条，前两条对症，后两条是保养。

第一条治固化：让法律回到三属性的纠缠里。法律不是不能听别人说话，它要听政治那一股在变什么、经济那一股在变什么，听完之后，用自己的声音说出来。法条老了，就是它没有在听。听的办法，是定期问：这条规定想对付的事，现在是什么样子。

第二条治被顶替：让法律守住自己的声音。每当有人借法律的口说「我们」，就问三个问题：谁在说，按什么程序说，对所有人都成立吗。三问答不上来，这句「我们」就是借来的。这一条不靠谁的善意，靠的是把说话的程序摆在明处。

第三条是保养：把最弱的人放回诊断的中心。病最先伤的，是最老实的、最没有议价力的人。一部法是好是坏，不要先看它在强者那里怎么样，要先看它在最弱的人身上长成什么样。这个人身上没病，别处多半也没有。

这一条为什么要放在中心?拿一个例子看。一座城新修了一套电子办事系统,年轻人用起来飞快,写报告的人认为成功。可是一位不识字的老人站在窗口前,被告知「请在手机上办理」。

如果诊断从老人开始,就会发现这套系统有一个口子:它只在会用的人那里有「我们」。从强者开始诊,这个口子永远看不见。

第四条也是保养:保留认错能力。一个「我」之所以持续,不是因为它从不错,而是因为它错了能认。认错有一个要紧的讲究,钢梁一已经说过:按旧的规矩改,「我们」还是同一个「我们」;撕掉旧规矩改,就是宣布换一个。所以认错不是翻脸,是在原来的话上接着说。

把这四条合起来,其实是一件事:别让「我」僵了,别让「我」被冒名,要让最弱的人也在「我们」里,并且允许「我们」承认自己错过。

◆ 九、这句话怎样才算错

全书立了一个很硬的判断:法律是国家的主体属性,是国家的「我」。一个判断如果什么证据都不能推翻它,它就什么也没说。下面是它怎样才算错,三条,各对应一根钢梁。读者可以拿着这三条,自己去翻报纸、翻历史。

第一条,对应钢梁一,第 4 章说过。

如果你看见成批的例子:掌权的人换了,法律上的承诺一条没动,旧债照还、旧条约照认、旧身份照用,人们却普遍说「这已经是另一个国家了」。

或者反过来,一个新政权把旧债、旧条约、旧的身份承诺全都拒认,人们却普遍说「这还是同一个国家」。

注意是成批,不是一两个怪例。那么,「一个国家是不是还是它,看的是它认不认自己说过的话」就错了,法律也就不是国家的「我」。

第二条,对应钢梁二,第 5、6、7 章说过。

如果你看见成批的例子:抢到权力的人,不发任何宪章、不颁任何法令、不说一个「依法」,人们照样长期服从。

或者，有钱人买到想要的结果，不写合同、不讲合规、不走任何程序，也没有人觉得缺了什么。那么，「力量和钱都要披上『我们』的衣服」就是一个多余的观察，衣服证明不了主体在哪里，本书这一梁就塌了。

第三条，对应钢梁三，第 2、28 章说过。

如果你看见同样的事判得不一样，人们却毫不觉得这个国家在两个案子里像是两个人，对不平等没有一点不安。

或者，拿九格去分析十个案子，每次得到的只是旧法学早已有的讲法，没有多出一个问题。又或者，九格里任何一格都能解释同一个现象，换一格也说得通。那么，九格就只是贴在外面的标签，不是一个「我」的三个问题。

三条都是可以看的事，不需要信本书。

怎么看？翻一翻新闻，翻一翻历史课本，找找改朝换代的故事，找找夺权之后的第一份文告，找找同一类案子的不同判决。

本书押的就是这三条，押在它们不会成批地出现。你若找到了，错的是本书，本书认。

◆ 放回日子里

回到树底下的老周和老吴。

两个人聊到最后，老周说他想试一次。这回签约，他先把合同里那句「谁来认这份约」读一遍，再问房东一句：押金要是出了问题，双方按什么办？

老吴说，他也想试一次。这回做生意，找人之前，他先把能走的正门问清楚。

两个人都笑了。笑的是，他们终于都在问「我们」，不再只守着一张纸，或只找着一个人。

明天你若碰到一件小事，不妨留意自己在往哪个方向偏：是想把它背成条文，还是想绕到熟人那里。偏了，就停一下，回头问：这件事的正门，是谁在认。

带走的话

法律病了，不是条文太多或太少，而是那个「我们」要么僵了，要么被别人冒名了。

小账

我今天能说清的：两种病互相转化，治其中一头常常是在帮另一头，所以要总诊，要从「我们」的两种坏法上看。

我还要继续问的：在我自己身边，哪些地方是我把「我们」背成了条文，哪些地方是我让别的东西顶了它的位置。

结 语

第 38 章

法治信仰：认出自己属于哪个「我们」

信法治，不是信一部法典，是信自己住在一个「我们」里。

租客小程重新签了一份租约。

这是他搬进这座城的第四个住处。前三个，他都是签字、交钱、拿钥匙，一气呵成。这一回，他在签字之前，把第七页翻了回去，在那里停了很久。

他读的不是违约金，也不是押金，而是第一页的两个名字：出租人，承租人。

他忽然觉得，这两行字之间，拉着一根线。线的一头是他，线的另一头是一位他只见过两次的房东。这根线不只靠他们俩，还靠他们头顶上那个看不见的东西：一旦出了事，有人会来问，有人会认，有人会说一句「你们当初是这样讲的」。

他把笔放下来，对房东说：我想先问一句，押金到期怎么退。

房东愣了一下，笑了。这是他们第一次说起的，不是钱，而是怎样一起把事情做对。

◆ 一、这一本书走了多远

回头看这一路。

全书从两个人开始。老周把合同背得滚瓜烂熟，押金照样要不回来；老吴从不看合同，一走了之，三年后被追上。两个人错在同一处：他们都把法律当成了身外的一件东西。

于是本书把问题换了一个问法。不问法律是什么，问法律是谁。答案是：法律是国家的主体属性，是国家的「我」，一个集体的「我们」。

接着本书用三根梁撑起这个答案。第 4 章说过，一个国家是不是还是它，看它认不认自己说过的话；第 5 章说过，客体可以被抢，主体只能被冒名；第 28 章说过，九格是一个「我」必须回答的三个问题。

然后是九个格，三编，每格一个健康的样子，两种病。到了第 37 章，两种病放在一张桌子上总诊：固化，是「我」只剩自己；被顶替，是权力或钱穿上了「我」的衣服。

这一章要做的，是把这一路收成一件普通人能带走的东西。

◆ 二、信的到底是什么

「法治信仰」这个词，听上去很重。

重的是它的样子：好像要人对着一部法典，像对着一尊神像。其实并非如此。

本书里的法治信仰，是一种感受与参与。感受的，是一个国家的美：它既像它自己，又容得下不同，两样还不打架。参与的，是你自己在这个「我们」里做一根线。

信一部法典，信不住。法典会老，会错，会被改。第 34 章讲过，法律会老，改法就是「我们」承认自己在长大。一个信法典的人，法典一改，信仰也就跟着晃了。

信「我们」，却可以信得住。因为「我们」不是一张纸，它是一次次显出来的：你签约，它显一次；法官判案，它显一次；你深夜在路口等一盏红灯，它又显一次。你每一次认账，都是在把它显出来。

法治信仰，信的不是一部书，是一个会一次次显出来的「我们」，并且你愿意做其中的一根线。

信仰里有一份感受，不是靠背能背出来的。

你有没有这样的时刻：听到一个判决，心里说「这判得好」。一个老实人没有被压垮，一个有钱人没有被放过，两边都得到了该得的话。那一刻你感到的，就是本书说的美：这个「我们」既像它自己，又容得下不同，两样还不打架。

反过来，你也有过另一种时刻：听到一个消息，心里一沉，「这怎么能这样」。同样的事，别人这样判，到了他头上却那样判。那一刻你感到的，是这个「我」出了裂口。

这两种感受，都是法治信仰的根。一个对法律没有感受的人，信不起来；一个有感受的人，既会为好判决高兴，也会为坏判决难受。难受是好事，它说明你还在「我们」里。

参与则是另一半。一个小区开业主大会，你去不去；一个公共征求意见，你写不写；一场选举，一次陪审，一个证人席，你肯不肯站上去。这些事都不大，可是没有它们，「我们」就没有地方显出来。

◆ 三、旧讲法看见了什么，停在哪里

说到「普法」，很多人想到的是讲条文、讲罚则、讲案例，让人知道什么不能做。

这种讲法看见了一件真事：很多人吃亏，是因为不知道。一个劳动者不知道工资有最低的底线，一个消费者不知道买到假货可以要求退赔，知道了，就多一条路。这些知识很要紧，本书从头到尾没有看轻。

可是它停在了一个地方。它让人知道了法律怎么说，却没有让人知道，这和自己是谁有什么关系。

一个人背下一百条规定，仍可以觉得法律是别人的事，是官府的事，是律师的事。他知道的越多，越像一个背书的学生。背熟了，用得上就用，用不上就丢。

这是第 1 章里老周的另一个样子。法律在他那里，始终是身外的一件东西。

用本书的话说，普法的真正任务，是让人认出自己是谁。认出自己在「我们」里站在哪里，碰到了谁，和谁同在；认出自己手里的那一根线，是和谁拉在一起的。认出来，法律就从外面搬进了里面。

这样的普法，讲法也会不一样。讲一个租房的案子，不先讲哪一条规定，先问听的人：如果你是租客，你在这里站在哪儿；如果你是房东，你又站在哪儿；这两个位置之间，那根线是怎样拉的。

听的人先认出了位置，再听条文，条文就有了落脚的地方。一个孩子这样学法，长大后碰到法律，是进自己的家，不是进别人的衙门。

◆ 四、看见三个问题

小程那一晚，其实问了自己三个问题，只是他没有这样叫它们。

第一个问题：我在哪里，和谁在一起。这是分布。他在这份租约里是承租人，对面有房东，楼上楼下还有邻居；他碰到谁，谁碰到他，他和哪些不同的人同住一栋楼。看见这一层，他才知道自己在「我们」的哪个位置。

第二个问题：我怎样把自己连起来，按什么先后运转，沉成什么形状。这是场。租约是一根线，押金退还有先后，出了事有窗口可以找。看见这一层，他才知道线怎样拉，事怎样走，门在哪里。

第三个问题：我是不是始终像我，容不容得下不像我的，两样能不能同时成立。这是美。同样的事，别人能得到的对待，他也该得到；他和房东的脾气不同，也还能住在一个「我们」里。

三个问题合起来，就是一个人读自己所属的国家的方式。

不必每次都想得这么全。只要在碰到法律的时候，问问自己：我在这里站在哪儿，线怎么走，这样判公不公道、容不容人。问多了，你就成了一个能读懂「我们」的人。

◆ 五、这一格里的三股线

最后一次拆三股线。拆的对象，是信仰本身。

政治那一股，能给你的是服从。一个人因为害怕而守规矩，这是权力的力量。它有用，可是一旦权力的眼睛移开，他就换了一个样子。

经济那一股，能给你的是划算。一个人因为守规矩有好处而守规矩，这是钱的力量。它也有用，可是一旦算下来不划算，他也会换一个样子。

法律那一股，给你的是承认：你在这个「我们」里算数。一个人因为觉得「我们」是自己的而守规矩，这是主体的力量。没人看见时他还守，不划算时他也守，因为那条规矩就是他自己说过的话。

所以法治信仰既非服从，也非划算。服从和划算都可以买到、抢到，信仰却买不到：这是第 5 章说的，主体只能被冒名，抢不走。你若发现自己守规矩只是因为怕或者因为值，那还不是信仰，只是客体或互动在替你说话。

三股线合在一起，国家才完整。信仰这一股，只能从第三股里长出来。

◆ 六、不是盲从

有人会担心：讲信仰，是不是要人什么都听?

不是。

盲从，是固化的信。一个人把现行的每一条规定都当成「我们」说过的最后一句话，哪怕它已经老了，已经错了，已经把人关在了外面。他以为这是忠诚，其实是把「我们」当成了一块碑。

真正的法治信仰，恰恰包含质疑的能力。第 32 章讲过，不服从恶法而公开承担后果，本身也是在「我们」之内说话。一个人站出来说「这条规定错了」，按程序申诉，按程序呼吁，按程序修改，他不是退出了「我们」，他是在做一根有力气的线。

信「我们」，所以才愿意让「我们」变得更好。

怎样的质疑才是信仰的质疑? 看它是不是在「我们」的门里说话。在门里说，是认账地说；在门外喊，只是另立一个「我」。

◆ 七、也不是犬儒

另一种担心走向相反：看多了不公平，是不是干脆说一句「反正都是有权有钱的人说了算」。

这句话很流行。它听上去清醒，其实是病。

犬儒是被顶替之病在心里的样子。一个人说「反正都是有权有钱的人说了算」，等于先替权力和钱宣布了胜利，宣布它们就是「我们」。他把自己从「我们」里撤了出来，然后说：你看，「我们」不存在。

第 6 章讲过，权力总要借法律的口说话。这个事实，恰好反驳了犬儒的论断：如果有权有钱的人真能说了算，他们何必披上法律的衣服？披上这件衣服，是因为他们心里也知道，光有力气，还不是「我们」。

所以犬儒犯的错，是把一个正在被冒名的「我们」，当成了一个根本没有的「我们」。冒名的人最希望你这样想。

一个人只要还愿意追问「这句话是谁说的，按什么程序说的，对所有人成立吗」，他就没有让出「我们」。这三句追问，是信仰最朴素的样子。

有人说，一个人的追问，能顶什么用？

一个人的追问，当然改不了一部法。可是一座桥是一块砖一块砖砌的，每一块砖都不能替代桥。你追问一次，对方答不上来，就多一个人看见了答不上来；你追问一次，对方答上了，就多一个人知道了门在哪里。

追问的人多了，答不上来的地方就会变得难看，难看了就要改。法律的好转，向来是这样慢慢发生的。

还有一个问题常被忽略：你有没有想过，那些被冒名的「我们」，最先让出位置的，是不是那些从不追问的人？

冒名者最怕的不是反对，是有人问到底。

◆ 八、明天能做的三件小事

信仰不必从大事开始。

第一件事：读一次你自己签的东西。不是读违约金，是读那一句「谁来认这份约」，读那一条「出了事怎么办」。读的时候，想着它是你和对方之间的那一根线，并问自己：这根线，我愿不愿意拉着。

这是老周的药。他读了条文，却没读出线。

第二件事：守一条没人看见的规矩。红灯，排队，借了东西按时还。做的时候，不为怕，不为值，只为这是「我们」说过的话。这是老吴的药。他一直在问谁看得见，从没问过自己属于哪里。

第三件事：遇到不公平，走一次「我们」的门。不是骂，不是绕，是去问一句：这件事，按程序该找谁，该怎么申诉。问不通，也记下来，告诉身边的人。一根线走通了，别人也敢走；一根线没走通，大家都看得见它断在哪里。

这三件事都很小，小到不够写进新闻。可是「我们」就是靠这样的小事，一次次显出来的。

◆ 九、认出自己属于哪个「我们」

回到全书开头那个问题：法律在哪里。

法律不在书里，不在法院的门口，也不在警察的肩膀上。它在你与别人之间那一根根线里，在你认账的每一次里，在你不愿意看见别人被冒名顶替的那一点不安里。

读懂法律，就是认出自己属于哪个「我们」。

这件事一次认不完。一个人一生要属于很多个「我们」：家，教会，公司，国。第 35 章说过，只有一个「我们」可以对所有人说法律。这个「我们」是最大的一个，也最需要你认出来。

认出来之后，剩下的事很朴素：做它好好的一根线。线不要太僵，也不要被人拿去借；线断了要接，线错了要改；最弱的那一根，要最先照顾。

有一天，你家的孩子会问：法律长什么样?

你不必指着法典说。你可以指着自己，指着邻居，指着此刻站在你身边等红灯的陌生人，说：就是我们。

◆ 放回日子里

小程后来在那份租约上签了字。

房东把押金的退法写在了最后一页，小程在旁边用笔画了一道线。那道线，是他自己画的。

明天，你也找一份你签过的东西，翻到最后一页，看看那里写着什么，谁会来认它。

如果上面写的你看不懂，也别急着签。问一句，再问一句。问清楚的那一刻，你就已经在做一根线了，而且是一根看得见自己拴在哪里的线。

带走的话

法治信仰，就是知道自己住在一个「我们」里，并且愿意做它好好的一根线。

小账

我今天能说清的：法治信仰信的是一个一次次显出来的「我们」，既不是服从，也不是划算，而是认账。

我还要继续问的：我正属于哪几个「我们」，其中哪一个可以对所有人说法律，我在那里做的是怎样的一根线。

附 录

全书「带走的话」

第 1 章　一个把合同当护身符的人，一个觉得法律管不到自己的人　一个人依靠法律还是绕开法律，都先把法律当成了身外的一件东西。

第 2 章　法律是谁：从问「什么」改问「谁」　法律不是国家手里的一本书，而是国家说「我们」时的那个「我」。

第 3 章　一个国家也有三种属性：法律、政治、经济　看一个国家，只看权力或只看钱，都少看了它的「我」。

第 4 章　法律是主体：国家的「我」　国家意志不是一个人的意志放大，而是一个「我们」显出来的样子。

第 5 章　政治是客体，经济是互动：国家的另两面　一块地上同时站着三样东西：权力、价格和「我们」。

第 6 章　把法律还原成政治：法律是掌权者的命令、强者的工具　法律常被权力推着走，可权力一旦要人服从，就得先借法律的口说「我们」。

第 7 章　把法律还原成经济：法律是契约，是成本与价格　把法律当价格的人，买到的只是一次逃脱，买不到一个「我们」。

第 8 章　把法律关进自己：只剩条文，或只剩天理　一个只认条文或只认天理的「我」，是关在玻璃柜里的「我」。

第 9 章　三属性轮流侧重：乱世政治在前，繁荣时经济在前，法治时法律在前　一个国家健康，不在哪一面最强，而在该谁在前时谁能到前面来。

第 10 章　关系：一个人在国家里站在哪里　你在国家里站在哪里，不看出身，看你身上挂着哪些关系。

第 11 章　关系的病：只认身份，或只认自己　一种关系越界成了所有关系，「我们」里就只剩上下，没有了你我。

第 12 章　影响：碰到别人多少，就担多少　法律不问你心里想不想，先问你的行为碰到了谁、碰到多少。

第 13 章　影响的病：该担的不担，不该担的硬担　影响散到人人头上，就等于落不到任何人头上，法律要做的是把它找回来。

第 14 章　共存：不同的人、信仰、活法能否同在一处　法律不要求你喜欢邻居，只要求你们能住在同一个「我们」里。

第 15 章　共存的病：一个小「我们」想立在法外　小「我们」可以有自己的规矩，但不能有自己的国法。

第 16 章　连接：合同、婚姻、雇佣，法律拉的线　法律最日常的样子，是人和人之间那一根根看不见的线。

第 17 章　连接的病：线断了，或缠死了　线断了是失信，线缠死了是失去自由，两样都伤「我们」。

第 18 章　次序：先后、上下，程序为什么不能乱　次序不是走过场，它是「我们」在急的时候也不乱来的那份耐心。

第 19 章　次序的病：结论在前，程序在后　结论跑在程序前面的地方，每个人都可能成为下一个被先判的人。

第 20 章　结构：沉下来的形状，分工与层级　结构的好处，是让每个普通人不必每件事都从头吵起。

第 21 章　结构的病：硬成壳，或散成沙　结构硬成壳，人被关在外面；结构散成沙，人被丢在原地。

第 22 章　统一：同样的事，同样地判　法律面前人人平等，说的不是人都一样，而是同样的事得到同样的对待。

第 23 章　统一的病：一刀切　一刀切下去，切掉的常常不是问题，而是活路。

第 24 章　多样：各得其所的余地　法律留下的空白不是漏洞，常常是给每个人留的余地。

第 25 章　多样的病：各行其是　多样一旦不认统一，余地就变成了各自的地盘。

第 26 章　和谐：定分止争　和谐不是谁都不争，而是争了之后，大家还能住在一起。

第 27 章　和谐的病：法与法打架　法与法打架时，最吃亏的总是最老实守法的那个人。

第 28 章　九格合起来，是一个视角　读一个国家的法律，就是看它用什么眼光看待自己的人。

第 29 章　先有「我们」，还是先有法律　「我们」不是立法的人，而是立法时才出现的那个整体。

第 30 章　立法：「我们」第一次开口　一部法律立起来，就是一个「我们」说出了自己想成为什么样。

第 31 章　司法：「我们」判自己　每一次审判，都是「我们」在问自己：我们是谁，我们容得下什么。

第 32 章　守法：每个人是「我们」里的一根线　没人看见时还守的那条规矩，才是你真正属于的那个「我们」。

第 33 章　犯罪：在「我们」里撕出一个只剩「我」的口子　犯罪是一个人只剩下「我」，刑罚要做的，是把这个口子补回「我们」。

第 34 章　改法：「我们」换一副样子　法律会老，改法就是「我们」承认自己在长大。

第 35 章　家的我、教的我、公司的我：小「我们」与大「我们」　一个人可以同时属于很多个「我们」，但只有一个「我们」可以对所有人说法律。

第 36 章　国与国：「我们」与「我们」之间　两个「我们」之间没有更大的「我」，只能靠彼此拉起来的线。

第 37 章　两种病总诊：主体属性的固化与被顶替　法律病了，不是条文太多或太少，而是那个「我们」要么僵了，要么被别人冒名了。

第 38 章　法治信仰：认出自己属于哪个「我们」　法治信仰，就是知道自己住在一个「我们」里，并且愿意做它好好的一根线。

参 考 书 目

本书所涉学说，取通行版本，引文一律转述大意。按类排列，类内按初版年份。

一、法理学与法哲学

1. 柏拉图《法律篇》
2. 亚里士多德《政治学》
3. 西塞罗《论法律》
4. 查士丁尼《法学阶梯》
5. 托马斯·阿奎那《神学大全》（论法部分）
6. 边沁《道德与立法原理导论》（1789）
7. 奥斯丁《法理学的范围》（1832）
8. 耶林《为权利而斗争》（1872）
9. 霍姆斯《普通法》（1881）
10. 霍菲尔德《司法推理中应用的基本法律概念》（1919）
11. 凯尔森《纯粹法理论》（1934）
12. 哈特《法律的概念》（1961）
13. 富勒《法律的道德性》（1964）
14. 罗尔斯《正义论》（1971）
15. 拉兹《法律的权威》（1979）
16. 菲尼斯《自然法与自然权利》（1980）
17. 德沃金《法律帝国》（1986）
18. 哈贝马斯《在事实与规范之间》（1992）

二、国家与政治共同体

1. 霍布斯《利维坦》（1651）
2. 洛克《政府论》（1689）

3. 孟德斯鸠《论法的精神》（1748）

4. 卢梭《社会契约论》（1762）

5. 康德《道德形而上学》（1797）

6. 黑格尔《法哲学原理》（1820）

7. 托克维尔《论美国的民主》（1835—1840）

8. 韦伯《经济与社会》（1922）

9. 施密特《政治神学》（1922）

10. 阿伦特《人的境况》（1958）

三、法律、经济与社会

1. 斯密《国富论》（1776）

2. 梅因《古代法》（1861）

3. 涂尔干《社会分工论》（1893）

4. 埃利希《法律社会学基本原理》（1913）

5. 科斯《社会成本问题》（1960）

6. 波斯纳《法律的经济分析》（1973）

7. 诺斯《制度、制度变迁与经济绩效》（1990）

8. 奥斯特罗姆《公共事物的治理之道》（1990）

9. 泰勒《人们为什么遵守法律》（1990）

10. 埃里克森《无需法律的秩序》（1991）

11. 卢曼《作为社会系统的法》（1993）

四、犯罪、刑罚与修复

1. 贝卡里亚《论犯罪与刑罚》（1764）

2. 哈特《惩罚与责任》（1968）

3. 布雷思韦特《犯罪、羞耻与重整》（1989）

4. 达夫《惩罚、沟通与共同体》（2001）

五、多元规范与国际秩序

1. 格劳秀斯《战争与和平法》（1625）

2. 摩尔《作为过程的法律》（1978）

3. 格里菲斯《什么是法律多元主义》（1986）

4. 科斯肯涅米《从道歉到乌托邦》（1989）

六、旁证

1.《论语》《孟子》《荀子》《韩非子》

2. 瞿同祖《中国法律与中国社会》（1947）

3. 费孝通《乡土中国》（1948）

后 记

这本书起于一份投稿。我想给普通人讲清楚「法律是什么」。顺着这个题往下追，题目变了：先有一句「法律是国家的主体属性，政治是国家的客体属性，经济是国家的互动属性」，再有一句「法律是国家的『我』，一个集体的『我们』」。问「什么」，得到的是一本法典；问「谁」，得到的是我们自己。

这两句话是王德生老师口述的。一开始它们显得太大了：法律怎么会是一个「我」？前一稿把它们收得很紧，紧到每一句后面都跟着「当然，具体仍须依法判断」。收到最后，书里就没有「谁」了，只剩「什么」。

于是有了这一版。它不再躲那两句话，而是把它们当成钢梁，一章一章往上搭：一个国家还是不是它，看它认不认自己说过的话；权力和钱抢得走、买得到，「我们」只能被冒名；九格是一个「我」必须回答的三个问题，每个问题三格。哪里可能错，书里写明了，第 4、9、28、29、37 章各有一节。

本书由我立题，王德生老师口述承重命题、定纲并裁定，AI 协作执笔与统稿。书里的判断，对与错由我们负责。

感谢所有在租约、工资条、法庭走廊里和我说过话的人。你们的问题，是这本书的底稿。

一本讲「我们」的书，最希望的，是被读者接着往下写。你在日子里碰到哪一格断了、哪一格僵了，请告诉我们。

法律与你有关，也与别人有关。你不是法律之外的人，别人也不是。

高鹏

2026 年 10 月

母题

法律是国家的主体属性，是国家的「我」，一个集体的「我们」。读懂法律，就是认出自己属于哪个「我们」。

一个把合同当护身符的人，一个觉得法律管不到自己的人，错在同一处：都把法律当成了身外的一件东西。本书换一个问法：法律不是什么，而是谁。

政治是国家可被抢的那一面，经济是可被买卖的那一面，法律是国家说「我们」的那一面：抢不走，买不到，只能被冒名。五编三十八章，看这个「我」的九格，看它怎样显出来、怎样病、怎样认错。

一个国家是不是还是它，看它认不认自己说过的话。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 446 号
定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-177-4